



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Perkara Pidana Khusus.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMAD HERDIN CAHYADI ASHAR.**
2. Tempat lahir : Magelang.
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 05 September 1981.
4. Jenis kelamin : Laki - laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 03 / RW. 05, Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pengusaha Roti/Kue).
9. Pendidikan : S - 1.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025.
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;

Hal 1 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 September 2025 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Advent Dio Randy, SH., Frendika Suda Utama, SH.,MH., Indah Iftiati, S.H., Tiara Aisyah, SH., Biandika Patria Yodha, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Legundi yang beralamat di Jl. Legundi No. 31, Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN. Sby tanggal 28 Mei 2025.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

Hal 2 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan** kurungan;
5. Menyatakan **Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp3.354.742.013,00** (tiga milyar tiga ratus lima puluh empat tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga belas rupiah) dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka kepada **Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar** dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 3 (tiga) tahun.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama **Aisyah Adiningsih** No. rek. 312301044578539 Santrean Rt/Rw 004/004 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu;
 2. Asli 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial No. rek. 312301044578539 atas nama **Aisyah Adiningsih** Santrean Rt/Rw 004/004 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu, periode transaksi bulan November 2022 sampai dengan Januari 2024;
 3. Asli 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama **NURHAYATI** No. rek. 312301044540536 Jl. Gelatik No. 9A RT. 005 RW. 004 Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
 4. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI No. rek. 312301044540536 atas nama **NURHAYATI**, periode : 1/01/00 – 18/09/23, alamat : Jl. Gelatik No. 9 A , RT. 005 RW. 004, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu tanggal 18 September 2023;

Hal 3 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



5. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode Oktober 2021 sampai dengan Maret 2024 atas nama **Edy Siswanto**, No. rek. 312301041942535, alamat : Jl. Trunojoyo Gg.01 Songgokerto Kota Batu;
6. Asli 1 (satu) bendel Buku Angsuran Omah Khita Bersama warna hijau atas nama **Edy Siswanto**;
7. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Omah Khita Bersama warna ungu atas nama **Edy Siswanto**;
8. Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima Jaminan BPKB F-8579401J BINA IBRAHIM BRI Unit Batu 1;
9. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode September 2021 sampai dengan Maret 2024 atas nama **Sinta Septiani**, No. rek. 312301041231536, alamat : Jl. Wukir Gg.04 RT.04 RW.11 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu;
10. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode Desember 2021 sampai dengan Maret 2024 atas nama **Sulastri**, No. rek. 312301041887531, alamat : Jl. Lesti 4, RT.004, RW.002, Kel. Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu;
11. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode November 2021 sampai dengan Maret 2024 atas nama **Sugeng Fiadi**, No. rek. 312301041747537;
12. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode Desember 2021 sampai dengan Maret 2024 atas nama **Heri Supriyanto**, No. rek. 312301041947535, alamat : Jl. Lahor No.17, RT.001, RW.012, Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu;
13. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Pinjaman KUR ke-2 tanggal 20-04-22;
14. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Omah Khita Bersama warna ungu atas nama **Heri Supriyanto**;
15. Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima Jaminan BPKB L-12184804 FITRIANI BRI Unit Batu 1;
16. Asli 4 (empat) lembar Bukti Pembayaran Angsuran ke Omah Khita Bersama atas nama **Heri Supriyanto**;
17. Asli 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama **FAULUDDINA NUR ISLAMIYAH** No. rek. 312301043751532 Jl. Suropati Gg IX Ds Pesanggrahan Rt 03 Rw 07 Pesanggrahan;

Hal 4 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial No. rek. 312301043751532 atas nama **FAULUDDINA NUR ISLAMIYAH**, alamat: Jl. Suropati Gg IX Ds Pesanggrahan Rt 03 Rw 07 Pesanggrahan, periode transaksi bulan Juli 2022 sampai dengan Desember 2023.
19. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode November 2021 sampai dengan April 2024 atas nama **Hanifa**, No. rek. 312301041776536, alamat : Dusun Kajar Rt.001 Rw. 006, Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu;
20. Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima Jaminan **BPKB NO N-09234573 AN ZAINUR ARIFIN ASHARI** BRI Unit Batu 1;
21. Asli 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama **Johan Gunawan** No. rek. 312301044784538, alamat: Jl. Indragiri Gg.16 Rt 003 Rw 004 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu;
22. Asli 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial No. rek. 312301044784538 atas nama **Johan Gunawan** alamat: Jl. Indragiri Gg. 16 Rt 003 Rw 004 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu, periode transaksi bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2024;
23. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode November 2022 sampai dengan Januari 2024 atas nama **Kristanti**, No. rek. 312301044690535, alamat : Jl. Nurhadi RT.05 RW.01 Kel. Bulukerto Kec. Bumuaji Kota Batu;
24. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima BPKB Nomor : L-12706955 atas nama **Rohmad Zainal Arifin**;
25. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Hutang dan Kartu Angsuran atas nama **Kristanti**.
26. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan rekening koran periode Agustus 2022 sampai dengan Januari 2024 atas nama **Endra Susanto**, No. rek. 312301043917536, alamat : Sumberejo Rt/Rw 05/02 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu.
27. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan rekening koran periode April 2022 sampai dengan Januari 2024 atas nama **Yekti**, No. rek. 312301044688538, alamat : Jl. Dewi Sartika Gg.01 No.10 RT.01 RW.09 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu;
28. Asli 1 (satu) bendel Akta Pendirian Koperasi Pemasaran Omah Khita Bersama, Nomor : 8, tanggal 30-08-2021 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh satu) dihadapan notaris Tjoa Chaly, SH., M,Kn;

Hal 5 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011937.AH.01.26.Tahun 2021. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Pemasaran Omah Khita Bersama, tanggal 31 Agustus 2021;
30. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Koperasi Omah Khita Bersama atas nama **Trio Rizal / Rokhani**;
31. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan rekening koran periode Oktober 2022 sampai dengan Januari 2024 atas nama **Agus Setiawanto**, No. rek. 312301044486538, alamat : Jl. Indragiri Rt.003 Rw.004 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu;
32. Asli 1 Asli 1 (satu) buah Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, dan rekening koran periode Oktober 2021 sampai dengan April 2024 atas nama **Deya Murti Nasuha** No. rek. 312301041411534, alamat : Jl. Patimura G 2 Rt 001 Rw 001 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu.
33. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan dan kartu ATM Bank Mandiri, no. rek. 1440021969230 atas nama **Revin Hana Putri**, alamat : Jl. Wukir Rt.001 Rw.004 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu;
34. Asli 1 (satu) bendel Print Out Mutasi No. rek. 1440021969230, periode September 2022 sampai dengan mei 2023;
35. Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran BCA, no rek. 0190970213, periode September 2022 sampai dengan mei 2023, atas nama **Revin Hana Putri**, alamat : Jl. Wukir Rt.001 Rw.004 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu;
36. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan dan ATM Bank BRI atas nama **Supriyadi**, No. rek. 312301041525537, alamat : Dusun Kajar RT.005 RW.006 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu;
37. Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima **BPKB K-07291796 SOEBANDI** tanggal 21 Oktober 2021 dan Tanda Terima Hutang SPH No. 87170588/3123/10/21 tanggal 21 Oktober 2021;
38. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, ATM Bank BRI dan rekening koran periode November 2021 sampai dengan Januari 2024 atas nama **KRISTIANTO** No. rek. 312301041746531, alamat: Dsn Sabrangbendo RT 049 RW 007 Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
39. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, Kartu ATM BRI dan rekening koran periode Oktober 2021 sampai dengan Mei 2024 atas nama

Hal 6 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULIATI No. rek. 312301041509531, alamat: Jl Dewi Sartika III Blok N 002 010, Temas Batu Kota Batu.

40. Asli 1 (satu) bendel rekening koran periode Desember 2021 sampai dengan Mei 2024 atas nama **Edo Andi Saputro** No. rek. 312301041928531, alamat: Dusun Kajar RT 001 RW 006, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu
41. Asli 1 (satu) bendel buku tabungan anggota Nomor OKB-00698 atas nama **Ida Nursanti**;
42. Asli 1 (satu) bendel rekening koran periode Desember 2021 sampai dengan Mei 2024 atas nama **Ida Nursanti** No. rek. 312301042034539, alamat: Dusun Kapru RT 011 RW 008, Desa Gunungsari, Kec. Bumiaji, Kota Batu.
43. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, ATM Bank BRI dan rekening koran periode Oktober 2021 sampai dengan Mei 2024 atas nama **Lihayyidzil Habibi**, No. rek. 312301041321535, alamat : Dusun Genengan RT 025 RW 006, Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
44. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, ATM Bank BRI dan rekening koran periode September 2021 sampai dengan Juni 2024 atas nama **Yuki Fitria**, No. rek. 312301041178534, alamat : Dawuhan RT.016 RT.005, Kelurahan Te-galgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
45. Asli 2 (dua) lembar print out bukti transfer.
46. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan dan 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI periode Juni 2022 s.d. Juni 2024 atas nama **Denny Indra Permana**, No. Rek. 312301043619536, alamat Dusun Kajar RT 001 RW 006, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
47. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan dan rekening koran Bank BRI periode Juni 2022 s.d. Juni 2024 atas nama **Ngadiono**, No. Rek. 312301043596534, alamat Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
48. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama **Ngadiono** Alamat Dusun Kajar, Desa Pandanrejo;
49. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan dan rekening koran Bank BRI atas nama Soni Sandoyo, No. Rek. 312301043849539, alamat Dusun Kajar RT 002 RW 006, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu; dan

Hal 7 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama **Sony. S.**, Alamat : Desa Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu;
51. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan dan rekening koran Bank BRI periode Juli 2022 s.d. Juni 2024 atas nama Agus Prasetyo , No. Rek. 312301043768539, alamat Jl. Wukir RT 005/ RW 004 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu;
52. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan rekening koran periode September 2021 sampai dengan Juni 2024 atas nama **Anis Mutoharoh**, No. Rek. 312301035070536, alamat Jl. Patimura Gg. V RT 005 RW 006, Kelurahan Temas, Kec. Batu, Kota Batu;
53. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama Ngadiono Alamat Patimura, Kelurahan Temas, Kec. Batu, Kota Batu;
54. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, ATM Bank BRI dan rekening koran periode Oktober 2021 sampai dengan Juni 2024 atas nama **Titik Wijayanti**, No. Rek. 312301041378532, alamat Jl. Wukir RT.003 RW.004, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu , Kota Batu;
55. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama Titik, alamat Jl. Wukir RT.003 RW.004 , Kelurahan Temas, Kecamatan Batu , Kota Batu;
56. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan rekening koran periode Juli 2022 sampai dengan Juni 2024 atas nama **Tri Putranto Adi Prabowo**, No. Rek. 312301043752538, alamat Jl. Raya Pandanrejo, Dusun Kajar, RT 001 RW 006, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu
57. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan rekening koran periode Maret 2023 sampai dengan Maret 2024 atas **Reno Rolando Putra**, No. Rek. 312301045299536, alamat Jl. Indrokilo RT 04 RW 06 Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
58. Asli 1 (satu) bendel rekening koran periode April 2022 sampai dengan Juni 2024 atas nama **Bella Safitri**, No. Rek. 312301042801538, alamat Jl. Wukir RT 003 RW 004 Desa Temas, Kecamatan Batu , Kota Batu.
59. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama **Sulikanah**, alamat Jl. Wukir RT.003 RW.004 , Kelurahan Temas, Kecamatan Batu , Kota Batu.

Hal 8 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, ATM Bank BRI, dan rekening koran periode Juni 2022 sampai dengan Juni 2024 atas **Arnia Mitra Fanty**, No. Rek. 312301042828530, alamat Dusun Kajar RT 001 RW 006, Kelurahan Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
61. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan BRI atas nama **Yusuf Bagus Wantoro**, No. Rek. 312301043737538, Jl. Panderman 43 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;
62. Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode Desember 2021 sampai dengan Juli 2024 atas nama **Urfi Hunafa Yusdha Papararida**, No. Rek. 312301041932530, Jl. Hasanudin Junrejo, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
63. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama **Urfi Hunafa**
64. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode November 2021 sampai dengan Juli 2024 atas nama **Siti Aisyah Afifi**, No. rek. 312301041783533, alamat : Jl. Tirtosari No. 5 RT.002 RW.007 Desa Landungsari Kec. Dau Kab. Malang;
65. Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima BPKB Q-01849478 **YUKI FITRIA** tanggal 24 November 2021 dan Tanda Terima Hutang SPH No. 88182112/3123/11/21 tanggal 24 November 2021.
66. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Omah Khita Bersama atas nama **Nur Wachid**
67. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode September 2021 sampai dengan Juli 2024 atas nama **Suliadi**, No. rek. 312301041259534, alamat : Dusun Klerek RT 01 RW 02 Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
68. Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode September 2021 sampai dengan Juli 2024 atas nama **Nur Wachid**, No. rek. 312301041195536, alamat : JL. Simpang Sulfat Utara VII / C-27 RT 5 RW 5 kelurahan pandanwangi Kec Belimbing;
69. Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode Juli 2022 sampai dengan Juli 2024 atas nama **Putri Oktaviana**, No. rek. 312301043724535, alamat : Jl. Sawahan RT 04 RW 05 Desa Beji Kec. Junrejo Kota Batu.
70. Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama **Putri Oktaviana**;

Hal 9 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode Januari 2023 sampai dengan Juli 2024 atas nama **Janji Puromo**, No. rek. 312301043711532, alamat : Jl. KH. Agus Salim GG. II, RT 002 RW 001, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
72. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI atas nama **Hartono**, No. Rek. 312301043915534, alamat : Jl. Brantas No 92, RT 002 RW 012, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
73. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran Periode Juni 2022 sampai dengan April 2024 atas nama **Iwan Suryanto**, No. Rek. 312301043677534, alamat : Jl. Anjasromo Dalam Rt/Rw 007/011 Desa Sisir Kec. Batu Kota Batu.
74. Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode Oktober 2022 sampai dengan Juli 2024 atas nama **Karlin Susanti**, No. rek. 312301044453535, alamat : Jl. Dewi Sartika GG.3K RT 004 RW 009 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
75. Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima AJB NO 658/BATU/XII/1997 **Karlin Susanti** tanggal 14 Oktober 2022 dan Tanda Terima Hutang SPH No. 96695707/3123/10/22 tanggal 14 Oktober 2022.
76. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode April 2022 sampai dengan Juli 2024 atas nama **Kuswati**, No. rek. 312301042784532, alamat : Jl. Rambutan RT.02 RW.01 Songgoriti Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu Kota Batu;
77. Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran periode Desember 2022 sampai dengan Juli 2024 atas nama **Evi Fitriani**, No. rek. 312301044787536, alamat : Jl. Kopral Kasdi RT. 004 RW. 001 Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
78. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode Januari 2024 atas nama **Erista Nur Sofiana**, No. rek. 312301041250530, alamat : Jl. Semeru II No.26 RT. 003 RW.007 Kelurahan Sisir , Kecamatan Batu , Kota Batu;
79. Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi dari M. Herdin kepada **Erista Nur Sofiana** pada tanggal 24 September 2021 uang sejumlah Rp. 50.000.000.- untuk pembayaran pinjaman ke BRI atas nama Rista yang diberikan (dipinjam) pada M. Herdin CA. Dimana setiap bulannya akan di angsur oleh Herdin setiap bulannya Rp. 1.521.100 selama 36 bulan;

Hal 10 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode Oktober 2021 sampai dengan periode Juli 2024 atas nama **Fanny La Wahyu Cahyani**, No. rek. 312301041490538, alamat : Jl. Dewi Sartika GG. 3 Block O, RT/RW 002/010, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
81. Asli 1 (satu) Rekening Koran periode September 2021 sampai dengan Agustus 2024 atas nama **Sumari**, No. rek. 312301041152538, alamat: Jl. Patimura Gg V RT 05 RW 06 Kel. Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
82. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode September 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama **Wari Suwarno**, No. rek. 312301044359537, alamat : Jl. Slamet Dusun Ngujung RT.015 RW.003, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
83. Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran periode Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama **Sri Mawarni**, No. Rek. 312301044468530, alamat : Jl. Dewi Sartika 5 Gg.III RT 003 RW 009, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
84. Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran periode Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama **Maria Irianto Rado**, No. Rek. 312301044490537, alamat : Jl. Dewi Sartika 5 Gg.III RT 003 RW 009, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
85. Asli 1 (satu) bendel buku tabungan BRI dan Rekening Koran periode September 2022 sampai dengan Juli 2024 atas nama **Mochamad Yahya**, No. Rek. 312301044306534, alamat : Kajar RT.001 RW.006, Kelurahan Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
86. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI atas nama **Ricky Kurniawan**, No. rek. 312301043870530, alamat : Jl. Bulutangkis No. 35, RT. 005 RW.003 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
87. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI atas nama **Sulistiyono**, No. rek. 312301041736536, alamat : Jl. Kenanga RT. 02 RW. 06 Dusun Krajan, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu.
88. Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama **Akhmad Nurwanto**, No. Rek. 312301044475537, alamat : JL. KH Agus Salim RT. 6 RW. 1 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.

Hal 11 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89. Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran periode November 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama **Agung Sutrisno**, No. Rek. 312301044664534, alamat : Jl. Lesti Utara RT 008 RW 003 Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu.
90. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode Januari 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama **Anik Fidia Sriyuanita**, No. Rek. 312301036737539, alamat : Dusun Dresel RT. 001 RW. 008 Desa Oro – Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu.
91. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI atas nama **Dony Suherman**, No. Rek. 312301041130536, alamat : Jl. Arjuno RT 001 RW 012 Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
92. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Jaminan dari **Dony Suherman** berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-07456030 Atas Nama Farida.
93. Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran periode November 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama **Vivin Agus Trianingsih**, No. Rek. 312301044738537, alamat : Dusun Kekep RT/RW 002/004, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
94. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode Desember 2021 sampai dengan Agustus 2024 atas nama **Eko Prasetyo**, No. Rek. 312301041923531, Alamat : Dusun Sabrangbendo RT. 051 RW. 008 Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
95. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode Desember 2021 sampai dengan Agustus 2024 atas nama **Andhika Veri Wicaksono**, No. Rek. 312301041926539, Alamat : Dusun Sabrangbendo, Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu
96. Tanda Terima dari Omah Khita Bersama atas nama **Andhika** sejumlah Rp.10.000.000,00.
97. Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode November 2022 Sampai dengan Agustus 2024 atas nama **Elsi Ritamala**, No. rek. 312301044729538, alamat : Jl. Dewi Sartika Gg.III H RT. 010 RW. 010 Kel. Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
98. Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode November 2022 Sampai dengan Agustus 2024 atas nama **Sunami**, No. rek. 312301044507538, alamat : Dusun Kajar RT 001/RW 006 Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Hal 12 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode April 2022 Sampai dengan Agustus 2024 atas nama **Erren Vitaloka**, No. rek. 312301042881538, alamat : Jl Damun RT 03 RW 06 Kelurahan Beji, Kecamatan-Junrejo, Kota Batu
100. 1 (satu) bendel bukti pembayaran angsuran pinjaman dari **Erren Vitaloka**.
101. Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran periode Oktober 2022 sampai dengan Juni 2024 atas nama **Tutik Wati**, No. Rek. 312301044465532, Alamat : Dusun Kajar RT. 002 RW. 006 , Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu
102. print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2023 atas nama Rizky Fitria Anggraini;
103. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Iwan Suryanto;
104. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Bambang Edo Setiawan;
105. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Lu'lu'ul Masnunah;
106. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Muhammad Ilham Hasibuan;
107. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Yusuf Bagus Wantoro;
108. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Janji Purnomo;
109. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Andik Sudiantoro;
110. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Panji Putra Wijaya;

Hal 13 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Hartono;
112. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Erista Nur Sofiana;
113. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Lis Karyawarti;
114. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Suni Rahayu;
115. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun atas 2022 nama Akhmad Nurwanto;
- 116.1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Ricky Kurniawan;
117. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Sinta Septiani;
118. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Deya Murti Nasuha;
119. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Yekti;
120. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Revin Hana Putri;
121. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Trio Rizal Primadi;
122. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Suliati;

Hal 14 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Tutik;
124. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Rosita Ervina Safitri;
125. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Joko Prasetyo;
126. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Maskur Rosidi;
127. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Jumadi;
128. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Sumari;
129. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Ganesha Hari Wahono;
130. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Titik Wijayanti;
131. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Azei Adi Pamungkas;
132. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Prasetyono;
133. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Bella Safitri;
134. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Sri Winarsih;

Hal 15 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Anis Mutoharoh;
136. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Ayati;
137. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Agus Prasetyo;
138. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun atas nama Choirul Wahyudi;
139. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Karlin Susanti;
140. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Fanny La Wahyu Cahyani;
141. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Eko Bagus Pramudya Santoso;
142. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2023 atas nama Mochamad Soleh;
143. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Sri Mawarni;
144. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Maria Irianto Rado;
145. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Elsi Ritamala;
146. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2023 atas nama Danesa Prisica;

Hal 16 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Kristianto;
148. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Eko Prasetyo;
149. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Andika Veri Wicaksono;
150. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Mistina;
151. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Imam Syafi'i;
152. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Hanifa;
153. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Supriyadi;
154. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Edo Andi Saputro;
155. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Denny Indra Permana;
156. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Ngadiono;
157. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Soni Sandoyo;
158. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Arnia Mitra Fanty;

Hal 17 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 159.1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Tri Putranto Adi Prabowo;
160. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Wari Suwarno;
161. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Tutik Wati;
162. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Sumariyono;
163. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Mochamad Yahya;
164. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Theresia Olivia Anik Aningtijas;
- 165.1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Nina Susi Puspita;
166. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Sunami;
167. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Fransiskus Xaverius Bastian Veron;
- 168.1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Martarena Kristiani;
169. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Urfi Hunafa Yusdha Papararida;
170. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Suprpto;

Hal 18 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 171.1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Katinah ;
172. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Putri Oktaviana;
173. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Erren Vitaloka;
174. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Lihayyidzil Habibi;
175. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Sugeng Harianto;
176. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Kristianti ;
177. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Mukawi;
178. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Nur Ahmad Fauzi;
179. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Sulistiyono;
180. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Anik Fidia Sriyuanita;
181. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Eko Juni Purwanto;
182. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Aisyah Adiningsih;

Hal 19 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Endra Susanto;
184. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Agus Setiawanto;
185. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Nur Yasin;
186. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Johan Gunawan;
187. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Sutriani;
- 188.1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Rizky Anang Sumantri;
189. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Devan Harin Egi Johana;
190. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Lukman Zaenuri;
- 191.1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Vivin Agus Trianingsih;
192. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Suliadi;
193. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Ninik Yustaviroh;
- 194.1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Heri Supriyanto;

Hal 20 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Fauluddina Nur Islamiyah;
196. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Edy Siswanto ;
- 197.1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Kuswati;
198. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Sulastri;
199. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Agung Sutrisno;
- 200.1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Nur Hayati;
201. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2023 atas nama Reno Rolando Putra;
202. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Yulianto Sigit Purnomo;
203. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Tanti Wulandari;
204. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Evi Fitriani;
205. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Dony Suherman;
206. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Sugeng Fiadi ;

Hal 21 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Agung Priyanto;
208. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Siti Aisyah;
209. 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Yuki Fitria;
210. (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Ida Nursanti ;
- 211.1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Nur Wachid;
212. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode September 2021 Sampai dengan Oktober 2024 atas nama Ninik Yusvitaroh, No. rek. 312301041129535, alamat : Dusun Klerek RT. 003 RW. 002 Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu
213. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Rizky Fitria Anggraini;
214. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Iwan Suryanto;
215. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Bambang Edo Setiawan;
216. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Lu'lu'ul Masnunah;
- 217.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Muhammad Ilham Hasibuan;
218. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Yusuf Bagus Wantoro;
- 219.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Janji Purnomo;

Hal 22 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Andik Sudiantoro;
221. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Panji Putra Wijaya;
222. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Hartono;
223. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Erista Nur Sofiana;
224. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Lis Karyawarti;
225. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Suni Rahayu;
226. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static nama Akhmad Nurwanto;
227. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Ricky Kurniawan;
228. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sinta Septiani;
229. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Deya Murti Nasuha;
230. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Yekti;
231. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Revin Hana Putri;
232. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Trio Rizal Primadi;
233. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Suliati;
234. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Tutik;
235. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Rosita Ervina Safitri;
236. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Joko Prasetyo;
237. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Maskur Rosidi;

Hal 23 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 238.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Jumadi;
239. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sumari;
240. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Ganesha Hari Wahono;
241. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Titik Wijayanti;
- 242.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Azei Adi Pamungkas;
243. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Prasetyono;
- 244.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Bella Safitri;
245. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sri Winarsih;
- 246.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Anis Mutoharoh;
247. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Ayati;
- 248.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Agus Prasetyo;
249. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Choirul Wahyudi;
- 250.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Karlin Susanti;
251. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Fanny La Wahyu Cahyani;
- 252.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Eko Bagus Pramudya Santoso;
253. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Mochamad Soleh;

Hal 24 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sri Mawarni;
255. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Maria Irianto Rado;
256. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Elsi Ritamala;
257. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Danesa Prisica;
258. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Kristianto;
259. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Eko Prasetyo;
260. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Andika Veri Wicaksono;
- 261.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Mistina;
262. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Imam Syafi'i;
- 263.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Hanifa;
264. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Supriyadi;
- 265.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Edo Andi Saputro;
266. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Denny Indra Permana;
- 267.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Ngadiono;
268. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Soni Sandoyo;
- 269.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Arnia Mitra Fanty;
270. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Tri Putranto Adi Prabowo;

Hal 25 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 271.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Wari Suwarno;
272. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Tutik Wati;
- 273.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sumariyono;
274. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Mochamad Yahya;
275. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Theresia Olivia Anik Aningtijas;
276. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Nina Susi Puspita;
277. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sunami;
278. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Fransiskus Xaverius Bastian Veron;
279. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Martarena Kristiani;
280. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Urfi Hunafa Yusdha Papararida;
281. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Suprpto;
- 282.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Katinah ;
283. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Putri Oktaviana;
- 284.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Erren Vitaloka;
285. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Lihayyidzil Habibi;
- 286.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sugeng Harianto;
287. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Kristianti ;

Hal 26 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 288.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Mukawi;
289. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Nur Ahmad Fauzi;
- 290.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sulistiyono;
291. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Anik Fidia Sriyuanita;
292. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Eko Juni Purwanto;
293. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Aisyah Adiningsih;
294. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Endra Susanto;
295. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Agus Setiawanto;
296. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Nur Yasin;
297. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Johan Gunawan;
298. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sutriani;
299. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Rizky Anang Sumantri;
300. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Devan Harin Egi Johana;
- 301.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Lukman Zaenuri;
302. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Vivin Agus Trianingsih;
- 303.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Suliadi;

Hal 27 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



304. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Ninik Yustaviroh;
- 305.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Heri Supriyanto;
306. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Fauluddina Nur Islamiyah;
- 307.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Edy Siswanto ;
308. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Kuswati;
- 309.1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sulastri;
310. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Agung Sutrisno;
311. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Nur Hayati;
312. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Reno Rolando Putra;
313. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Yulianto Sigit Purnomo;
314. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Tanti Wulandari;
315. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Evi Fitriani;
316. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Dony Suherman;
317. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sugeng Fiadi ;
318. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Agung Priyanto;
319. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Siti Aisyah;
320. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Yuki Fitria;

Hal 28 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



321. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Ida Nursanti ;
322. 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Nur Wachid;
323. Fotocopy 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : 299/KW-XVI/HC/10/2017 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Malang;
324. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Nomor : R.3072.e-KW-XVI/SDM/07/2021, perihal Mutasi Pekerja Kantor Wilayah BRI Malang.
325. Asli 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI periode Juli 2021 s.d. Mei 2023 atas nama Justinus Willy Prabowo, No. Rek. 752401000066508, alamat Jl. Sulfat Agung XII/9 RT 002 RW 021, Kel. Blimbing Kota Malang.
326. Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima Jaminan BPKB No N-03786558 AN **Rudy Kurniawan Wijayanto**.
327. Asli 1 (satu) buku tabungan BRI dan 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI periode Desember 2022 sampai dengan Maret 2024 atas nama **Yulianto Sigit Purnomo**, No. Rek. 312301044781530, Alamat : Jl. Melati No. 1, RT 003/RW 003, Desan Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
328. Asli 1 (satu) buku tabungan, Kartu ATM, dan 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI periode Januari 2022 sampai dengan Januari 2025 atas nama **Lu'lu'ul Masnunah**, No. Rek. 312301042146530, Alamat : Jl. Anjasmoro Dalam RT. 007/RW. 011, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
329. Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode 23 September 2022 Sampai 30 September 2022 atas nama **Nur Yasin**, No. rek. 312301044341534, alamat : Dusun Santrean RT 002 RW 004 Desa Sumberejo Kecamatan Batu.
330. Copy 1 (satu) Surat Keputusan Nokep : S.172.e-KW-XVI/SDM/07/2021 tentang Mutasi Atas Permintaan Sendiri (APS) Pekerja Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang.
331. Copy 1 (satu) Surat Pengunduran Resign atas nama **Justinus Willy Prabowo** sebagai Mantri pada BRI Unit Batu 1 tanggal 14 Maret 2023.

Hal 29 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. Copy 1 (satu) Surat Nomor : R.1196.e-RO-MLG/RHC/04/2023 tanggal 12 April 2023, Perihal : Pemutusan Hubungan Kerja karena Atas Permintaan Sendiri (APS) a/n **Justinus Willy Prabowo**.
333. Copy 1 (satu) Surat Keputusan Nokep : 140/KC-XVI/SDM/01/2023 tentang Penetapan Wilayah Kerja Mantri BRI Unit Cabang Malang Soekarno Hatta tanggal 02 Januari 2023.
334. Print-out 1 (satu) Data Penilaian Kinerja atas nama **Justinus Willy Prabowo** tahun 2018 s/d 2023 dari Sistem BRIHC.
335. Copy 1 (satu) Surat Keputusan Nokep : 329 – DIR/MBD/03/2022 tentang Penetapan Pemenang Progam Sistem Insentif Pelampauan Kinerja (SIPK) Tahun 2021.
336. Print-out 1 (satu) Dokumen SIPK Unit Batu I Tahun 2021.
337. Copy 1 (satu) Laporan Hasil Audit pada BRI Unit Batu I Branch Office Malang Soekarno Hatta Periode Kejadian bulan September 2021 s/d April 2023 yang ditandatangani oleh Dany Yulianto selaku Team Leader Regional Audit Office PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Malang.

Dipergunakan dalam perkara Arif Santoso.

7. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum sebagaimana dalam nota pembelaan/pledoi tanggal 9 September 2025, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya pada diri Terdakwa, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukun yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 16 September 2025, yang pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada surat tuntutan semula.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Hal 30 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Batu berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-02/Batu/Ft.1/05/2025 tanggal 14 Mei 2025, sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **Mohamad Herdin Cahyadi Ashar** yang bertindak selaku perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I, bersama-sama dengan :

1. Saksi **Justinus Willy Prabowo**, selaku Associate Mantri 1 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Batu 1 Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta (diajukan dalam penuntutan terpisah);
2. Saksi **Arif Santoso**, yang bertindak selaku perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I (diajukan dalam penuntutan terpisah);
3. Saksi **Nurul Astiyawati**, yang bertindak selaku perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I (diajukan dalam penuntutan terpisah);
4. Saksi **Achmad Zaenuri**, yang bertindak selaku perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I (diajukan dalam penuntutan terpisah);

pada kurun waktu antara bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Batu 1 di Jl. Dewi Sartika No. 18 B Temas Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu telah mengkondisikan calon debitur sehingga seolah-olah calon debitur telah memenuhi syarat untuk menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, yang tidak sesuai dengan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Rakyat Indonesia sebagaimana dalam Surat Edaran Direksi Nomor : SE-

Hal 31 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Surat Edaran Nomor : SE.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu memperkaya diri terdakwa sendiri, Saksi **Nurul Astiyawati**, Saksi **Arif Santoso** dan Saksi **Achmad Zaenuri** dari dana pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp4.066.481.674,00 (empat milyar enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)**, sebagaimana Laporan Akuntan Publik atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan Nomor : 03/AI/KAP BWP/AP.1419/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batu I Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta Periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebagian modalnya (>51%) berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga dengan merujuk Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, uang yang dikelola oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk termasuk lingkup keuangan negara;
- Bahwa salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah menyediakan sumber dana untuk pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup, dimana pedoman untuk pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro telah diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor : SE-08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Surat Edaran Nomor : SE.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro;
- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan pengurus Koperasi Omah Khita Bersama (OKB) melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman uang kepada anggota Koperasi Omah Khita Bersama (OKB). Kemudian untuk menambah

Hal 32 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



modal kegiatan terdakwa tersebut terdakwa bekerjasama dengan saksi Justinus Willy Prabowo selaku Associate Mantri 1 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Batu 1 Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta serta saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri untuk bertindak selaku perantara dalam mencari debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan cara terdakwa, saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri menyampaikan kepada calon debitur bahwa mereka selaku perantara dapat membantu memberikan pinjaman uang untuk keperluan para debitur dengan cara mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BRI melalui Koperasi Omah Khita Bersama (OKB) meskipun para calon debitur tidak memiliki agunan/jaminan, karena terdakwa yang menyediakan agunan/ jaminan, dengan syarat pengajuan yaitu, bukti identitas calon debitur (KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah/ Keterangan Belum Menikah), dengan plafon kredit yang dapat dimaksimalkan (diajukan melebihi kebutuhan calon debitur), dan calon debitur tetap dapat menggunakan dana pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sesuai dengan kebutuhan serta membayar angsuran hanya sesuai dengan jumlah uang yang digunakan saja, sedangkan sisa uangnya akan diminta oleh terdakwa untuk disimpan di Koperasi Omah Khita Bersama (OKB) dan dapat diambil sewaktu-waktu jika para calon debitur membutuhkan untuk membantu debitur apabila kesulitan membayar angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro ke BRI Unit Batu 1.

- Bahwa setelah terdakwa menerima data para calon debitur dari saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri, kemudian terdakwa memberikan data tersebut kepada saksi Justinus Willy Prabowo untuk dilakukan proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro menggunakan aplikasi BRISPOT.
- Bahwa terdakwa mengarahkan para calon debitur untuk membuat Surat Keterangan Usaha yang menerangkan bahwa para calon debitur mempunyai usaha di Pasar Batu dan sekitarnya serta untuk orang yang namanya tidak bisa dipergunakan untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro karena sedang menerima kredit lain, terdakwa, saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri serta saksi Justinus Willy Prabowo mengarahkan untuk menggunakan nama orang lain dalam pengajuan kreditnya.
- Bahwa untuk keperluan survey, terdakwa bersama-sama dengan saksi Justinus Willy Prabowo, saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri mengkondisikan agar para calon debitur didokumentasikan

Hal 33 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah memiliki tempat usaha sesuai Surat Keterangan Usaha yang diantaranya berlokasi di Pasar Batu serta lokasi lain yang sebenarnya bukan merupakan tempat usaha milik calon debitur, selanjutnya saksi Justinus Willy Prabowo melakukan survey dengan cara mengunjungi rumah dan tempat usaha para calon debitur tersebut, melakukan wawancara dan mengambil foto rumah dan tempat usaha para calon debitur tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi Justinus Willy Prabowo menyusun analisis dan evaluasi terhadap pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga calon debitur yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro oleh saksi Justinus Willy Prabowo dibuat seolah-olah memenuhi syarat untuk menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
- Bahwa selanjutnya saksi Justinus Willy Prabowo mengajukan hasil analisis dan evaluasi tersebut kepada Kepala BRI Unit Batu 1 selaku pejabat pemutus untuk mendapatkan persetujuan realisasi kredit, kemudian setelah mendapatkan persetujuan tersebut saksi Justinus Willy Prabowo memberitahu terdakwa, saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri agar calon debitur datang ke kantor BRI Unit Batu 1 untuk melakukan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan cara calon debitur menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan menyerahkan agunan/ jaminan kepada petugas BRI, kemudian debitur mendapatkan rekening pinjaman beserta buku tabungan dan uang pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro masuk ke rekening debitur tersebut.
- Bahwa sejak bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2023 terdakwa bersama-sama dengan saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri serta saksi Justinus Willy Prabowo selaku mantri pada BRI Unit Batu 1 telah mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang debitur sebagai berikut:

No	Nama Debitur	No. Rek Pinjaman	Tanggal Realisasi	Nilai Kredit	Pengguna		
					Debitur	Pihak Lain/non perantara	Perantara
1	NINIK YUSVITAROH	312301021701103	09/09/2021	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
2	DONY SUHERMAN	312301021704101	09/09/2021	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
3	SUMARI	312301021725107	13/09/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
4	YUKI FITRIA	312301021756108	16/09/2021	50,000,000	38,000,000	-	12,000,000

Hal 34 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	NUR WACHID	312301021778100	16/09/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
6	SINTA SEPTIANI	312301021809105	21/09/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
7	ERISTA NUR SOFIANA	312301021829105	23/09/2021	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
8	SULIADI	312301021839100	24/09/2021	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
9	LIHAYIDZIL HABIBI	312301021884105	04/10/2021	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
10	MARTARENA KRISTIANI MULYANTO	312301021893104	06/10/2021	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
11	PRASTYONO	312301021922107	08/10/2021	50,000,000	19,000,000	-	31,000,000
12	DEYA MURTI NASUHA	312301021953108	12/10/2021	50,000,000	-	-	50,000,000
13	REVIN HANA PUTRI MAULIDINA	312301021972102	14/10/2021	50,000,000	-	-	50,000,000
14	TUTIK	312301022002104	18/10/2021	50,000,000	-	23,400,000	26,600,000
15	SULIATI	312301022003100	18/10/2021	50,000,000	50,000,000	-	-
16	SUPRIYADI	312301022020102	21/10/2021	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
17	AGUNG PRIANTO	312301022047104	25/10/2021	50,000,000	-	15,000,000	35,000,000
18	JOKO PRASETYO	312301022065102	27/10/2021	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
19	ROSITA ERVINA SAFITRI	312301022120106	05/11/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
20	RIZKY ANANG SUMANTRI	312301022151107	10/11/2021	50,000,000	-	-	50,000,000
21	TRIO RIZAL PRIMADI	312301022149100	09/11/2021	50,000,000	-	25,000,000	25,000,000
22	SULISTIYONO	312301022218103	18/11/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
23	SUGENG FIADI	312301022225100	19/11/2021	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
24	KRISTIANTO	312301022228108	19/11/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
25	MUKAWI	312301022224104	19/11/2021	50,000,000	23,400,000	-	26,600,000
26	HANIFA	312301022262102	23/11/2021	50,000,000	5,000,000	-	45,000,000
27	SITI AISYAH AFIFI	312301022276101	24/11/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
28	DEVAN HARIN EGI JOHANA BAMBANG	312301022311105	01/12/2021	50,000,000	-	20,000,000	30,000,000
29	EDO SETIAWAN	312301022341100	03/12/2021	50,000,000	23,400,000	-	26,600,000
30	SULASTRI	312301022348102	06/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
31	EKO PRASETYO	312301022393102	08/12/2021	50,000,000	35,000,000	-	15,000,000

Hal 35 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	ANDIKA VERI WICAKSONO	312301022382106	08/12/2021	50,000,000	36,850,000	-	13,150,000
33	EDO ANDI SAPUTRO	312301022387106	08/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
34	URFI HUNAFI	312301022393107	09/12/2021	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
35	PAPARARIDA HERI SUPRIYANTO	312301022400108	10/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
36	EDI SISWANTO	312301022401104	10/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
37	FRANSISKUS XAVERIUS BASTIAN	312301022405108	10/12/2021	50,000,000	5,000,000	-	45,000,000
38	VERON IDA NURSANTI	312301022464102	23/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
39	TANTI WULANDARI	312301022467100	23/12/2021	50,000,000	5,000,000	-	45,000,000
40	PANJI PUTRA WIJAYA	312301022475103	28/12/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
41	LU'LU'UL MASNUNAH	312301022530107	11/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
42	TITIK WIJAYANTI	312301023405108	13/04/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
43	KUSWATI	312301023464102	12/04/2022	100,000,000	22,000,000	-	78,000,000
44	BELLA SAFITRI	312301023467100	14/04/2022	50,000,000	-	20,000,000	30,000,000
45	AZEI ADI PAMUNGKAS	312301023475103	20/04/2022	50,000,000	-	13,000,000	37,000,000
46	SRI WINARSIH	312301023530107	21/04/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
47	ANDIK SUDIANTORO	312301023178102	26/04/2022	50,000,000	-	-	50,000,000
48	AYATI	312301023169103	10/05/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
49	GANESHA HARI WAHONO	312301023181105	19/05/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
50	ANIS MUTOHAROH	312301023221109	23/05/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
51	NGADIONO	312301023237100	14/06/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
52	DENNY INDRA PERMANA	312301023486107	16/06/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
53	ARNIA MITRA FANTY	312301023491102	17/06/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
54	IWAN SURYANTO	312301025533108	29/06/2022	40,000,000	20,000,000	-	20,000,000
55	JANJI PURNOMO	312301023561101	08/07/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
56	PUTRI OKTAVIANA	312301023582107	11/07/2022	100,000,000	37,000,000	-	63,000,000
57	YUSUF BAGUS	312301023592106	13/07/2022	40,000,000	-	10,000,000	30,000,000
58	WANTORO FAULUDDINA	312301023610104	15/07/2022	35,000,000	20,000,000	-	15,000,000
	NUR						

Hal 36 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ISLAMIYAH TRI				-		
59	PUTRANTO ADI PRABOWO AGUS PRASETYO	312301023609103	15/07/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
60		312301023620109	19/07/2022	35,000,000	15,000,000	-	20,000,000
61	JUMADI	312301023648107	22/07/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
62	MUHAMAD ILHAM HASIBUAN MASKUR ROSIDI	312301023663107	26/07/2022	70,000,000	-	-	70,000,000
63	SONI SANDOYO CHOIRUL WAHYUDI RICKY KURNIAWAN	312301023709107	05/08/2022	50,000,000	5,000,000	-	45,000,000
64	ENDRA SUSANTO	312301023719102	08/08/2022	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
65		312301023730108	10/08/2022	100,000,000	-	20,000,000	80,000,000
66		312301023749107	12/08/2022	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
67		312301023797100	23/08/2022	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
68	HARTONO	312301023796104	23/08/2022	100,000,000	17,000,000	-	83,000,000
69	LIS KARYAWATI	312301023805107	24/08/2022	75,000,000	20,000,000	-	55,000,000
70	SUMARIYONO	312301023864101	05/09/2022	40,000,000	20,000,000	-	20,000,000
71	NUR AHMAD FAUZI MOCHAMAD YAHYA	312301023925101	16/09/2022	50,000,000	9,400,000	-	40,600,000
72		312301023945101	20/09/2022	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
73	NUR YASIN	312301023962103	23/09/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
74	WARI SUWARNO SUGENG HARIANTO	312301023981107	27/09/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
75		312301024002100	29/09/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
76	IMAM SYAF'I	312301024018101	04/10/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
77	SUNI RAHAYU	312301024024102	05/10/2022	100,000,000	25,000,000	-	75,000,000
78	KARLIN SUSANTI FANNY LA WAHYU CAHYANI	312301024090103	14/10/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
79		312301021980105	15/10/2021	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
80	TUTIK WATI	312301024099107	17/10/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
81	KATINAH	312301024117109	19/10/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
82	SRI MAWARNI	312301024110107	19/10/2022	50,000,000	18,000,000	-	32,000,000
83	AKHMAD NURWANTO AGUS SETIAWANTO	312301024119101	19/10/2022	100,000,000	24,000,000	-	76,000,000
84		312301024130107	21/10/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
85	MARIA IRIANTO	312301024131103	21/10/2022	50,000,000	-	18,000,000	32,000,000

Hal 37 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	RADO EKO BAGUS PRAMUDYA	312301024169106	26/10/2022	50,000,000	-	-	50,000,000
87	NUR HAYATI	312301024191103	30/10/2022	50,000,000	18,1 74,000	-	31,826,000
88	SUNAMI	312301024148100	24/10/2022	50,000,000	-	-	50,000,000
89	AISYAH ADININGSIH	312301024233109	08/11/2022	50,000,000	-	10,000 ,000	40,000,000
90	AGUNG SUTRISNO	312301024344104	18/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
91	EKO JUNI PURWANTO	312301024342102	18/11/2022	50,000,000	-	20,000,000	30,000,000
92	SUTRIANI	312301024351101	19/11/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
93	KRISTANTI	312301024374109	20/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
94	YEKTI	312301024376101	22/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
95	ELSI RITAMALA	312301024421100	28/11/2022	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
96	VIVIN AGUS TRIANINGSIH	312301024425100	30/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
97	MISTINA	312301024404108	25/11/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
98	JOHAN GUNAWAN	312301024473107	07/12/2022	50,000,000	30,000,000	-	20,000,000
99	YULIANTO SIGIT	312301024472101	07/12/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
100	PURNOMO EVI	312301024480104	07/12/2022	100,000,000	44,000,000	-	56,000,000
101	FITRIANANI SUPRAPTO	312301024539107	13/12/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
102	NINA SUSI PUSPITA	312301024610107	21/12/2022	100,000,000	25,000,000	-	75,000,000
103	THERESIA OLIVIA ANIK	312301024536109	13/12/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
104	ANINGTIJAS ERREN	312301024560108	15/12/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
105	VITALOKA LUKMAN	312301024629106	23/12/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
106	ZAENURI ANIK FIDIA	312301024699101	30/12/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
107	SRIYUANITA RENO	312301025151106	09/03/2023	50,000,000	-	15,000,000	35,000,000
108	ROLANDO PUTRA	312301025229103	20/03/2023	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
109	MOCHAMAD SOLEH	312301025317100	04/04/2023	50,000,000	-	-	50,000,000
110	DANESA PRISICA	312301025414106	14/04/2023	50,000,000	-	15,000,000	35,000,000
	RISKY FITRIA ANGGRAINI						
	Jumlah			6,235,000,000			

Hal 38 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah para debitur menerima uang pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tersebut, terdakwa, saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri meminta para debitur menyerahkan sebagian uang pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan ada juga yang menyerahkan seluruh uang pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada terdakwa, saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri dengan alasan untuk disimpan di Koperasi Omah Khita Bersama (OKB) dan dapat diambil sewaktu-waktu jika para calon debitur membutuhkan atau untuk membantu debitur apabila kesulitan membayar angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro ke BRI Unit Batu 1.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Justinus Willy Prabowo, saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri tersebut telah melanggar :
 1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat:
 - Bab I KETENTUAN UMUM
Pasal 1, ayat (1), Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan **modal kerja** dan/atau **investasi** kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunaan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
 - Bab II PELAKSANAAN KUR,
Bagian Keempat: Agunan, Ayat (4):
Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipersyaratkan bagi KUR super mikro, KUR mikro, KUR Khusus sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia
 - Bab III PENYALURAN KUR,
Bagian Kedua: Penyaluran KUR Mikro, Pasal 18,
Ayat (7), Calon penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau

Hal 39 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat:

- Bab I KETENTUAN UMUM

Pasal 1, ayat (1), Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan **modal kerja** dan/atau **investasi** kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

- Bab II PELAKSANAAN KUR,

Bagian Keempat: Agunan,

Ayat (4), Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipersyaratkan bagi KUR super mikro, KUR mikro, KUR Khusus sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia.

- Bab III PENYALURAN KUR,

Bagian Ketiga: Penyaluran KUR Mikro, Pasal 22,

Ayat (8), Calon penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro:

- II. Pengertian

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan **modal kerja** dan/atau **investasi** kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

- IV. Syarat dan Ketentuan Kredit

1. Persyaratan Umum Calon Debitur

Huruf a. Mempunyai usaha produktif dan layak;

3. Calon debitur KUR Mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan minimal 6 bulan. Khusus calon debitur

Hal 40 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah mempunyai usaha minimal 3 bulan;

5. Calon debitur memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pelayanan KUR harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur.

- VI. Kebijakan Prosedur Kredit

2. Analisis Kredit

- a. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro PKL (Pejabat Kredit Lini) harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5c's dan *Credit Risk Scoring (CRS)*.

3. Agunan

- b. Tidak diperkenankan untuk meminta dan atau menerima agunan tambahan. Untuk debitur KUR Mikro yang sebelumnya menyerahkan agunan tambahan, maka pada saat debitur mengajukan suplesi atau mengajukan KUR Mikro kembali agar agunan tambahan tersebut dikembalikan kepada debitur;

4. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: SE.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro:

- 1. Pengertian

10. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan **modal kerja** dan/atau **investasi** kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

- 4. Syarat dan Ketentuan Kredit

1. Persyaratan Umum Calon Debitur

- Huruf a. Mempunyai usaha produktif dan layak;



3. Calon debitur KUR Mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan minimal 6 bulan. Khusus calon debitur pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah mempunyai usaha minimal 3 bulan;
7. Legalitas usaha:
 - a. Calon debitur memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Kebijakan Prosedur Kredit
4. Analisis Kredit
 - a. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro atau Super Mikro PKL (Pejabat Kredit Lini) harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5c's dan *Credit Risk Scoring (CRS)*.
5. Agunan,
 - b. Tidak diperkenankan untuk meminta dan atau menerima agunan tambahan. Untuk debitur KUR Mikro yang sebelumnya menyerahkan agunan tambahan, maka pada saat debitur mengajukan suplesi atau mengajukan KUR Mikro kembali agar agunan tambahan tersebut dikembalikan kepada debitur;
5. Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: PP-16-DIR/KRD/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Mikro BRI).
- Bab II. PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT
- F. Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan

Semua pejabat yang terkait dengan perkreditan harus melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama, yakni:

 1. Wajib memahami Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) BRI, Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK BM) dan petunjuk pelaksanaan perkreditan yang berlaku bagi BRI Unit;

Hal 42 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2. Setiap pemberian Kredit kepada peminjam manapun harus benar-benar didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
3. Persetujuan pemberian kredit harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dan analisis kredit yang obyektif serta tidak boleh dipengaruhi oleh permintaan- permintaan dari pihak manapun.

- **Bab III. ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERKREDITAN**

D. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Perkreditan Bisnis Mikro

1. Pejabat Pemrakarsa

a. Tugas Pejabat Pemrakarsa

- i. Mencari dan memastikan debitur dan atau menindaklanjuti permohonan kredit sesuai dengan Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD) yang telah ditetapkan;
- ii. Melakukan pemeriksaan atas semua data dan informasi awal dari calon debitur;
- iii. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
- iv. Meneliti dan melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku dan lengkap;
- v. Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit;
- vi. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

b. Tanggung jawab Pejabat Pemrakarsa

- i. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit.
- iii. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah;
- iv. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
- v. Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah.

Hal 43 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bab VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KREDIT

- 1.a. Pengawasan pada tahap calon Debitur mengajukan permohonan kredit, huruf iii, bahwa untuk pendaftaran yang dilakukan melalui *referral*, Mantri memastikan data yang diiput telah lengkap dan sesuai dengan dokumen sumber.
 - 1.b. Pengawasan pada tahap Pemeriksaan Permohonan Kredit, Huruf i, pemeriksaan dilakukan oleh Mantri, bahwa Pemeriksaan harus dilakukan di tempat usaha/rumah debitur/calon debitur dan pemeriksaan agunan.
 - 1.f. Pengawasan saat pencairan kredit, huruf ii, bahwa kredit dibayarkan kepada debitur yang berhak.
6. Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan menggunakan Aplikasi BRISPOT Nomor JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019.
- Wewenang dan tanggungjawab
- 3.14 Mantri
5. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah.
 8. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat.
 9. Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit yang bermasalah.
 11. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
 12. Meneliti dan melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku dan lengkap.
 13. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedddur yang telah ditetapkan.
7. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SE. 48-DIR/HCS/09/2020 tentang Peraturan Disiplin, Pelanggaran Fundamental Aspek Perkreditan.
- CRD 1 Memprakarsai dan/atau memutus kredit yang tidak termasuk dalam Pasar sasaran (PS) dan/atau Kriteria Resiko yang dapat diterima, serta atas jenis usaha yang harus dihindari tanpa dimintakan izin prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal 44 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- CRD 6 Memprakarsai/memutus kredit dimana analisa dan evaluasi kredit tidak sesuai dengan yang berlaku.
 - CRD 8 Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap usaha, agunaan maupun domisili, atau tempat tinggal nasabah, sesuai ketentuan yang berlaku.
 - CRD 12 Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - CRD 28 Memberikan kredit fiktif dan/atau topengan dan/atau tempilan.
 - CRD 29 Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau debitur/calon debitur.
 - CRD45 Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik.
- Bahwa perbuatan terdakwa, bersama-sama dengan saksi Justinus Willy Prabowo, saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri telah memperkaya diri terdakwa sendiri sejumlah Rp3.322.018.728,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) dan memperkaya saksi Arif Santoso sejumlah Rp100.046.716,00 (seratus juta empat puluh enam ribu tujuh ratus enam belas rupiah), saksi Nurul Astiyawati sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi Achmad Zaenuri sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan Nomor : 03/AI/KAP BWP/AP.1419/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batu I Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta Periode Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah **Rp4.066.481.674,00 (empat milyar enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)**, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai pencairan KUR kepada 110 Debitur	6.235.000.000,00
2	Nilai Pokok kredit yang telah dilunasi dan/atau diangsur	2.168.518.326,00

Hal 45 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



3	Nilai kerugian keuangan negara	4.066.481.674,00
---	--------------------------------	------------------

----- Perbuatan terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **Mohamad Herdin Cahyadi Ashar** yang bertindak selaku perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I, bersama-sama dengan:

1. Saksi **Justinus Willy Prabowo**, selaku Associate Mantri 1 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Batu 1 Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta (diajukan dalam penuntutan terpisah);
2. Saksi **Arif Santoso**, yang bertindak selaku perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I (diajukan dalam penuntutan terpisah);
3. Saksi **Nurul Astiyawati**, yang bertindak selaku perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I (diajukan dalam penuntutan terpisah);
4. Saksi **Achmad Zaenuri**, yang bertindak selaku perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I (diajukan dalam penuntutan terpisah);

pada kurun waktu antara bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Batu 1 di Jl. Dewi Sartika No. 18 B Temas Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu

Hal 46 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



menguntungkan diri terdakwa sendiri, Saksi **Arif Santoso**, saksi **Nurul Astiyawati**, Saksi **Achmad Zaenuri** dan saksi **Justinus Willy Prabowo**, **dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu terdakwa selaku pengurus Koperasi Omah Khita Bersama (OKB) telah mengkondisikan calon debitur sehingga seolah-olah calon debitur telah memenuhi syarat untuk menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, yang tidak sesuai dengan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Rakyat Indonesia sebagaimana dalam Surat Edaran Direksi Nomor : SE-08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Surat Edaran Nomor : SE.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp4.066.481.674,00 (empat milyar enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)**, sebagaimana Laporan Akuntan Publik atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan Nomor : 03/AI/KAP BWP/AP.1419/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batu I Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta Periode Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebagian modalnya (>51%) berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga dengan merujuk Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, uang yang dikelola oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk termasuk lingkup keuangan negara;
- Bahwa salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah menyediakan sumber dana untuk pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup, dimana pedoman untuk pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro telah diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor : SE-08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Surat Edaran

Hal 47 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SE.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro;

- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan pengurus Koperasi Omah Khita Bersama (OKB) melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman uang kepada anggota Koperasi Omah Khita Bersama (OKB). Kemudian untuk menambah modal kegiatan terdakwa tersebut terdakwa bekerjasama dengan saksi Justinus Willy Prabowo selaku Associate Mantri 1 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Batu 1 Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta serta saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri untuk bertindak selaku perantara dalam mencari debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan cara terdakwa, saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri menyampaikan kepada calon debitur bahwa mereka selaku perantara dapat membantu memberikan pinjaman uang untuk keperluan para debitur dengan cara mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BRI melalui Koperasi Omah Khita Bersama (OKB) meskipun para calon debitur tidak memiliki agunan/jaminan, karena terdakwa yang menyediakan agunan/ jaminan, dengan syarat pengajuan yaitu, bukti identitas calon debitur (KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah/ Keterangan Belum Menikah), dengan plafon kredit yang dapat dimaksimalkan (diajukan melebihi kebutuhan calon debitur), dan calon debitur tetap dapat menggunakan dana pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sesuai dengan kebutuhan serta membayar angsuran hanya sesuai dengan jumlah uang yang digunakan saja, sedangkan sisa uangnya akan diminta oleh terdakwa untuk disimpan di Koperasi Omah Khita Bersama (OKB) dan dapat diambil sewaktu-waktu jika para calon debitur membutuhkan atau untuk membantu debitur apabila kesulitan membayar angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro ke BRI Unit Batu 1.
- Bahwa setelah terdakwa menerima data para calon debitur dari saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri, kemudian terdakwa memberikan data tersebut kepada saksi Justinus Willy Prabowo untuk dilakukan proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro menggunakan aplikasi BRISPOT.
- Bahwa terdakwa mengarahkan para calon debitur untuk membuat Surat Keterangan Usaha yang menerangkan bahwa para calon debitur mempunyai usaha di Pasar Batu dan sekitarnya serta untuk orang yang namanya tidak bisa dipergunakan untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro karena sedang menerima kredit lain, terdakwa, saksi Arif Santoso, saksi Nurul

Hal 48 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri serta saksi Justinus Willy Prabowo mengarahkan untuk menggunakan nama orang lain dalam pengajuan kreditnya.

- Bahwa untuk keperluan survey, terdakwa bersama-sama dengan saksi Justinus Willy Prabowo, saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri mengkondisikan agar para calon debitur didokumentasikan seolah-olah memiliki tempat usaha sesuai Surat Keterangan Usaha yang diantaranya berlokasi di Pasar Batu serta lokasi lain yang sebenarnya bukan merupakan tempat usaha milik calon debitur, selanjutnya saksi Justinus Willy Prabowo melakukan survey dengan cara mengunjungi rumah dan tempat usaha para calon debitur tersebut, melakukan wawancara dan mengambil foto rumah dan tempat usaha para calon debitur tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Justinus Willy Prabowo menyusun analisis dan evaluasi terhadap pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga calon debitur yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro oleh saksi Justinus Willy Prabowo dibuat seolah-olah memenuhi syarat untuk menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
- Bahwa selanjutnya saksi Justinus Willy Prabowo mengajukan hasil analisis dan evaluasi tersebut kepada Kepala BRI Unit Batu 1 selaku pejabat pemutus untuk mendapatkan persetujuan realisasi kredit, kemudian setelah mendapatkan persetujuan tersebut saksi Justinus Willy Prabowo memberitahu terdakwa, saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri agar calon debitur datang ke kantor BRI Unit Batu 1 untuk melakukan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan cara calon debitur menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan menyerahkan agunan/ jaminan kepada petugas BRI, kemudian debitur mendapatkan rekening pinjaman beserta buku tabungan dan uang pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro masuk ke rekening debitur tersebut.
- Bahwa sejak bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2023 terdakwa bersama-sama dengan saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri serta saksi Justinus Willy Prabowo selaku mantri pada BRI Unit Batu 1 telah mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang debitur sebagai berikut :

No	Nama Debitur	No. Rek Pinjaman	Tanggal Realisasi	Nilai Kredit	Pengguna		
					Debitur	Pihak Lain/non perantara	Perantara

Hal 49 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	NINIK YUSVITAROH	312301021701103	09/09/2021	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
2	DONY SUHERMAN	312301021704101	09/09/2021	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
3	SUMARI	312301021725107	13/09/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
4	YUKI FITRIA	312301021756108	16/09/2021	50,000,000	38,000,000	-	12,000,000
5	NUR WACHID	312301021778100	16/09/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
6	SINTA SEPTIANI	312301021809105	21/09/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
7	ERISTA NUR SOFIANA	312301021829105	23/09/2021	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
8	SULIADI	312301021839100	24/09/2021	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
9	LIHAYIDZIL HABIBI	312301021884105	04/10/2021	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
10	MARTARENA KRISTIANI MULYANTO	312301021893104	06/10/2021	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
11	PRASTYONO	312301021922107	08/10/2021	50,000,000	19,000,000	-	31,000,000
12	DEYA MURTI NASUHA	312301021953108	12/10/2021	50,000,000	-	-	50,000,000
13	REVIN HANA PUTRI MAULIDINA	312301021972102	14/10/2021	50,000,000	-	-	50,000,000
14	TUTIK	312301022002104	18/10/2021	50,000,000	-	23,400,000	26,600,000
15	SULIATI	312301022003100	18/10/2021	50,000,000	50,000,000	-	-
16	SUPRIYADI	312301022020102	21/10/2021	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
17	AGUNG PRIANTO	312301022047104	25/10/2021	50,000,000	-	15,000,000	35,000,000
18	JOKO PRASETYO ROSITA	312301022065102	27/10/2021	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
19	ERVINA SAFITRI	312301022120106	05/11/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
20	RIZKY ANANG SUMANTRI	312301022151107	10/11/2021	50,000,000	-	-	50,000,000
21	TRIO RIZAL PRIMADI	312301022149100	09/11/2021	50,000,000	-	25,000,000	25,000,000
22	SULISTİYONO	312301022218103	18/11/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
23	SUGENG FIADI	312301022225100	19/11/2021	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
24	KRISTIANTO	312301022228108	19/11/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
25	MUKAWI	312301022224104	19/11/2021	50,000,000	23,400,000	-	26,600,000
26	HANIFA	312301022262102	23/11/2021	50,000,000	5,000,000	-	45,000,000
27	SITI AISYAH AFIFI	312301022276101	24/11/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
28	DEVAN HARIN	312301022311105	01/12/2021				

Hal 50 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	EGI JOHANA			50,000,000	-	20,000,000	30,000,000
29	BAMBANG						
	EDO	312301022341100	03/12/2021	50,000,000	23,400,000	-	26,600,000
	SETIAWAN						
30	SULASTRI	312301022348102	06/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
31	EKO	312301022393102	08/12/2021	50,000,000	35,000,000	-	15,000,000
	PRASETYO						
32	ANDIKA VERI	312301022382106	08/12/2021	50,000,000	36,850,000	-	13,150,000
	WICAKSONO						
33	EDO ANDI	312301022387106	08/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
	SAPUTRO						
34	URFI HUNAFI	312301022393107	09/12/2021	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
	YUSDHA						
	PAPARARIDA						
35	HERI	312301022400108	10/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
	SUPRIYANTO						
36	EDI	312301022401104	10/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
	SISWANTO						
	FRANSISKUS						
37	XAVERIUS	312301022405108	10/12/2021	50,000,000	5,000,000	-	45,000,000
	BASTIAN						
	VERON						
38	IDA	312301022464102	23/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
	NURSANTI						
39	TANTI	312301022467100	23/12/2021	50,000,000	5,000,000	-	45,000,000
	WULANDARI						
40	PANJI PUTRA	312301022475103	28/12/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
	WIJAYA						
41	LU'LU'UL	312301022530107	11/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
	MASNUNAH						
42	TITIK	312301023405108	13/04/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
	WIJAYANTI						
43	KUSWATI	312301023464102	12/04/2022	100,000,000	22,000,000	-	78,000,000
	BELLA						
44	SAFITRI	312301023467100	14/04/2022	50,000,000	-	20,000,000	30,000,000
	AZEI ADI						
45	PAMUNGKAS	312301023475103	20/04/2022	50,000,000	-	13,000,000	37,000,000
	SRI						
46	WINARSIH	312301023530107	21/04/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
	ANDIK						
47	SUDIANTORO	312301023178102	26/04/2022	50,000,000	-	-	50,000,000
	AYATI						
48	GANESHA	312301023169103	10/05/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
	HARI						
49	WAHONO	312301023181105	19/05/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
	ANIS						
50	MUTOHAROH	312301023221109	23/05/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
	NGADIONO						
51	DENNY INDRA	312301023237100	14/06/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
	PERMANA						
52	ARNIA MITRA	312301023486107	16/06/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
	FANTY						
53	IWAN	312301023491102	17/06/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
	SURYANTO						
54		312301025533108	29/06/2022	40,000,000	20,000,000	-	20,000,000

Hal 51 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	JANJI PURNOMO	312301023561101	08/07/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
56	PUTRI OKTAVIANA YUSUF	312301023582107	11/07/2022	100,000,000	37,000,000	-	63,000,000
57	BAGUS WANTORO FAULUDDINA	312301023592106	13/07/2022	40,000,000	-	10,000,000	30,000,000
58	NUR ISLAMIAH TRI	312301023610104	15/07/2022	35,000,000	-	20,000,000	15,000,000
59	PUTRANTO ADI PRABOWO AGUS PRASETYO	312301023609103	15/07/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
60	AGUS PRASETYO	312301023620109	19/07/2022	35,000,000	15,000,000	-	20,000,000
61	JUMADI MUHAMAD	312301023648107	22/07/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
62	ILHAM HASIBUAN MASKUR ROSIDI SONI	312301023663107	26/07/2022	70,000,000	-	-	70,000,000
63	SONI SANDOYO CHOIRUL WAHYUDI	312301023709107	05/08/2022	50,000,000	5,000,000	-	45,000,000
64	RICKY KURNIAWAN ENDRA SUSANTO	312301023719102	08/08/2022	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
65	HARTONO	312301023730108	10/08/2022	100,000,000	-	20,000,000	80,000,000
66	LIS KARYAWATI	312301023749107	12/08/2022	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
67	SUMARIYONO	312301023797100	23/08/2022	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
68	NUR AHMAD FAUZI MOCHAMAD YAHYA	312301023796104	23/08/2022	100,000,000	17,000,000	-	83,000,000
69	WARI SUWARNO SUGENG HARIANTO	312301023805107	24/08/2022	75,000,000	20,000,000	-	55,000,000
70	IMAM SYAFI'I	312301023864101	05/09/2022	40,000,000	20,000,000	-	20,000,000
71	SUNI RAHAYU	312301023925101	16/09/2022	50,000,000	9,400,000	-	40,600,000
72	KARLIN SUSANTI FANNY LA WAHYU CAHYANI	312301023945101	20/09/2022	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
73	TUTIK WATI	312301023962103	23/09/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
74		312301023981107	27/09/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
75		312301024002100	29/09/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
76		312301024018101	04/10/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
77		312301024024102	05/10/2022	100,000,000	25,000,000	-	75,000,000
78		312301024090103	14/10/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
79		312301021980105	15/10/2021	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
80		312301024099107	17/10/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000

Hal 52 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	KATINAH	312301024117109	19/10/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
82	SRI MAWARNI	312301024110107	19/10/2022	50,000,000	18,000,000	-	32,000,000
83	AKHMAD NURWANTO	312301024119101	19/10/2022	100,000,000	24,000,000	-	76,000,000
84	AGUS SETIAWANTO	312301024130107	21/10/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
85	MARIA IRIANTO	312301024131103	21/10/2022	50,000,000	-	18,000,000	32,000,000
86	RADO EKO BAGUS PRAMUDYA	312301024169106	26/10/2022	50,000,000	-	-	50,000,000
87	NUR HAYATI	312301024191103	30/10/2022	50,000,000	18,174,000	-	31,826,000
88	SUNAMI	312301024148100	24/10/2022	50,000,000	-	-	50,000,000
89	AISYAH ADININGSIH	312301024233109	08/11/2022	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
90	AGUNG SUTRISNO	312301024344104	18/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
91	EKO JUNI PURWANTO	312301024342102	18/11/2022	50,000,000	-	20,000,000	30,000,000
92	SUTRIANI	312301024351101	19/11/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
93	KRISTANTI	312301024374109	20/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
94	YEKTI	312301024376101	22/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
95	ELSI RITAMALA	312301024421100	28/11/2022	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
96	VIVIN AGUS TRIANINGSIH	312301024425100	30/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
97	MISTINA	312301024404108	25/11/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
98	JOHAN GUNAWAN YULIANTO	312301024473107	07/12/2022	50,000,000	30,000,000	-	20,000,000
99	SIGIT PURNOMO	312301024472101	07/12/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
100	EVI FITRIANANI	312301024480104	07/12/2022	100,000,000	44,000,000	-	56,000,000
101	SUPRAPTO	312301024539107	13/12/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
102	NINA SUSI PUSPITA	312301024610107	21/12/2022	100,000,000	25,000,000	-	75,000,000
103	THERESIA OLIVIA ANIK ANINGTIJAS	312301024536109	13/12/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
104	ERREN VITALOKA	312301024560108	15/12/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
105	LUKMAN ZAENURI	312301024629106	23/12/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
106	ANIK FIDIA SRIYUANITA	312301024699101	30/12/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
107	RENO ROLANDO PUTRA	312301025151106	09/03/2023	50,000,000	-	15,000,000	35,000,000
108	MOCHAMAD	312301025229103	20/03/2023				

Hal 53 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109	SOLEH DANESA PRISICA	312301025317100	04/04/2023	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
110	RISKY FITRIA ANGGRAINI	312301025414106	14/04/2023	50,000,000	-	-	50,000,000
				50,000,000	-	15,000,000	35,000,000
	Jumlah			6,235,000,000			

- Setelah para debitur menerina uang pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tersebut, terdakwa, saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri meminta para debitur menyerahkan sebagian uang pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan ada juga yang menyerahkan seluruh uang pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada terdakwa, saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri dengan alasan untuk disimpan di Koperasi Omah Khita Bersama (OKB) dan dapat diambil sewaktu-waktu jika para calon debitur membutuhkan atau untuk membantu debitur apabila kesulitan membayar angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro ke BRI Unit Batu 1.
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya sebagai pengurus Koperasi Omah Khita Bersama (OKB) dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro bersama-sama dengan saksi Justinus Willy Prabowo, saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri dengan melanggar ketentuan sebagai berikut :
 1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat:
 - Bab I KETENTUAN UMUM
Pasal 1, ayat (1), Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
 - Bab II PELAKSANAAN KUR,
Bagian Keempat: Agunan, Ayat (4):

Hal 54 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipersyaratkan bagi KUR super mikro, KUR mikro, KUR Khusus sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia

- Bab III PENYALURAN KUR,
Bagian Kedua: Penyaluran KUR Mikro, Pasal 18,
Ayat (7), Calon penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat:
 - Bab I KETENTUAN UMUM
Pasal 1, ayat (1), Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan **modal kerja** dan/atau **investasi** kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
 - Bab II PELAKSANAAN KUR,
Bagian Keempat: Agunan,
Ayat (4), Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipersyaratkan bagi KUR super mikro, KUR mikro, KUR Khusus sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia.
 - Bab III PENYALURAN KUR,
Bagian Ketiga: Penyaluran KUR Mikro, Pasal 22,
Ayat (8), Calon penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro:
 - II. Pengertian

Hal 55 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

- IV. Syarat dan Ketentuan Kredit

1. Persyaratan Umum Calon Debitur

Huruf a. Mempunyai usaha produktif dan layak;

3. Calon debitur KUR Mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan minimal 6 bulan. Khusus calon debitur pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah mempunyai usaha minimal 3 bulan;

5. Calon debitur memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pelayanan KUR harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur.

- VI. Kebijakan Prosedur Kredit

2. Analisis Kredit

a. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro PKL (Pejabat Kredit Lini) harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5c's dan *Credit Risk Scoring (CRS)*.

3. Agunan

b. Tidak diperkenankan untuk meminta dan atau menerima agunan tambahan. Untuk debitur KUR Mikro yang sebelumnya menyerahkan agunan tambahan, maka pada saat debitur mengajukan suplesi atau mengajukan KUR Mikro kembali agar agunan tambahan tersebut dikembalikan kepada debitur;

4. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: SE.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro:

- 1. Pengertian

Hal 56 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan **modal kerja** dan/atau **investasi** kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
- 4. Syarat dan Ketentuan Kredit
 1. Persyaratan Umum Calon Debitur
 - Huruf a. Mempunyai usaha produktif dan layak;
 3. Calon debitur KUR Mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan minimal 6 bulan. Khusus calon debitur pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah mempunyai usaha minimal 3 bulan;
7. Legalitas usaha:
 - a. Calon debitur memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Kebijakan Prosedur Kredit
 4. Analisis Kredit
 - c. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro atau Super Mikro PKL (Pejabat Kredit Lini) harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5c's dan *Credit Risk Scoring (CRS)*.
 5. Agunan,
 - b. Tidak diperkenankan untuk meminta dan atau menerima agunan tambahan. Untuk debitur KUR Mikro yang sebelumnya menyerahkan agunan tambahan, maka pada saat debitur mengajukan suplesi atau mengajukan KUR Mikro kembali agar agunan tambahan tersebut dikembalikan kepada debitur;
5. Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: PP-16-DIR/KRD/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Mikro BRI).
- Bab II. PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT

Hal 57 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



F. Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan

Semua pejabat yang terkait dengan perkreditan harus melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama, yakni:

1. Wajib memahami Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) BRI, Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK BM) dan petunjuk pelaksanaan perkreditan yang berlaku bagi BRI Unit;
2. Setiap pemberian Kredit kepada peminjam manapun harus benar-benar didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
3. Persetujuan pemberian kredit harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dan analisis kredit yang obyektif serta tidak boleh dipengaruhi oleh permintaan- permintaan dari pihak manapun.

- Bab III. ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERKREDITAN

D. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Perkreditan Bisnis Mikro

1. Pejabat Pemrakarsa

a. Tugas Pejabat Pemrakarsa

- i. Mencari dan memastikan debitur dan atau menindaklanjuti permohonan kredit sesuai dengan Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD) yang telah ditetapkan;
- ii. Melakukan pemeriksaan atas semua data dan informasi awal dari calon debitur;
- iii. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
- iv. Meneliti dan melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku dan lengkap;
- v. Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit;
- vi. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

b. Tanggung jawab Pejabat Pemrakarsa

- i. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit.

Hal 58 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- iii. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah;
- iv. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
- v. Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah.

- Bab VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KREDIT

- 1.a. Pengawasan pada tahap calon Debitur mengajukan permohonan kredit, huruf iii, bahwa untuk pendaftaran yang dilakukan melalui *referral*, Mantri memastikan data yang diinput telah lengkap dan sesuai dengan dokumen sumber.
 - 1.b. Pengawasan pada tahap Pemeriksaan Permohonan Kredit, Huruf i, pemeriksaan dilakukan oleh Mantri, bahwa Pemeriksaan harus dilakukan di tempat usaha/rumah debitur/calon debitur dan pemeriksaan agunan.
 - 1.f. Pengawasan saat pencairan kredit, huruf ii, bahwa kredit dibayarkan kepada debitur yang berhak.
6. Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan menggunakan Aplikasi BRISpot Nomor JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019.
2. Wewenang dan tanggungjawab

3.14 Mantri

5. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah.
8. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat.
9. Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit yang bermasalah.
11. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
12. Meneliti dan melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku dan lengkap.
13. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Hal 59 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



7. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SE. 48-DIR/HCS/09/2020 tentang Peraturan Disiplin, Pelanggaran Fundamental Aspek Perkreditan.

- CRD 1 Memprakarsai dan/atau memutus kredit yang tidak termasuk dalam Pasar sasaran (PS) dan/atau Kriteria Resiko yang dapat diterima, serta atas jenis usaha yang harus dihindari tanpa dimintakan izin prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- CRD 6 Memprakarsai/memutus kredit dimana analisa dan evaluasi kredit tidak sesuai dengan yang berlaku.
- CRD 8 Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap usaha, agunaan maupun domisili, atau tempat tinggal nasabah, sesuai ketentuan yang berlaku.
- CRD 12 Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dapat dipertanggungjawabkan.
- CRD 28 Memberikan kredit fiktif dan/atau topengan dan/atau tempilan.
- CRD 29 Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau debitur/calon debitur.
- CRD45 Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik.
- Bahwa perbuatan terdakwa, bersama-sama dengan saksi Justinus Willy Prabowo, saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sejumlah Rp3.322.018.728,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) dan menguntungkan saksi Arif Santoso sejumlah Rp100.046.716,00 (seratus juta empat puluh enam ribu tujuh ratus enam belas rupiah), saksi Nurul Astiyawati sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi Achmad Zaenuri sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari sebagian realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu 1 serta menguntungkan saksi Justinus Willy Prabowo berupa bonus kinerja yang saksi Justinus Willy Prabowo peroleh dari pencapaian target pemasaran produk BRI yang salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
- Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan Nomor : 03/AI/KAP BWP/AP.1419/XII/2024 tanggal 12 Desember

Hal 60 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2024 atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batu I Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta Periode Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp4.066.481.674,00 (empat milyar enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu **enam ratus tujuh puluh empat rupiah**), dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai pencairan KUR kepada 110 Debitur	6.235.000.000,00
2	Nilai Pokok kredit yang telah dilunasi dan/atau diangsur	2.168.518.326,00
3	Nilai kerugian keuangan negara	4.066.481.674,00

----- Perbuatan terdakwa **MOHAMAD HERDIN CAHYADI ASHAR** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fransiskus Xaverius Bastian Veron, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Nurul Astiyawati dan Justinus Willy Prabowo.
 - Bahwa saksi pertama kali mengajukan permohonan pinjaman Kredit KUR BRI Unit Batu pada Desember 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Nurul Astiyawati.
 - Bahwa kronologis pengajuan pinjaman KUR pada BRI Unit Batu I sampai dengan realisasi pinjaman KUR, sebagai berikut:
 - 1) Awalnya saksi merupakan anggota Koperasi Omah Khita Bersama (OKB) untuk menabung uang karena diajak Nurul Asetyawati.
 - 2) Pada tahun 2021, teman saksi bernama Lorensius butuh uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya nikah, namun karena

Hal 61 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



KTP nya Surabaya maka tidak bisa mendapat pinjaman, sehingga saksi membantu meminjamkan identitas saksi;

- 3) Lalu Sdr. Nurul Asetyawati mengatakan kalau ingin mengajukan pinjaman KUR bisa dibantu koperasi OKB dengan plafon Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saat itu kami menyampaikan hanya perlu uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan sisa uangnya agar diserahkan ke OKB dan nanti saksi membayar cicilan Rp.150.000,00/bulan ke BRI, sedangkan sisa cicilannya akan dibayar oleh OKB karena OKB yang memakai uangnya, dan kami diberitahu agar menyiapkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Surat Keterangan Belum Menikah;
- 4) Pada tanggal 10 Desember 2021, saksi ke Pasar Pagi Stadion untuk foto pengajuan pinjaman, disana saksi bertemu Nurul Asetyawati dan Herdin Cahyadi Ashar lalu diarahkan ke lapak/bedak jualan daging.
- 5) Kemudian saksi mengurus SKU ke kantor Kelurahan Ngaglik, setelah itu Sdr. Nurul berpesan kalau ada yang survey agar dijawab pekerjaan saksi sesuai dengan foto yaitu jualan daging;
- 6) Pada hari yang sama, datang petugas dari BRI bernama Justinus Willy Prabowo melakukan Survey di rumah saksi di Jl. Lesti Utara No.98 RT.007 RW.003 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, bertanya masalah pekerjaan dan konfirmasi data diri saksi;
- 7) Atas instruksi Nurul Astiyawati, saksi bersama Lorensius datang ke Kantor OKB bertemu admin OKB dan saksi disertai BPKB sepeda motor untuk dipakai sebagai jaminan KUR. Selanjutnya saksi bersama Lorensius berangkat ke BRI Unit Batu 1 bertemu petugas BRI, menandatangani form permohonan pinjam dan surat pengakuan hutang dan tanda terima jaminan, disana saksi dijelaskan bahwa plafon pinjaman sejumlah Rp.50.000.000,00 dengan cicilan tiap bulan Rp.1.521.097,00, dengan cara lewat agen BRLink atau BRImo selama 36 bulan sampai dengan 10 Desember 2024, kemudian saksi menerima Buku Tabungan beserta Kartu ATM.
- 8) Setelah itu saksi kembali ke kantor OKB dan saksi menyerahkan Buku Tabungan, Kartu ATM beserta PIN nya ke admin OKB, kemudian saksi diberitahu bahwa uang yang saksi perlukan belum bisa diambil saat itu;
- 9) Keesokan harinya saksi mendatangi kantor OKB, ditemui oleh Admin OKB yang menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00, dan

Hal 62 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sejumlah Rp.2.700.000,00 dimasukkan ke rekening tabungan OKB atas nama saksi dan atas nama teman saksi Lorensius, sehingga total uang yang saksi terima adalah Rp.4.700.000,- yang dihitung dari nilai uang yang saksi perlukan Rp.5.000.000,- dipotong dua kali cicilan ke OKB masing-masing Rp.150.000,- = Rp.300.000,-;

10) Bahwa saksi mengangsur Rp50.000,00 per minggu ke OKB yang saksi titipkan melalui mertua saksi, uang tersebut oleh mertua saksi diserahkan ke sdr. Nurul Astiyawati, terakhir kali saksi membayar uang tersebut sekitar awal tahun 2022, kemudian dilanjutkan pembayarannya oleh mertua saksi.

- Bahwa tandatangan yang tertera dalam Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 88647447/3123/12/21 tanggal 10 Desember 2021 adalah tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa foto dokumentasi BRISPOT adalah foto saksi yang difoto oleh Justinus Willy Prabowo di rumah saksi, dan foto di bedag/lapak jualan daging di Pasar Pagi Stadion yang difoto oleh Sdr. Nurul, dan saat itu juga ada Sdr. Herdin Alias Raka;
- Bahwa Justinus Willy Prabowo tidak pernah menanyakan mengenai kondisi keuangan, modal usaha, keuntungan usaha dan/atau omzet usaha tersebut, saksi hanya ditanya mengenai apa pekerjaan saksi dan konfirmasi data diri;
- Bahwa uang sisa pencairan KUR tersebut dipakai oleh Koperasi OKB, tetapi saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pihak BRI masalah KUR tersebut, saat itu saksi menjelaskan masalah penggunaan KUR tersebut, dan saksi diminta membuat surat pernyataan penggunaan uang dari Rp50.000.000,00 saksi hanya mempergunakan Rp5.000.000,00 sedangkan sisanya Rp.45.000.000,- dipergunakan oleh OKB;
- Bahwa OKB atau "Omah Khita Bersama" adalah koperasi yang menjalankan usaha menerima tabungan dari anggota serta ada simpan pinjam Rp1.000.000,00 kepada anggota. OKB dipimpin oleh sdr. Herdin Alias Raka, adminnya Sdri. Hana, serta beberapa orang yaitu Nurul Asetyawati, dan seseorang yang disebut Pak Zein.
- Bahwa tandatangan dalam Surat Keterangan Usaha (SKU) Nomor: 511/751/422.310.2/2021 tanggal 10 Desember 2021 atas nama saksi yang dikeluarkan oleh Lurah Ngaglik adalah benar tandatangan saksi. Namun

Hal 63 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



keterangan saksi mempunyai usaha “Jualan Daging di Pasar Pagi Batu” adalah tidak benar, karena pekerjaan saksi adalah mitra Grab, keterangan tersebut atas suruhan sdr. Nurul Astiyawati.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen analisis dan evaluasi kredit milik saksi, menanggapi bahwa saksi tidak pernah disurvei oleh Justinus Willy Prabowo terkait omzet dan laba rugi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Lu'lu'ul Masnunah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Justinus Willy Prabowo dan Mohammad Hardin Chayadi dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa nama saksi tercatat sebagai penerima KUR BRI sebesar Rp50.000.000,00, namun saksi hanya menerima Rp10.000.000,00, sisanya Rp40.000.000,00 dipakai oleh sdr. Herdin Alias Raka;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan KUR BRI pada bulan Januari 2022, menggunakan perantara Koperasi Omah Khita Bersama (OKB).
- Bahwa kronologis pengajuan pinjaman KUR Mikro pada BRI Unit Batu I sampai dengan realisasi sebagai berikut:

- 1) Awalnya sdr. Herdin dan kami ngobrol, kami bilang kalau perlu uang untuk membayar pinjaman online sejumlah Rp5.000.000,00, lalu Sdr. Herdin menawarkan membantu lewat Koperasi OKB dengan cara mengajukan pinjaman ke BRI dan OKB akan memberikan jaminan, dan nanti kami cukup membayar angsuran ke OKB.
- 2) Selanjutnya sdr. Herdin menyuruh saksi mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU) di Kantor Kelurahan Sisir dengan keterangan usaha dagang sayur;
- 3) Kemudian sdr. Herdin menyuruh saksi ke Pasar Pagi di Stadion Batu karena mau ada survey dan pengambilan foto, disana saksi bertemu dengan sdr. Herdin, Achmad Zaenuri dan Justinus Willy Prabowo, lalu kami berjalan menuju bedak jualan buah milik sepupu suami saksi atas nama Sdri. Mamik, lalu Justinus Willy Prabowo mengambil foto saksi di bedak tersebut;
- 4) Keesokan harinya, Justinus Willy Prabowo datang ke rumah saksi menanyakan uang pinjaman akan dipakai untuk apa ? saksi jawab uang pinjaman tersebut akan dipakai untuk modal usaha;



- 5) Beberapa hari kemudian, saksi dan suami disuruh oleh sdr. Herdin ke BRI Jalan Dewi Sartika untuk pencairan, disana kami bertemu dengan saksi Achmad Zaenuri yang menyerahkan BPKB mobil atas perintah sdr. Herdin untuk dipakai sebagai jaminan, lalu saksi dan suami tanda tangan dalam Surat Pengakuan Hutang sejumlah Rp50.000.000,00 dengan cicilan sejumlah Rp1.521.097,00 selama 3 (tiga) tahun, lalu saksi menerima buku rekening nomor 3123-01-042146-53-0 dan kartu ATM, selanjutnya saksi pergi ke kantor OKB atas instruksi sdr. Herdin saksi menyerahkan Buku tabungan, kartu ATM dan pin ATM nya kepada admin OKB saksi HANA, kemudian saksi menerima uang tunai sejumlah Rp.4.600.000,- dari saksi YESINTA (Istrinya sdr. Herdin);
- 6) Sekitar 1 bulan kemudian saksi datang lagi ke kantor OKB dan menerima uang lagi sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Hana;

- Bahwa saksi membayar cicilan sejumlah Rp.330.000,00 perbulan melalui OKB tersebut sesuai instruksi dan hitungan sdr. Herdin karena uang yang saksi pakai hanya Rp10.000.000,00.
- Bahwa terakhir kali saksi membayar cicilan pada sekitar bulan Oktober 2023, saat itu saksi menelepon Herdin meminta uang lagi untuk keperluan kelahiran anak saya, namun tidak dikasih karena belum ada uang. Saksi meminta uang tersebut karena awalnya saksi Herdin bilang kalau perlu uang tersebut sewaktu-waktu, bisa diambil;
- Bahwa saat melakukan survey, Justinus Willy Prabowo hanya menanyakan uang pinjamannya dipakai apa yang saksi jawab untuk kulakan/belanja, Justinus Willy Prabowo tidak bertanya mengenai kondisi keuangan, modal usaha, keuntungan usaha dan/atau omzet usaha saya;
- Bahwa Justinus Willy Prabowo dan Herdin mengetahui kalau saksi sebenarnya tidak mempunyai usaha jual sayur di Pasar Pagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. Sinta Septiani, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Justinus Willy Prabowo dan Mohammad Hardin Chayadi dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

Hal 65 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BRI Batu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2021;
- Bahwa proses pengajuan pinjaman KUR Mikro pada BRI Unit Batu I melalui perantara Herdin dengan koperasi Omah Khita Bersama (OKB);
- Bahwa pengurus OKB adalah Mohamad Herdin Cahyadi Ashar atau yang dikenal sebagai Pak Herdin, selain itu ada admin yaitu Sdr. Hana dan Achmad Zaenuri sebagai pegawai atau orang suruhan sdr. Herdin;
- Bahwa ada petugas BRI yang melakukan survey atas permohonan pinjaman KUR saksi yaitu Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa kronologis pengajuan pinjaman KUR Mikro pada BRI Unit Batu I sampai dengan realisasi, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa awalnya saksi punya hutang pada bank titil (lintah darat), ada tetangga saksi (Bu Khusnul) menawari melakukan pinjaman kepada Herdin. Atas informasi tersebut, saksi menemui Herdin dan menyampaikan mau tambah modal jualan sosis di rumah, dijawab Herdin "iya boleh, bayar admin Rp150.000,00 dulu untuk menjadi anggota Omah Kita Bersama (OKB)", baru bisa mendapat pinjaman.
 - 2) Maksud saksi mendatangi Herdin untuk mengajukan pinjaman dari OKB sebesar Rp1.500.000,00, namun Herdin menawarkan apakah mau pinjam yang lebih banyak yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 dengan cara menggunakan nama saksi mengajukan pinjaman KUR ke BRI. Pada saat saksi di rumah sdr. Herdin Alias Raka disitu sudah ada orang BRI bernama Justinus Willy Prabowo.
 - 3) Keesokan harinya Herdin kerumah saksi menanyakan punya hutang dimana saja, jika ada saksi diminta melunasi dulu, dan saksi jawab saksi punya beberapa angsuran di BTPN sama BUF tetapi saksi tidak memiliki uang untuk melunasinya, selanjutnya saksi di pinjami uang oleh Herdin untuk melunasi.
 - 4) Selanjutnya saksi diminta melengkapi berkas pengajuan KUR berupa KK, KTP, Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan tentang usaha jualan frozen dan sayur di pasar pagi Kota Batu;
 - 5) Setelah saksi mendapatkan surat keterangan usaha dari kelurahan kemudian menyerahkan surat tersebut ke rumah Herdin.
 - 6) Beberapa hari kemudian saksi ditelphone Herdin menyampaikan kalau ada survey di rumah dan yang survey dari BRI adalah Justinus Willy Prabowo, saat itu Herdin mengarahkan jika ditanya mau minjam

Hal 66 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



berapa suruh jawab Rp50.000.000,00, punya usaha apa suruh jawab punya usaha di pasar pagi frozen sama sayur. Dan ternyata pada saat survey memang di tanyakan hal tersebut;

- 7) Bahwa saat dilakukan survey saksi di foto oleh Justinus Willy Prabowo di kios/warung kecil milik ibu saksi yang lokasi nya di rumah Kost yang saksi sewa di Jalan Dewi Sartika Blok 3-O Kota Batu, dan foto tersebut bukan di kios frozen dan sayur di pasar pagi Kota Batu.
- 8) 1 (satu) minggu kemudian, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 saksi ditelfon oleh Herdin untuk segera ke BRI Unit Batu I didekat Pasar, dan saksi disuruh mampir ke warung sebelah bank BRI bertemu Herdin terlebih dahulu untuk menerima BPKB sebagai jaminan pinjaman KUR dan diminta setelah tanda tangan untuk kembali ke warung karena di tunggu Herdin;
- 9) Bahwa pada pukul 08.00 WIB setelah saksi menerima BPKB, kemudian BPKB tersebut saksi bawa ke bank BRI dan saksi serahkan ke petugas BRI dan saksi disuruh menunggu sampai pukul 16.00 WIB saksi dipanggil petugas BRI kedalam ruangan dan diminta tanda tangan sama foto proses pencairan pengajuan KUR;
- 10) Bahwa pada saat tanda tangan saksi mengetahui plafon pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu di berikan buku tabungan BRI dan ATM, selanjutnya setelah saksi menerima buku tabungan dan ATM tersebut saksi kembali ke warung dan menyerahkan buku tabung dan ATM beserta pin ATM ke Herdin.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi diberi uang oleh Herdin sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), akan tetapi sebelumnya saksi juga pernah diberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara bertahap untuk saksi gunakan melunasi BTPN dan pembayaran 1 kali angsuran BUF, sehingga total saksi menerima uang dari Herdin sebesar Rp10.000.000,00.
- Bahwa pembayaran saksi kepada Herdin yakni dengan cara menabung tiap hari dan di catat di buku tabungan OKB, yang sudah saksi bayarkan sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah), namun saksi hanya membayar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) sekali saja.
- Bahwa saksi sendiri yang datang ke kelurahan untuk membuat surat keterangan usaha tersebut atas arahan saksi Mohamad Herdin dan diketahui Justinus Willy Prabowo meskipun saksi tidak mempunyai usaha

Hal 67 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pedagang sayur di Pasar Pagi Batu. Namun saksi hanya bekerja menjual bakpao milik orang lain dengan sistem bagi keuntungan.

- Bahwa saat survey, saksi tidak pernah ditanya mengenai modal belanja/ omzet, biaya pengeluaran, biaya rumah tangga atau pendapatan usaha;
- Bahwa pada saat penandatanganan pencairan, dokumen yang saksi bawa adalah:
 - 1) Surat Keterangan Usaha;
 - 2) KTP;
 - 3) BPKB Motor;
 - 4) KK.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

4. Karlin Susanti, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Justinus Willy Prabowo dan Arif Santoso, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa saksi tercatat sebagai penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang tersebut saksi dan adik saksi (Randika) gunakan sejumlah Rp50.000.000,00 sedangkan sisanya dipakai oleh Sdr. Arif Santoso;
 - Bahwa pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI tersebut melalui perantaraan Arif Santoso;
 - Bahwa saksi mengetahui koperasi "Omah Khita Bersama" atau OKB dari Arif Santoso yang usahanya antara lain jualan susu dan membantu permodalan masyarakat, dari kegiatan tersebut katanya bisa menutupi hutang orang tersebut yang katanya sampai milyaran;
 - Benar, petugas BRI yang survey dan mengambil foto saksi adalah Justinus Willy Prabowo;
 - Bahwa kronologis pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI sampai dengan realisasi, sebagai berikut:
 - 1) Awalnya saksi dan Adik ipar saksi (Randika) membutuhkan tambahan modal usaha coklat dan usaha bunga sekitar Rp50.000.000,00, kemudian kami minta bantuan Arif Santoso karena dia sering menawarkan untuk mendapatkan pinjaman lewat BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Arif Santoso menyampaikan agar kami mengajukan pinjaman KUR saja ke BRI, untuk urusan pengajuan pinjaman diserahkan saja kepada dia, kalau ada apa-apa dia yang tanggungjawab;
 - 3) Bahwa saat saksi menyampaikan bahwa saksi tidak punya usaha, Arif Santoso menyarankan untuk mencari tempat usaha sebagai syarat pengajuan KUR, kemudian saksi meminjam usaha dagang kelapa milik tetangga saksi. Kemudian, saksi dan adik saksi mengurus SKU ke Kelurahan Temas, disana saksi mengaku mempunyai usaha Dagang Kelapa atas petunjuk Arif Santoso;
 - 4) Selanjutnya ada orang dari BRI (Justinus Willy Prabowo) melakukan survey ke rumah saksi, saat ditanyakan usaha yang dimiliki saksi menjawab memiliki usaha dagang kelapa dengan menunjukkan barang-barang berupa kelapa di belakang rumah lalu difoto.
 - 5) Esoknya saksi dijemput oleh Arif Santoso dan diajak ke Pasar Stadion dan saksi difoto di lapak jualan kelapa milik Mbak KEM, saat itu yang mengambil foto adalah orang BRI (Justinus Willy Prabowo).
 - 6) Beberapa hari kemudian saksi diberitahu oleh Arif Santoso bahwa pengajuan pinjaman sudah disetujui, pinjaman yang diajukan sejumlah Rp100.000.000,00, untuk saksi Rp50.000.000,00 dan sisanya Rp50.000.000,00 untuk Arif Santoso;
 - 7) Bahwa sebagai jaminan, saksi membawa sertifikat tanah milik mertua saksi atas nama Titik Arsiyati;
 - 8) Selanjutnya saksi dan suami saksi berangkat ke BRI Unit Batu I diantar Arif Santoso. Saksi dan suami bertandatangan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan pokok pinjaman Rp100.000.000,00 selama 60 bulan dengan cicilan Rp1.933.280,00 kemudian kami menerima Buku Tabungan dan Kartu ATM yang kemudian diminta oleh Arif Santoso;
 - 9) Selanjutnya adik saksi an. Raka Bagus Prakasa menerima transfer dari Arif Santoso sejumlah Rp50.000.000,00.
 - 10) Bahwa adik saksi (Randi) membayar cicilan sejumlah Rp990.000,00 sebanyak 3-4 kali dengan cara transfer ke Arif Santoso.
- Bahwa saksi tidak tahu sisa uang pinjaman yang diserahkan kepada saksi Arif Santoso tersebut dipakai oleh Arif Santoso untuk apa;
 - Bahwa pernah ada orang BRI datang untuk klarifikasi masalah tersebut, saat itu saksi terangkan sebagian uangnya dipakai oleh Arif Santoso;

Hal 69 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa dokumen analisis dan evaluasi kredit milik saksi, dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah disurvei oleh Justinus Willy Prabowo terkait dengan omzet dan laba rugi yang tertulis dalam analisis dan evaluasi kredit tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

5. Nur Ahmad Fauzi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Justinus Willy Prabowo dan Arif Santoso, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi tercatat sebagai penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) uang tersebut saksi pergunakan sendiri sejumlah R9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipakai Arif Santoso.
- Bahwa pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI tersebut diajukan dengan perantara Arif Santoso.
- Bahwa petugas BRI yang mensurvei ke rumah dan mengambil foto saksi di bedag pasar adalah Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa kronologis pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I sampai dengan realisasi, sebagai berikut:
 - 1) Pada tahun 2022 saksi membutuhkan uang sejumlah Rp10.000.000,- untuk keperluan persalinan istri saksi, kemudian Arif Santoso menawarkan dan membantu pinjaman ke BRI.
 - 2) Atas masukan Arif Santoso tersebut, lalu saksi membuat Surat Keterangan Usaha ke Kantor Desa Oro-oro Ombo dengan jenis usaha "ternak ayam dan jual beli ayam potong" hal tersebut saksi sampaikan atas instruksi Arif Santoso;
 - 3) Arif Santoso memberitahu saksi bahwa dia mengajukan pinjaman atas nama saksi sejumlah Rp50.000.000,00 dengan pengaturan Rp10.000.000,00 akan diserahkan ke saksi sedangkan sisanya akan dipakai OKB, tetapi saksi tidak tahu maksudnya OKB itu apa;
 - 4) Selanjutnya Arif Santoso memberitahu bahwa akan ada survey dari orang BRI (Justinus Willy Prabowo) yang akan datang ke rumah saksi (rumah mertua) di Jl. Apel Atas Desa Oro-oro Ombo RT.001 RW.001 Kecamatan Batu Kota Batu, kemudian saksi difoto didepan rumah dan di dalam kandang ayam oleh Justinus Willy Prabowo;

Hal 70 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 5) Keesokan harinya saksi diantar oleh Arif Santoso ke Pasar Stadion Kota Batu, disana sudah ada Justinus Willy Prabowo kemudian saksi difoto didepan lapak/bedag jualan ayam yang saksi tidak tahu punya siapa, lokasi tersebut ditunjukkan oleh Arif Santoso;
- 6) Sekitar 2-3 hari setelah itu, saksi ditelepon oleh Justinus Willy Prabowo menyuruh saksi untuk datang ke BRI Unit Batu I untuk pencairan pinjaman, selanjutnya saksi mengabari Arif Santoso;
- 7) Pada tanggal 16 September 2022, Arif Santoso menyerahkan BPKB sepeda motor atas nama Renita Pramai sebagai jaminan KUR, lalu saksi dan Istri saksi mendatangi kantor BRI Unit Batu I untuk pencairan pinjaman. Saksi dan istri saksi tandatangan Surat Pengakuan Hutang sejumlah Rp50.000.000,00 dengan jangka waktu 3 tahun cicilan tiap bulan Rp.1.521.097,00.
- 8) Kemudian saksi ke rumah Arif Santoso, lalu kami bersama-sama melakukan pencairan uang di bank BRI Unit Batu I sebanyak dua kali yang pertama melalui teller yang kedua melalui ATM. Uang hasil pencairan tersebut dibagi di dalam mobil, saksi menerima Rp9.400.000,00 sedangkan sisanya dibawa oleh Arif Santoso;
- 9) Selanjutnya saksi membayar cicilan melalui Arif Santoso secara tunai sejumlah Rp.305.000,00, sejak bulan Oktober 2022 sampai bulan April 2023, setelah itu saksi tidak membayar lagi karena saksi sudah tidak bekerja sehingga saksi kesulitan keuangan.

- Bahwa pada saat membuat SKU, saksi tidak menerangkan pekerjaan sebagai juru tagih/collector pada FIF karena petunjuk Arif Santoso menggunakan usaha ternak ayam milik mertua saksi saja;
- Bahwa Saksi tidak menerima gaji atau bagi hasil dari pengelolaan usaha ternak ayam dan jualan ayam potong milik mertua saksi tersebut karena saksi sifatnya hanya membantu.
- Bahwa saat disurvei oleh Petugas BRI (Justinus Willy Prabowo) saksi tidak ditanya terkait omzet, modal, pegawai maupun biaya listrik dan air.
- Bahwa sisa uang pinjaman atas nama saksi yang diserahkan kepada Arif Santoso Uang tersebut kata Saksi Arif Santoso "dipakai OKB" tetapi saksi tidak paham maksudnya apa;
- Bahwa pernah ada orang BRI mengklarifikasi masalah pinjaman KUR, saksi terangkan bahwa sebagian uangnya dipakai oleh Arif Santoso;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Hal 71 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



6. Rizky Anang Sumantri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Justinus Willy Prabowo dan Ahmad Zaenuri, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa saksi pernah mengajukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun sama sekali tidak memakai uang pinjaman tersebut, karena nama saksi hanya digunakan oleh Achmad Zaenuri;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan sendiri pinjaman KUR Mikro BRI Unit Batu I karena yang menyiapkan persyaratan dan mengajukan pinjaman adalah Achmad Zaenuri, sedangkan petugas/mantri BRI yang memproses permohonan pinjaman KUR yaitu Justinus Willy Prabowo;
 - Bahwa sewaktu mengajukan pinjaman KUR BRI tersebut saksi tidak punya usaha, hanya bekerja sebagai staf laundry di Hotel Senyum Batu;
 - Bahwa saksi tidak punya usaha dagang sayur di Pasar Pagi Batu, yang mengarahkan saksi seolah-olah punya usaha dagang sayur di Pasar Pagi Batu adalah Achmad Zaenuri;
 - Bahwa foto saksi dan Justinus Willy Prabowo pada saat foto di pick up dagangan sayur di Pasar Pagi Batu milik orang lain, sebagai syarat pengajuan pinjaman KUR Mikro BRI;
 - Bahwa agunan/jaminan pinjaman KUR adalah STNK dan BPKB sepeda motor milik orang lain yang sudah disiapkan oleh Achmad Zaenuri;
 - Bahwa jangka waktu pinjaman KUR Mikro BRI adalah 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa kronologis pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I sampai dengan realisasi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa sekira bulan September/Oktobre 2021 saksi didatangi Saksi Achmad Zaenuri mengatakan dia memiliki organisasi semacam koperasi simpan pinjam kemudian menawarkan saksi dan keluarga saksi untuk pinjaman uang, namun saksi dan keluarga tidak tertarik;
 - 2) Saksi beberapa kali dimintai tolong Achmad Zaenuri untuk meminjam nama saksi untuk pengajuan KUR BRI. Achmad Zaenuri meyakinkan bahwa saksi tidak perlu takut dan bilang semua urusan pengajuan dan pembayaran angsuran akan ditanggung Ahmad Zaenuri.
 - 3) Selanjutnya, saksi diajak Ahmad Zaenuri mengurus surat keterangan usaha (SKU), yang menerangkan kalau saksi punya usaha dagang

Hal 72 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sayur di Pasar Pagi Batu, saksi hanya menyiapkan fotocopy KTP dan KK. Setelah SKU jadi, surat tersebut dibawa Achmad Zaenuri.

- 4) Seminggu kemudian, saksi diajak Achmad Zaenuri ke Pasar Pagi Batu untuk keperluan survey oleh pegawai BRI, waktu itu datang seseorang yang tidak saksi kenal menyerahkan BPKB dan STNK ke Achmad Zaenuri, selang beberapa menit datangnya Justinus Willy Prabowo merupakan pegawai BRI. Selanjutnya, saksi dipanggil oleh Achmad Zaenuri untuk difoto di dekat mobil pickup sayur, dan saksi diberitahu Achmad Zaenuri bila ditanya oleh pegawai BRI tersebut dijawab usaha sayur tersebut adalah milik saksi;
 - 5) Bahwa sekira jam 10.00 WIB saksi diajak Achmad Zaenuri ke BRI Unit Batu I, Achmad Zaenuri juga menyerahkan BPKB kepada saksi untuk jaminan pinjaman. Saksi ditanya oleh Petugas BRI, apakah benar usaha yang saksi miliki adalah usaha sayur, karena sebelumnya oleh Achmad Zaenuri sudah diarahkan untuk menjawab "iya" setiap pertanyaan, lalu saksi jawa "iya".
 - 6) Setelah menandatangani surat-surat, saksi menerima buku rekening dan ATM. Kemudian Saksi diajak Achmad Zaenuri ke rumah Mohamad Herdin Cahyadi Ashar alias Pak Raka selaku pengurus Paguyuban Omah Kita Bersama (OKB), karena Mohamad Herdin Cahyadi Ashar tidak ada di rumah akhirnya ditemui oleh istrinya, kemudian saksi diminta menyerahkan kartu ATM dan Buku Rekening dan memberitahu nomor pin nya.
 - 7) Bahwa selanjutnya saksi diberi uang Rp1.000.000,00 oleh Achmad Zaenuri dan dibilang "ini uang tanda terima kasih".
 - 8) Bahwa sekira bulan Agustus 2023 datang orang BRI ke rumah saksi dengan tujuan untuk menangih tunggakan cicilan kredit KUR Mikro. Selanjutnya menghubungi Achmad Zaenuri lewat percakapan Whatsapp namun tidak pernah dibalas sampai dengan masalah ini diperiksa di Kejaksaan.
- Bahwa sebelum pinjaman KUR Mikro BRI Unit Batu I sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) cair rumah saksi tidak pernah di survey oleh Justinus Willy Prabowo dengan menanyakan kondisi keuangan, modal usaha, keuntungan usaha dan omzet usaha milik saksi. Justinus Willy Prabowo hanya melakukan foto saja di dagangan sayur di pasar pagi Batu milik orang lain;

Hal 73 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera pada dokumen Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 87705636/3123/11/21 tanggal 18 November 2021 adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa yang mengurus SKU dari Kantor Desa Tulungrejo Nomor: 581/911/422.330.6/2021 tanggal 1 November 2021 adalah saksi bersama dengan Achmad Zaenuri;
- Bahwa saksi membenarkan bukti dokumen analisis dan evaluasi kredit milik saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

7. Hanifa, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Nurul Asetuawati dan Justinus Willy Prabowo sebagai pegawai BRI Unit Batu I;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I.
- Bahwa waktu itu sebenarnya saksi hanya membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun oleh Sdr. Nurul Astiyawati disuruh mengajukan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena nanti sisanya akan digunakan oleh paguyuban Omah Khita Bersama (OKB);
- Bahwa dari pencairan KUR Mikro BRI sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi hanya menggunakan sejumlah Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) saja untuk usaha pertanian suami Saksi, sedangkan sisanya yang menggunakan adalah Nurul Astiyawati;
- Bahwa yang menyiapkan semua persyaratan pinjaman ke BRI Unit Batu I adalah Sdr. Nurul Astiyawati, sedangkan mantri dari BRI yang memproses yaitu Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha jualan nasi dan makanan matang di rumah Saksi di Dusun Kajar No.10 RT.001 RW.006 Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mempunyai usaha dagang sayur di Pasar Pagi Kota Batu, yang mengarahkan Saksi seolah-olah mempunyai usaha dagang sayur di Pasar Pagi Kota Batu adalah Nurul Astiyawati.
- Pada waktu itu Saksi bersama Nurul Astiyawati diajak ke Pasar Pagi Kota Batu dan disana sudah Justinus Willy Prabowo dan saksi Mohamad

Hal 74 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdin Cahyadi Ashar, kemudian Saksi di foto di depan bedak/lapak jualan sayur milik orang lain oleh Justinus Willy Prabowo seolah-olah itu milik Saksi sebagai persyaratan mengajukan pinjaman KUR Mikro BRI.

- Bahwa agunan/jaminan dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit I Batu tahun 2021 disiapkan oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar berupa BKP Sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa jangka waktu pinjaman KUR Mikro BRI Unit I Batu tahun 2022 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa waktu itu Nurul Astiyawati menjelaskan masalah jaminan yang mengurus Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Saksi tidak perlu memikirkan masalah jaminan;
- Bahwa kronologis pengajuan KUR Mikro pada BRI Unit Batu I sampai dengan realisasi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa awalnya saksi adalah anggota Koperasi OKB, mendapat modal usaha Rp1.000.000,00 yang dicicil Rp100.000,00 tiap minggu ditambah bagi hasil sukarela dari keuntungan usaha saksi berjualan makanan di rumah;
 - 2) Kemudian pada tahun 2021 suami saksi perlu modal untuk usaha tani sejumlah Rp5.000.000,00, lalu saksi curhat kepada Nurul Astiyawati, saat itu Nurul Astiyawati menyampaikan kalau perlu uang bisa mengajukan pinjaman KUR di BRI dengan plafon pinjaman Rp50.000.000,00, Saksi bisa memakai sesuai kebutuhan, sedangkan sisanya dipergunakan sebagai modal OKB untuk memberikan modal anggota-anggota lain yang membutuhkan.
 - 3) Selanjutnya saksi disuruh membuat Surat Keterangan Usaha sebagai syarat pengajuan KUR BRI, sesuai arahan Nurul Astiyawati usaha saksi adalah Pedagang Sayur Pasar Pagi Kota Batu.
 - 4) Bahwa Nurul Astiyawati menyampaikan nanti akan ada Justinus Willy Prabowo dari BRI yang akan survey ke rumah saksi hanya melakukan foto;
 - 5) Keesokan harinya, Saksi diantar Nurul Astiyawati ke Pasar Pagi untuk keperluan foto, disana sudah ada Sdr. Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo, kemudian Saksi diarahkan oleh Justinus Willy Prabowo untuk foto di bedak/lapak sayur milik Sdr. YAHMI seolah-olah Saksi pemilik bedak/lapak dagang sayur.

Hal 75 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sekitar pukul 11.00 pada hari yang sama, Saksi diajak Nurul Astiyawati bertemu dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar yang memberikan jaminan berupa BPKB sepeda motor, lalu Mohamad Herdin Cahyadi Ashar berpesan kepada Saksi kalau ditanya petugas bank mengenai usaha agar dijawab usaha Saksi berdagang sayur di pasar pagi, lalu Saksi diantar ke Sdr. Nurul Astiyawati ke BRI Unit Batu I bertemu petugas bank tandatangan Surat Permohonan Pinjam dan Surat Pengakuan Hutang KUR sejumlah Rp50.000.000,00 dengan cicilan Rp1.521.097,00 tiap bulan selama 36 bulan dengan cara dipotong lewat rekening, kemudian Saksi diberi Buku Rekening beserta Kartu ATM, kemudian Buku Rekening dan Kartu ATM beserta PIN nya Saksi serahkan ke Nurul Astiyawati;
 - 7) Besoknya Nurul Astiyawati datang ke rumah saksi memberikan uang sejumlah Rp4.700.000,00, harusnya Rp.5.000.000,00 tapi dipotong 2 kali angsuran @Rp150.000,00
 - 8) Selanjutnya saksi mengangsur ke OKB tiap bulannya Rp150.000,00 secara tunai melalui Nurul Astiyawati sampai bulan Desember 2023 dengan total uang yang Saksi angsur sejumlah Rp.4.000.000,-.
 - 9) Bahwa saksi pernah diberitahu Nurul Astiyawati kalau ditanya oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar agar saksi menyampaikan pinjam Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Nurul Astiyawati meminjamkan uang ke temanya di Pendem.
- Bahwa Justinus Willy Prabowo tidak pernah bertanya kepada Saksi terkait kondisi keuangan, modal usaha dan omzet usaha milik Saksi;
 - Bahwa dokumen Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 88141032/3123/11/21 tanggal 23 November 2021 benar ada tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen analisis dan evaluasi kredit milik saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

8. Muhamad Ilham Hasibuan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Justinus Willy Prabowo dan Arif Santoso;
 - Bahwa saksi pernah mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Batu pada tanggal 26 Juli 2022 atas permintaan Arif Santoso,

Hal 76 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis pengajuan pinjaman KUR Mikro pada BRI Unit Batu I sampai dengan realisasi sebagai berikut:
 - 1) Awalnya teman Saksi yang bernama Arif Santoso membutuhkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian meminta tolong kepada Saksi untuk meminjam nama Saksi untuk pengajuan KUR Mikro di BRI Batu, karena Arif Santoso sudah seperti saudara Saksi sendiri, maka Saksi setuju dimana jaminan yang diberikan oleh Arif Santoso kepada BRI adalah sertifikat rumah atas nama orang tuanya;
 - 2) Kemudian Herdin Alias Raka dan Pak Willy mengatakan Saksi harus memiliki usaha, dan Saksi bilang bahwa usaha Saksi adalah jualan cilok didaerah Sultan Agung dan di Plaza Batu, kemudian Pak Herdin Alias Raka menyuruh Saksi membuat Surat Keterangan Usaha;
 - 3) Beberapa hari kemudian Willy datang ke rumah Arif Santoso untuk mensurvey, Saksi difoto bersama dengan gerobak cilok Saksi, setelah itu Saksi diantar oleh Arif Santoso ke BRI Batu Dewi Sartika untuk melakukan pencairan;
 - 4) Pada saat itu cair uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian uang itu saksi berikan kepada Arif Santoso tunai.
- Bahwa jangka waktu pinjaman KUR BRI Saksi selama 4 tahun;
- Bahwa Justinus Willy Prabowo tidak menanyakan terkait omzet dan laba rugi, karena sudah mengetahui pinjaman tersebut bukan untuk usaha Saksi, namun akan dipergunakan oleh Arif Santoso;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dipergunakan Arif Santoso untuk modal dagang bakso dan nebus mobilnya yang pernah digadai;
- Bahwa Saksi sendiri yang datang ke kelurahan untuk membuat surat keterangan usaha tersebut atas arahan sdr. Herdin Alias Raka dan diketahui juga oleh Justinus Willy;
- Bahwa dokumen Surat Pengakuan Hutang atas nama saksi dengan No. SPH:94456354/3123/07/22 adalah benar tanda tangan saksi sendiri;
- Ba
- Sa
- ber

KATA : M. ILHAM, HSB
ALAMA : JLN DORO WATI KEMURAHAN SISIR
MENYERANGKAN SESUNGGUHNIA
SAYA DIMINTA SAUDARA ARIF UNTUK PINJAM
Sebesar 70 juta .BRI
Saya disurvei oleh saudara wili dengan
Usaha cilok
Saya mendapat buku hubungan yang
kemudian dibawa saudara ARIF
saya mendapat fee sebesar 1 juta
dari hasil pinjaman sebesar 70 juta
sisanya dipakai saudara arif
jaminan sertifikat di BRI disediakan
oleh saudara ARIF

BATU 6/2-20

(M. ILHAM, HSB)

PK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen analisis dan evaluasi kredit milik saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

9. Sunami, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Nurul Asetyawati dan Justinus Willy Prabowo.
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I pada tahun 2022 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena nama saksi dipakai oleh Nurul Astiyawati;
- Bahwa mantri dari BRI Unit Batu I yang memproses permohonan KUR BRI yaitu Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa kronologis pengajuan pinjaman KUR Mikro pada BRI Unit Batu I sampai dengan realisasi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa awalnya Nurul Astiyawati datang kerumah Saksi mengatakan mau meminjam nama Saksi untuk mengajukan pinjaman KUR BRI, karena saksi membutuhkan uang antara R.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akhirnya Saksi menyetujuinya permintaan dari Sdr. Nurul Astiyawati.
 - 2) Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh Nurul Astiyawati untuk datang ke BRI Unit Batu I disuruh menandatangani surat-surat, setelah itu pinjaman KUR BRI tersebut cair ke rekening atas nama Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Nurul Astiyawati meminta buku tabungan dan ATM tersebut.
 - 3) Bahwa sampai sekarang Saksi tidak pernah diberikan uang sama sekali oleh Sdr. Nurul Astiyawati
- Bahwa pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I tersebut cair ke rekening atas nama Saksi;

Hal 78 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pinjaman KUR Mikro BRI Unit Batu I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut cair Saksi pernah disurvei oleh Justinus Willy Prabowo di rumah saksi hanya foto-foto saja, tidak pernah bertanya terkait kondisi keuangan, modal usaha, keuntungan usaha dan omzet usaha milik Saksi;
- Bahwa sewaktu mengajukan pinjaman KUR Mikro BRI, omzet usaha saksi perbulan nya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), keuntungan per bulannya Rp.600.000,00 (enam ratus rupiah);
- Bahwa dalam persidangan barang bukti berupa dokumen analisis dan evaluasi kredit milik saksi, dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah disurvei oleh Justinus Willy Prabowo terkait dengan omzet dan laba rugi yang tertulis dalam analisis dan evaluasi kredit tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

10. Heri Supriyanto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Nurul Asetyawati dan Justinus Willy Prabowo sebagai pegawai BRI Unit Batu I;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BRI Batu pada tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa awalnya pada awal Bulan Desember tahun 2021, saksi membutuhkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya kuliah anak saksi. Keesokan harinya, saksi bersama teman saksi yang bernama Pak Edi Siswanto ke rumah Nurul Astiyawati, selanjutnya Nurul Astiyawati menawarkan pinjaman tanpa jaminan, saksi pun tertarik. Pada saat itu di rumah Nurul Astiyawati juga ada pengurus Koperasi OKB yaitu Mohamad Herdin Cahyadi Ashar. Dalam pertemuan tersebut Mohamad Herdin Cahyadi Ashar menjelaskan jika butuh uang Koperasi bisa memberikan tanpa jaminan menggunakan bantuan dari KUR BRI, bagi yang tertarik silahkan langsung ke Kantor Koperasi OKB;
- Bahwa keesokan harinya saksi datang ke Koperasi OKB bertemu Mohamad Herdin Cahyadi Ashar yang meminta saksi menyiapkan Surat Keterangan usaha, karena akan ada orang BRI yang menata/mengatur kondisi tersebut. Beberapa hari kemudian saksi diminta ke Pasar yang telah ada Nurul Astiyawati Astiyawati, Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo, Pak Gianto (Ketua Pasar) diarahkan untuk diambil foto usaha sayur agar seolah-olah saksi punya usaha sayur.

Hal 79 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi diarahkan ke Kantor Koperasi OKB bertemu Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, kemudian saksi diberi jaminan berupa BPKB;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021, saksi ke Bank BRI didampingi Achmad Zaenuri (pegawai Koperasi OKB), setelah saksi menyerahkan berkas berupa KTP, KK, Surat Keterangan Usaha dan Jaminan BPKB ke petugas tersebut, saksi difoto lalu menandatangani beberapa dokumen, dan setelah selesai saksi diberi buku tabungan, ATM. Disana kemudian saksi diminta menyerahkan buku tabungan, ATM dan nomor pin ke admin koperasi yang bernama Hanna, kemudian dari pihak admin bicara, "tunggu telpon dari Mohamad Herdin Cahyadi Ashar kalo sudah cair";
- Bahwa saksi mendapatkan pinjaman saksi baru keesokan harinya, yaitu pada tanggal 11 Desember 2021 secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh staf OKB bernama Hanna di kantor OKB, kemudian saksi mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi lagi pada tanggal 20 April 2022 di Kantor OKB;
- Bahwa atas pinjaman tersebut, untuk perbulannya saksi dibebani cicilan sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah)/bulan, selama 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mencicil ke BRI, saksi hanya mencicil selama ke Koperasi OKB, setiap bulannya sejak Januari 2022, namun apabila pada saat saksi akan membayar pinjaman koperasi OKB tutup, maka saksi bayarnya ke Nurul Astiyawati, namun setelah saksi dipanggil oleh Kejaksaan, saksi sudah tidak pernah membayar cicilan lagi ke Koperasi OKB maupun ke Nurul Astiyawati;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pihak BRI sekira 2 kali, yang pertama pada bulan Mei 2023, setelah itu 2 bulan kemudian saksi didatangi petugas BRI diminta membuat surat pernyataan yang isinya "saksi pinjam ke BRI senilai Rp.50.000.000,00 dan yang saksi terima hanya Rp10.000.000,00 dan sisanya digunakan oleh Koperasi.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang atas nama saksi No. SPH:88646327/3123/12/21 tanggal 10 Desember 2021, serta dokumen analisis dan evaluasi kredit milik saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

11. Mistina, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 80 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Arif Santoso dan Justinus Willy Prabowo namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit I Batu pada tahun 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun saksi hanya memakai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha bakso dan usaha sawah, sedangkan sisanya sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipakai oleh Koperasi Omah Khita Bersama atau Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
- Bahwa yang mengurus pengajuan KUR Mikro ke BRI Unit Batu I adalah Arif Santoso, sedangkan mantri BRI Unit Batu I yang memproses permohonan KUR Mikro atas nama saksi yaitu Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa pada waktu saksi mengajukan pinjaman KUR Mikro BRI tersebut saksi tidak mempunyai usaha sendiri, saksi hanya bekerja sebagai karyawan dari bakso milik Arif Santoso;
- Bahwa yang menjadi agunan / jaminan KUR Mikro BRI Unit I Batu tersebut berupa BPKB sepeda motor milik orang lain yang sudah disiapkan oleh Arif Santoso;
- Bahwa jangka waktu pinjaman KUR Mikro BRI adalah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya saksi membutuhkan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu saksi bilang ke bos saksi yaitu Arif Santoso, Arif Santoso mengatakan kalau nanti akan diajukan pinjaman KUR BRI dengan menggunakan sama saksi;
- Bahwa kemudian saksi disuruh membuat surat keterangan usaha (SKU) dagang bakso, lalu saksi bersama Arif Santoso membuat SKU ke Kelurahan Sisir. Kemudian Surat Keterangan Usaha tersebut saksi serahkan ke Arif Santoso beserta copy KTP dan KK.
- Bahwa saksi pernah di datangi oleh petugas BRI yaitu Justinus Willy Prabowo dan sewaktu saksi sedang bekerja di bakso milik Arif Santoso, lalu saksi disuruh foto di depan lapak jualan bakso milik Arif Santoso bersama dengan Justinus Willy Prabowo seolah-olah saksi pemiliknya;
- Bahwa Justinus Willy Prabowo tidak bertanya kepada saksi terkait kondisi keuangan, modal usaha, keuntungan dan omzet usaha saksi;
- Bahwa saksi dihubungi Arif Santoso kalau pinjaman KUR BRI saksi disetujui dan saksi disuruh datang ke kantor BRI Unit I untuk pencairan;
- Bahwa besoknya saksi diajak Arif Santoso ke BRI Unit Batu I untuk pencairan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), waktu itu

Hal 81 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi diberikan oleh Arif Santoso berkas pengajuan pinjaman KUR BRI dan BPKP sepeda motor sebagai jaminannya;

- Bahwa setelah itu pinjaman KUR BRI sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut cair dan saksi diberikan buku Tabungan dan ATM, lalu saksi langsung ke rumah Arif Santoso menyerahkan buku Tabungan dan ATM tersebut, tidak lama setelah itu saksi diberi uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan buku Tabungan oleh Arif Santoso, sedangkan sisanya kata Arif Santoso digunakan oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar atau Koperasi OKB;
- Bahwa setiap bulannya membayar angsuran ke Arif Santoso sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai, sekitar 14 kali angsuran.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang atas nama Mistina dengan No. 98113002/3123/11/22 tanggal 25 November 2022, serta barang bukti berupa SKU dari Kelurahan Sisir Nomor :145/1070/422.310.3/2022 tanggal 25 November 2022

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

12. Denny Indra Permana, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Nurul Asetyawati dan Justinus Willy Prabowo namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi pernah mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit I Batu sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada bulan Juni 2022, namun saksi hanya menggunakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang menggunakan adalah Koperasi Omah Khita Bersama (OKB) atau Nurul Astiyawati;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan sendiri Pinjaman KUR Mikro tersebut ke BRI Unit Batu I, karena yang memberitahu dan mengurus persyaratannya adalah Nurul Astiyawati. Sedangkan mantri dari BRI Unit Batu I yang memproses adalah Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa sewaktu saksi mengajukan pinjaman KUR Mikro BRI Unit Batu I tersebut saksi mempunyai usaha jualan soto sejak tahun 2011 sampai 2024 berlokasi di rumah saksi;
- Bahwa agunan / jaminan dalam pengajuan KUR Mikro BRI tersebut adalah BPKB sepeda motor milik orang lain yang sudah disiapkan oleh Nurul Astiyawati Astiyawati yang telah disiapkan dari Koperasi OKB;

Hal 82 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pinjaman KUR tersebut adalah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kronologis pengajuan pinjaman KUR Mikro pada BRI Unit Batu I sampai dengan realisasi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa awalnya saksi dengan Nurul Astiyawati bertetangga, saksi ditawarkan pinjaman uang oleh Nurul Astiyawati dengan bunga rendah dan nanti akan dibantu. Kebetulan saksi membutuhkan uang untuk modal jualan soto sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 2) Kemudian saksi disuruh Nurul Astiyawati untuk pinjam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun saksi hanya menerima Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dipakai untuk Koperasi OKB;
 - 3) Bahwa setelah itu saksi disuruh Nurul Astiyawati ke Pasar Besar Kota Batu bertemu dengan Justinus Willy Prabowo, setelah bertemu kemudian saksi di arahkan untuk berfoto di bedak-bedak jualan buah milik orang lain, lalu Justinus Willy Prabowo memberitahu kalau nanti ada telepon dari BRI suruh menjelaskan kalau memang mempunyai usaha dagang buah di Pasar Besar Kota Batu. Justinus Willy Prabowo tidak pernah bertanya kepada saksi terkait kondisi keuangan, modal usaha, keuntungan usaha dan omzet usaha saksi;
 - 4) Kemudian saksi diberikan Surat Keterangan Usaha yang sudah diurus oleh Nurul Astiyawati ke Desa Padanrejo, saksi hanya bertandatangan saja dalam Surat Keterangan Usaha tersebut;
 - 5) Setelah itu saksi ada diberitahu Nurul Astiyawati kalau pinjaman KUR BRI disetujui. Sebelum melakukan pencairan di BRI Unit Batu I saksi diberi BPKB sepeda motor untuk diserahkan sebagai jaminan.;
 - 6) Saksi kemudian berangkat ke BRI Unit Batu I untuk melakukan pencairan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu uang tersebut langsung saksi serahkan ke Nurul Astiyawati dan saksi diberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Nurul Astiyawati Astiyawati, besok nya saksi diberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 7) Saksi membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp305.000,00 yang saksi titipkan ke Nurul Astiyawati secara tunai sebanyak 24 kali;
- Bahwa saksi tidak pernah dikasih tahu tentang diperlukannya jaminan atau tidak dalam persyaratan pengajuan pinjaman KUR Mikro BRI;

Hal 83 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah membayar angsuran kepada Saksi Nurul Astiyawati sekitar 24 kali angsuran dan sekarang saksi tidak membayar angsuran lagi atas arahan dari Saksi Nurul Astiyawati Astiyawati
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang atas nama saksi dengan No. SPH: 93384001/3123/06/22 tanggal 16 Juni 2022, serta barang bukti berupa Surat Keterangan Usaha dari Desa Pandanrejo Nomor: 581/071/422.330.7/2022 tanggal 16 Juni 2022. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

13. Agung Prianto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Nurul Asetyawati, Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I pada bulan Oktober 2021, namun hanya dipakai nama saja oleh oleh ibu angkat saksi (Ibu Yusi);
- Bahwa pengajuan pinjaman KUR Mikro BRI atas nama saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun saksi tidak memakai uang pinjaman tersebut, tapi digunakan Ibu angkat saksi (Ibu Yusi) sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dipakai Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
- Bahwa yang menyiapkan semua persyaratan pinjaman ke BRI adalah Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, sedangkan mantri dari BRI Unit Batu I yang memproses KUR yaitu Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa sewaktu saksi mengajukan pinjaman KUR BRI tersebut saksi tidak punya usaha, hanya bekerja sebagai ojek (mengantarkan anak tetangga sekolah);
- Bahwa agunan/jaminan pinjaman KUR berupa BPKB sepeda motor milik orang lain yang sudah disiapkan oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
- Bahwa jangka waktu pinjaman KUR BRI adalah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kronologis pengajuan pinjaman KUR sampai dengan realisasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa awalnya ibu angkat saksi (Ibu Yusi) membutuhkan uang buat renovasi cafe. Kemudian Ibu Yusi diberitahu oleh Nurul Astiyawati untuk mengajukan pinjaman melalui Mohamad Herdin Cahyadi Ashar karena mudah dan bisa pinjam nama orang lain. lalu Ibu Yusi meminjam nama saksi untuk pengajuan pinjaman KUR BRI sejumlah

Hal 84 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;

- 2) Bahwa kemudian Mohamad Herdin Cahyadi Ashar menjelaskan syarat-syarat pinjaman harus mempunyai usaha, karena saksi tidak mempunyai usaha lalu Mohamad Herdin Cahyadi Ashar meminjamkan bedak jualan buah di Pasar Batu dan saksi disuruh foto di bedak tersebut seolah-olah usaha saksi.
- 3) Keesokan harinya saksi dan istri saksi datang ke Pasar Batu bertemu Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo, lalu saksi diajak foto oleh Justinus Willy Prabowo di depan bedak jualan buah yang sudah disiapkan oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar. Setelah itu saksi disuruh membuat surat keterangan usaha ke kantor Desa;
- 4) Setelah itu ada dilakukan survey dari pihak BRI yang dilakukan oleh Justinus Willy Prabowo, saat itu Justinus Willy Prabowo hanya bertanya kepada saksi "ini bener usaha cafene sampean to mas" lalu saksi jawab "ini bukan cafe saksi tapi cafe nya ibu yusi" kemudian Justinus Willy Prabowo mengatakan "tidak apa-apa, kita foto saja". Justinus Willy Prabowo tidak pernah bertanya kepada saksi terkait kondisi keuangan, modal usaha, keuntungan usaha dan omzet saksi.
- 5) Saksi dihubungi oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar kalau pinjaman atas nama saksi sudah disetujui dan akan dilakukan pencairan dan saksi disuruh datang ke BRI Unit Batu I. Sebelumnya saksi disuruh ke rumah Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk diberikan jaminan berupa BPKB sepeda motor sebagai jaminan dan berpesan kepada saksi "kalau nanti sudah pencairan balik lagi ke rumah saya ya";
- 6) Pada saat pencairan pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi datang bersama dengan istri saksi, Ibu Yusi dan Nurul Astiyawati. Setelah pencairan, saksi bersama istri saksi, Ibu Yusi serta Nurul Astiyawati langsung ke rumah Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, lalu Mohamad Herdin Cahyadi Ashar meminta buku tabungan dan ATM dari pencairan KUR BRI atas nama saksi tersebut, setelah itu saksi dan istri langsung pulang ke rumah.;
- 7) Bahwa besoknya Ibu Yusi dihubungi oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar diberi uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), satu minggu kemudian Ibu Yusi diberi lagi uang tunai sebesar

Hal 85 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga jumlah uang yang diterima Ibu Yusi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sisanya dibawa oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang atas nama saksi dengan No. SPH : 87263554/3123/10/21 tanggal 25 Oktober 2021, barang bukti berupa Surat Keterangan Usaha dari Kantor Desa Junrejo Nomor : 500/1258/422.320.5/2021 tanggal 23 September 2021, serta dokumentasi foto dalam dokumen BRISpot yang didalamnya terdapat foto saksi dan foto Justinus Willy Prabowo didepan bedak/lapak jualan buah di Pasar Batu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

14. Edi Sasmito, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Arif Santoso, Achmad Zaenuri, Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi dan istri saksi pernah mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BRI Batu pada tanggal 30 November 2022 dengan menggunakan nama istri saksi (Vivin Agus Trianingsih) sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun uang tersebut kami pakai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dipakai oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman KUR Mikro pada Bank BRI Unit Batu tersebut melalui Arif Santoso dan Achmad Zaenuri;
- Bahwa saat pengajuan KUR pada tahun 2022 tersebut istri saksi mempunyai usaha peracangan/perdagangan di rumah mertua dengan modal belanja Rp.400.000,- perhari dan keuntungan sekitar Rp.50.000,- tetapi tidak setiap hari ada keuntungannya, kemudian saksi juga mempunyai sapi perah sebanyak 2 ekor di Pujon;
- Bahwa kronologis pengajuan KUR Mikro BRI Unit Batu I tahun 2022 tersebut sebagai berikut:
 - 1) Bahwa awalnya saksi membutuhkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- untuk keperluan selamatan 1.000 hari wafat ayah saksi, saksi menanyakan kepada Achmad Zaenuri yang bekerja mencari nasabah untuk Mohamad Herdin Cahyadi Ashar yang usahanya meminjamkan

Hal 86 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- uang. Achmad Zaenuri menyatakan bisa membantu mengajukan pinjaman uang ke Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
- 2) Bahwa untuk jaminan awalnya saksi mau menggunakan BPKB mobil milik saksi sendiri, namun kata Achmad Zaenuri tidak usah, nanti jaminan disediakan dari Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
 - 3) Bahwa selanjutnya saksi diarahkan Achmad Zaenuri untuk mengurus Surat Keterangan Usaha ke Kantor Desa Tulungrejo dengan keterangan usaha warung dan ternak sapi di Desa Tulungrejo;
 - 4) Bahwa selanjutnya ada petugas BRI, yaitu Justinus Willy survey ke rumah saksi, saat itu saksi ditanyakan terkait jenis usaha saksi, keperluan mengajukan pinjaman saksi jawab untuk modal uasa tani, kemudian saksi dan Istri saksi difoto didepan warung saksi;
 - 5) Bahwa selanjutnya saksi dihubungi Justinus Willy mengatakan kalau permohonan pinjaman saksi sudah bisa pencairan, selanjutnya saksi, istri saksi, Achmad Zaenuri dan Arif Santoso. Saat itu saksi baru tahu kalau pinjaman yang diajukan sejumlah Rp50.000.000,- saat itu Achmad Zaenuri menjelaskan bahwa permohonan kami jumlahnya ditambah oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar.
 - 6) Selanjutnya saksi dan Istri saksi menemui petugas BRI tandatangan Surat Pengakuan Hutang yang menyatakan plafon pinjaman adalah Rp.50.000.000,- dengan masa waktu 3 tahun sampai dengan 30 November 2025 dan cicilan sejumlah Rp1.521.097,- tiap bulan, kemudian saksi menerima Buku Tabungan dan Kartu ATM;
 - 7) Setelah dari Bank, Arif Santoso melakukan transfer uang menggunakan handphone saksi sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BRI dan rekening DANA, dan menysikan uang sejumlah Rp10.000.000,- didalam rekening Istri saksi.
 - 8) Bahwa selanjutnya saksi mengangsur pinjaman dengan melalui Achmad Zaenuri sebanyak tiga kali, sejumlah Rp1.000.000,00 kemudian 2 kali saksi transfer dari rekening DANA saksi ke rekening DANA Achmad Zaenuri masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00, jadi jumlah total yang sudah saksi cicil adalah Rp3.000.000,00.
- Bahwa saksi tidak pernah didaatangi pihak BRI, terkait permasalahan pinjaman saksi;
 - Bahwa saksi terakhir kali membayarkan cicilan pada sekitar bulan Pebruari 2023 sejumlah, cicilan tidak saksi lanjutkan karena ada

Hal 87 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yaitu uang cicilan yang kami serahkan kepada Achmad Zaenuri, ternyata oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar tidak dibayarkan ke Bank, hal tersebut saksi dengar dari Achmad Zaenuri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang atas nama Vivin Agus Trianingsih (Istri Saksi) dengan No. SPH : 98196083/3123/11/22 tanggal 30 November 2022, barang bukti berupa Surat Keterangan Usaha dari Desa Tulungrejo Nomor: 581/ 368/ 422.330.6/2022 tanggal 29 November 2022, serta dokumentasi foto dalam dokumen BRISpot yang didalamnya terdapat foto saksi dan foto Justinus Willy Prabowo di rumah saksi, bukan di Pasar Batu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

15. Eko Juni Purwanto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Arif Santoso dan Justinus Willy Prabowo namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BRI Batu pada tanggal 18 November 2022, namun yang menggunakan uang tersebut adalah suami dari keponakan saksi, yaitu Sdr. Fendy Dwi Nuriansyah;
- Bahwa pinjaman saksi sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang di BRI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun keponakan saksi hanya menerima sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) dipergunakan oleh Arif Santoso;
- Bahwa pada saat mengajukan pinjaman KUR pada tahun 2022 tersebut, saksi tidak memiliki usaha, saksi hanya sebagai juru parkir;
- Bahwa perantara pinjaman KUR Mikro BRI adalah Arif Santoso, karena yang menyiapkan segalanya adalah Saksi Arif Santoso, termasuk dengan agunan/ jaminan yang saksi serahkan saat pencairan;
- Bahwa kronologis pengajuan pinjaman KUR Mikro pada BRI Unit Batu I sampai dengan realisasi, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa awalnya pada bulan November 2022 saksi dimintai tolong oleh keponakan saksi (Fendi Dwi Nuriansyah) yang sedang membutuhkan uang minta bantuan saksi untuk pinjam KUR BRI atas nama saksi, dan saksi mengiyakannya;
 - 2) Kemudian saksi diajak oleh keponakan saksi bertemu dengan Saksi Arif Santoso yang punya kenalan orang BRI untuk mempermudah

Hal 88 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses KUR di BRI, kemudian saksi disuruh mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan untuk pengajuan KUR seperti KTP, KK, untuk Surat Keterangan Usaha di uruskan oleh Arif Santoso;

- 3) Pada saat itu keponakan saksi hanya ingin pinjam Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun oleh Arif Santoso disuruh mengajukan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Arif Santoso juga ikut nitip pinjam sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian oleh Arif Santoso dihitung angsuran keponakan saksi jika pinjamannya hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) setiap bulannya;
 - 4) Pada tanggal 18 November 2022 saksi di datangi petugas BRI yaitu Justinus Willy Prabowo untuk survey kerumah saksi dan mengambil foto usaha laundry di rumah saksi. Saat itu saksi memberitahu Justinus Willy Prabowo kalau pengajuan pinjaman KUR Mikro BRI tidak digunakan saksi melainkan nama saksi dipakai orang lain;
 - 5) Kemudian saksi ditelpon oleh Arif Santoso untuk datang ke BRI unit Batu untuk pencairan serta di arahkan jawaban jika ditanya petugas BRI seperti memang saksi benar mengajukan pinjaman Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengembangkan usaha milik saksi, dan saksi diberi BPKB sepeda motor oleh Arif Santoso untuk jaminan dan disuruh mencari Pak Willy;
 - 6) Setelah proses pencairan, buku tabungan dan ATM tersebut diminta oleh Arif Santoso, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi uang pencairan tersebut karena yang berhubungan dengan Arif Santoso adalah keponakan saksi, yang saksi ketahui keponakan saksi diberi uang kes sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pihak Bank BRI disuruh membuat pernyataan dan tandatangan bahwa saksi tidak memakai keseluruhan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa cicilan KUR atas nama saksi yang melakukan pembayaran tiap bulan sebesar Rp.612.000,- adalah keponakan saksi (Fendy Dwi Nuriansyah), sudah dibayarkan 6 (enam) kali mulai Desember 2022 s/d terakhir Bulan Mei 2023 secara tunai ke pihak Arif Santoso.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:97865749/3123/11/22 tanggal 18 November 2022, barang bukti berupa Surat Keterangan Usaha Nomor: 570/ /1186/

Hal 89 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



422.3108/2022 tanggal 22 November 2022 dari Kantor Desa Oro-oro ombo Kota Batu serta dokumentasi foto dalam dokumen BRISpot yang didalamnya terdapat foto saksi dan foto Justinus Willy Prabowo.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

16. Eko Bagus Pramudya Santoso, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Arif Santoso, Achmad Zaenuri, Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I pada pada bulan 26 Oktober 2022, sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Uang pinjaman tersebut tidak saksi pergunakan sendiri hanya memakai nama saksi dan yang memakai adalah Achmad Zaenuri dan Arif Santoso;
- Bahwa mantri dari BRI Unit Batu I yang memproses permohonan Pinjaman KUR adalah Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan pinjaman KUR Mikro BRI Unit Batu I, saksi tidak mempunyai usaha kost-kostan dan peracangan sebagaimana Surat Keterangan Usaha Nomor : 581/286/422.310.4/2022 tanggal 14 Oktober 2022;
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman KUR Mikro BRI Unit Batu I tersebut yang saksi lakukan tersebut terdapat agunan / jaminannya yaitu 1 (satu) unit BPKB yang diberi Arif Santoso;
- Bahwa jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa kronologis pengajuan pinjaman KUR Mikro pada BRI Unit Batu I sampai dengan realisasi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa awalnya tahun 2022, Achmad Zaenuri (saudara saksi) dan Arif Santoso (penjual bakso) butuh uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi mereka, sehingga minta tolong ke saksi untuk meminjam uang di BRI melalui pinjaman KUR memakai nama saksi;
 - 2) Bahwa dalam pinjaman KUR Mikro BRI atas nama saksi yang berperan aktif mempersiapkan persyaratan pengajuan pinjaman KUR Mikro BRI adalah Saksi Achmad Zaenuri dan Istri saksi;
 - 3) Bahwa untuk keperluan survey, Istri saksi pernah disuruh Justinus Willy Prabowo untuk ke Bedak/Lapak di Pasar Batu dan difoto di bedak/lapak milik orang lain.

Hal 90 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 4) Bahwa selanjutnya saksi melengkapi copy KTP, Kartu keluarga, dan Surat Keterangan Usaha yang sudah disiapkan oleh Achmad Zainuri dan Istri saksi. Dalam Surat Keterangan Usaha tertulis saksi memiliki usaha kost dan usaha perancangan yang pada faktanya saksi tidak memiliki usaha tersebut;
- 5) Selanjutnya saksi bertemu Arif Santoso di sebelah Bank BRI Unit Batu I, saksi diberi jaminan berupa satu buah BPKB sepeda motor milik orang lain, kemudian persyaratan saksi berikan Bank BRI Unit Batu I Pasar Batu diberikan ke pegawai Bank BRI
- 6) 2 (dua) hari kemudian saksi tanda tangan surat-surat dan dokumen hutang di Bank BRI Unit Batu I, untuk pencairan. Uang pencairan KUR saksi transfer ke Achmad Zainuri sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan Arif Santoso sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta), sisanya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta) karena potongan awal dari Bank BRI sehingga saksi tidak menggunakan uang pencairan KUR Mikro BRI sama sekali;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH 97099694/3123/10/22 tanggal 26 Oktober 2022, barang bukti berupa Surat Keterangan Usaha Nomor : 581/286/422.310.4/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dari Kantor kelurahan Temas serta foto dalam dokumen BRISpot yang didalamnya terdapat foto istri saksi dan foto Justinus Willy Prabowo.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

17. Evi Fitriani, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Arif Santoso, dan Justinus Willy Prabowo namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
 - Bahwa saksi pernah mengajukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I melalui Arif Santoso, pada pada 1 Desember 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi hanya mendapatkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang saksi gunakan untuk usaha dagang sayur dan tanaman hias;
 - Bahwa mantri dari BRI Unit Batu I yang memproses permohonan Pinjaman KUR adalah Justinus Willy Prabowo;

Hal 91 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengajukan pinjaman KUR tersebut, saksi mempunyai usaha produktif berupa usaha dagang sayur di pasar karangploso dan tanaman hias bertempat di rumah saksi;
- Bahwa terdapat agunan / jaminannya yaitu 1 (satu) sertifikat tanah milik saksi sendiri;
- Bahwa jangka waktu pinjaman KUR Mikro BRI Unit Batu I selama 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun 2022 s/d 2027;
- Bahwa kronologis pengajuan pinjaman KUR sampai dengan realisasi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa awalnya pada Tahun 2022 saksi butuh modal usaha. Kemudian saksi bercerita kepada temannya yang bernama Sdr. Rosa yang kemudian diarahkan ke Arif Santoso;
 - 2) Kemudian Arif Santoso menawarkan saksi untuk dibantu pengajuan pinjaman KUR Mikro BRI, semua persyaratan pinjaman akan diurus oleh Arif Santoso. Namun Arif Santoso juga menyuruh saksi melunasi dulu pinjaman sebelumnya agar tidak blacklist BI Checking;
 - 3) Setelah Saksi melunasi pinjaman yang terkena blacklist BI Checking, saksi melakukan pinjaman KUR Mikro BRI melalui Arif Santoso. Pada waktu itu saksi membutuhkan uang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun oleh Arif Santoso disuruh mengajukan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) Kemudian dilakukan survey oleh petugas BRI atas nama Justinus Willy Prabowo. Saksi disurvei 2 kali, yang pertama di rumah dan kedua di tempat usaha. Pada saat disurvei saksi ditanya tentang model, omzet dan keuntungan usaha. Saksi menyampaikan kepada Justinus Willy Prabowo kalau membutuhkan modal kurang lebih 100 juta, omset saksi lupa, dan keuntungan sekitar 5 juta;
 - 5) Bahwa saksi juga difoto bersama dengan Justinus Willy Prabowo di rumahnya dan ditempat usaha yaitu di depan jualan tanaman hias di Desa Bumiaji serta di depan mobil jualan sayur yang sebenarnya di Karangploso. Saksi tidak memiliki usaha di Pasar Batu;
 - 6) Kemudian saksi dihubungi oleh Arif Santoso kalau pinjaman KUR BRI saksi disetujui dan saksi disuruh datang ke BRI Unit I melakukan akad kredit dan pencairan pinjaman KUR;
 - 7) Setelah itu saksi datang ke BRI Unit Batu I bersama suami saksi, pada waktu itu saksi membawa jaminan berupa sertifikat tanah milik saksi sebagai jaminan pinjaman KUR yang kemudian saksi serahkan

Hal 92 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke petugas BRI, setelah dilakukan akad kredit pinjaman KUR lalu pencairan tersebut masuk ke rekening atas nama saksi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

8) Setelah pencairan, saksi menghubungi Arif Santoso yang menyuruh saksi melakukan transfer ke rekening Arif Santoso sebesar Rp31.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan menyuruh saksi untuk tranfser juga ke Rekening Yesinta Hariati (Mohamad Herdin Cahyadi) sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang katanya akan masuk ke koperasi OKB;

9) Bahwa saksi hanya menggunakan uang dari pinjaman KUR BRI tersebut sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan saksi setiap bulannya mengangsur ke Arif Santoso sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 98334391/3123/12/22 tanggal 7 Desember 20222, barang bukti berupa Surat Keterangan Usaha Nomor : 510/362/422.330.005/2022 tanggal 6 Desember 2022 dari Kantor Desa Bumiaji Kota Batu, serta dokumentasi foto dalam dokumen BRISpot yang didalamnya terdapat foto saksi dan foto Justinus Willy Prabowo.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

18. Edy Siswanto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun saksi hanya mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk beli sepeda motor guna usaha ojek online, sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibawa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
- Bahwa untuk bisa mengajukan pinjaman KUR Mikro pada BRI Unit Batu I, saksi melalui perantara Nurul Astiyawati yang kemudian diteruskan kepada Mohamad Herdin Cahyadi selaku pengurus Koperasi OKB;
- Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2021 saksi bertemu Nurul Astiyawati dan kami mengobrol bila sedang mengalami kesulitan uang, selanjutnya Nurul Astiyawati menawari saksi pinjaman tanpa jaminan.

Hal 93 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu saksi menyampaikan bahwa saksi perlu uang untuk keperluan membeli sepeda motor untuk ojek online, dan saksi hanya membutuhkan uang sejumlah Rp10.000.000,00, kemudian Nurul Astiyawati menyampaikan seminggu lagi saksi datang lagi ke rumah Nurul Astiyawati untuk ditemukan dengan orang dari Koperasi Omah Khita Bersama (OKB);

- Seminggu kemudian saksi dan Heri Supriyanto datang lagi ke rumah Nurul Astiyawati dikenalkan dengan nama Mohamad Herdin Cahyadi Ashar (Ketua Koperasi OKB Batu), lalu saksi ditanya bila akan meminjam uang bisa menggunakan KUR BRI dan saksi diminta mempersiapkan surat keterangan usaha, dan akan dibantu oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar nanti bisa membantu untuk pengajuan KUR.
- Sekitar 3 hari setelah itu, saksi ditelepon oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar mengatakan nanti ada pihak BRI yang akan datang ke rumah saksi dengan nama Justinus Willy Prabowo, dan meminta saksi bilang kalau saksi punya usaha di pasar pagi;
- Kemudian Justinus Willy Prabowo datang ke rumah saksi menjelaskan kalau saksi mau pinjam uang bisa melalui OKB karena ada kerjasama dengan BRI. Pada saat itu saksi menyampaikan hanya membutuhkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk membeli sepeda motor untuk usaha driver ojek online. Kemudian Justinus Willy Prabowo memberitahu saksi apabila berminat meminjam uang agar membuat Surat Keterangan Usaha dan kemudian nanti saksi akan dikabari untuk datang ke pasar pagi untuk verifikasi, saat itu Justinus Willy Prabowo juga mengambil foto saksi di rumah;
- Kemudian saksi mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU) ke Kelurahan Songgokerto sesuai arahan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar. Setelah SKU jadi saksi mengabari Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, dan Saksi Mohamad Herdin Cahyadi Ashar meminta saksi ke pasar pagi di stadion;
- Kemudian keesokan harinya, saksi dan teman saksi Sdr. Heri Supriyanto datang ke pasar pagi stadion Batu dan saksi bertemu Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Nurul Astiyawati, Achmad Zaenuri, ada dua orang perempuan staf admin OKB, dan Justinus Willy Prabowo. Kemudian saksi diajak ke stand ikan untuk difoto.
- Sekitar satu minggu kemudian, saksi ditelepon oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar menyampaikan agar saksi datang ke Koperasi OKB untuk proses pencairan dengan membawa SKU, KTP dan KK.

Hal 94 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di kantor OKB Mohamad Herdin Cahyadi Ashar memberitahu saksi untuk pergi ke BRI Unit 1 Jl. Dewi Sartika, Mohamad Herdin Cahyadi Ashar menyerahkan BPKB sepeda motor masing-masing satu kepada saksi dan kepada Sdr. Heri Supriyanto, serta memberitahu saksi bahwa dia mengajukan pinjaman KUR sejumlah Rp50.000.000,-, kemudian saksi berangkat ke BRI dengan dikawal oleh Achmad Zaenuri (anak buah Mohamad Herdin Cahyadi Ashar);
- Bahwa sesampai di Bank saksi menyerahkan berkas berupa KTP, KK, Surat Keterangan Usaha dan Jaminan BPKB ke petugas tersebut, kemudian saksi difoto lalu menandatangani beberapa dokumen surat yaitu Form Permohonan Pinjam, Surat Pengakuan Hutang, tanda Terima Hutang. Kemudian, saksi diberi buku tabungan dan kartu ATM. Selanjutnya Achmad Zaenuri mengajak balik ke Koperasi OKB. Disana saksi diminta menyerahkan berkas pengajuan KUR, buku tabungan, kartu ATM dan nomor pin ke admin koperasi yang bernama Sdri. Hanna;
- Bahwa sekitar 3-5 hari kemudian saksi ditelpon Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk datang ke kantor Koperasi OKB untuk pengambilan dana Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dipotong angsuran pertama dan angsuran kedua dan biaya admin sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), jadi saksi menerima sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Namun karena sejak awal saksi butuh Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi menanyakan ke Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, dan dijawab "ini saya beri separuh dulu dan sisanya baru akan diberikan bila angsuran kamu lancar".
- 2 (dua) bulan kemudian baru diberikan uang sisanya yang juga dipotong lagi sekira Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Bulan Maret 2021;
- Bahwa selanjutnya saksi dibebani cicilan senilai Rp305.000,00 setiap bulan mulai bulan Februari 2021 selama 3 tahun sampai tahun 2023. Sesuai rahan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar terkait angsuran ke BRI, Mohamad Herdin Cahyadi Ashar menyampaikan saksi tidak usah mikir angsuran ke BRI, yang penting bayar saja angsuran ke Koperasi OKB, urusan BRI nanti koperasi yang ngangsur;
- Bahwa saksi tidak pernah mencicil ke BRI, saksi hanya mencicil selama ini ke Koperasi OKB mulai Bulan Maret 2021 s/d Bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang dengan No. 88648772/3123/12/21 tanggal 10 Desember 2021,

Hal 95 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa Surat Keterangan Usaha Nomor: 145.1/348/422.310.1/2021 tanggal 10 Desember 2021 dari Kantor Desa Songgokerto, serta dokumentasi foto dalam dokumen BRISpot yang didalamnya terdapat foto saksi dan foto Justinus Willy Prabowo.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

19. Agung Sutrisno, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Arif Santoso, Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi melakukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I pada bulan November tahun 2022 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun saksi hanya memakai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dipakai Arif Santoso;
- Bahwa awalnya saksi membutuhkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk sewa rumah, oleh Arif Santoso saksi di tawari pinjaman KUR BRI sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB yang sudah disiapkan oleh Arif Santoso. Sedangkan syarat lainnya disiapkan saksi, yaitu KK, KTP, Surat Nikah dan Surat Keterangan Usaha yang diarahkan oleh Arif Santoso untuk membuat usaha perancangan di Pasar Batu;
- Bahwa kemudian saksi dihubungi Arif Santoso untuk ke Pasar Stadion Batu dan pada waktu disana sudah ada Arif Santoso dan Justinus Willy Prabowo. Saksi difoto oleh Justinus Willy Prabowo di depan toko perancangan milik orang lain / teman Arif Santoso seolah-olah saksi sebagai pemiliknya dan itu sebagai syarat pengajuan pinjaman KUR BRI;
- Bahwa kemudian ada survey oleh petugas BRI (Justinus Willy Prabowo) ke rumah saksi menanyakan kepada saksi terkait usaha apa sekarang dan saksi menjawab saksi ada usaha jualan mainan di alun-alun Kota Batu, saksi juga ada ditanya terkait omzet penjualan, pengeluaran dan penghasilan saksi;
- Bahwa setelah itu, saksi dihubungi Arif Santoso kalau pinjaman KUR BRI sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama saksi telah disetujui;
- Bahwa besok paginya saksi datang ke BRI Unit Batu I, di depan BRI Unit Batu I tersebut saksi bertemu Arif Santoso dan memberikan BPKB

Hal 96 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kepada saksi agar saksi menyerahkan kepada petugas BRI sebagai jaminan. Kemudian saksi melakukan akad kredit pinjaman KUR BRI sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang cair ke rekening BRI atas nama saksi, setelah itu saksi diberikan buku tabungan dan ATM;

- Bahwa sesaat setelah saksi keluar dari kantor BRI, dihubungi oleh Arif Santoso untuk menemuinya di warung kopi dekat BRI Unit Batu I, lalu saksi disuruh menyerahkan buku Tabungan dan ATM tersebut kepada Arif Santoso dan saksi langsung disuruh pulang;
- Bahwa besoknya saksi diberi uang oleh Arif Santoso sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan besoknya lagi saksi sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), jadi totalnya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setiap bulannya saksi membayar angsuran sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) yang saksi bayarkan ke Arif Santoso, dan beberapa bulan kemudian saksi membayar angsuran kepada Mohamad Herdin Cahyadi Ashar karena disuruh olehnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang dengan No. 97849153/3123/11/22 tanggal 18 November 2022, barang bukti berupa Surat Keterangan Usaha Nomor: 511/206/422.310.2/2022 tanggal 18 November 2022 dari Kelurahan Ngaglik, serta dokumentasi foto dalam dokumen BRISpot yang didalamnya terdapat foto saksi dan foto Justinus Willy Prabowo dan saksi membenarkan pernah dokumentasi foto tersebut namun saksi tidak memiliki usaha tersebut di Pasar Batu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

20. Aisyah Adiningsih, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Nurul Astiyawati dan Justinus Willy Prabowo, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit I Batu pada bulan November tahun 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun nama saksi hanya dipinjam oleh kakak sepupu saksi (Sri Ernawati);
- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2022 kakak sepupu saksi (Sri Ernawati) meminta bantuan saksi untuk menggunakan nama saksi buat

Hal 97 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan peminjaman KUR dari BRI. Kemudian saksi dipanggil untuk datang ke rumah tetangga saksi, dan ditempat itu sudah ada Nurul Astiyawati yang memberi tahu bahwa akan ada orang yang akan melakukan survei;

- Bahwa usaha yang diajukan adalah penjualan bunga hias dan toko sayur, terkait dengan surat keterangan usaha yang mengurus adalah Sri Ernawati di kantor Balai Desa Sumberrejo, meski usaha jualan bunga dan sayur di Sumberejo tersebut bukan milik saksi namun milik orang lain, untuk usaha bunga tersebut sepengetahuan saksi milik Sri Ernawati dan Pak No sedangkan untuk usaha sayur tersebut milik Bu Kenik;
- Bahwa saksi pernah disurvei Justinus Willy Prabowo sebanyak 2 (dua) kali. Pertama saksi ditanya terkait usaha apa yang sedang dilakukan kemudian pendapatan perhari berapa kemudian saksi di foto di usaha bertani bunga, dan survey yang kedua hanya foto di usaha dagang sayur milik orang lain. Pada saat survey pertama tersebut yang banyak menjawab pertanyaan adalah Sdr. Sri Ernawati;
- Bahwa sebelum mendapat jaminan BPKB Sepeda motor dari Nurul Astiyawati yang berpesan ke saksi jangan takut jika di survey karena nanti didampingi Sdr. Sri Ernawati dan saksi disuruh bilang iya saja;
- Bahwa kemudian saksi diajak oleh Sdr. Sri Ernawati ke BRI Unit Batu I untuk melakukan pencairan dan saksi menyerahkan BPKB sepeda motor, KTP dan KK ke CS, kemudian saksi diminta menandatangani berkas-berkas pencairan diantaranya Form Permohonan Pinjam, Surat Pengakuan Hutang, dan menuliskan kalimat "baik untuk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga";
- Bahwa kemudian setelah menandatangani surat-surat tersebut saksi diminta menunggu di depan untuk dibuatkan buku rekening dan ATM. Setelah buku rekening dan ATM jadi, diminta oleh Sdr. Sri Ernawati;
- Bahwa saksi mengetahui tentang uang itu setelah pihak BRI datang ke rumah dan membuat surat pernyataan pembagian uang pinjaman BRI. Saksi baru tahu kalau Sri Ernawati hanya mendapat Rp10.000.000,00, dan sebesar Rp40.000.000,00 diserahkan ke Nurul Astiyawati;
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian, pihak BRI datang lagi karena ada tunggakan pinjaman, sehingga saksi memanggil Sri Ernawati untuk menjelaskan dengan petugas BRI. Sri Ernawati menceritakan mengenai pembagian uang pinjaman tersebut, dan Sri Ernawati mengangsur sebesar Rp300.000,00 setiap bulannya kepada Nurul Astiyawati;

Hal 98 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang dengan No. 93384001/3123/06/22 tanggal 16 Juni 2022, barang bukti berupa Surat Keterangan Usaha dari Kantor Desa Sumberejo Nomor: 500/602/422.310.5/2022 tanggal 8 November 2022, serta dokumentasi foto dalam dokumen BRISpot yang didalamnya terdapat foto saksi dan foto Justinus Willy Prabowo.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

21. Kuswati, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi melakukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit I Batu pada bulan tahun 2022 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun saksi hanya menggunakan sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk perbaiki/ngecat villa sedangkan sisanya dipakai oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
- Bahwa yang memberitahu persyaratan untuk pengajuan KUR BRI dan yang membantu saksi untuk mengajukan pinjaman adalah Mohamad Herdin Cahyadi Ashar. Sedangkan mantri dari BRI Unit Batu I yang memproses adalah Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa awalnya saksi menjadi anggota koperasi Omah Khita Bersama (OKB), sehingga saksi kenal dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar yang merupakan kepala Koperasi OKB. Lalu Mohamad Herdin Cahyadi Ashar menawari saksi mengajukan pinjaman KUR BRI di BRI Unit Batu I, yang rencana-nya uang tersebut oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar digunakan untuk meminjamkan lagi ke anggota-anggota OKB lainnya, dan saksi akan diberikan uang setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena tawaran tersebut menguntungkan, saksi akhirnya menyetujui tawaran tersebut.
- Bahwa lalu Mohamad Herdin Cahyadi Ashar menyuruh saksi membuat Surat Keterangan Usaha ke Kelurahan Songgokerto yang menerangkan saksi punya usaha pedagang bawang di Jl. Dewi Sartika batu;
- Bahwa kemudian saksi disuruh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar ke Pasar Sayur Batu untuk bertemu Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo, lalu saksi disuruh berfoto di tempat jualan

Hal 99 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pedagang bawang milik orang lain seolah-olah usaha dagang bawang tersebut milik saksi buat persyaratan pengajuan KUR BRI;

- Bahwa pada saat survey, Justinus Willy Prabowo bertanya punya usaha apa dan saksi jawab punya usaha villa di Songgoriti, saksi tidak pernah ditanya kondisi keuangan, modal usaha, keuntungan dan omzet usaha. Justinus Willy Prabowo mengetahui kalau saksi ada usaha villa dan tidak ada usaha dagang bawang di Pasar Sayur Kota Batu;
- Bahwa saksi diminta oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk menyiapkan jaminan berupa Akta Jual Beli rumah saksi sebagai jaminan dari pengajuan pinjaman KUR BRI tersebut. Kemudian saksi dijemput oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar ke BRI Unit Batu I untuk melakukan pencairan KUR BRI sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang masuk ke rekening BRI atas nama saksi;
- Bahwa setelah pencairan tersebut, saksi dijemput oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk mengambil uang tersebut, lalu saksi mengambil sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), besoknya saksi disuruh mengambil lagi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Semua uang tersebut saksi serahkan ke Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan saksi hanya mengambil sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah membayar angsuran ke BRI sebanyak 5 kali setiap bulannya sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun sekarang saksi tidak pernah mengangsur lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan Songgokerto Nomor: 145.1/43/422.310.1/2022 tanggal 12 April 2022, barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang dengan No. 91844965/3123/04/22 tanggal 12 April 2022, serta dokumentasi foto dalam dokumen BRISpot yang didalamnya terdapat foto saksi dan foto Justinus Willy Prabowo

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

22. Lihayyidzil Habibi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I pada pada 29 September 2021 sebesar

Hal 100 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), melalui perantara yaitu Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, namun saksi hanya memperoleh Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang digunakan untuk melunasi hutang di Koperasi di daerah Karangploso;
- Bahwa mantri dari BRI Unit Batu I yang memproses permohonan pinjaman yaitu Justinus Willy Prabowo;
 - Bahwa pada tahun 2021 saksi berniat membayar hutang di koperasi sebesar Rp40.000.000,00, saksi ditawarkan oleh kakak ipar saksi uang pinjaman dan saksi setuju karena lebih ringan angsurannya yang akan di gunakan untuk menutup hutang di koperasi;
 - Bahwa saksi diminta oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar beberapa persyaratan berupa Kartu Keluarga, KTP dan Surat Keterangan Usaha;
 - Bahwa saksi pernah disurvei oleh mantri BRI Justinus Willy Prabowo bersama Mohamad Herdin Cahyadi Ashar di rumah saksi dan di Pasar sayur Batu dan saksi disuruh foto di bedak sayur milik orang lain;
 - Bahwa saat bertemu Justinus Willy Prabowo, saksi tidak pernah ditanya kondisi keuangan, modal usaha, keuntungan dan omzet usaha;
 - Bahwa setelah saksi menyiapkan beberapa persyaratan berupa KK, KTP dan Surat Ijin Usaha, ditambah BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2012 yang disiapkan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, lalu saksi berikan persyaratan itu pada Bank BRI Unit Batu I Pasar Batu;
 - Bahwa setelah uang pinjaman KUR cair sebesar Rp50.000.000,00 saksi ke rumah Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00, memberi uang pada yang memiliki BPKB Rp40.000.000,00, dan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar mendapatkan Rp10.000.000,00 karena akan dipakai untuk OKB.
 - Bahwa cicilan KUR saksi tiap bulan sebesar Rp1.600.000,00 sudah saksi bayar mulai bulan November 2021 s/d Juni 2023 lewat Koperasi OKB. Pada waktu itu kesepakatan yang Rp10.000.000,00 dibayar oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar.
 - Bahwa saksi sudah bayar lunas kredit KUR sebesar Rp 40.000.000,00, karena tiap bulan membayar ke Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Hana atau Yesinta (Istri Mohamad Herdin Cahyadi Ashar) sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun tidak diberi tanda terima, dan saksi juga memberikan satu unit mobil Daihatsu Espaz yang digunakan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk berjualan;

Hal 101 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang dengan No. 86602600/3123/10/23 tanggal 04 Oktober 2023, Surat Keterangan Usaha Nomor : 580/065/35.07.23.2006/2021 tanggal 28 September 2021 dari Kantor Kelurahan Girimoyo Karangploso, serta dokumentasi foto dalam dokumen BRISpot yang didalamnya terdapat foto saksi dan foto Justinus Willy Prabowo.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

23. Nur Wachid, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pengajuan KUR Mikro BRI Unit Batu I melalui Mohamad Herdin Cahyadi Ashar pada 10 September 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun saksi hanya mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dalam pengajuan Pinjaman KUR tersebut, mantri dari BRI Unit Batu I yang memproses adalah Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa awalnya saksi bekerja di Toko Roti Raka milik Mohamad Herdin Cahyadi Ashar (adik kandung istri saksi), lalu saksi ditawarkan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk mengajukan Kredit di BRI;
- Bahwa sebetulnya saksi sedang tidak memerlukan uang serta saksi juga tidak memiliki usaha sendiri, namun Mohamad Herdin Cahyadi Ashar terus menawarkan hingga akhirnya saksi mau mengajukan Kredit di BRI.
- Bahwa saksi hanya menyerahkan KTP kepada Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, selanjutnya Justinus Willy Prabowo datang ke rumah saksi untuk mengambil foto saksi bersama istri (survey);
- Bahwa saksi juga disurvey di Pasar Batu, disana saksi difoto di lapak sayur milik orang lain oleh Justinus Willy Prabowo bersama Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, tanpa menanyakan terkait kondisi keuangan, modal usaha, keuntungan usaha dan/atau omzet usaha;
- Bahwa selang 2 (dua) hari saksi diminta datang ke Kantor BRI Unit 1 Batu, disana Mohamad Herdin Cahyadi Ashar menyerahkan BPKB Sepeda Motor kepada saksi untuk diserahkan kepada pihak Bank sebagai Jaminan atas Kredit yang saksi ajukan.
- Bahwa setelah saksi menandatangani beberapa dokumen, kemudian Mohamad Herdin Cahyadi Ashar membawa uang sebesar

Hal 102 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Mohamad Herdin Cahyadi Ashar menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta) kepada saksi untuk keperluan sehari-hari dan nutup hutang saksi, sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta) beserta buku tabungan dan kartu ATM tetap dipegang oleh Saksi Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;

- Bahwa mengenai angsuran saksi membayar melalui koperasi Omah Khita Bersama dengan diberikan buku tabungan sebagai bukti pembayaran karena disuruh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, namun sampai sekarang belum melunasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 86141410/3123/09/21 tanggal 16 September 2021, barang bukti berupa Surat Keterangan Usaha Nomor: 563/307/35.73.01.1006/2021 tanggal 13 September 2021 dari Kantor Kelurahan Pandanwangi Kota Malang, serta dokumentasi foto dalam dokumen BRISpot yang didalamnya terdapat foto saksi dan foto Justinus Willy Prabowo.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

24. Fauluddina Nur Islamiyah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa nama saksi pernah dipakai oleh ibu saksi mengajukan KUR Mikro BRI tahun 2022 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dibantu Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo.
- Bahwa pinjaman sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, ibu saksi memakai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
- Bahwa awalnya saksi diminta ibu saksi mengajukan pinjaman KUR Mikro BRI Unit Batu I, kemudian saksi diajak ibu saksi mengurus surat keterangan usaha ke Desa Pesanggrahan;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak ibu saksi untuk ke pasar. Pada saat di pasar bertemu dengan Justinus Willy Prabowo, lalu saksi diarahkan untuk melakukan foto di bedak / lapak usaha milik orang lain yang berada di Pasar Stadion Batu milik orang lain;

Hal 103 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, saksi diarahkan Justinus Willy Prabowo membuat surat keterangan usaha tersebut di Pasar Batu dengan keterangan usaha suplayer konveksi atau dagang baju yang telah dikondisikan oleh Justinus Willy Prabowo. Pada saat pembuatan Surat Keterangan Usaha tersebut saksi ditunggu oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa untuk agunan/jaminan berupa BPKB milik orang lain disediakan oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar.
- Bahwa Justinus Willy Prabowo juga pernah melakukan survey ke rumah saksi sebelum pencairan KUR BRI, namun hanya melakukan foto-foto bersama saksi di rumah dan tidak menanyakan apa-apa, Justinus Willy Prabowo tidak pernah menanyakan terkait omzet penjualan, biaya-biaya, pengeluaran, pendapatan laba rugi, dll.
- Bahwa setelah proses survey tersebut, saksi datang ke BRI Unit Batu I untuk pencairan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), setelah pencairan, buku tabungan saksi serahkan ke ibu saksi dan setelah itu saksi tidak tahu apa-apa lagi.
- Bahwa pinjaman KUR Mikro BRI Unit Batu I tahun 2022 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut cair ke rekening Bank BRI atas nama saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 94148717/3123/07/22 tanggal 15 Juli 2022, barang bukti berupa Surat Keterangan Usaha Nomor: 510/288/422.113.001/2022 tanggal 15 Juli 2022 dan dokumentasi foto dalam dokumen BRISpot yang terdapat foto saksi dan Justinus Willy Prabowo.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

25. Siti Aisyah Afifi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada 24 November 2021, namun saksi memperoleh Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibawa oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar.

Hal 104 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajukan Pinjaman KUR Mikro pada BRI Unit Batu I melalui perantara yaitu Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, sedangkan mantri BRI Unit Batu I yang memproses adalah Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa awalnya saksi dikenalkan oleh saudara saksi ke Mohamad Herdin Cahyadi Ashar (pengurus Koperasi Omah Khita Bersama/OKB), lalu saksi mendaftar menjadi anggota Koperasi OKB. Kemudian saksi konsultasi dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena saksi membutuhkan uang untuk usaha salon, dan sebelumnya saksi pernah mengajukan pinjaman KUR di BSI namun tidak disetujui;
- Bahwa setelah konsultasi dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, saksi dikenalkan dengan Justinus Willy Prabowo (petugas BRI), kemudian saksi disuruh melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pengajuan KUR BRI di BRI Unit Batu I.
- Bahwa setelah persyaratan pengajuan pinjaman KUR lengkap, saksi serahkan ke Justinus Willy Prabowo termasuk Surat Keterangan Usaha salon milik saksi. Kemudian Justinus Willy Prabowo menyuruh saksi mengganti Surat Keterangan Usaha salon milik saksi menjadi usaha jualan sayur di Pasar Batu.
- Bahwa setelah Surat Keterangan Usaha jualan sayur tersebut jadi, saksi menyerahkan surat tersebut ke Justinus Willy Prabowo di koperasi Omah Khita Bersama (OKB), lalu besoknya saksi disuruh Justinus Willy Prabowo untuk datang ke Pasar Batu;
- Bahwa kemudian saksi datang ke Pasar stadion Batu bertemu Justinus Willy Prabowo, lalu saksi diajak keliling Pasar Batu oleh Justinus Willy Prabowo untuk mencari tempat jualan yang cocok buat foto, akhirnya berhenti di tempat jualan bakso milik orang lain, lalu saksi di foto Justinus Willy Prabowo sambil memegang irus seolah-olah saksi jualan bakso di pasar Batu;
- Bahwa beberapa hari kemudian, pengajuan KUR BRI saksi disetujui dan akan dilakukan akad kredit. Lalu sebelum datang ke BRI Unit Batu I, saksi disuruh ke koperasi OKB diberikan BPKB sepeda motor oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk diserahkan ke pihak BRI sebagai jaminan, dan saksi diarahkan oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk menjawab pertanyaan pada waktu akad di BRI tersebut;
- Bahwa pada saat pencairan, saksi mendapatkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saksi langsung ke rumah

Hal 105 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan saksi menyerahkan uang tersebut dan buku Tabungan beserta ATM nya ke Mohamad Herdin Cahyadi Ashar. Kemudian saksi hanya diberi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun saksi keberatan karena kesepakatan awal akan dibagi 2 (dua). Akhirnya dengan berat hati Bu Shinta (istri Mohamad Herdin Cahyadi Ashar) memberi saksi lagi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di hari itu juga;

- Bahwa awal bayar saksi disuruh membayar sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena dibagi dua dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, dan langsung saksi setor ke Nomor rekening KUR BRI atas nama saksi, namun beberapa kali saksi pernah menyetor full angsuran, kata Mohamad Herdin Cahyadi Ashar nanti bulan depan gantian dia yang akan menyetor angsuran tersebut;
- Bahwa karena mulai banyak keterlambatan pembayaran angsuran, kemudian saksi dipaksa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk membayar full angsuran tersebut namun saksi menolak karena kesepakatan awalnya pembayaran separuh-separuh;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 88182112/3123/11/21 tanggal 24 November 2021, serta barang bukti berupa Surat Keterangan Usaha Nomor: 470/719/35.07.22.2007/2021 tanggal 18 November 2021, dan dokumentasi foto dalam dokumen BRISpot yang didalamnya terdapat foto saksi dan foto Justinus Willy Prabowo.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

26. Deya Murti Nasuha, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I, namun nama saksi hanya dipakai oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
- Bahwa saksi melakukan pengajuan KUR Mikro BRI Unit Batu I pada pada 12 Oktober 202 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang memproses permohonan Pinjaman KUR Mikro yang saksi adalah Justinus Willy Prabowo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengajukan pinjaman KUR Mikro BRI, saksi tidak punya usaha produktif karena warung nasi di Jl. Patimura Gang 2 Rt.001 Rw.001 Kelurahan temas Kecamatan Batu Kota Batu milik ibu saksi;
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman KUR tersebut, terdapat agunan / jaminannya yaitu 1 (satu) unit BPKB sepeda motor milik orang lain yang diberikan oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
- Bahwa awalnya, pada tahun 2021 saksi bekerja di Koperasi Omah Khita Bersama (OKB) milik Mohamad Herdin Cahyadi Ashar. waktu itu saksi ditanya oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar apakah punya pinjaman / kredit di bank atau tidak. Nama saksi dipakai untuk kredit KUR karena Mohamad Herdin Cahyadi Ashar akan mencari uang untuk nasabah lain atas nama Sdr. Zainur. Selanjutnya saksi diminta KTP dan saksi disuruh untuk membuat SKU (Surat Keterangan Usaha);
- Bahwa Justinus Willy Prabowo hanya sekali survey dirumah orang tua saksi karena orang tua saksi yang punya usaha warung makan di rumah;
- Bahwa saat survey, Justinus Willy Prabowo tidak menanyakan terkait kondisi keuangan, modal usaha, keuntungan dan omzet usaha;
- Bahwa setelah survey, saksi disuruh ke kantor OKB oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk mengambil jaminan BPKP motor milik Pak Zainur untuk jaminan peminjaman KUR, kemudian saksi membawa BPKB dan keseluruhan persyaratan pinjaman KUR ke Bank BRI Batu 1 di Pasar Batu untuk tanda tangan berkas-berkas dan menyerahkan jaminan serta persyaratan KUR ke Petugas Bank BRI, kemudian saksi pada hari itu juga menerima buku Tabungan baru dan kartu ATM;
- Bahwa keesokan harinya setelah cair, saksi ke Bank BRI Batu I untuk menerima uang sebesar Rp.48.350.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena dikurangi satu kali angsuran.
- Bahwa terhadap uang tersebut saksi tidak memakai sama sekali karena langsung saksi serahkan ke Mohamad Herdin Cahyadi Ashar.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 86870127/3123/10/21 tanggal 12 Oktober 2021, serta Surat Keterangan Usaha Nomor : 581/749/422.310.4/2021 tanggal 12 Oktober 2021 dari Kelurahan Temas, dan dokumentasi foto dalam dokumen BRISpot yang didalamnya terdapat foto saksi dan foto Justinus Willy Prabowo

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Hal 107 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



27. Revin Hana Putri Maulidina, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo, Nurul Asetyawati, Arif Santoso dan Achmad Zaenuri, namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa sejak 1 September 2021 sampai dengan September 2023 saksi bekerja sebagai admin koperasi Omah Khita Bersama (OKB) yang merupakan koperasi pemasaran segala produk UMKM di Kota Batu, memberikan permodalan kepada anggota, simpanan/tabungan anggota, komunitas hutang lunas, serta sewa beli sepeda motor.
- Bahwa pengurus OKB adalah:
 - 1) Rubianto selaku Ketua;
 - 2) MANSYUR SAHRONI (ayah saksi) selaku Sekretaris s/d Desember 2022;
 - 3) HERDIN Als RAKA selaku Bendahara;
 - 4) FAKIH selaku Pengawas.
- Bahwa tugas saksi yakni selaku admin pencatatan nama-nama nasabah, keluar masuk uang;
- Bahwa admin OKB ada tiga yakni saksi sendiri (selaku admin pencatatan nasabah dan keluar masuk uang), Fany La Wahyu Cahyani (sebagai admin pemasaran produk-produk anggota), Dea Murti Nasuha (sebagai admin pencatatan simpanan pasar / tabungan orang-orang);
- Bahwa saksi pernah melihat ada akta notaris untuk pendirian koperasi Omah Khita Bersama (OKB) tetapi saksi tidak melihat rinciannya;
- Bahwa Achmad Zaenuri, Nurul Astiyawati, Arif Santoso, dan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar merupakan pegawai OKB atau perantara yang bertugas mencari Nasabah KUR Mikro BRI Unit Batu I dan bekerjasama dengan Justinus Willy Prabowo selaku Mantri BRI Unit I Batu;
- Bahwa simpanan berasal dari pinjaman BRI yang berasal dari referral Nurul Astiyawati, Achmad Zaenuri, Arif Santoso dan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar sendiri, dimana saksi bertugas mencatat nama dan jumlah simpanan (uang yang disimpan OKB) dari sisa pencairan pengajuan pinjaman BRI oleh para debitur BRI.
- Bahwa cara pencatatan yang saksi lakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Nasabah mengajukan pinjaman ke BRI (dibantu oleh referral);

Hal 108 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 2) Uang dari pencairan pinjaman di BRI tersebut kemudian dibagi antara nasabah dengan referral;
 - 3) Nasabah memberikan uang tersebut ke referral baik transfer maupun secara tunai;
 - 4) Dari referral kemudian diserahkan ke saksi (mulai september 2022 s/d april 2023, kemudian saksi serahkan ke Mohamad Herdin Cahyadi Ashar) baik tunai ataupun transfer sesuai perintahnya.
 - 5) Setelah itu saksi mencatat nama-nama nasabah, nomor rekening, jumlah pinjaman / plafond, simpanan di OKB.
- Bahwa berdasarkan catatan file excel yang saksi miliki jumlah debitur BRI yang pernah saksi catat sebanyak 194 debitur yang terbagi menjadi 4 referral (Nurul Astiyawati, Achmad Zaenuri, Arif Santoso dan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar), jumlah plafon pinjaman dari Debitur yakni sebesar Rp12.250.000.000,00, yang digunakan oleh debitur sebesar Rp5.739.800.000,00, sedangkan yang disimpan oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar yakni sebesar Rp. 6.510.200.000,00.
 - Bahwa saksi juga pernah diminta mengajukan kredit pinjaman KUR di BRI sebesar Rp50.000.000,00, dari pencairan uang tersebut saksi serahkan semua ke Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
 - Bahwa awalnya saksi diminta Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk mengajukan kredit dan uangnya digunakan untuk simpanan di OKB, dengan alasan uang tersebut akan dipakai untuk putaran permodalan anggota, yang sewaktu-waktu bisa diambil dan untuk angsuran tiap bulannya Mohamad Herdin Cahyadi Ashar yang membayar;
 - Bahwa saksi hanya menyerahkan KTP dan KK dan diminta membuat SKU (dimana saksi tidak memiliki usaha dan diarahkan oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk menyampaikan ke kelurahan bahwa saksi memiliki usaha sayur di pasar) surat keterangan belum menikah;
 - Bahwa setelah saksi melengkapi berkas dan diserahkan ke Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, setelah itu saksi di telfon oleh Justinus Willy Prabowo (selaku petugas BRI) untuk mensurvey ke rumah dan saksi diminta menjawab sesuai dengan arahan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar yang intinya benar memiliki usaha di pasar;
 - Bahwa setelah survey di rumah saksi, keesokan harinya tanggal 13 Oktober 2021 saksi diminta oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk ke pasar pagi Jl. Dewi Sartika untuk melakukan foto sesuai dengan SKU,

Hal 109 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas arahan dari Mohamad Herdin Cahyadi Ashar ke salah satu bedag/lapak yang saksi tidak ketahui milik siapa;

- Bahwa setelah foto di pasar tersebut, pada hari yang sama saksi mengurus Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Belum Menikah di Kelurahan Temas;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021 saksi disuruh ke BRI oleh Justinus Willy Prabowo untuk melakukan pencairan dan saksi sampaikan ke Mohamad Herdin Cahyadi Ashar informasi tersebut, kemudian saksi diberikan BPKB sepeda motor atas nama Putut Werdiono S.Kom oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk di serahkan ke pihak BRI.
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening saksi, pada waktu pencairan saksi diminta mengambil semua dan saksi serahkan ke Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dirumahnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak BRI, mengenai pinjaman BRI. Awalnya ditanya benar atau tidak saksi merupakan nasabah dengan pinjaman Rp50.000.000,00, saksi jawab itu yang menggunakan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar semua, karena nama saksi dipinjam.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta memberikan uang/barang/hadiah/pemberian oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar kepada Justinus Willy Prabowo terkait proses pencairan pinjaman BRI;
- Bahwa buku Rekening dan kartu ATM disimpan sendiri oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah disuruh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk melakukan penarikan uang menggunakan beberapa ATM dari rekening debitur/nasabah yang buku rekeningnya disimpan oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar.
- Bahwa rekening yang pernah dipergunakan untuk pengelolaan KUR BRI di OKB adalah:
 - 1) Rekening BRI No. Rek. An. YESINTA HARIYATI, dipergunakan untuk pembayaran cicilan KUR, yaitu transfer uang KUR yang disimpan OKB (sampai pertengahan 2022);
 - 2) Rekening Mandiri No. Rek. 1440023245696 An. YESINTA HARIYATI, dipergunakan menyimpan pembagian hasil pencairan dari nasabah untuk OKB, dan pembayaran cicilan KUR, yaitu transfer uang KUR yang disimpan OKB;

Hal 110 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Rekening BCA No. Rek. 0190523799 An. YESINTA HARIYATI, dipergunakan menyimpan pembagian hasil pencairan dari nasabah untuk OKB, dan pembayaran cicilan KUR untuk transfer uang KUR yang disimpan OKB;
- 4) Rekening Mandiri No. Rek. 1440022507740 An. MOHAMAD HERDIN CAHYA, dipergunakan untuk menerima cicilan dari nasabah yang dititipkan ke rekening saksi;
- 5) Rekening BCA No. Rek. 0190970213 An. Revin Hana Putri M, dipergunakan untuk menerima titipan cicilan dari Bu Nurul, Pak Saksi Arif Santoso, Pak Ahmad Zaenuri dan Pak Raka;
- 6) Rekening Mandiri No. Rek. 1440021969230 An. Revin Hana Putri, dipergunakan untuk menerima titipan cicilan dari Bu Nurul, Pak Saksi Arif Santoso, Pak Ahmad Zaenuri dan Pak Raka;
- 7) Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. RAKA pernah menggunakan uang simpanan atau cicilan dari nasabah/debitur untuk keperluan selain pembayaran cicilan KUR BRI yaitu:
- 8) Pada tanggal 28 Pebruari 2023 Saksi Nurul mentransfer uang sejumlah Rp.11.200.000,- kepada saksi melalui Rekening Mandiri No. Rek. 1440021969230 An. REVIN HANA PUTRI untuk keperluan pembayaran angsuran KUR, kemudian Sdr. RAKA menyuruh saksi untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Rekening Mandiri No. Rek. 1440022507740 An. MOHAMAD HERDIN CAHYA uang tersebut katanya untuk dipakai belanja, saat saksi tanyakan kenapa uang angsuran dipakai belanja Sdr. RAKA menjawab “kan putaran labanya lebih besar kalau kita Kelola;
- 9) Pada tanggal 28 Pebruari 2023, ada transfer juga dari Rek. BCA Bu NURUL langsung ke Sdr. RAKA atau Sdri. YESINTA sejumlah Rp.1.200.000,- untuk pembayaran angsuran nasabah an. MARTARENA, transfer tersebut atas permintaan Sdr. RAKA, tetapi uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi untuk membayar cicilan;
- 10) Pada tanggal 05 April 2023, saksi menerima transfer dari rekening Mandiri No. Rek. 1440023245696 An. YESINTA HARIYATI sejumlah Rp.18.200.000,- yang menurut Sdr. RAKA untuk angsuran nasabah, kemudian pada tanggal 08 April 2023 Sdr. RAKA memerintahkan saksi untuk mentranfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- dari “uang yang kemaren” ke rekening BCA An. AHMAD ZAENURI No. Rek.

Hal 111 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0191003151 untuk keperluan pembayaran nasabah Pasar, kemudian pada tanggal 10 April 2023 Sdr. Raka meminta uang tunai sejumlah Rp.7.285.000,- untuk keperluan antara Sdr. RAKA dengan seseorang yang katanya bernama SUNARDI, tetapi saksi tidak tahu persisnya, uang tersebut diambil oleh Sdr. RAKA di rumah saksi;

11) Pada tanggal 18 April 2023, Arif Santoso mentransfer uang Rp.20.000.000,- kepada saksi melalui rekening BCA 0190970213 An. REVIN HANA PUTRI M untuk keperluan pembayaran angsuran nasabah, kemudian pada tanggal 19 April 2023 Sdr. RAKA meminta agar uang tersebut diserahkan ke Sdri. DEA untuk keperluan penarikan tabungan orang Pasar Batu, karena saksi merasa takut maka uang tersebut kemudian saksi kembalikan ke Arif Santoso melalui Nurul, namun kemudian saksi mengetahui bahwa uang tersebut oleh Arif Santoso akhirnya tetap diserahkan ke Sdri. DEA dengan cara ditransfer ke rekening Sdr. DEA sebanyak Rp.20.000.000,- dengan cara dua kali transfer masing-masing Rp.10.000.000,-, uang tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan penarikan tunai tabungan orang Pasar Batu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 86969491/3123/10/21 tanggal 14 Oktober 2021, barang bukti berupa Surat Keterangan Usaha Nomor: 581/751/ 422.310.4/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Temas, serta dokumentasi foto dalam dokumen BRISpot yang didalamnya terdapat foto saksi dan foto Justinus Willy Prabowo.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

28. Rubianto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada tahun 2021 s/d 2023, pekerjaan saksi adalah berjualan tahu di Pasar pagi Jl. Dewi Sartika Kota Batu;
- Bahwa saksi adalah Ketua Koperasi Omah Khita Bersama, yang dibentuk pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: AHU-0011937.AH.01.26.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Omah Khita Bersama, dan berdasarkan Akta

Hal 112 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian No 08 tanggal 30 Agustus 2021 yang beralamat di Jl. Wukir No.125, RT.001, RW.004, Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu;

- Bahwa struktur pengurusan Koperasi Omah Khita Bersama itu adalah :
 - 1) Ketua : RUBIYANTO;
 - 2) Sekretaris : MANSYUR SYAHRONI, digantikan NUR SODIQ (mengundurkan diri);
 - 3) Bendahara : Mohamad Herdin Cahyadi Ashar atau P. Raka digantikan Sdr. DIDIK;
 - 4) Pengawas : Mohamad Fakhri (mengundurkan diri), pengganti sementara Nur Muhammad
- Bahwa pada saat rapat pendirian Koperasi ditunjuk menjadi Ketua berdasarkan kesepakatan diadakan rapat antara saksi, sdr. Mansyur Syahrani, Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Mohamad Fakhri, Yesinta Hariyati, Nur Sodiq, Mummad Takim, Suyono, dan Joko Setiyo, terkait tugas yang saksi lakukan sebagai ketua, saksi tidak tahu karena hingga saat ini saksi belum melaksanakan tugas apapun terkait Koperasi;
- Bahwa awalnya Mohamad Herdin Cahyadi Ashar punya gagasan untuk membuat suatu wadah untuk sesama pedagang bisa saling menjual produk/dagangan masing-masing, kemudian Mohamad Herdin Cahyadi Ashar membuat group whatsapp yang kegiatannya saling menjual/menawarkan produk anggota group tersebut. Setelah berjalannya group whatsapp tersebut, Saksi Mohamad Herdin Cahyadi Ashar mengatakan bahwa group whatsapp saja tidak cukup karena harus ada wadah yang memiliki legalitas, sehingga kemudian saksi setuju untuk dibentuk suatu koperasi;
- Bahwa alamat Koperasi Omah Khita Bersama (OKB) yaitu di rumah saksi yang beralamat di Jl. Wukir Nomor 125 RT.001 RW.004 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, dan Koperasi Omah Khita Bersama (OKB) sejak didirikan belum pernah beroperasi sampai sekarang;
- Bahwa Koperasi tersebut memang sudah berdiri namun belum dapat menjalankan aktivitas usahanya karena belum diurus kepemilikan rekening Koperasi, NPWP Koperasi dan NIB (Nomor Induk Berusaha), yang saksi urus pertanggal 4 Mei 2023;
- Bahwa saksi mengetahui ada anggota yang mulai masuk di koperasi OKB berdasarkan cerita dari Mohamad Herdin Cahyadi Ashar padahal sebenarnya Koperasi OKB masih belum beroperasi dan pada waktu itu

Hal 113 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyampaikan kepada Mohamad Herdin Cahyadi Ashar kalau Koperasi OKB belum bisa menerima anggota karena Koperasi OKB belum beroperasi namun Saksi Mohamad Herdin Cahyadi Ashar tetap tidak memperdulikan hal tersebut;

- Bahwa terkait setoran Rp150.000,00 dari anggota saksi tidak tahu, saksi tidak mengetahui berapa jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, saksi tidak pernah mengikuti rapat yang menetapkan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, yang mengatur dan yang mengendalikan Koperasi OKB adalah Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
- Bahwa saksi tahu ada modal sebesar Rp10.000.000,00 sebagaimana akta pendirian yang mana uang tersebut adalah milik Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, dan setelah berdirinya koperasi tersebut saksi diminta oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk mengajukan pinjaman Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) di BRI unit pasar pagi dengan jaminan AJB tanah saksi senilai Rp200.000.000,00 yang akan digunakan untuk kepentingan Koperasi dan kepentingan dirinya, sehingga yang bertanggungjawab untuk pembayaran cicilan atau angsuran pinjaman tersebut adalah Mohamad Herdin Cahyadi Ashar. Atas pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, buku tabungan dan kartu ATM beserta PIN ATM nya dibawa dan disimpan oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar.
- Bahwa Justinus Willy Prabowo pada tahun 2022 menyampaikan kepada saksi bahwa ada kredit KUR yang dikoordinir oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar sudah mencapai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) waktu itu Justinus Willy Prabowo juga menyampaikan kepada saksi kalau Mohamad Herdin Cahyadi Ashar mendorong Justinus Willy Prabowo menyetujui nasabah yang diajukan untuk pengajuan KUR BRI, waktu itu saksi mengingatkan untuk jangan diteruskan karena menurut berbahaya. Kemudian saksi sempat memanggil Mohamad Herdin Cahyadi Ashar karena pengajuan KUR tersebut melibatkan nama OKB, dan saksi minta agar pengajuan KUR tersebut jangan dilanjutkan, setelah itu saksi tidak tahu lagi perkembangannya;
- Bahwa saksi juga pernah dipanggil oleh pihak BRI untuk ditanyai terkait kredit macet yang sudah mencapai Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) yang menurut pihak BRI ada kaitannya dengan Koperasi Omah Khita Bersama (OKB), terkait kredit macet yang disampaikan oleh BRI tersebut saksi tidak tahu, karena sampai saat ini saksi belum

Hal 114 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas apapun terkait koperasi. Yang tahu terkait kredit macet tersebut adalah Saksi Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, karena pada saat di BRI Saksi Mohamad Herdin Cahyadi Ashar mengakui kalau kredit macet yang sudah mencapai Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) adalah hasil koordinir Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;

- Bahwa saksi kenal dengan Justinus Willy Prabowo kira-kira awal tahun 2020, Justinus Willy Prabowo memperkenalkan diri kalau dia adalah petugas Bank BRI, menyampaikan kepada saksi apabila ada pedagang yang ingin mengajukan permodalan, saksi diminta bantuan untuk mengarahkan ke BRI;
- Bahwa Nurul Astiyawati, Achmad Zaenuri dan Arif Santoso bukan merupakan pengurus atau anggota dari Koperasi Omah Khita Bersama (OKB). Bahwa saksi mengetahui Saksi Nurul Astiyawati, Saksi Achmad Zaenuri merupakan anak buah dari Saksi Mohamad Herdin Cahyadi Ashar namun saksi tidak mengetahui mereka tugasnya apa karena pada waktu itu saksi hanya dikenalkan oleh Saksi Mohamad Herdin Cahyadi Ashar saja di rumahnya sedangkan untuk Saksi Arif Santoso saksi hanya mengetahuinya saja namun tidak mengenalnya;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendapat keuntungan dari Koperasi Omah Khita Bersama (OKB), karena saksi belum tau keuntungan itu akan didapat darimana, dan belum pernah ada pembagian Sisa Hasil Usaha;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah OKB mengadakan kerjasama dengan BRI selaku Agen BRI Link, saksi selaku ketua Paguyuban "Maja Manis" di Pasar Pagi pernah ditawari Justinus Willy Prabowo menjadi agen BRI Link dan saat itu saksi menolak karena saksi tidak bisa menjalankan peralatan untuk agen BRI Link tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

29. Tri Putranto Adi Prabowo, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo, namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit I Batu pada tahun 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun saksi hanya menggunakan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) untuk biaya kelahiran istri saksi, sedangkan

Hal 115 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang menggunakan adalah adalah Nurul Astiyawati;

- Bahwa yang membantu saksi untuk mengajukan pinjaman ke BRI Unit Batu I adalah Nurul Astiyawati, sedangkan mantri dari BRI Unit Batu I yang memproses Pinjaman KUR yaitu Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa awalnya saksi membutuhkan uang untuk biaya lahiran istri saksi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi bertemu dan minta tolong kepada Nurul Astiyawati untuk meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, lalu Nurul Astiyawati menyampaikan bisa pinjam tapi lewat KUR BRI dan saksi setuju atas tawaran tersebut;
- Bahwa kemudian saksi disuruh Nurul Astiyawati untuk menyiapkan KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha, yang mengurus ke BRI adalah Nurul Astiyawati, lalu saksi di hubungi kalau mau ada survey dari pihak BRI dan saksi disuruh datang ke Pasar Besar Kota Batu.
- Bahwa sewaktu saksi datang ke Pasar Besar Kota Batu bertemu dengan Nurul Astiyawati dan Justinus Willy Prabowo, lalu saksi ditanya pekerjaannya apa, dan saksi jawab kalau kerja di Koperasi simpan pinjam Karya Tani Singosari. Kemudian Justinus Willy Prabowo mengajak saksi foto di depan bedak jualan cenil milik orang lain di Pasar Besar Kota Batu foto tersebut buat bukti kalau sudah dilakukan survey;
- Bahwa setelah itu saksi dihubungi Nurul Astiyawati kalau pinjaman KUR BRI sudah disetujui sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan dilakukan pencairan, dan sebelum saksi datang ke BRI Unit I Batu untuk pencairan saksi bertemu Nurul Astiyawati untuk diberikan jaminan berupa BPKB sepeda motor;
- Bahwa setelah proses pencairan selesai uang pinjaman KUR BRI tersebut masuk ke rekening atas nama saksi dan saksi diberi buku tabungan, lalu saksi mengambil uang pencairan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi serahkan semuanya kepada ke Nurul Astiyawati, lalu saksi diberi uang oleh Nurul Astiyawati sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan kebutuhan uang yang saksi perlukan untuk biaya lahiran istri saksi;
- Bahwa saksi membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) ke Nurul Astiyawati secara tunai sebanyak 24 kali angsuran.

Hal 116 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 94146946/3123/07/22 tanggal 15 Juli 2022, barang bukti berupa Surat Keterangan Usaha dari Kantor Desa Pandanrejo Nomor : 581/85/422.330.7/2022 tanggal 13 Juli 2022, serta dokumentasi foto dalam dokumen BRISpot yang didalamnya terdapat foto saksi dan foto Justinus Willy Prabowo, serta barang bukti berupa dokumen analisis dan evaluasi kredit milik saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

30. Suprpto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Arif Santoso, dan Justinus Willy Prabowo, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I, waktu itu saksi tidak mempunyai usaha sendiri hanya bekerja sebagai karyawan dari warung STMJ Batu;
- Bahwa pengajuan KUR Mikro BRI Unit Batu I pada bulan November tahun 2022 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun saksi hanya menggunakan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi gunakan untuk biaya renovasi rumah dan berobat orang tua, sedangkan sisa nya sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang menggunakan adalah Arif Santoso. Yang membantu saksi untuk mengajukan pinjaman adalah Arif Santoso;
- Bahwa awalnya saksi membutuhkan uang buat biaya berobat orang tua, lalu saksi berusaha melakukan pinjaman ke Sdr. Diajeng kemudian diarahkan ke Arif Santoso;
- Bahwa saat bertemu Arif Santoso saksi bilang kalau membutuhkan uang sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Arif Santoso mengatakan apakah tidak kurang uang nya dan saksi menjawab tidak, lalu saksi dimintai nomor telepon. Satu minggu kemudian saksi disuruh ke rumah Arif Santoso dengan membawa foto copy KTP dan KK.
- Bahwa saat di rumah Arif Santoso saksi diberitahu oleh Arif Santoso kalau pinjaman KUR BRI bisa di proses sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu saksi diberikan BPKB sepeda motor milik orang lain oleh Arif Santoso agar nanti buat jaminan.
- Bahwa kemudian saksi diajak oleh Sdr. Diajeng ke tempat jualan ATK dan foto copy miliknya, kemudian datang petugas BRI yaitu Justinus Willy

Hal 117 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabowo, sebelumnya saksi diarahkani Arif Santoso agar dijawab iya-ya saja, kemudian saksi di foto di toko ATK dan Foto copy tersebut bersama Justinus Willy Prabowo sebagai syaratan pinjaman KUR BRI;

- Bahwa Justinus Willy Prabowo tidak pernah bertanya kepada saksi terkait kondisi keuangan, modal usaha, keuntungan usaha dan omzet usaha milik saksi. Hanya bertanya penghasilan saksi;
- Bahwa besok nya saksi datang ke BRI Unit Batu I untuk melakukan pencairan, sesampai di BRI Unit Batu I saksi membawa berkas dan BPKB sepeda motor, kemudian saksi menyerahkan dokumen tersebut ke petugas BRI, lalu saksi diberitahu kalau nanti di kasih tahu kalau mau pencairan, kemudian saksi pulang ke rumah.;
- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh Sdr. Diajeng untuk datang ke BRI, kemudian saksi mendatangi BRI Unit Batu I untuk tanda tangan berkas pinjaman KUR BRI sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan saksi diberikan buku Tabungan serta dibuatkan aplikasi BRIMO;
- Bahwa sore harinya saksi dihubungi oleh Sdr. Diajeng kalau sudah pencairan dan saksi disuruh ke rumahnya, dan disana sudah ada Arif Santoso dan istrinya. Kemudian saksi mengatakan kalau membutuhkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dibagi dengan Sdr. Diajeng, lalu Arif mengatakan kalau sisanya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) agar di transfer ke rekening Arif Santoso, ke rekening Sdr. Diajeng sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membayar angsuran setiap bulannya sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai ke Arif Santoso melaluo Sdr. Diajeng.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 98602453/3123/12/22 tanggal 13 Desember 2022, barang bukti berupa Surat Keterangan Usaha dari Desa Junrejo Nomor : 781/348/422.320.003/2022 tanggal 13 Desember 2022, serta dokumentasi foto dalam dokumen BRISpot yang didalamnya terdapat foto saksi dan foto Justinus Willy Prabowo.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

31. Mochamad Yahya, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 118 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Nurul Setyawati dan Justinus Willy Prabowo, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengajukan permohonan KUR BRI pada bulan September 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi nama saksi dipinjam oleh adik kandung saksi atas nama Novia Isnawati sehingga pinjaman KUR tersebut saksi tidak menerima sama sekali;
- Bahwa awalnya adik saksi Novia Isnawati meminta bantuan kepada saksi untuk mengajukan pinjaman ke bank Rp10.000.000,00;
- Bahwa pinjaman tersebut dibantu Nurul Setyawati, selanjutnya ada orang BRI bernama Justinus Willy Prabowo survey ke rumah bertanya mengenai usaha saksi, kemudian saksi jelaskan bahwa saksi bekerja di Cafe Kalani dengan gaji Rp2.500.000,00 sedangkan usaha sembako dirumah adalah milik orang tua saksi;
- Bahwa saat disurvey saksi ditanya mau mengajukan berapa dan saksi jawab Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa selama proses pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI tersebut, Saksi Nurul Astiyawati dan Justinus Willy Prabowo tidak pernah menyampaikan bahwa untuk KUR tersebut tidak perlu jaminan/agunan.
- Bahwa selanjutnya saksi diajak adik saksi (Novia) datang ke Bank BRI Jl. Dewi Sartika untuk pencairan pinjaman, disana kami menyerahkan jaminan berupa BPKB sepeda motor dan tandatangan surat pengakuan hutang sejumlah Rp50.000.000,00, saksi menerima buku tabungan Nomor: 3123-01-044306-53-4 dan saksi dibantu menginstall aplikasi BRIMO, selanjutnya uang masuk ke rekening tersebut sejumlah Rp50.000.000,00, setelah itu saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp46.000.000,00 ke rekening Nurul Astiyawati;
- Bahwa adik saksi (Novia Isnawati) pernah bilang sudah menerima uang Rp10.000.000,00 dari pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Keterangan Usaha dari Desa Pandanrejo Nomor : 581/127/422.330.7/2022 tanggal 19 September 2022, dan barang bukti berupa dokumen analisis dan evaluasi kredit milik saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

32. Fanny La Wahyu Cahyani, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 119 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I pada tahun tahun 202 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibantu Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, mantri dari BRI Unit Batu I yang memproses KUR yaitu Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa uang pinjaman KUR Mikro BRI atas nama saksi tersebut yang menggunakan adalah ibu saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang sedangkan sisanya Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Mohamad Herdin Cahyadi Ashar sebagai orang yang menjalankan Koperasi OKB.
- Bahwa awalnya ibu saksi diberitahu sama temannya kalau ada simpan pinjam di Koperasi OKB yang bayarnya tidak ditekan lalu ibu saksi tertarik dan pergi ke Koperasi OKB bertemu dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan ibu saksi diberikan modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan bayar bagi hasil seikhlasnya;
- Bahwa kemudian ibu saksi mengajak saksi bertemu Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk mengajukan proses pinjaman KUR BRI, lalu pinjaman KUR BRI tersebut di proses dengan menggunakan nama saksi dan diberitahu syarat-syaratnya salah satunya adalah disuruh membuat surat keterangan usaha;
- Bahwa setelah itu ada survey dari pihak BRI yan dilakukan Justinus Willy Prabowo yan hanya menfoto saksi dirumah, kemudian ibu saksi di hubungi oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk segera ke Pasar Pagi Batu. Lalu saksi dan ibu saksi datang ke Pasar Pagi Batu bertemu Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo untuk foto di depan bedak jualan buah milik orang lain sebagai syarat pinjaman KUR BRI, seolah-olah bedak jualan buah tersebut milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi dihubungi Mohamad Herdin Cahyadi Ashar kalau pinjaman KUR BRI disetujui dan saksi disuruh langsung ke BRI Unit I Batu untuk pencairan. Sebelumnya saksi sudah ditunggu Mohamad Herdin Cahyadi Ashar di depan BRI memberikan BPKB sepeda motor milik orang lain untuk diserahkan ke BRI sebagai jaminan;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke BRI Unit Batu I melakukan pencairan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan saksi diberikan buku Tabungan dan ATM, setelah itu saksi mengambil uang di teller.

Hal 120 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, saksi dan ibu saksi disuruh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar membawa semua uang tersebut ke rumahnya untuk menyerahkan semua uang tersebut. Kemudian ibu saksi diberi uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan sisanya akan disimpan di Koperasi OKB dan akan dibuat bayar saat ibu saksi membutuhkan, kemudian saksi ditawarkan untuk bekerja di koperasi OKB sebagai karyawannya dan saksi menerima tawaran tersebut;

- Bahwa ibu saksi membayar angsuran setiap harinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Mohamad Herdin Cahyadi Ashar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 87014200/3123/10/21 tanggal 15 Oktober 2021, barang bukti berupa Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan Temas Nomor : 581/754/422.310.4/2021 tanggal 14 Oktober 2021, serta dokumentasi foto dalam dokumen BRISpot yang didalamnya terdapat foto saksi dan foto Justinus Willy Prabowo.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

33. Imam Syafi'i, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Nurul Astiyawati, Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai usaha dagang buah di Pasar Besar Kota Batu, yang mengarahkan saksi seolah-olah mempunyai usaha dagang buah di Pasar Besar Kota Batu adalah Nurul Astiyawati dan Justinus Willy Prabowo agar pengajuan pinjaman KUR Mikro BRI atas nama saksi bisa disetujui dan bisa cair;
- Bahwa mantri dari BRI Unit Batu I yang memproses permohonan Pinjaman KUR Mikro atas nama saksi yaitu Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa sebenarnya saksi membutuhkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun oleh Nurul Astiyawati disuruh mengajukan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari pencairan pinjaman KUR Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, saksi hanya menggunakan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya yang menggunakan Nurul Astiyawati

Hal 121 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena semua pencairan KUR Mikro tersebut saksi transfer ke nomor rekening Nurul Astiyawati;

- Bahwa yang menyiapkan persyaratan dan yang membantu mengajukan pinjaman ke BRI Unit Batu I adalah Nurul Astiyawati, semua sudah diatur oleh Nurul Astiyawati termasuk jaminan/agunan nya dan saksi terima beres dan tinggal tanda tangan pencairan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 96331252/3123/10/22 tanggal 4 Oktober 2022, barang bukti Surat Keterangan Usaha dari Kantor Desa Pandanrejo Nomor: 581/128/422.330.7/2022 tanggal 19 September 2022, serta barang bukti berupa dokumen analisis dan evaluasi kredit milik saksi, dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah disurvei oleh Justinus Willy Prabowo terkait dengan omzet dan laba rugi yang tertulis dalam analisis dan evaluasi kredit tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan..

34. Imam Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Nurul Astiyawati, Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Nurul Astiyawati, Arif Santoso dan Justinus Willy Prabowo sebagai mantri BRI di Kantor BRI Dewi Sartika dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Unit BRI Batu I pada tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2023, berdasarkan SK Kepala Cabang BRI Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta Nokep: 02/KC-XVI/SDM/01/2021 tanggal 18 Januari 2021;
- Bahwa Justinus Willy Prabowo merupakan salah satu mantri BRI Unit Batu I yang wilayah kerjanya di Pasar Batu.
- Bahwa produk pinjaman yang menjadi layanan di BRI Unit Batu 1 salah satunya adalah KUR Mikro, sesuai Surat Edaran Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO dan PP.16-DIR/KRD/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa besar plafon Kredit KUR Mikro pada tahun 2021 mulai dari Rp1.000.000,00 s/d Rp50.000.000,00, untuk tahun 2022 plafon untuk Kredit KUR Mikro sebesar Rp1.000.000,00 s/d Rp100.000.000,00, untuk jangka waktu kredit buat investasi maksimal 5 tahun sedangkan untuk modal kerja maksimal 3 tahun;

Hal 122 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan KUR MIKRO yang diunggah ke BRISPOT adalah KTP, KK, Buku Nikah, Surat keterangan usaha, dan Usaha yang di jalankan nasabah
- Bahwa mekanisme pemberian kredit KUR Mikro, yaitu :
 - 1) Pertama calon nasabah (debitur) mengajukan permohonan pengajuan kredit KUR MIKRO ke CS dengan mengisi formulir yang sudah di sediakan oleh pihak BRI, ada juga yang melalui mantri (calon peminjam potensial (CPP);
 - 2) CS melakukan wawancara sederhana seperti menanyakan nama, alamat, pekerjaan / usaha, untuk dapat dilakukan penginputan pada aplikasi BRI-SPOT terkait dengan formulir permohonan;
 - 3) Setelah dilakukan penginputan oleh CS maka Kepala Unit mendisposisi ke mantri sesuai wilayah kerja masing-masing (untuk dilakukan OTS (on the spot / survey), dan ditindak lanjuti;
 - 4) Setelah mantri melaksanakan on the spot (pemeriksaan lapangan), untuk dilakukan pemeriksaan usaha nasabah;
 - 5) Selanjutnya mantri akan menuangkan hasil pelaksanaan OTS didalam aplikasi BRIS-POT mantri untuk diajukan kepada Kepala Unit sebagai pemutus;
 - 6) Bahwa kepala unit kemudian akan menerima notifikasi pengiriman hasil OTS dari Mantri melalui aplikasi BRISPOT;
 - 7) Bahwa setelah semua terisi maka kepala unit akan melakukan pemeriksaan berkas-berkas tersebut, jika kepala unit kurang meyakini maka akan dilaksanakan pemeriksaan ulang oleh kepala unit (baik sendiri maupun bersama mantri), tetapi jika kepala unit sudah meyakini maka akan diputus (menyetujui) berkas permohonan yang di ajukan mantri sebagai pemrakarsa kredit tersebut melalui aplikasi BRI-SPOT pada menu PEMUTUS;
 - 8) Setelah kepala unit memutus berkas kredit melalui BRISPOT, maka berkas tersebut diterima oleh CS melalui aplikasi BRISPOT CS, selanjutnya CS akan menelepon nasabah guna melakukan penanda tanganan persetujuan / pencairan kredit KUR;
 - 9) Bahwa setelah nasabah datang ke kantor bertemu dengan CS dengan menyerahkan KTP, agunan jika ada, tanda tangan Surat Pengakuan Hutang, CS memberitahukan klausul perjanjian, jumlah kredit, jumlah angsuran, jangka waktu, dan nasabah diminta untuk

Hal 123 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis pada surat pengakuan hutang yang berbunyi “baik untuk sejumlah Rp..... ditambah dengan bunga”;

10) Setelah nasabah tanda tangan semuanya, maka jika nasabah tidak memiliki buku rekening dan ATM BRI maka CS akan membuat buku tabungan BRI, ATM dan aplikasi BRIMO, akan tetapi jika nasabah sudah memiliki rekening BRI maka tidak akan dibuatkan rekening ATM dan aplikasi BRIMO;

11) Bahwa setelah rekening nasabah di buat maka CS akan kembali mengirimkan nomor rekening dan plafon yang di setujui untuk di lakukan approval pencairan kredit sebesar plafond yang di setujui oleh Kepala Unit;

- Bahwa saksi sebagai kepala unit yang berwenang sebagai pemutus dalam proses permohonan KUR Mikro sesuai SK Nomor: PP.16-DIR/KRD/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK (PPK Bisnis Mikro BRI);
- Bahwa sebenarnya Pejabat Pemutus/KA Unit tidak memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran data/informasi nasabah yang disajikan oleh Pejabat Pemrakasa/Mantri, karena untuk memastikan kebenaran data/informasi adalah tugas dan tanggung jawab Mantri, namun apabila seorang Pejabat Pemutus/KA Unit tidak yakin dengan data yang disajikan oleh Mantri, KA Unit dapat melakukan OTS/ survey sendiri atas data dan informasi yang disajikan oleh mantri, dan apabila KA Unit telah yakin terhadap data dan informasi yang disajikan oleh mantri, maka KA Unit tidak perlu turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran data yang dibawa oleh Pejabat Pemrakarsa/ Mantri;
- Bahwa saksi baru mengetahui apabila Justinus Willy Prabowo bersama Mohamad Herdin Cahyadi Ashar mengkondisikan calon nasabah yang tidak memiliki usaha dan/atau usahanya bukan di daerah pasar Batu untuk berfoto di lapak/ bedak milik orang lain, saksi diceritakan oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
- Bahwa jika ada perbedaan antara surat keterangan usaha dengan pelaksanaan *on the spot* / survey oleh mantri, maka saksi meminta mantri untuk memberikan catatan. Saksi biasanya meminta keterangan dari mantri selaku pemrakarsa terkait kebenaran usaha dan apabila saksi meyakini jawaban dari mantri, maka saksi tidak melakukan survey ulang;

Hal 124 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan seorang mantri mengambil nasabah di daerah mantri lain, sehingga Justinus Willy Prabowo boleh mengambil nasabah yang memiliki usaha yang berhubungan dengan pasar, jika nasabah tersebut tidak memiliki hubungan dengan pasar maka Justinus Willy tidak boleh mengambil nasabah tersebut, harus diserahkan kepada mantri lain sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
- Bahwa KUR Mikro termasuk target kinerja dari pusat untuk masing-masing unit, dimana untuk mantri dalam sehari ditarget untuk *achievement* kredit Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) termasuk KUR Mikro, sehingga untuk KUR Mikro mantri dalam sehari ditarget sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sekitar 1 *achievement* KUR Mikro;
- Bahwa pinjaman yang dikelola oleh mantri Justinus Willy Prabowo sekitar 600 berkas, sehingga pada tahun 2021 kinerjanya telah melebihi target dan mendapatkan bonus tahunan sekitar 5x gaji;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta, baru saksi mengetahui adanya peran pihak ketiga yakni Mohamad Herdin Cahyadi Ashar pengurus Omah Khita Bersama (OKB), lalu Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta melaporkan ke Regional Office Malang untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa diperbolehkan pihak ketiga membantu pelaksanaan proses pengajuan pinjaman kredit KUR Mikro pada BRI Unit Batu 1 hanya sebatas memberikan informasi tentang nasabah, yang tidak diperbolehkan adalah membantu kemudian mendapatkan fee dan ikut menikmati pinjaman kredit KUR Mikro tersebut (percaloan);
- Bahwa tidak diperbolehkan ada pihak ketiga yang menikmati hasil dari pinjaman kredit KUR Mikro pada BRI Unit Batu 1 berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPKBM) tahun 2000;
- Bahwa tidak diperbolehkan menggunakan pinjaman kredit KUR Mikro selain dari tujuan usaha yang diajukan;
- Bahwa kredit topengan adalah kredit menggunakan nama orang lain dan uangnya dikuasai atau digunakan seluruhnya oleh orang lain yang bukan debitur, sedangkan kredit tempilan yaitu kredit yang sebagian uangnya digunakan debitur dan sebagian digunakan orang lain;
- Bahwa kredit topengan dan kredit tempilan tidak diperbolehkan berdasarkan Surat Edaran Kantor Pusat tentang KUR Mikro dan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPKBM) tahun 2020;

Hal 125 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Mohamad Herdin Cahyadi Ashar sekira bulan Oktober 2021, awalnya saksi bertemu ketua paguyuban pasar pagi Kota Batu atas nama Rubianto, dikarenakan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar berjualan roti di sebelah Rubianto. disitu kami membahas pembentukan klaster Pasar Pagi, kemudian Mohamad Herdin Cahyadi Ashar menggagas adanya koperasi untuk meghindari pedagang agar tidak terlilit/berurusan dengan rentenir sehingga dibentuk perkumpulan Omah Khita Bersama (OKB). Dari situ saksi menawarkan agen BRILINK agar bisa melayani nasabah BRI, akan tetapi Rubianto menolak karena merasa gaptek, sehingga menunjuk Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, saksi berharap peran OKB saat sebagai wadah jika terdapat calon nasabah / pedagang pasar / pemilik usaha di pasar yang melakukan pinjaman dapat di tampung, serta jika ada nasabah yang akan melakukan transaksi dapat ke agen BRILink OKB.
- Bahwa saksi mengetahui adanya praktek tempilan dan topengan dalam penyaluran KUR BRI Unit Batu 1 pada akhir Bulan Mei 2023. Saksi mendapatkan kabar dari Bu Anita selaku KA Unit Batu 1 (pengganti saksi) bahwa ada kredit yang diprakarsai Justinus Willy Prabowo bermasalah. Kemudian saksi langsung meminta Bu Anita mengumpulkan data yang dibawa oleh sdr. Handa untuk dilaporkan ke atasan kami MBM (Manager Bisnis Mikro).
- bahwa setelah itu Pimpinan Cabang (Ronaldo Nasution) melaporkan kejadian ini ke pihak Regional Office Malang, keluarlah Surat regional Audit Office Malang Nomor: R.17.e-RA-MLG/AT4/07/2023 tanggal 3 Juli 2023 Perihal Surat Perintah Special Audit di BRI Unit Batu 1- Branch Office Malang Soekarno Hatta tahun 2023
- Bahwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar mengakui sebagian uang KUR nasabah yang cair melalui Justinus Willy Prabowo dipergunakan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar selaku pengurus Koperasi OKB, dimana uang tersebut dipergunakan untuk diputar menjadi pinjaman bagi anggota Koperasi OKB yang membutuhkan;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Justinus Willy Prabowo mengatakan bahwa dia bekerja sama dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar karena target realisasi perhari sejumlah Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) perhari yang membuat Justinus Willy Prabowo mencapai target dengan cara-cara tempilan dan/ topengan;

Hal 126 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Justinus Willy Prabowo mengajukan resign pada 30 April 2023 dengan alasan ingin melanjutkan usaha keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Justinus Willy Prabowo membuka rekening tampungan, yang pernah saksi lakukan adalah saat audit regular BRI, rekening atas nama Yeshinta (istri Mohamad Herdin Cahyadi Ashar) menjadi temuan audit, dimana auditor mencurigai transaksi rekening tersebut karena keluar masuknya uang besar dan sering diatas rata-rata, kemudian saksi tanyakan kepada Justinus Willy Prabowo dijawab bahwa rekening an. Yeshinta merupakan rekening istri Mohamad Herdin Cahyadi Ashar yang dipergunakan untuk agen BRILink Koperasi OKB, oleh karena itu saksi menyuruh mengganti rekening atas nama Yeshinta menjadi atas nama Mohamad Herdin Cahyadi Ashar agar sesuai dengan nama yang terdaftar untuk agen BRILink-nya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

35. Anita Febrianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Justinus Willy Prabowo sebagai mantri BRI di Kantor BRI Dewi Sartika dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Unit BRI Batu I mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 1 September 2023, berdasarkan SK Kepala BRI Cabang Malang Soekarno Hatta Nokep: 25928/KC-XVII/SDM/12/2022 tanggal 30 Desember 2022, menggantikan Imam Wahyudi;
- Bahwa Justinus Willy Prabowo merupakan mantri di BRI Unit Batu I mulai Januari sampai dengan April 2023 dan wilayah kerjanya di Pasar Batu, setelah Justinus Willy Prabowo resign digantikan oleh sdr. Agung Handa Paramarta per Mei 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi diminta penugasan khusus agar lebih fokus penyelesaian di BRI Unit Batu 1, dengan menagih nasabah-nasabah peminjam KUR, membantu administrasi menyiapkan data di Unit Batu I.
- Bahwa awalnya ada pegawai pada BRI Unit Batu 1 yang menundurkan diri atas nama Justinus Willy Prabowo Prabowo per 1 Mei 2023, selanjutnya terdapat petugas pengganti an. Agung Handa Paramarta Satmaka (Handa), dimana tugas dan tanggung jawab nasabah kelolaan Justinus Willy Prabowo di alihkan kepada Sdr. Handa untuk memonitor nasabah/debitur kelolaannya. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2023 berdasarkan data yang dimiliki Sdr. Handa terdapat beberapa debitur

Hal 127 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



yang belum melakukan pembayaran, Sdr. Handa melakukan kunjungan ke beberapa Debitur tersebut dan ditemukan bahwa debitur tersebut telah melakukan pembayaran melalui Arif Santoso, Nurul Astiyawati, dan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar (dari OKB) dan sebagian uang dari pencairan pengajuan KUR Mikro tidak semuanya dinikmati Debitur.

- Bahwa selanjutnya Sdr. Handa melaporkan kepada saksi bahwa Arif Santoso dan Nurul Astiyawati ingin bertemu dengan saksi di rumahnya Nurul Astiyawati yang beralamat di Pandanrejo Kota Batu;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 saksi bertemu dengan Nurul Astiyawati dan Arif Santoso, menyampaikan bahwa dari beberapa Debitur yang di prakarsai oleh Justinus Willy Prabowo tidak semua uang pengajuan KUR digunakan/dinikmati debitur melainkan sebagian di masukkan ke koperasi Omah Kita Bersama/OKB, sehingga Nurul Astiyawati dan Arif Santoso menunggu pembayaran dari koperasi OKB.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pembayaran dari Koperasi OKB adalah Mohamad Herdin Cahyadi Ashar.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023 Mohamad Herdin Cahyadi Ashar datang ke kantor BRI Unit Batu 1 bertemu dengan saksi dan Sdr. Handa, menjelaskan cara kerja koperasi OKB, dimana Mohamad Herdin Cahyadi Ashar menjelaskan bahwa sebagian uang hasil pencairan KUR di BRI Unit Batu 1 digunakan sebagai modal usaha koperasi OKB untuk selanjutnya di salurkan kembali kepada nasabah/anggota koperasi.
- Bahwa setelah diberi pinjaman ternyata banyak anggota koperasi yang tidak membayar sehingga tidak bisa melakukan pembayaran ke BRI. Atas hal tersebut, saksi meminta kepada Mohamad Herdin Cahyadi Ashar segera menyelesaikan tunggakan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, pada tanggal 29 Mei 2023 saksi melaporkan ke Manager Bisnis Mikro BRI Cabang Soekarno-Hatta. Selanjutnya, Manager Binis Mikro (MBM) BRI Cabang Soehat (Sdr. Aknu) meminta saksi segera mengidentifikasi permasalahan, selanjutnya saksi membentuk tim guna melakukan identifikasi secara mendalam.
- Bahwa pada bulan Juli 2023 saksi di kabari oleh Manager Bisnis Mikro (MBM) BRI Cabang Soekarno-Hatta akan dilakukan special audit pada BRI Unit Batu 1.
- Bahwa saksi pernah memutus pemberian kredit kepada 3 debitur atas nama Danesa Prisica, Rizky Fitria Anggraini, dan Reno Rolando Putra yang diproses oleh Justinus Willy Prabowo selaku mantri;

Hal 128 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

36. Erwin Hadiano, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Justinus Willy Prabowo sebagai mantri BRI di Kantor BRI Dewi Sartika dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bertugas selaku Kepala BRI Unit Batu 1 sejak tahun 2023 sampai saat ini, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Cabang BRI Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta Nokep : S.345.e-KC-XIV/SDM/09/2023 tanggal 02 September 2023;
- Bahwa kantor BRI Unit Batu 1 pernah mendapatkan "Piagam Penghargaan Pemenang SIPK Utama 2021" yang diberikan karena telah melampaui target kinerja yang ditetapkan kantor pusat;
- Bahwa dengan mendapatkan penghargaan selaku Pemenang SIPK Utama 2021 tersebut, kantor BRI Unit Batu 1 menerima hadiah berupa sejumlah uang yang diberikan melalui rekening perantara Unit Batu 1 untuk kemudian dibagikan kepada seluruh karyawan sesuai dengan prosentase kinerjanya mulai dari Kepala Unit, Mantri, Supervisor dan Frontliner (Costumer Service dan Teller);
- Bahwa uang hadiah SIPK tersebut telah diterima pada tahun 2022, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut;
- Bahwa terdapat keuntungan yang diperoleh oleh Pemenang SIPK, antara lain: Hadiah uang SIPK, berpengaruh terhadap karier (mutasi, promosi dll);
- Bahwa berdasarkan data SMK BRI Unit Batu 1, pada tahun 2021 Justinus Willy Prabowo penilaian SMK "sangat baik";
- Bahwa bonus kinerja 2021 untuk pekerja Cabang Suhat sudah diterima pada tanggal 25 Februari 2022 tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa berdasarkan data SMK BRI Unit Batu 1, pada tahun 2022 Justinus Willy Prabowo penilaian SMK nya "istimewa";
- Bahwa bonus kinerja 2022 untuk pekerja Cabang Suhat sudah diterima pada tanggal 21 Februari 2023 tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

37. Dany Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 129 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Justinus Willy Prabowo selaku eks mantri BRI Unit Batu I saat saksi melakukan konfirmasi terkait masalah KUR di BRI Unit Batu I, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan team leader auditor regional Malang berdasarkan Surat Keputusan Regional Audit Nokep : 01/RA/MLG/01/2023 tanggal 4 Januari 2023, dan tugas saksi selaku team leader auditor regional Malang adalah mengkordinasikan dan menyusun perencanaan audit, melaksanakan kegiatan audit, menyusun laporan audit, melakukan monitoring hasil tindak lanjut audit, tugas lain-lain;
- Bahwa saksi pernah melakukan serangkaian kegiatan audit terkait pelaksanaan pemberian kredit KUR Mikro BRI Unit Batu 1 periode tahun 2021 s/d tahun 2023, berdasarkan Surat Perintah Spesial Audit di BRI Unit Batu 1, Branch Office Malang Soekarno Hatta Tahun 2023 Nomor : R.17.e-RA-MLG/AT4/07/2023 tanggal 03 Juli 2023, untuk melakukan special audit terkait dengan KUR BRI Batu 1 yang direalisasikan oleh mantri Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa Informasi awal yang saksi peroleh yaitu ada indikasi fraud dalam bidang perkreditan yang disalahgunakan oleh OKB dibantu eks pekerja Mantri di Unit Batu 1;
- Bahwa tujuan audit tersebut adalah memastikan terbuktinya indikasi *fraud* yang dilakukan oleh eks pekerja mantri di Unit Batu 1, dalam memastikan indikasi tersebut, tim juga melakukan perhitungan potensi kerugian finansial BRI dari hasil sampling terhadap 30 orang debitur, serta merumuskan aturan-aturan yang dilanggar;
- Bahwa saksi bersama team melakukan audit mulai 4 Juli 2023 sampai 10 Juli 2023 dan mekanisme yang kita lakukan adalah melakukan penyusunan rencana audit lalu mengumpulkan data-data terkait permohonan KUR yang direalisasikan oleh Justinus Willy Prabowo yaitu pemeriksaan berkas berdasarkan sampling 30 nasabah dan kunjungan ke nasabah, klarifikasi secara zoom yang dihadiri Mohamad Herdin Cahyadi, Justinus Willy Prabowo, Anita Febrianti dan Imam Wahyudi secara bersama-sama, setelah itu saksi melaporkan hasil audit Satuan Kerja Audit Intern BRI di Jakarta tembusan regional office Malang;
- Bahwa untuk mengetahui hal tersebut, saksi bersama tim audit melihat data berupa Report Data Debitur berupa aplikasi excel yang didalamnya terdapat kolom "nama pemrakarsa", dan untuk nama Justinus Willy Prabowo saksi dan tim audit ambil sampel sebanyak 30 debitur. Dasar

Hal 130 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan jumlah sampling tersebut adalah sesuai dengan SK Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor KEP S.34-DIR/SAI/o5/2019 tanggal 31 Mei 2019 tahun tentang "Piagam Audit Intern Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.",

- Bahwa sistem bisa mengenali Justinus Willy Prabowo yang melakukan realisasi karena untuk perkreditan menggunakan aplikasi BRI SPOT yang melekat ke user yaitu Mantri dan Pemutus (Pimpinan Cabang, Manager Bisnis Mikro, dan Kepala Unit), sehingga sejak permohonan kredit, pemrakarsa kredit dapat menginputkan data nasabah dan bertugas melakukan analisa;
- Bahwa hasil audit bersama team sebagaimana Laporan Hasil Audit, pada pokoknya bahwa ada pelaku internal yaitu Justinus Willy Prabowo dan pelaku eksternal yaitu Mohamad Herdin Cahyadi selaku agen OKB, Arif Santoso pengurus OKB, Nurul Astiyawati pengurus OKB, Achmad Zaenuri pengurus OKB dengan modus Justinus Willy Prabowo menerima referral dari pihak ketiga (Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati, dan Achmad Zaenuri) dengan menyiapkan dokumen legalitas kredit seperti Surat Keterangan Usaha dan bukti kepemilikan agunan, serta mengkondisikan alamat dan tempat usaha calon debitur lalu Justinus Willy Prabowo melakukan foto di tempat usaha dan rumah debitur tersebut, setelah itu Justinus Willy Prabowo menghubungi pihak ketiga tersebut agar calon debitur hadir ke BRI unit Batu 1 untuk proses akad dan realisasi kredit, selanjutnya setelah realisasi kredit, sebagian debitur menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM beserta PIN ATM nya serta sebagian uang kepada pihak ketiga.
- Bahwa berdasarkan ketentuan internal BRI terkait dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang tertuang pada Surat Keputusan (SK) Direksi BRI NOKEP : PP.16-DIR/KRD/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-Bisnis Mikro) PT. Bank Rakyat Indonesia Justinus Willy Prabowo telah melanggar ketentuan dalam jabatannya sebagai Mantri atau Pejabat Pemrakarsa dalam rangka Prakarsa Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Batu 1 periode 2021-2023, yaitu;
 - 1) Ketentuan terkait Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pemrakarsa sebagaimana diatur dalam BAB.III Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf D. Tugas dan Tanggung jawab Satuan Kerja Perkreditan Bisnis Mikro, angka 1. Pejabat Pemrakarsa, huruf a. Tugas

Hal 131 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Pejabat Pemrakarsa dan huruf b. Tanggungjawab Pejabat Pemrakarsa, perbuatan yang dilakukan adalah : Mantri mengkonsidikan calon debitur yang tidak memiliki usaha untuk diberikan kredit dengan cara memfoto di lokasi tempat usaha orang lain, Mantri mengetahui pinjaman akan digunakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, Mantri tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya terkait kebenaran dokumen atau data yang diterima dari calon debitur mengingat dokumen atau data tersebut telah disiapkan oleh mantri;

2) Ketentuan terkait Pembinaan dan Pengawasan Kredit sebagaimana diatur dalam BAB. VI. Pembinaan dan Pengawasan Kredit, huruf F. Pengawasan Kredit, perbuatan yang dilakukan adalah : Mantri mengetahui sebagian besar calon debitur telah dikondisikan usahanya sehingga tempat usaha tersebut bukan milik debitur, Mantri mengetahui sebagian atau seluruh hasil pencairan kredit diserahkan oleh debitur kepada pihak ketiga;

- Bahwa dari hasil klarifikasi pada tanggal 10 Juli 2023, Muhamad Herdin Cahyadi Ashar menerangkan bahwa modus pemberian kredit di OKB mulai dari permohonan sampai pencairan dan penyerahan seluruh/sebagian uang kepada OKB diketahui oleh Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa dari hasil audit yang mendapatkan keuntungan secara finansial adalah Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dari OKB yang menurut Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dipergunakan untuk membayar pinjaman anggota OKB atau istilahnya “gali lobang tutup lobang”, Sedangkan bagi Justinus Willy Prabowo adalah pencapaian target Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berakibat Justinus Willy Prabowo mendapatkan bonus dari perusahaan berupa uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

38. Justinus Willy Prabowo, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati, Achmad Zaenuri tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi selaku mantri pada BRI Unit Batu I, sesuai SK Nomor: R.3072.e-KW-XVI/SDM/07/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal Mutasi Pekerja Kantor Wilayah BRI Malang. Tugas saksi selaku mantri adalah:

Hal 132 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencari simpanan / nasabah yang mau menabung ke BRI;
- Mencari Pinjaman / nasabah yang mau melakukan pinjaman ke BRI;
- Mencari produk-produk BRI lainnya;
- Melakukan pembinaan nasabah.
- Bahwa wilayah kerja saksi di daerah Pasar Batu dan seluruh wilayah BRI Unit Batu 1 seperti Desa Beji, Kelurahan Temas, Desa Pandanrejo, Desa Sumberejo, Desa Pesanggrahan dan Desa Oro-oro Dowo;
- Bahwa sesuai SK Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor: PP.16-DIR/KRD/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro, yang dimaksud Pejabat Pemrakarsa adalah Pejabat Lini Kredit yang melakukan prakarsa dan analisis terhadap calon debitur/pemohon kredit berdasarkan Rencana Marketing Tahunan (RMT), Rencana Bisnis Bank (RBB), dan Calon Peminjam Potensial (CPP) yang telah disusun, selanjutnya melakukan pemeriksaan langsung ke tempat usaha Debitur (untuk proses kredit mikro secara manual) atau melakukan pemeriksaan data Debitur secara elektronik dalam aplikasi pinjaman digital (untuk proses kredit mikro secara digital) dan menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit serta memberikan pertimbangan kepada pejabat pemutus atas suatu permohonan kredit.
- Bahwa pejabat pemrakarsa dan mantri adalah sama saja;
- Bahwa sesuai SK Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor: PP.16-DIR/KRD/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro tugas dari Pejabat Pemrakarsa adalah:
 - Mencari dan memastikan debitur dan/atau menindaklanjuti permohonan kredit sesuai dengan Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD) yang telah ditetapkan;
 - Melakukan pemeriksaan atas semua data dan informasi awal dari calon debitur;
 - Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
 - Meneliti dan melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku dan lengkap;
 - Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit;

Hal 133 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan;
- Dalam hal terdapat lebih dari satu pemrakarsa, maka:
 1. Pemrakarsa (selain Mantri) dapat melakukan pemeriksaan ulang apabila dianggap meragukan dengan/ tanpa didampingi Mantri;
 2. Memberikan rekomendasi pada aplikasi atas hasil pemeriksaan/analisa yang dilakukan Mantri disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
 3. Apabila terjadi perbedaan pendapat diantara pejabat pemrakarsa maka harus dilakukan pemeriksaan ulang secara bersama-sama, dari hasil pemeriksaan ulang harus ada kesepakatan dari para pejabat pemrakarsa untuk diajukan kepada pemutus.

Sedangkan tanggungjawab dari Pejabat Pemrakarsa yaitu :

- Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, obyektif, cermat, dan seksama untuk mendukung putusan kredit;
 - Bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit;
 - Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah;
 - Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
 - Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak menjadi kredit bermasalah.
- Bahwa tugas saksi sebagai Mantri pada BRI Unit Batu I dalam pelaksanaan pemberian KUR Mikro pada tahun 2021 s/d 2023 yakni :
- Setelah saksi mendapat info dari nasabah BRI atau nasabah tersebut atau agen BRILink atau agen UMI yang akan mengajukan pinjaman KUR Mikro;
 - Saksi akan melakukan input data nasabah dalam aplikasi BRISPOT;
 - Saksi melakukan proses SLIK (proses untuk menampilkan BI Checking), lalu muncul hasil BRISPOT;
 - Apabila sudah lolos dari BI Checking, Saksi melakukan survey usaha atau tempat tinggal;
 - Saksi melakukan input data-data survey ke BRISPOT (foto tempat tinggal, foto tempat usaha, foto debitur, foto suami/istri debitur, foto KK, foto SKU), serta melakukan analisa usaha, kemudian muncul nilai CRS;

Hal 134 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengirim data-data tersebut ke Kepala Unit Batu I, sebelum Kepala Unit Batu I melakukan pemutusan, bisa melakukan survey ulang.
- Bahwa syarat mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) Mikro di BRI Unit Batu I adalah:
 - Foto copy / foto KTP istri/suami dan KK;
 - Foto copy / foto Buku Nikah apabila sudah menikah;
 - Foto Surat Pernyataan belum menikah apabila nasabah belum menikah;
 - Foto Surat Cerai apabila sudah bercerai;
 - Surat Keterangan Usaha (SKU);
 - Nomor HP Nasabah yang aktif.
- Bahwa syarat pengajuan pinjaman KUR Mikro di BRI Unit Batu I pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor : SE-08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO dan Surat Edaran Nomor: SE.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro;
- Bahwa awal mula Saksi beroperasi di Pasar Batu, dikenalkan oleh Pak Imam Wahyudi dengan Rubiyanto (kepala paguyuban pasar pagi), kemudian Saksi diajak lagi oleh saksi Imam Wahyudi untuk bertemu lagi dengan Rubiyanto dan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, yang dibahas saat itu, Rubiyanto dan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar akan mendirikan Koperasi OKB (Omah Khita Bersama). Mengingat di pasar tersebut ada 2.000 an orang yang ada iuran sukarela oleh para pedagang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perhari, jika seminggu terkumpul Rp4.000.000,00, dan sebulan terkumpul Rp120.000.000,00. 3 (tiga) hari kemudian saksi Imam Wahyudi memberi Info ke Bu Etik (asisten Manajer Bisnis Mikro) untuk ke Pasar Batu membahas potensi bisnis dari simpanan tersebut, dan akan dibentuknya BriLink dan Agen UMI (Ultra Mikro Indonesia). Kemudian Imam Wahyudi merekomendasikan Rubiyanto dan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar sebagai agen BriLink dan Agen UMI.
- Bahwa awalnya Rubiyanto yang akan ditunjuk, namun akhirnya Mohamad Herdin Cahyadi Ashar yang ditunjuk.

Hal 135 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima info dari Mohamad Herdin Cahyadi Ashar sebagai agen BRILINK atau agen UMI kalau ada calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman KUR Mikro ke BRI Unit Batu I;
- Bahwa Saksi juga menerima info dari Nurul Astiyawati, Arif Santoso dan Achmad Zaenuri kalau ada calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman KUR Mikro ke BRI Unit Batu I karena atas penjelasan dari Mohamad Herdin Cahyadi Ashar kalau mereka yaitu Nurul Astiyawati, saksi Arif Santoso dan Achmad Zaenuri adalah karyawan Koperasi OKB;
- Bahwa persyaratan calon nasabah yang akan mengajukan kredit KUR BRI, adalah:
 - Melengkapi KTP dan KK.
 - Bila calon nasabah sudah mengirimkan KTP KK mantri akan mengisi form permohonan pinjam yang ada aplikasi BRISpot melalui Handphone guna memastikan bebas BI Checking;
 - Setelah itu saksi menghubungi nasabah melalui telepon untuk menanyakan benar tidak nya pengajuan kredit dan kebenaran usahanya selanjutnya akan dilakukan survey;
 - Saksi melakukan analisa kredit, point yang dianalisa adalah omset, kebutuhan produksi, kemudian diperoleh HPP, yang saksi gunakan sebagai dasar dalam persetujuan pemberian kredit melalui BRI Spot;
 - Hasil analisa kredit tersebut kemudian saksi kirimkan kepada Kepala Unit untuk didisposisi;
 - Bila di acc atau disetujui maka akan dicairkan kepada nasabah.
- Bahwa untuk pedagang yang usahanya di Pasar dalam Surat Keterangan usaha Saksi memintakan ke nasabah surat keterangan usaha dari pasar, atau surat keterangan usaha dari kelurahan/desa, Saksi juga melakukan survey dengan mencari informasi dari ketua paguyuban pasar atau ke lingkungan sekitar dari calon Debitur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya peristiwa tempilan dan topengan tersebut, Saksi awalnya baru mengetahui setelah mendapat informasi dari saksi Imam Wahyudi Wahyudi kalau ada uang nasabah yang masuk ke Yesinta (Istri Mohamad Herdin Cahyadi Ashar), kemudian Saksi melakukan investigasi ke beberapa nasabah dan ternyata memang ada beberapa nasabah yang sebagian uangnya diserahkan ke Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, lalu Saksi melakukan pembinaan ke Koperasi OKB dan melaporkan ke Imam Wahyudi.

Hal 136 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besoknya Saksi dan Imam Wahyudi ke rumah saksi Mohamad Herdin Cahyadi Ashar menanyakan uang dari sebagian nasabah yang ada di Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, kenapa tidak dibuatkan rekening penampungan dan berdasarkan info dari Mohamad Herdin Cahyadi Ashar uang tersebut ada di lemarnya. Imam Wahyudi Wahyudi menyarankan agar dibuat rekening atas nama badan usaha milik dari Mohamad Herdin Cahyadi Ashar. Kemudian ada rekomendasi dari audit Kantor Wilayah BRI Malang untuk melakukan pembinaan terhadap Koperasi OKB;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Mei 2022, khusus untuk nasabah yang pihak ketiga nya melalui Mohamad Herdin Cahyadi Ashar atau Koperasi OKB kemacetan itu terjadi karena nasabah tersebut menyimpan sebagian uang pencairan KUR Mikro BRI ke Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
- Bahwa dalam pengajuan KUR Mikro di BRI tidak mensyaratkan / mewajibkan adanya jaminan, tapi Saksi menjelaskan ke Mohamad Herdin Cahyadi Ashar bahwa agunan bisa disiapkan untuk jaga-jaga
- Bahwa Saksi sebagai mantri terdapat target pinjaman sehari sebesar Rp.125.000.000,- s/d Rp.175.000.000,-;
- Bahwa tidak diperbolehkan pemberian KUR jika nasabah tidak memiliki usaha, minimal nasabah harus memiliki usaha 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak dibenarkan adanya pembagian / tempilan atas pencairan pengajuan KUR;
- Bahwa tidak di benarkan adanya topengan atau nama nasabah hanya dipergunakan OKB sedangkan uang hasil pencairan pengajuan KUR tersebut seluruhnya dipergunakan oleh OKB atau pihak lain;
- Bahwa Saksi selaku mantri/pegawai tetap BRI setiap bulan mendapat gaji terakhir sekitar sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai mantri pada BRI Unit Batu I pada tahun 2021 untuk penilaian tahun 2020 mendapatkan penilaian Malang Baik, pada tahun 2022 untuk penilaian tahun 2021 mendapat penilaian Baik, dan pada tahun 2023 untuk penilaian tahun 2022 mendapatkan penilaian Istimewa.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima hadiah atau pemberian berupa uang atau barang atau fasilitas lain dari Mohamad Herdin Cahyadi Ashar terkait pencairan pinjaman KUR tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengkondisikan calon debitur bersama pihak ketiga (Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati, dan

Hal 137 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Zaenuri) terkait pengajuan KUR Mikro BRI Unit Batu I agar Saksi mendapatkan insentif atau bonus dari hasil realisasi KUR Mikro BRI Unit Batu I yang berhasil dicapai;

- Bahwa Saksi mengetahui beberapa calon debitur yang difoto di Pasar Batu bukan di bedak/lapak milik debitur sendiri. Saksi tetap melanjutkan calon debitur untuk difoto di bedak/lapak milik orang lain tersebut tanpa instruksi dari atasan atau pihak lain karena dikejar target;
- Bahwa atas realisasi KUR pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 Saksi mendapatkan bonus 7 sampai 8 kali gaji yang jika dinominalkan sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sampai Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk calon debitur yang tidak memiliki usaha Saksi yang mengarang sendiri analisis keuangan di BRISpot terkait dengan omzet penjualan, biaya yang dikeluarkan dan laba/keuntungan dalam satu bulan;
- Bahwa saat mengetahui angsuran dikatakan macet oleh pihak BRI, Saksi menyarankan kepada Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk mencari nasabah baru untuk menutup angsuran KUR para nasabah yang macet pembayarannya ke OKB;
- Bahwa saksi mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :
 - Saksi memproses permohonan KUR nasabah yang tidak memiliki usaha, dan/ atau yang memiliki usaha kurang dari 6 (enam) bulan dan tidak produktif, sehingga permohonan KUR nya dapat dicairkan;
 - Saksi mengisi form Analisa dan evaluasi kredit berdasarkan dokumen yang tidak benar (tidak sesuai dengan keadaan di lapangan), dimana nasabah yang tidak mempunyai usaha form Analisa dan evaluasi kreditnya dikarang sendiri oleh Terdakwa, sehingga seolah-olah form Analisa dan evaluasi tersebut menjadi layak untuk mendapatkan KUR;
 - Saksi mengarahkan calon nasabah yang tidak memiliki usaha untuk foto dilapak milik orang lain di Pasar Batu, sesuai wilayah kerja Saksi dengan alasan agar permohonan kredit nasabah cepat disetujui;
 - Bahwa Saksi juga mengetahui calon nasabah yang dibawa oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati, dan Ahmad Zaenuri tidak memiliki usaha, dipinjam nama saja untuk

Hal 138 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan KUR, sebagai uang KUR yang cair dipergunakan oleh OKB

- Bahwa Saksi menyarankan kepada Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, agar calon nasabah menyediakan agunan untuk jaga-jaga, dimana agunan tidak dikenakan untuk permohonan KUR di BRI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

39. Arif Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Mohammad Herdin Cahyadi Ashar, Nurul Astiyawati, dan Justinus Willy Prabowo sebagai mantri BRI di Kantor BRI Dewi Sartika dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pengurus koperasi Omah Khita Bersama (OKB) adalah Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, sedangkan pegawainya adalah Achmad Zaenuri, Nurul Astiyawati, Revin Hana M, Ana, Yeni, Dea (bagian pasar besar Kota Batu). Koperasi OKB adalah pemberi modal kepada para pedagang pasar induk kota batu sebesar Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00;
- Bahwa saksi pernah menabung di OKB, dan pernah dibantu pengajuan pinjaman KUR BRI oleh Mohammad Herdin Cahyadi Ashar menggunakan nama orang lain (Ilham Hasibuan). Untuk kelengkapan lain seperti jaminan dan proses dibantu Mohammad Herdin Cahyadi Ashar, ada petugas BRI yang membantu yakni Justinus Willy Prabowo.
- Bahwa proses pengajuan kredit yakni, setelah saksi mendapatkan calon nasabah maka saksi akan sampaikan data KK, KTP ke Mohammad Herdin Cahyadi Ashar, selanjutnya data tersebut dikirim ke Justinus Willy Prabowo (mantri BRI), setelah dapat informasi dari Justinus Willy Prabowo terkait dengan bisa atau tidaknya nama tersebut diajukan, baru saksi meminta kelengkapan berkas lainnya seperti SKU (Surat Keterangan Usaha) atau jaminan BPKB (jika nasabah tidak memiliki jaminan, maka disediakan oleh Mohammad Herdin Cahyadi Ashar). Setelah semua berkas lengkap maka berkas tersebut di bawa ke BRI Unit I Pasar Batu saat dilakukan pencairan kredit;
- Bahwa sebelum dilakukan proses pencairan, akan dilaksanakan proses survey rumah, survey usaha (sesuai dengan SKU yang diterbitkan) yang dilakukan oleh Justinus Willy Prabowo;

Hal 139 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengajuan KUR harus ada jaminan, karena setiap permohonan calon nasabah, Mohamad Herdin Cahyadi Ashar selalu menanyakan apakah calon nasabah punya jaminan?.
- Bahwa jaminan/agunan yang dipergunakan oleh nasabah-nasabah tersebut adalah BPKB yang disediakan di kantor OKB (Omah Khita Bersama) yang saksi ambil dari saksi HANA Atas instruksi Mohamad Herdin Cahyadi Ashar. Saksi tidak tahu BPKB tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi menerima uang pencairan KUR dari saksi Katinah sejumlah Rp46.900.000,00 kemudian saksi serahkan kembali ke saksi Katinah sejumlah Rp10.000.000,00. Untuk yang Sisa uangnya sejumlah Rp36.900.000,00 dibagi antara pemilik jaminan yang dipakai untuk debitur saksi Katinah dan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
- Bahwa nasabah mau memberikan sisa uang tersebut kepada saksi untuk selanjutnya saksi berikan ke Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dikarenakan sebelumnya saksi sudah menyampaikan ke nasabah jika nantinya uang tersebut disimpan di OKB untuk jaga-jaga jika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran maka uang itu nantinya akan di gunakan sebagai pembayaran cicilan KUR. Hal tersebut atas arahan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
- Bahwa semua uang yang saksi terima dari nasabah, saksi berikan semua ke Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, dan saksi tidak pernah menerima / meminta uang hasil setoran tersebut;
- Bahwa untuk pengajuan kredit KUR BRI atas nama Ilham Hasibuan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan disetujui sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Sampai sekarang belum saksi lunasi karena tidak memiliki biaya;
- Bahwa saksi pernah membantu pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU) para calon nasabah debitur Nina Susi Puspita;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan komisi dari Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa saksi sebagai anggota Koperasi Omah Khita Bersama Kota Batu saksi tidak pernah menerima gaji setiap bulan.
- Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, ada 22 (dua puluh dua) nasabah/debitur KUR yang merupakan *referal* saksi yaitu sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nilai Kredit	Pengguna		
			Debitur	Pihak Lain/ non perantara	Perantara

Hal 140 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



1	Muhamad Ilham Hasibuan	70.000.00 0			70.000.00 0
2	Lis Karyawati	75.000.00 0	20.000.00 0		55.000.00 0
3	Nur Ahmad Fauzi	50.000.00 0	9.400.00 0		40.600.00 0
4	Suni Rahayu	100.000.00 0	25.000.00 0		75.000.00 0
5	Karlin Susanti	100.000.00 0	50.000.00 0		50.000.00 0
6	Katinah	50.000.00 0	10.000.00 0		40.000.00 0
7	Sri Mawarni	50.000.00 0	18.000.00 0		32.000.00 0
8	Akhmad Nurwanto	100.000.00 0	24.000.00 0		76.000.00 0
9	Maria Irianto Rado	50.000.00 0		18.000.00 0	32.000.00 0
10	Nur Hayati	50.000.00 0	18.174.00 0		31.826.00 0
11	Agung Sutrisno	50.000.00 0	10.000.00 0		40.000.00 0
12	Eko Juni Purwanto	50.000.00 0		20.000.00 0	30.000.00 0
13	Yekti	50.000.00 0	10.000.00 0		40.000.00 0
14	Elsi Ritamala	50.000.00 0	20.000.00 0		30.000.00 0
15	Mistina	50.000.00 0	25.000.00 0		25.000.00 0
16	Yulianto Sigit Purnomo	50.000.00 0	25.000.00 0		25.000.00 0
17	Evi Fitriyani	100.000.00 0	44.000.00 0		56.000.00 0
18	Suprpto	50.000.00 0	10.000.00 0		40.000.00 0
19	Nina Susi Puspita	100.000.00 0	25.000.00 0		75.000.00 0
20	Erren Vitaloka	50.000.00 0	15.000.00 0		35.000.00 0
21	Anik Fidya Sriyuanita	50.000.00 0	25.000.00 0		25.000.00 0
22	Risky Fitria Anggraini	50.000.00 0		15.000.00 0	35.000.00 0
	Jumlah	1.395.000.00 0	383.574.00 0	53.000.00 0	958.426.00 0

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

40. Nurul Astiyawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Arif Santoso, Achmad Zaenuri, Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo sebagai mantri BRI di Kantor BRI Dewi Sartika dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada tahun 2021 saksi terjatuh hutang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama Bu Ayik yang menyuruh saksi untuk ikut sebagai anggota Koperasi OKB. Oleh karena itu saksi memutuskan untuk menjadi anggota OKB dengan menyerahkan uang anggota sebesar Rp150.000,00 beserta fotokopi KTP dan KK, setelah itu saksi diberi pinjaman modal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan angsuran sesuai kemampuan saksi namun harus lunas dalam 6 bulan.
- Bahwa setelah menjadi anggota Koperasi OKB, Mohamad Herdin Cahyadi Ashar Alias memberi jalan keluar untuk melunasi hutang saksi melalui pinjaman KUR BRI yang diakomodasi oleh koperasi OKB, namun pada saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak bisa meminjam KUR di BRI karena nama saksi sudah jelek, sehingga Mohamad Herdin Cahyadi Ashar menyarankan untuk menggunakan nama anak saksi, dengan ketentuan 50:50, yaitu jika misalnya cair Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka yang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk nasabah yang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Mohamad Herdin Cahyadi Ashar.
- Bahwa setelah menyetujui persyaratan tersebut, anak saksi menyerahkan fotokopi KTP, KK dan SKU (Surat Keterangan Usaha) kepada saksi untuk diberikan kepada Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, setelah itu anak saksi berikan BPKB motor oleh saksi Mohamad Herdin Cahyadi Ashar sebagai jaminan saat tandatangan pencairan KUR, dimana KUR anak saksi cair sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang pembagiannya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk anak saksi, dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Mohamad Herdin Cahyadi Ashar.
- Bahwa setelah itu, tetangga saksi (Bu Yuli) juga ikut atas nama anaknya yang bernama Martarena, bergabung dengan Koperasi OKB dan mengajukan KUR BRI melalui Koperasi OKB, dimana cair sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk nasabah atas nama Martarena, sedangkan yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Mohamad Herdin Cahyadi Ashar. Sejak saat itulah dari mulut ke mulut bahwa jika membutuhkan

Hal 142 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang bisa melalui saksi, dan sejak saat itulah saksi mulai menjadi marketing Koperasi OKB;

- Bahwa prosedur permohonan KUR di BRI hingga pencairannya adalah, setelah persyaratan lengkap saksi serahkan ke Mohamd Herdin Cahyadi Ashar untuk diteruskan ke Justinus Willy Prabowo (mantri BRI Cabang Batu). Lalu biasanya saksi ditelpon oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk mengambil BPKB sebagai jaminan, setelah saksi ambil BPKB tersebut lalu calon nasabah saksi suruh ambil BPKB tersebut di rumah saksi. Setelah proses pencairan nasabah tersebut menelpon saksi memberi kabar jika uang KUR sudah cair masuk kedalam rekening nasabah, selanjutnya nasabah tersebut saksi suruh transfer sisa uang pencairan ke rekening saksi yang nantinya uang tersebut saksi transfer ke rekening Hana, Yesinta istri (Mohamad Herdin Cahyadi Ashar);
- Bahwa saksi mengenal Justinus Willy Prabowo yang merupakan karyawan BRI Cabang Batu yang mengurus KUR, untuk urusan permohonan KUR tersebut Justinus Willy Prabowo hanya berkomunikasi dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
- Bahwa tidak semua pemohon KUR mempunyai usaha, karena para pemohon mengajukan KUR bukan untuk mengembangkan usaha, tapi untuk keperluan pribadi seperti membayar hutang, dll. jika memang calon nasabah tidak memiliki usaha, maka saksi lapor ke Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, dan beliau yang mengurus terkait BPKB yang digunakan untuk jaminan KUR dan lapak/bedak di Pasar Induk Kota Batu yang akan digunakan untuk foto calon nasabah yang tidak memiliki usaha.
- Bahwa calon nasabah yang mengajukan pinjaman KUR melalui Koperasi OKB, syaratnya adalah harus mempunyai usaha di daerah Pasar Induk Kota Batu dan sekitarnya, karena Koperasi OKB bekerja sama dengan Justinus Willy yang wilayah kerjanya di daerah Pasar Induk Kota Batu dan sekitarnya, sehingga apabila calon nasabah memiliki usaha ditempat lain harus mengurus Surat Keterangan Usaha yang menerangkan usahanya ada di Pasar Induk Kota Batu dan berfoto disalah satu lapak, apabila tidak, maka pengajuan KUR tidak bisa cair;
- Bahwa untuk pembagian uang hasil pencairan KUR adalah kesepakatan antara nasabah dan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar. Uang pencairan KUR hanya diberikan kepada nasabah sesuai kebutuhannya. Kesepakatan tersebut kata Mohamad Herdin Cahyadi Ashar diketahui juga oleh Justinus Willy Prabowo.

Hal 143 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendapat uang dari dari Mohamad Herdin Cahyadi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu), Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu), dan Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) selama tahun 2021 s/d 2023, dan dari nasabah saksi diberi sebagai ucapan terima kasih antara Rp100.000,00 sampai Rp200.000,00;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh auditor pihak BRI terkait pinjaman KUR yang melalui saksi dan Koperasi OKB, sebelum pemeriksaan tersebut, saksi diperintahkan oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk mengatakan kepada pihak auditor bahwa uang pinjaman KUR yang cair dipergunakan seluruhnya oleh nasabah;
- Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, terdapat 29 (dua puluh sembilan) debitur KUR merupakan referral dari saksi, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nilai Kredit	Pengguna		
			Debitur	Pihak Lain/ non perantara	Perantara
1	Supriyadi	50.000.000	20.000.000		30.000.000
2	Hanifa	50.000.000	5.000.000		45.000.000
3	Edo Andi Saputro	50.000.000	10.000.000		40.000.000
4	Urfi Hunafa Yusdha Papararida	50.000.000		10.000.000	40.000.000
5	Heri Supriyanto	50.000.000	10.000.000		40.000.000
6	Edi Siswanto	50.000.000	10.000.000		40.000.000
7	Fransiskus Xaverius Bastian Veron	50.000.000	5.000.000		45.000.000
8	Ida Nursanti	50.000.000	10.000.000		40.000.000
9	Tanti Wulandari	50.000.000	5.000.000		45.000.000
10	Ngadiono	50.000.000	25.000.000		25.000.000
11	Denny Indra Permana	50.000.000	10.000.000		40.000.000
12	Arnia Mitra Fanty	50.000.000	15.000.000		35.000.000
13	Tri Putranto Adi Prabowo	50.000.000	10.000.000		40.000.000
14	Agus Prasetyo	35.000.000	15.000.000		20.000.000
15	Soni Sandoyo	50.000.000	20.000.000		30.000.000
16	Endra Susanto	50.000.000	40.000.000		10.000.000
17	Hartono	100.000.000	17.000.000		83.000.000
18	Sumariyono	40.000.000	20.000.000		20.000.000

Hal 144 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Mochamad Yahya	50.000.00	0	10.000.000	40.000.00
20	Nur Yasin	100.000.00	50.000.00		50.000.00
21	Wari Suwarno	50.000.00	25.000.00		25.000.00
22	Imam Syafi'i	50.000.00	15.000.00		35.000.00
23	Tutik Wati	50.000.00	15.000.00		35.000.00
24	Sunami	50.000.00			50.000.00
25	Aisyah Adiningsih	50.000.00		10.000.000	40.000.00
26	Sutriani	100.000.00	50.000.00		50.000.00
27	Kristanti	50.000.00	10.000.00		40.000.00
28	Johan Gunawan	50.000.00	30.000.00		20.000.00
29	Theresia Olivia Anik Aningtjas	50.000.00	15.000.00		35.000.00
	Jumlah	1.575.000.00	457.000.00	30.000.000	1.088.000.00

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

41. Achmad Zaenuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Arif Santoso, Nurul Asetyawati, Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dan Justinus Willy Prabowo sebagai mantri BRI di Kantor BRI Dewi sartika dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan pencairan pinjaman KUR pada kurun waktu 2021 s/d 2023 adalah awalnya saksi disuruh oleh atasan saksi di Koperasi Omah Kita Bersama (OKB) yaitu Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk mencari calon nasabah KUR, mengantarkan nasabah dalam proses pengajuan KUR, serta mengantarkan jaminan/agunan berupa sertifikat atau BPKB motor kepada beberapa orang calon debitur.
- Bahwa Koperasi Omah Kita Bersama (OKB) merupakan koperasi pemasaran yang saling menawarkan produk usaha para anggota yang diketuai oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dengan jumlah anggota kurang lebih 300 orang, lalu berkembang menjadi agen BRILink.
- Bahwa pegawai admin Koperasi Omah Kita Bersama (OKB) adalah HANA dan saksi DHEA saksi VANI, yang diperintah oleh Mohamad Herdin Cahyadi Ashar.

Hal 145 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurul Astiyawati ada di OKB sudah lebih duluan daripada saksi, yang bertugas mencari nasabah untuk anggota koperasi dan menerima pembayaran cicilan dari nasabah;
- Bahwa Arif Santoso adalah anggota OKB bertugas mencari nasabah KUR lewat OKB serta menerima angsuran nasabah melalui OKB;
- Bahwa pengajuan KUR Mikro di BRI Unit Batu I yang diurus melalui OKB dibantu oleh Mantri BRI yaitu Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa kerjasama antara Justinus Willy Prabowo dengan OKB berkaitan dengan KUR yaitu referral dari OKB diantaranya saksi, Nurul Asetyawati, Arif Santoso menerima data berupa foto KTP dan KK diserahkan ke Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, kemudian data tersebut dikirim ke Justinus Willy untuk diproses pengajuan KUR nya;
- Bahwa ada 4 orang yang sudah saksi ajak mengajukan KUR BRI yaitu:
 - 1) Saksi Rizky Anang Sumantri, sebesar Rp.50.000.000,00 namun hanya Rp.1.000.000,00 yang diterima Rizky Anang, Rp4.000.000,- saksi gunakan untuk membayar hutang dan sudah saksi koordinasikan dengan Rizky Anang, dan Rp.45.000.000,00 masuk ke OKB melalui Sdri. Shinta (istri Herdin);
 - 2) Reno Rolando Putra sebesar Rp50.000.000,00, namun hanya Rp15.000.000,00 yang diterima oleh Reno Rolando Putra, sisanya Rp35.000.000,00 masuk OKB.
 - 3) Faradea, sebesar Rp50.000.000,00 namun hanya Rp10.000.000,00 yang dinikmati oleh Faradea, saksi memakai Rp10.000.000,00, sedangkan sisanya sejumlah Rp.40.000.000,- dibagi yaitu Rp.15.000.000,- diserahkan ke Arif Santoso dan Rp.25.000.000,00 saksi serahkan kepada Sdr. HERDIN;
 - 4) Vivin sebesar Rp50.000.000,00, namun Rp5.000.000,00 diterima Vivin, dan Rp35.000.000,00 masuk ke Koperasi OKB.
- Bahwa sebagian dana KUR masuk Koperasi OKB sebagai tabungan nasabah, apabila nanti ada yang tidak melakukan angsuran ke bank maka akan diambilkan dari dana tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat Bonus atau imbalan dari Mohamad Herdin Cahyadi Ashar;
- Bahwa sebagian nasabah yang saksi ajak untuk mengajukan KUR BRI memiliki usaha dan sebagiannya tidak, namun saksi disuruh Mohamad

Hal 146 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdin Cahyadi Ashar untuk mengtur nasabah yang tidak memiliki usaha sehingga seolah-olah nasabah tersebut memiliki usaha;

- Bahwa ada 4 (empat) debitur KUR merupakan *referral* saksi, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nilai Kredit	Pengguna		
			Debitur	Pihak Lain/ non perantara	Perantara
1	Rizky Anang Sumantri	50,000,000	-	-	50,000,000
2	Eko Bagus Pramudya	50,000,000	-	-	50,000,000
3	Vivin Agus Trianingsih	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
4	Reno Rolando Putra	50,000,000	-	15,000,000	35,000,000

Bahwa saksi menggunakan uang hasil pencairan KUR dari Sdr. Rizky Anang Sumantri sejumlah Rp4.000.000,00 dan An. Faradea sejumlah Rp10.000.000,00 untuk membiayai khitan/sunat anak saksi. Sehingga saksi hanya menikmati Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rudy Pujiyanto, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dasar penugasan ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pencairan Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit I Batu Tahun 2021 s/d 2023 berdasarkan Surat Penugasan Legal Departement Head Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Malang No : B.6.RO-MLG/RLG/03/2025 tanggal 11 Maret 2025 untuk memberikan keterangan sebagai ahli tentang Kredit Mikro di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
 - Bahwa ahli selaku Junior Manager Micro Business Department BRI Regional Office Malang, bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja bisnis mikro dalam wilayah kerja BRI Regional Office Malang, oleh karena itu ahli mempunyai keahlian di bidang proses kredit mikro BRI termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
 - Bahwa yang dimaksud Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha

Hal 147 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

- Bahwa dasar hukum pelaksanaan KUR BRI untuk tahun 2021 sampai dengan 2023 antara lain:
 - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
 - Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
 - Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
 - Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor : PP.16-DIR/KRD/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro;
 - Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor : KU.01-DIR/KRD/11/2022 tanggal 15 November 2022 tentang Kebijakan Umum Perkreditan Bank;
 - Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor : SE.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro;
 - Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor : SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin.
- Bahwa sumber pendanaan KUR BRI sepenuhnya dari dana BRI yang terkandung didalamnya dana yang bersumber dari APBN;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk memastikan dana KUR disalurkan tepat sasaran dan tepat peruntukannya adalah pejabat pemrakarsa di tingkat BRI Unit adalah Mantri, dan dalam kondisi tertentu Kepala Unit juga bertanggung jawab.
- Bahwa calon debitur KUR Mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan minimal 6 bulan;

Hal 148 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum, mekanisme pemerian fasilitas KUR pada BRI unit adalah sebagai berikut:
 - Pendaftaran permohonan kredit di BRI Unit menggunakan aplikasi pinjaman BRI (BRISPOT) dapat dilakukan antara lain:
 - a. Pendaftaran di Kantor BRI Unit/Teras oleh Costumer Service atau petugas yang ditunjuk oleh unit kerja;
 - b. Pendaftaran pada saat pemasaran kredit yang dilakukan oleh petugas BRI unit (Mantri);
 - c. Pendaftaran oleh calon debitur/debitur dengan menggunakan aplikasi;
 - d. Pendaftaran melalui pihak ketiga (Agen Brilink/Pekerja BRI).
 - CS melaporkan permohonan tersebut kepada Kepala Unit;
 - Kepala unit mendisposisikan permohonan tersebut kepada Mantri selaku petugas lapangan sesuai wilayah kerja Mantri, Mantri mulai melakukan pengisian data calon debitur dalam aplikasi BRISPOT mobile yang diakses dari handphone dengan menggunakan identitas nomor pegawai/Personal Number dan kata kunci/password milik Mantri tersebut;
 - Mantri melaksanakan survey/*On The Spot* (OTS) ke rumah dan tempat usaha calon debitur, yang hasilnya dimasukkan dalam aplikasi BRISPOT mobile milik Mantri menjadi formulir dokumentasi survey nasabah, form analisis dan evaluasi, dan form rekomendasi pinjaman;
 - Rekomendasi Mantri disampaikan kepada Kepala Unit menggunakan aplikasi BRISPOT mobile, kemudian Kepala Unit selaku pemutus memutuskan menyetujui atau menolak pengajuan calon debitur;
 - Apabila permohonan kredit disetujui, Kepala Unit menyampaikan kepada CS, kemudian CS menginformasikan kepada calon debitur untuk datang ke Bank untuk keperluan realisasi kredit;
 - Calon debitur datang ke Bank bertemu CS untuk tandatangan Surat Pengakuan Hutang, setelah tandatangan debitur mendapatkan nomor rekening, buku tabungan beserta Kartu ATM, selanjutnya CS melaporkan kepada Kepala Unit lalu Kepala Unit memasukkan nomor rekening debitur ke aplikasi BRISPOT Mobile Pemutus dan menyetujui pengajuan KUR tersebut sehingga uang pinjaman KUR masuk ke rekening debitur sejumlah yang disetujui.

Hal 149 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), tbk Nokep : 242/DIR/JBR/04/2019 tanggal 04 April 2019 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT.BRI, Jabatan Mantri adalah jabatan yang ada di unit kerja BRI Unit dengan atasan langsungnya Kepala Unit, seorang Mantri melaksanakan kegiatan :
 - Identifikasi potensi dan persaingan bisnis mikro;
 - Pemasaran dan pemberian layanan integrated banking solution kepada nasabah mikro;
 - Prakarsa, analisis dan rekomendasi kredit segmen mikro;
 - Pengendalian kualitas kredit mikro dan penanganan kredit bermasalah;
 - Monitoring dan pembinaan (*off/on site*) kinerja portofolio/account nasabah segmen mikro;
 - Literasi digital/penyuluh digital.
- Bahwa pada BRI Unit, Kepala Unit berfungsi sebagai Pejabat Pemutus dan dalam keadaan tertentu sebagai Pemrakarsa juga, sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor: PP.16-DIR/KRD/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro, Pejabat Pemutus adalah pejabat kredit lini yang memberikan putusan kredit berdasarkan penilaian atas usulan dan rekomendasi pemberian kredit dari Pejabat Pemrakarsa. Kepala Unit bertindak sebagai Pemrakarsa II (dengan Pemrakarsa I tetap Mantri) dalam hal permohonan kredit nilainya melebihi limit wewenang putusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang BRI, dalam hal tersebut Pejabat Pemutusnya adalah Manajer Bisnis Mikro atau Pimpinan Cabang BRI. Selaku Pemrakarsa II, Kepala Unit melaksanakan kembali survey sebagaimana yang sudah dilaksanakan Mantri lalu memasukkan dokumentasi ke BRISPOT mobile Kepala Unit.
- Bahwa tugas pejabat pemutus adalah :
 - Memastikan calon debitur yang direkomendasikan Pemrakarsa sudah termasuk dan Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Resiko yang Dapat Diterima (KRD) yang telah ditetapkan;
 - Meyakini kebenaran dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa;
 - Meyakini bahwa data yang mendukung putusan kredit masih berlaku dan sah;

Hal 150 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meyakini bahwa analisis dan evaluasi serta rekomendasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai bagi suatu pemberian kredit;
- Memastikan bahwa ketentuan dan syarat kredit telah mengantisipasi kelemahan dari debitur dan usahanya serta cash flow debitur;
- Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas kewenangannya;
- Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur;
- Apabila diperlukan Pejabat Pemutus dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap hal-hal atau kondisi terkait analisis dan evaluasi baik dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pejabat pemrakarsa.
- Tanggung Jawab Pejabat Pemutus :
 - Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit;
 - Bertanggungjawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan kredit;
 - Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat Pemrakarsa adalah lengkap, benar, dan masih berlaku;
 - Memutus kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
 - Meyakini bahwa kredit yang diputus dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah.
- Bahwa dalam menentukan kelayakan calon penerima fasilitas KUR/calon debitur wajib dilaksanakan survey *on the spot* di tempat tinggal dan tepat usaha calon debitur;
- Bahwa yang bertugas melaksanakan survey adalah Mantri, dalam hal pengajuan kredit nilainya melampaui kewenangan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK), maka dilaksanakan juga periksa ulang/On The Spot oleh Kepala Unit selaku Pemrakarsa II;
- Bahwa pada saat melakukan survey, petugas pelaksana survey yaitu Mantri wajib melakukan dokumentasi berupa pengambilan foto calon debitur di tempat tinggal dan ditempat usahanya;
- Bahwa tidak diperbolehkan memotret/mengambil foto calon debitur di tempat usaha yang tidak sebenarnya;

Hal 151 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemberian fasilitas KUR BRI tidak diperkenankan mengambil jaminan atau agunan tambahan dari debitur karena untuk KUR yang menjadi jaminan adalah usaha milik pemohon itu sendiri;
- Bahwa aplikasi BRISPOT (BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu) adalah aplikasi pinjaman mikro (berbasis mobile dan web) yang didesain untuk mendukung bisnis mikro dalam mempercepat proses pinjaman, monitoring dan evaluasi, dalam mencapai target yang telah ditetapkan, aplikasi tersebut dipergunakan untuk pemrosesan kredit di Bank Rakyat Indonesia sejak tahun 2019;
- Bahwa BRISPOT dipergunakan untuk memproses seluruh produk perkreditan di BRI, termasuk KUR;
- Bahwa BRISPOT terdiri dari BRISPOT web yang dipasang di komputer pada kantor BRI, dapat diakses Customer Service, Pemrakarsa, dan Pemutus, dan BRISPOT aplikasi yang dipasang di handphone. Untuk aplikasi BRISPOT di handphone atau mobile BRISPOT terdiri dari 2 macam yaitu BRISPOT Pemrakarsa dan BRISPOT Pemutus yang diakses menggunakan Personal Number dan Password masing-masing pemrakarsa atau pemutus;
- Bahwa dalam pemberian fasilitas KUR pada tahun 2021, aplikasi BRISPOT mulai dipakai saat Mantri menerima disposisi dari Kepala Unit untuk melakukan analisa terhadap permohonan KUR dari calon debitur.
- Bahwa benar pendaftaran pemohon kredit dapat dilaksanakan melalui beberapa metode, melalui customer service, melalui Mantri atau melalui agen BRILINK, namun form permohonan pinjam merupakan output dari aplikasi brispot sehingga dapat dipastikan bahwa yang membuat form permohonan pinjam tersebut adalah Mantri;
- Bahwa berkaitan dengan formulir Form Permohonan Pinjam ahli menjelaskan Form Permohonan Pinjaman adalah formulir yang diisi oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan KUR. Formulir tersebut dibuat/diketik oleh Customer Service menggunakan BRISPOT web di kantor BRI kemudian ditandatangani oleh pemohon sesuai tanggal pembuatannya (tanggal tersebut by sistem). Dengan Sumber datanya berasal dari wawancara dengan pemohon dengan data dukung KTP.
- Bahwa berdasarkan SK Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor: PP.16-DIR/KRD/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro, yang dimaksud dengan Kredit Topengan adalah kredit yang dicairkan dengan mengatasnamakan orang

Hal 152 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, debitur dan pemakainya biasanya sudah saling mengenal dan melakukan kerjasama. Kredit Topengan tidak boleh dilakukan dalam pemberian KUR BRI, dasarnya Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor : SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin yaitu perbuatan "memberikan kredit fiktif dan/atau topengan dan/atau tempilan (CRD 28)" yang merupakan pelanggaran fundamental aspek perkreditan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor : PP.16-DIR/KRD/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro, Kredit Tempilan adalah kredit yang dicairkan atas nama satu orang, namun sebagian kreditnya dipergunakan oleh beberapa orang. Kredit Tempilan tidak boleh dilakukan dalam pemberian KUR BRI, dasarnya Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor : SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin yaitu perbuatan "memberikan kredit fiktif dan/atau topengan dan/atau tempilan (CRD 28)" yang merupakan pelanggaran fundamental aspek perkreditan;
- Bahwa dalam penyaluran KUR tidak diperbolehkan melalui perantara atau pihak ketiga, larangan tersebut ada dalam Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor: SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin, yaitu "menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan perusahaan dan/atau debitur/calon debitur (CRD 29)" yang merupakan pelanggaran fundamental aspek perkreditan;
- Bahwa mekanisme pembayaran cicilan atas pinjaman KUR dibayarkan oleh debitur melalui rekening simpanan masing-masing debitur yang diberikan pada saat realisasi (nomor di buku rekening);
- Bahwa seorang pemrakarsa kredit dengan sengaja memasukkan data calon debitur yang tidak sesuai dengan kenyataan dengan tujuan agar calon debitur tersebut bisa mendapatkan realisasi KUR padahal calon debitur tersebut tidak memenuhi syarat KUR BRI, melanggar ketentuan SE Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor : SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin, pelanggaran fundamental yang dilakukan antara lain:
 - Memprakarsai/memutus kredit dimana analisis dan evaluasi tidak sesuai ketentuan yang berlaku (CRD 6);

Hal 153 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap tempat usaha, agunan maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (CRD 8);
 - Menyusun kembali laporan keuangan dan/atau laporan lainnya yang berkaitan dengan nasabah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (CRD 10);
 - Membuat kuantifikasi risiko (*Credit Risk Rating-CRR* atau *Credit Risk Scoring-CRS*) tidak sesuai kondisi yang sebenarnya (CRD 11).
 - Bahwa seorang pemutus kredit yang sengaja menyetujui pemberian KUR kepada calon debitur yang tidak sesuai sasaran atau tujuan KUR serta menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, melanggar ketentuan SE Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor: SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin, pelanggaran fundamental yang dilakukan antara lain:
 - Memprakarsai/memutus kredit dimana analisis dan evaluasi tidak sesuai ketentuan yang berlaku (CRD 6);
 - Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik (CRD 45).
2. Sumardana, SE, MH, Ak, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa ahli selaku auditor di Kantor Akuntan Publik.
 - Bahwa riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut :
 - Kantor Akuntan Publik Lukman Hadiano tahun 1994-1998;
 - PT Aneka Kimia Nusantara tahun 1998-2004;
 - Kantor Akuntan Publik Soegeng, Junaidi, Chaerul & Rekan tahun 2005-2005;
 - PT Loka Refractories Wira Jatim tahun 2006-2010;
 - Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan tahun 2010-2018;
 - Kantor Akuntan Publik Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Rekan tahun 2019-2022;
 - Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan tahun 2022-saat ini sebagai Akuntan Publik dengan jabatan Pemimpin Cabang Karanganyar.

Hal 154 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - Mempelajari peraturan dan pedoman teknis terkait dengan pemberian kredit mikro di lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 - Melakukan penilaian/review kecukupan bukti/data/dokumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;
 - Melakukan pengujian, analisis dan evaluasi data/bukti/dokumen yang diperoleh serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku;
 - Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait bersama Penyidik serta menuangkannya dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) dan/atau Surat Pernyataan;
 - Melakukan identifikasi ketentuan yang dilanggar;
 - Merekonstruksi ulang fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
 - Menetapkan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
 - Menghitung kerugian keuangan negara dan menuangkan hasilnya ke dalam laporan hasil audit.
- Bahwa secara umum data/bukti/dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara yaitu:
 - Berkas/Dokumen pengajuan kredit masing-masing Calon debitur;
 - Copy Laporan Hasil Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Audit Office, yang ditandatangani oleh Team Leader Sdr. Dany Yulianto;
 - Copy Berkas posisi hutang 110 Debitur (Payoff Inquiry);
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Kejaksaan Negeri Batu terhadap para Debitur, Pimpinan/pejabat PT Bank BRI Unit Batu 1 Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta, Para Pengurus Koperasi Omah Khita Bersama (OKB), serta pihak terkait lainnya.
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22, kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan

Hal 155 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22, kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 huruf g bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan BUMN yang sebagian modal-nya (>51%) berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga dengan merujuk Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut, uang yang dikelola oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk termasuk lingkup keuangan negara. Pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dilakukan oleh lembaga penyalur KUR yaitu oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Batu 1 Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta, sehingga kerugian akibat penyaluran KUR Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa kerugian Keuangan Negara akibat dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku memenuhi kriteria dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22;
- Bahwa peraturan-peraturan yang digunakan dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi Pencairan Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I Tahun 2021 s/d 2023 sebagai berikut:
 - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

Hal 156 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
 - Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
 - Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: SE.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro;
 - Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: PP-16-DIR/KRD/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Mikro BRI);
 - Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan menggunakan Aplikasi BRISPOT Nomor JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019;
 - Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SE. 48-DIR/HCS/09/2020 tentang Peraturan Disiplin, Pelanggaran Fundamental Aspek Perkreditan.
- Bahwa berdasarkan data dan klarifikasi pada saat audit dapat ahli jelaskan, sebagai berikut:
- Mempunyai usaha produktif dan layak;
 - Tidak sedang menerima pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) pada saat permohonan kredit diajukan;
 - Dalam hal calon debitur masih mempunyai baki debit kredit produktif dan kredit program di luar KUR yang tercatat pada SLIK OJK tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya;
 - Calon debitur KUR Mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan minimal 6 bulan. Khusus calon debitur

Hal 157 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah mempunyai usaha minimal 3 bulan;
- Calon debitur KUR wajib mempunyai Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik;
 - Calon debitur KUR Mikro dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Legalitas Usaha;
 - Calon debitur KUR Mikro mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - KUR Mikro atau Super Mikro dapat diberikan untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi.
- Bahwa jika persyaratan pengajuan KUR seperti tersebut di atas tidak dipenuhi, maka seharusnya pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut harus ditolak;
- Bahwa proses mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI adalah sebagai berikut:
- Pengajuan permohonan kredit dilakukan secara individual oleh calon debitur. Permohonan dapat dilakukan secara manual maupun aplikasi BRISPOT dan aplikasi pendukung lainnya yang disediakan BRI;
 - Pendaftaran permohonan pinjaman oleh calon debitur dapat dilakukan antara lain:
 - a. Pendaftaran di Kantor BRI Unit/Teras BRI oleh Customers Service atau petugas yang ditunjuk oleh unit kerja;
 - b. Pendaftaran pada saat pemasaran kredit yang dilakukan di lapangan oleh petugas BRI Unit (Mantri) dengan menggunakan aplikasi;
 - c. Pendaftaran oleh calon debitur/debitur dengan menggunakan aplikasi;
 - d. Pendaftaran melalui pihak ketiga (Agen Brilink/Pekerja BRI/Debitur).
 - Customer Service (CS) melaporkan permohonan tersebut kepada Kepala Unit;

Hal 158 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Unit mendisposisikan permohonan tersebut kepada Mantri selaku petugas lapangan sesuai wilayah kerja Mantri. Selanjutnya mantri melakukan pengisian data calon debitur pada aplikasi BRISpot Mobile yang dikases dari HP Mantri;
- Setelah dilakukan pendaftaran, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur/debitur melalui aplikasi. Mantri wajib melakukan pemeriksaan on the spot (OTS) ke tempat tinggal dan tempat usaha debitur baik untuk debitur lama maupun calon debitur untuk memastikan domisili sesuai dengan data identitas dan usaha debitur/calon debitur, melakukan pemeriksaan di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan SICD (Sistem Informasi Calon Debitur) dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisa kredit. Mantri meng-upload (mengunggah) data tersebut dalam Aplikasi BRISpot Mobile milik Mantri, dengan output berupa Form. Dokumentasi Survei Debitur, Form. Analisis dan Evaluasi dan Form. Rekomendasi Pinjaman;
- Mantri menyampaikan Rekomendasi (melalui Aplikasi BRISpot Mobile) kepada Kepala Unit (Pejabat Pemutus) sebagai bahan memberikan putusan pemberian kredit;
- Kepala Unit (Pejabat Pemutus) memberikan putusan diterima setelah yakin atas kebenaran data yang direkomendasikan Mantri tersebut. Apabila permohonan kredit disetujui, Kepala Unit menyampaikan kepada CS, kemudian CS menginformasikan kepada calon debitur untuk datang ke Bank untuk keperluan realisasi kredit;
- Calon debitur datang ke bank bertemu CS untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH). Setelah menandatangani SPH debitur mendapat nomor rekening tabungan, buku tabungan dan ATM. Selanjutnya CS melaporkan kepada Kepala Unit. Kemudian Kepala Unit memasukan nomor rekening debitur ke Aplikasi BRISpot Mobile Pejabat Pemutus dan menyetujui pengajuan KUR. Selanjutnya pinjaman KUR cair langsung masuk ke rekening tabungan Debitur;
- Bahwa mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu:
 - Pendaftaran pada saat pemasaran kredit yang dilakukan di lapangan oleh petugas BRI Unit (Mantri) dengan menggunakan aplikasi;

Hal 159 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mantri sebagai pejabat pemrakarsa melakukan input data calon debitur (KTP, KK, NPWP, perijinan usaha atau yang dipersamakan dan dokumen lainnya) dan ke Aplikasi BRISPOT;
 - Mantri melakukan pre screening/proses SLIK calon debitur;
 - Mantri melakukan on the spot ke tempat tinggal dan tempat usaha calon debitur untuk mengetahui domoisili, kondisi keuangan dan non keuangan untuk menilai aspek 5C's (character, condition, capital, capacity dan agunan/collateral), dan melakukan input data hasil on the spot;
 - Mantri melakukan analisa dan evaluasi baik keuangan maupun non keuangan calon debitur yang diperoleh dari hasil on the spot dengan menggunakan aplikasi BRISPOT
 - Mantri berdasarkan hasil analisa dan evaluasi menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Unit (sebagai pejabat pemutus) sebagai bahan untuk memberikan putusan kredit;
 - Berdasarkan rekomendasi yang diterima dari Mantri (Pejabat Pemrakarsa), Kepala Unit (pejabat pemutus) memberikan putusan kredit. Pada saat pejabat pemutus memberikan approval putusan secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman dan rekening tabungan,
 - Debitur diberitahu untuk melakukan realisasi kredit dan pencairan;
 - Debitur melakukan realisasi kredit di Customer Service. Customer Service mencetak dokumen kredit (Form Permohonan kredit dan Surat Pengakuan Hutang/SPH), menjelaskan kepada Debitur tentang plafon pinjaman, jangka waktu, angsuran dan lainnya), selanjutnya Debitur menandatangani Form permohonan pinjaman dan Surat pengakuan Hutang. Kemudian setelah Debitur menandatangani SPH, Customer service membuatkan buku tabungan dan ATM dan selanjutnya buku Tabungan dan ATM diserahkan kepada Debitur. Pencairan kredit secara otomatis masuk (over booking) ke rekening Tabungan Debitur.
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti/dokumen yang relevan, kompeten dan cukup, dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dengan metode :
- Menghitung nilai pencairan KUR Mikro atas 110 Debitur;
 - Menghitung nilai pencairan KUR Mikro yang telah dilunasi dan/atau diangsur oleh Debitur;

Hal 160 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Menghitung kerugian keuangan negara, yaitu nilai pencairan KUR Mikro kepada 110 debitur dikurangi dengan yang telah dilunasi dan/atau diangsur (1 - 2).

- Bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara tersebut adalah laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pencairan Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I Tahun 2021 s/d 2023 Nomor:03/AI/KAP BWP/AP.1419/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024. Berdasarkan metode sebagaimana diuraikan di atas, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.066.481.674,00 (empat milyar enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai pencairan KUR kepada 110 Debitur	6.235.000.000,00
2	Nilai Pokok kredit yang telah dilunasi dan/atau diangsur	2.168.518.326,00
3	Nilai kerugian keuangan negara	4.066.481.674,00

- Bahwa pencairan KUR Mikro kepada 110 (seratus sepuluh) debitur sebesar Rp6.235.000.000,00 karena pencairan KUR Mikro tersebut berdasarkan data/dokumen/informasi yang tidak sebenarnya yang dikondisikan/direayasa seolah-olah telah memenuhi syarat dan benar, yaitu adanya kepemilikan usaha yang tidak benar, adanya debitur yang dipinjam nama, plafon pinjaman yang dimaksimal-kan untuk digunakan dengan pihak lain, penggunaan pencairan yang tidak sesuai ketentuan (tidak untuk modal kerja dan/atau investasi namun digunakan untuk keperluan pihak lain (tempilan dan topengan) dan sebagian besar debitur menggunakan untuk membayar hutang dan keperluan lainnya);
- Bahwa berdasarkan hasil audit atas pencairan pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 s/d 2023, ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batu 1, Kantor Cabang Malang Soekarno Soekarno Hatta pada periode Tahun 2021-2023 memberikan KUR Mikro kepada 110 (seratus sepuluh) Debitur dengan nilai kredit sebesar Rp6.235.000.000,00 (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah). Pemberian pinjaman KUR Mikro tersebut diprakarsai oleh Justinus Willy Prabowo (Mantri BRI Unit

Hal 161 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Periode 1 Juli 2021 sampai dengan April 2023), dan diputus pemberian kredit oleh pejabat pemutus sesuai (Putusan Delegasi Wewenang Kredit) PDWK Sdr. Imam Wahyudi (Kepala Unit periode 20 Januari 2021 - 31 Desember 2023), Sdri. Anita Febrianti (Kepala Unit periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023);

- Bahwa Justinus Willy Prabowo dalam melakukan pemasaran bekerjasama dengan pihak ketiga (Sdr. Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Sdr. Arif Santoso, Sdri. Nurul Astiyawati, Sdr. Achmad Zaenuri). Berdasarkan informasi yang diterima dari pihak ketiga tersebut, Justinus Willy Prabowo melakukan proses permohonan dan prakarsa (pendaftaran calon debitur, prescreening, on the spot), serta analisa dan evaluasi (menganalisa dan mengevaluasi aspek Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral/agunan berdasarkan hasil prescreening dan on the spot) dan usulan rekomendasi pengajuan KUR Mikro kepada Kepala Unit;
- Bahwa Justinus Willy Prabowo dalam melakukan proses permohonan dan prakarsa (pendaftaran calon debitur, prescreening, on the spot), serta analisa dan evaluasi dan usulan rekomendasi pengajuan KUR Mikro kepada Kepala Unit berdasarkan data dan informasi yang tidak sebenarnya. Justinus Willy Prabowo sebagai mantri dan Pihak ketiga (Saksi Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri) mengkondisikan/merekayasa data, informasi dan dokumen Debitur seolah-olah benar dan telah memenuhi syarat menerima KUR Mikro BRI, yaitu:
 - a. status calon debitur dikondisikan sebagai nasabah lama;
 - b. plafon pinjaman yang diajukan dimaksimalkan, dan pencairannya digunakan debitur bersama pihak lain;
 - c. tujuan penggunaan KUR Mikro tidak sesuai dengan yang sebenarnya (dikondisikan sesuai syarat penggunaan KUR Mikro, yaitu untuk modal kerja dan investasi);
 - d. kepemilikan Usaha/Bidang Usaha sebanyak 66 (enam puluh enam) debitur yang tidak mempunyai usaha, dan/atau usahanya tidak layak, dan/atau usahanya di rumah/bukan wilayah pemasaran Mantri dikondisikan mempunyai usaha di Pasar Induk Kota Batu dan menggunakan Surat Keterangan Usaha dan/atau foto tempat usaha yang tidak sebenarnya;

Hal 162 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



e. sebanyak 27 (dua puluh tujuh) debitur dipinjam nama (bukan debitur yang sebenarnya).

- Bahwa kepada calon debitur diminta adanya agunan tambahan, dan bagi yang tidak mempunyai agunan, agunan tambahan tersebut disediakan oleh Saksi Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, saksi Arif Santoso, saksi Nurul Astiyawati dan saksi Achmad Zaenuri;

- Bahwa hasil pencairan KUR Mikro BRI Unit Batu 1 sebesar Rp6.235.000.000,00 (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dinikmati oleh debitur sebesar Rp1.904.224.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). dan sisanya sebesar Rp4.320.776.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) digunakan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan Achmad Zaenuri.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa 1 (satu) Eksemplar Asli Laporan Hasil Audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Pencairan Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I Tahun 2021 s/d 2023 oleh Auditor Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan Nomor: 03/AI/KAP BWP/AP.1419/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nurul Astiyawati, Arif Santoso, Achmad Zaenuri dan Justinus Willy Prabowo sebagai mantri BRI di Kantor BRI Dewi Sartika dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Koperasi Omah Khita Bersama (OKB) yang beralamat di Jl. Temas Kota Batu (rumah Rubiyanto);
- Bahwa awalnya pada saat pandemi, Terdakwa yang notabennya berdagang roti di pasar lawas Batu merasakan dampak sepiunya ekonomi, hingga pinjaman Terdakwa di BPR Akasia macet. Kemudian Terdakwa dan Rubianto sebagai pedagang tahu di pasar lawas sekaligus ketua perkumpulan pedagang pasar lawas Batu membicarakan bagaimana solusi agar para pedagang mendapatkan jalan keluar dari dampak pandemi, akhirnya Terdakwa dan Rubiyanto berinisiatif mendirikan

Hal 163 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Omah Khita Bersama (OKB) bergerak dibidang pemasaran produk UMKM;

- Bahwa modal koperasi dari Rubiyanto sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari kredit ke BRI Cabang Batu Dewi Sartika, Terdakwa juga memberikan modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari pinjaman di BRI Dewi Sartika Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana Rp.150.000.000,00 (sertaus lima puluh juta) Terdakwa gunakan untuk menutup pinjaman Terdakwa di BPR Akasia, kemudian om Terdakwa yang bernama Pak Agus Sugianto juga memberikan modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mengajukan kredit ke BRI Dewi Sartika sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga modal yang terkumpul Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa dari modal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut akan disalurkan menjadi permodalan bagi anggota koperasi, dimana setiap anggota koperasi akan diberi modal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk usahanya;
- Bahwa Koperasi Omah Khita Bersama dibentuk pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: AHU-0011937. AH.01.26. Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Omah Khita Bersama, dan Akta Pendirian No 08 tanggal 30 Agustus 2021 yang beralamat di Jl. Wukir No.125, RT.001, RW.004, Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu.
- Bahwa struktur pengurusan Koperasi Omah Khita Bersama itu adalah:
 - Ketua : Rubiyanto;
 - Sekretaris : Mansyur Syahroni;
 - Bendahara : Mohamad Herdin Cahyadi Ashar.
 - Pengawas : Mohamad Fakhir.
- Bahwa sesuai kesepakatan awal dengan Rubiyanto, seharusnya Terdakwa sebagai bendahara menerima gaji sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun sejak berdirinya Koperasi OKB sampai dengan 2023 Terdakwa tidak pernah menerima gaji, namun untuk Rubiyanto sebagai ketua Koprasi Terdakwa pernah membayarkan gaji sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hanya 2 atau 3 bulan saja. Kemudian untuk Hanna, Dhea, dan Fanny selaku staff admin Koperasi OKB menerima gaji sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan untuk Zaenuri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal 164 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2021 sampai dengan 2023, Koperasi OKB tersebut semakin banyak anggotanya sekitar 700 anggota;
- Bahwa anggota koperasi hanya mengumpulkan KTP dan KK, dan diwajibkan membayar biaya pendaftaran Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya kemitraan dan Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) untuk simpanan pokok, dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) simpanan wajib;
- Bahwa awal menjadi anggota koperasi, akan diberikan modal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam jangka waktu 6 bulan, dimana modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dapat dikembalikan secara angsuran perhari, perminggu, atau perbulan sesuai kemampuan.
- Bahwa untuk nasabah yang terjatuh hutang, Terdakwa mengajak untuk mengajukan pinjaman KUR BRI pada BRI Cabang Batu sampai dengan maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Koperasi OKB/ yang Terdakwa bantu prosesnya, dengan ketentuan pinjaman KUR dapat dimaksimalkan, namun anggota Koperasi tetap dapat menggunakan pinjaman sesuai dengan kebutuhan saja, yang sisanya diberikan kepada Koperasi OKB untuk disimpan.
- Bahwa jika ada calon nasabah KUR Mikro BRI, Terdakwa menanyakan terlebih dahulu apakah memiliki usaha, jika memiliki usaha maka calon nasabah tersebut menyerahkan KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha, sepanjang dia menyatakan memiliki usaha dan bisa membayar cicilannya maka dapat Terdakwa usulkan untuk menjadi penerima KUR Mikro BRI kepada Justinus Willy Prabowo selaku mantri BRI.
- Bahwa awalnya di bulan Juli 2021 Justinus Willy Prabowo (mantri Bank BRI Unit I Pasar Batu Kota Batu) sering ke pasar pagi kota batu (pasar induk) bersama pimpinannya (Imam), kemudian Justinus Willy Prabowo dan pimpinannya (Imam) menawarkan kredit.
- Bahwa Terdakwa merupakan perantara dari calon-calon nasabah yang akan mengajukan KUR, jika ada anggota Koperasi OKB yang berniat menjadi nasabah KUR, Terdakwa akomodir dengan memberitahu persyaratannya. Kemudian persyaratan tersebut Terdakwa bawa ke Justinus Willy Prabowo selaku mantri BRI, untuk kemudian survey tempat usaha dan rumah dilakukan Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa untuk jaminan yang minta adalah Justinus Willy Prabowo, karena menurutnya pengajuan KUR di BRI ada jaminan berupa BPKB Motor.

Hal 165 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awal tahun 2021 Justinus Willy Praboowo meminta hanya satu BPKB, namun terakhir-terakhir meminta 2 (dua) BPKB;

- Bahwa jaminan BPKB calon nasabah adalah BPKB motor Terdakwa yang Terdakwa pinjamkan kepada calon nasabah sebagai jaminan KUR BRI, karena kebanyakan nasabah tidak memiliki asset untuk dijaminkan;
- Bahwa selain Terdakwa, ada reveral/perantara lain dalam mencari dan mengusulkan nasabah KUR Mikro BRI yaitu Nurul Astiyawati, Achmad Zaenuri dan Arif Santoso, dimana Terdakwa mengenalkan mereka kepada Justinus Willy Praboowo dan membantu Terdakwa mencari nasabah KUR. Untuk Arif Santoso Terdakwa dikenalkan oleh Achmad Zaenuri dimana Arif Santoso adalah orang yang ditolak pengajuan permodalannya oleh Koperasi OKB, waktu itu Terdakwa diajak Achmad Zaenuri ke Pasar untuk melihat usaha Arif Santoso yang memiliki usaha Bakso Ceker, kemudian Terdakwa jadikan anggota dan Terdakwa beri modal 2 juta, Arif Santoso kemudian menawarkan jika butuh nama untuk dipakai di KUR Mikro BRI Terdakwa punya banyak nama” kemudian Terdakwa jawab “nanti berhubungan dengan Achmad Zaenuri saja.
- Bahwa cara Terdakwa membantu calon nasabah debitur KUR yaitu: sesuai arahan Justinus Willy Praboowo KTP dan KK calon nasabah difoto terlebih dahulu, keesokan harinya Justinus Willy Praboowo meminta agar calon debitur datang ke pasar batu untuk difoto usahanya, lalu Terdakwa memberitahu calon debitur meminta Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Desa, beberapa hari kemudian Justinus Willy Praboowo memberitahu Terdakwa bahwa pinjaman KUR sudah dapat dilakukan pencairan, lalu dalam pencairannya ada yang Terdakwa dampingi sendiri dan yang didampingi oleh Achmad Zaenuri atau Nurul Astiyawati;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi rumah calon nasabah yang berniat mengajukan pinjaman KUR di BRI bernaksud mengedukasi pengelolaan keuangan KUR yang akan cair dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan calon nasabah, sisanya akan disimpan di Koperasi OKB sebagai tabungan dapat diminta sewaktu-waktu. Untuk pembayaran angsuran sesuai yang digunakan saja, sedangkan untuk dana yang Terdakwa kelola maka Terdakwa yang akan membayar angsurannya.
- Bahwa setiap nasabah yang datang minta agar bisa diajukan sebagai penerima KUR Mikro BRI selalu menyatakan secara lisan memiliki usaha, senyatanya memiliki usaha atau tidak Terdakwa tidak tahu.

Hal 166 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebagian nasabah yang tidak punya usaha namun tetap difasilitasi dengan cara dicarikan tempat usaha yang dapat dijadikan seolah-olah debitur memiliki usaha;
- Bahwa untuk nasabah yang tidak memiliki usaha, diarahkan oleh Justinus Willy Prabowo untuk foto di kios Pasar Induk Batu Jl. Dewi Sartika Batu, seolah-olah kios tersebut adalah tempat usahanya. Hal tersebut atas arahan dari Justinus Willy Prabowo.
- Bahwa yang menganalisa calon debitur adalah ustinus Willy Prabowo, sekalipun calon debitur tidak memiliki usaha atau fiktif, Justinus Willy Prabowo akan mengarahkan calon debitur bahwa usaha yang disurvei dan difoto oleh Justinus Willy Prabowo di Pasar Induk Kota Batu Jl. Dewi Sartika adalah usaha miliknya;
- Bahwa Justinus Willy Prabowo tidak bisa memproses pengajuan KUR di luar wilayah Pasar Induk Batu Jl. Dewi Sartika, karena apabila diluar wilayah Pasar Induk Batu harus diserahkan kepada mantri lain;
- Bahwa sekitar bulan November 2021, Justinus Willy Prabowo mengatakan kepada Terdakwa bahwa wilayah kerjanya adalah wilayah pasar, sehingga hanya bisa memproses KUR BRI yang diajukan nasabah yang memiliki usaha di Pasar Induk Batu. Pada saat itu Justinus Willy Prabowo dan Terdakwa juga bersepakat bahwa pencairan KUR akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan/permintaan nasabah saja, sedangkan sisa pinjamannya digunakan untuk modal koperasi OKB;
- Bahwa uang KUR tersebut Terdakwa pergunakan membantu permodalan anggota koperasi OKB, menggaji karyawan koperasi OKB, membeli motor yang BPKB nya Terdakwa gunakan sebagai jaminan KUR untuk calon nasabah yang tidak memiliki jaminan, serta untuk bisnis multilevel Herbalife, dan lain-lain;
- Bahwa sebagian BPKB tersebut adalah BPKB yang Terdakwa peroleh dari membeli motor, dimana selanjutnya motor-motor tersebut Terdakwa sewakan senilai Rp20.000,00 perhari. Uang sewa motor tersebut digunakan untuk menambah angsuran KUR nasabah-nasabah lainnya, dengan cara uang sewa tersebut dikelola Terdakwa sendiri;
- Bahwa pihak BRI menawari Terdakwa sebagai agen BRI Link dan agen UMIK BRI karena Terdakwa sebagai bendahara Koperasi OKB, selain itu BRI melihat sosok Rubiyanto sebagai Ketua Paguyuban Pasar Pagi yang diketahui membawahi 1.097 pedagang pasar;

Hal 167 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agen BRI Link dimaksud bisa menerima pembayaran listrik, pulsa, tabungan dan angsuran yang dioperasikan oleh Hanna dan Dea, sedangkan agen UMIK BRI adalah orang yang bisa mencari nasabah untuk merealisasikan pinjaman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Justinus Willy Prabowo pernah mengatakan kepada Terdakwa "kalau orang-orang belum ada yang bayar, tolong ditagih, dan carilah nama (nasabah baru) dimana kepentingannya adalah untuk menutup angsuran nasabah yang macet". Atas arahan tersebut, Terdakwa mulai mencari nasabah-nasabah baru yang, selain Terdakwa reveral lain seperti Nurul Astiyawati, Achmad Zaenuri dan Arif Santoso;
- Bahwa tidak ada keuntungan berupa uang, namun Justinus Willy Prabowo dapat mencapai target kerjanya sebagai mantri;
- Bahwa dari 194 debitur BRI tersebut pengajuannya dilayani semua oleh Justinus Willy Prabowo, karena Terdakwa yang menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan ke Justinus Willy Prabowo selaku mantri, dan admin Terdakwa yang bernama Hanna juga menyerahkan angsuran ke Justinus Willy Prabowo untuk dibayarkan ke BRI;
- Bahwa cara pembayaran cicilan ke Justinus Willy Prabowo dilakukan admin (Hanna) dengan cara bertahap, awalnya Terdakwa memberikan uang angsuran kepada Hanna, setelah Justinus Willy Prabowo datang ke kantor OKB lalu Hanna menyerahkan uang tunai kepada Justinus Willy Prabowo disertai tanda bukti setoran warna kuning;
- Bahwa Justinus Willy Prabowo mengetahui uang pinjaman KUR yang diajukan oleh anggota OKB hanya sebagian yang diberikan kepada nasabah, sedangkan sebagiannya lagi Terdakwa yang kelola untuk perputaran modal koperasi OKB.
- Bahwa setiap bulan kami (Terdakwa sendiri, Nurul Astiyawati, Achmad Zaenuri, dan Arief Santoso) melakukan penagihan kepada nasabah yang kami bawa masing-masing.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada akhir April 2023 Justinus Willy Prabowo sudah tidak bekerja lagi di BRI Unit I Batu, sehingga Tim Terdakwa yang terdiri dari Nurul Astiyawati, Achmad Zaenuri dan Arif Santoso juga tidak aktif lagi melakukan penagihan kepada para nasabah mereka masing-masing, sejak saat itu Terdakwa hanya membayar angsuran para nasabah dengan uang hasil usaha roti Terdakwa, itulah

Hal 168 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa jumlah pembayaran angsuran tidak pernah klop semenjak Mei 2023;

- Bahwa OKB memiliki sepeda motor sejumlah sekitar 17 (tujuh belas) unit, 2 (dua) unit komputer, 1 (satu) unit printer-scanner, lemari gantung dan meja kursi kantor;
- Bahwa kepemilikan terhadap 17 (tujuh belas) unit motor atas nama Terdakwa sendiri, dimana motor-motor tersebut Terdakwa beli apabila ada nasabah yang membutuhkan BPKB untuk dipergunakan sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa memaksimalkan plafon pinjaman kredit KUR Mikro calon debitur Adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, ada 55 (lima puluh lima) debitur merupakan *referal* dari Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dengan daftarnya sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Tanggal Realisasi	Nilai Kredit	Pengguna		
				Debitur	Pihak Lain/ non perantara	Perantara
1	NINIK YUSVITAROH	09/09/2021	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
2	DONY SUHERMAN	09/09/2021	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
3	SUMARI	13/09/2021	50,000,000	25,000,000	-	50,000,000
4	YUKI FITRIA	16/09/2021	50,000,000	38,000,000	-	12,000,000
5	NUR WACHID	16/09/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
6	SINTA SEPTIANI	21/09/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
7	ERISTA NUR SOFIANA	23/09/2021	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
8	SULIADI	24/09/2021	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
9	LIHAYYIDZIL HABIBI	04/10/2021	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
10	MARTARENA KRISTIANI MULYANTO	06/10/2021	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
11	PRASTYONO	08/10/2021	50,000,000	19,000,000	-	31,000,000
12	DEYA MURTI	12/10/2021				

Hal 169 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NASUHA		50,000,000	-	-	50,000,000
13	REVIN HANA PUTRI MAULIDINA	14/10/2021	50,000,000	-	-	50,000,000
14	TUTIK	18/10/2021	50,000,000	-	23,400,000	26,600,000
15	SULIATI	18/10/2021	50,000,000	50,000,000	-	
16	AGUNG PRIANTO	25/10/2021	50,000,000		15,000,000	35,000,000
17	JOKO PRASETYO	27/10/2021	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
18	ROSITA ERVINA SAFITRI	05/11/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
19	TRIO RIZAL PRIMADI	09/11/2021	50,000,000	-	25,000,000	25,000,000
20	SULISTIYONO	18/11/2021	50,000,000	50,000,000	-	25,000,000
21	SUGENG FIADI	19/11/2021	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
22	KRISTIANTO	19/11/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
23	MUKAWI	19/11/2021	50,000,000	23,400,000	-	26,600,000
24	SITI AISYAH AFIFI	24/11/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
25	DEVAN HARIN EGI JOHANA	01/12/2021	50,000,000	-	20,000,000	30,000,000
26	BAMBANG EDO SETIAWAN	03/12/2021	50,000,000	23,400,000	-	26,600,000
27	SULASTRI	06/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
28	EKO PRASETYO	08/12/2021	50,000,000	35,000,000	-	15,000,000
29	ANDIKA VERI WICAKSONO	08/12/2021	50,000,000	36,850,000	-	13,150,000
30	PANJI PUTRA WIJAYA	28/12/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
31	LU'LU'UL MASNUNAH	11/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
32	TITIK WIJAYANTI	13/04/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000

Hal 170 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	KUSWATI	12/04/2022	100,000,000	22,000,000	-	78,000,000
34	BELLA SAFITRI	14/04/2022	50,000,000	-	20,000,000	30,000,000
35	AZEI ADI PAMUNGKAS	20/04/2022	50,000,000	-	13,000,000	37,000,000
36	SRI WINARSIH	21/04/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
37	ANDIK SUDIANTORO	26/04/2022	50,000,000	-	-	50,000,000
38	AYATI	10/05/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
39	GANESHA HARI WAHONO	19/05/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
40	ANIS MUTOHAROH	23/05/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
41	IWAN SURYANTO	29/06/2022	40,000,000	20,000,000	-	20,000,000
42	JANJI PURNOMO	08/07/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
43	PUTRI OKTAVIANA	11/07/2022	100,000,000	37,000,000	-	63,000,000
44	YUSUF BAGUS WANTORO	13/07/2022	40,000,000	-	10,000,000	30,000,000
45	FAULUDDINA NUR ISLAMIYAH	15/07/2022	35,000,000	-	20,000,000	15,000,000
46	JUMADI	22/07/2022	50,000,000	15,0 00,000	-	35,000,000
47	MASKUR ROSIDI	05/08/2022	50,000,000	5,000,000	-	45,000,000
48	CHOIRUL WAHYUDI	10/08/2022	100,000,000	-	20,000,000	80,000,000
49	RICKY KURNIAWAN	12/08/2022	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
50	SUGENG HARIANTO	29/09/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
51	FANNY LA WAHYU CAHYANI	15/10/2021	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
52	AGUS SETIAWANTO	21/10/2022				

Hal 171 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	LUKMAN ZAENURI	23/12/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
54	MOCHAMAD SOLEH	20/03/2023	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
55	DANESA PRISICA	04/04/2023	50,000,000	-	-	50,000,000

- Bahwa Justinus Willy Prabowo mengetahui untuk nasabah yang difoto dibedak atau lapak milik orang lain dipasar batu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Asli 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama Aisyah Adiningsih No. rek. 312301044578539 Santrean Rt/Rw 004/004 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu;
- 2) Asli 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial No. rek. 312301044578539 atas nama Aisyah Adiningsih Santrean Rt/Rw 004/004 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu, periode transaksi bulan November 2022 sampai dengan Januari 2024;
- 3) Asli 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama NURHAYATI No. rek. 312301044540536 Jl. Gelatik No. 9A RT. 005 RW. 004 Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
- 4) Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI No. rek. 312301044540536 atas nama NURHAYATI, periode : 1/01/00 – 18/09/23, alamat : Jl. Gelatik No. 9 A , RT. 005 RW. 004, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu tanggal 18 September 2023;
- 5) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode Oktober 2021 sampai dengan Maret 2024 atas nama Edy Siswanto, No. rek. 312301041942535, alamat : Jl. Trunojoyo Gg.01 Songgokerto Kota Batu;
- 6) Asli 1 (satu) bendel Buku Angsuran Omah Khita Bersama warna hijau atas nama Edy Siswanto;
- 7) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Omah Khita Bersama warna ungu atas nama Edy Siswanto;
- 8) Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima Jaminan BPKB F-8579401J BINA IBRAHIM BRI Unit Batu 1;

Hal 172 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode September 2021 sampai dengan Maret 2024 atas nama Sinta Septiani, No. rek. 312301041231536, alamat : Jl. Wukir Gg.04 RT.04 RW.11 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu;
- 10) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode Desember 2021 sampai dengan Maret 2024 atas nama Sulastri, No. rek. 312301041887531, alamat : Jl. Lesti 4, RT.004, RW.002, Kel. Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu;
- 11) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode November 2021 sampai dengan Maret 2024 atas nama Sugeng Fiadi, No. rek. 312301041747537;
- 12) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode Desember 2021 sampai dengan Maret 2024 atas nama Heri Supriyanto, No. rek. 312301041947535, alamat : Jl. Lahor No.17, RT.001, RW.012, Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu;
- 13) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Pinjaman KUR ke-2 tanggal 20-04-22;
- 14) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Omah Khita Bersama warna ungu atas nama Heri Supriyanto;
- 15) Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima Jaminan BPKB L-12184804 FITRIANI BRI Unit Batu 1;
- 16) Asli 4 (empat) lembar Bukti Pembayaran Angsuran ke Omah Khita Bersama atas nama Heri Supriyanto;
- 17) Asli 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama FAULUDDINA NUR ISLAMIYAH No. rek. 312301043751532 Jl. Suropati Gg IX Ds Pesanggrahan Rt 03 Rw 07 Pesanggrahan;
- 18) Asli 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial No. rek. 312301043751532 atas nama FAULUDDINA NUR ISLAMIYAH, alamat: Jl. Suropati Gg IX Ds Pesanggrahan Rt 03 Rw 07 Pesanggrahan, periode transaksi bulan Juli 2022 sampai dengan Desember 2023.
- 19) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode November 2021 sampai dengan April 2024 atas nama Hanifa, No. rek. 312301041776536, alamat : Dusun Kajar Rt.001 Rw. 006, Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu;
- 20) Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima Jaminan BPKB NO N-09234573 AN ZAINUR ARIFIN ASHARI BRI Unit Batu 1;

Hal 173 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Asli 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama Johan Gunawan No. rek. 312301044784538, alamat: Jl. Indragiri Gg.16 Rt 003 Rw 004 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu;
- 22) Asli 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial No. rek. 312301044784538 atas nama Johan Gunawan alamat: Jl. Indragiri Gg. 16 Rt 003 Rw 004 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu, periode transaksi bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2024;
- 23) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode November 2022 sampai dengan Januari 2024 atas nama Kristanti, No. rek. 312301044690535, alamat : Jl. Nurhadi RT.05 RW.01 Kel. Bulukerto Kec. Bumuaui Kota Batu;
- 24) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima BPKB Nomor : L-12706955 atas nama Rohmad Zainal Arifin;
- 25) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Hutang dan Kartu Angsuran atas nama Kristanti.
- 26) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan rekening koran periode Agustus 2022 sampai dengan Januari 2024 atas nama Endra Susanto, No. rek. 312301043917536, alamat : Sumberejo Rt/Rw 05/02 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu.
- 27) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan rekening koran periode April 2022 sampai dengan Januari 2024 atas nama Yekti, No. rek. 312301044688538, alamat : Jl. Dewi Sartika Gg.01 No.10 RT.01 RW.09 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu;
- 28) Asli 1 (satu) bendel Akta Pendirian Koperasi Pemasaran Omah Khita Bersama, Nomor : 8, tanggal 30-08-2021 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh satu) dihadapan notaris Tjoa Chaly, SH., M,Kn;
- 29) Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011937.AH.01.26.Tahun 2021. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Pemasaran Omah Khita Bersama, tanggal 31 Agustus 2021;
- 30) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Koperasi Omah Khita Bersama atas nama Trio Rizal / Rokhani;
- 31) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan rekening koran periode Oktober 2022 sampai dengan Januari 2024 atas nama Agus Setiawanto, No. rek. 312301044486538, alamat : Jl. Indragiri Rt.003 Rw.004 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu;

Hal 174 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Asli 1 Asli 1 (satu) buah Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, dan rekening koran periode Oktober 2021 sampai dengan April 2024 atas nama Deya Murti Nasuha No. rek. 312301041411534, alamat: Jl. Patimura G 2 Rt 001 Rw 001 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu.
- 33) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan dan kartu ATM Bank Mandiri, no. rek. 1440021969230 atas nama Revin Hana Putri, alamat : Jl. Wukir Rt.001 Rw.004 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu;
- 34) Asli 1 (satu) bendel Print Out Mutasi No. rek. 1440021969230, periode September 2022 sampai dengan mei 2023;
- 35) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran BCA, no rek. 0190970213, periode September 2022 sampai dengan mei 2023, atas nama Revin Hana Putri, alamat : Jl. Wukir Rt.001 Rw.004 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu;
- 36) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan dan ATM Bank BRI atas nama Supriyadi, No. rek. 312301041525537, alamat : Dusun Kajar RT.005 RW.006 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu;
- 37) Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima BPKB K-07291796 SOEBANDI tanggal 21 Oktober 2021 dan Tanda Terima Hutang SPH No. 87170588/3123/10/21 tanggal 21 Oktober 2021;
- 38) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, ATM Bank BRI dan rekening koran periode November 2021 sampai dengan Januari 2024 atas nama KRISTIANTO No. rek. 312301041746531, alamat: Dsn Sabrangbendo RT 049 RW 007 Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
- 39) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, Kartu ATM BRI dan rekening koran periode Oktober 2021 sampai dengan Mei 2024 atas nama SULIATI No. rek. 312301041509531, alamat: Jl Dewi sartika III Blok N 002 010, Temas Batu Kota Batu.
- 40) Asli 1 (satu) bendel rekening koran periode Desember 2021 sampai dengan Mei 2024 atas nama Edo Andi Saputro No. rek. 312301041928531, alamat: Dusun Kajar RT 001 RW 006, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu
- 41) Asli 1 (satu) bendel buku tabungan anggota Nomor OKB-00698 atas nama Ida Nursanti;
- 42) Asli 1 (satu) bendel rekening koran periode Desember 2021 sampai dengan Mei 2024 atas nama Ida Nursanti No. rek. 312301042034539, alamat: Dusun Kapru RT 011 RW 008, Desa Gunungsari, Kec. Bumiaji, Kota Batu.

Hal 175 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, ATM Bank BRI dan rekening koran periode Oktober 2021 sampai dengan Mei 2024 atas nama Lihayyidzil Habibi, No. rek. 312301041321535, alamat : Dusun Genengan RT 025 RW 006, Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
- 44) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, ATM Bank BRI dan rekening koran periode September 2021 sampai dengan Juni 2024 atas nama Yuki Fitria, No. rek. 312301041178534, alamat : Dawuhan RT.016 RT.005, Kelurahan Te-galgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
- 45) Asli 2 (dua) lembar print out bukti transfer.
- 46) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan dan 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI periode Juni 2022 s.d. Juni 2024 atas nama Denny Indra Permana, No. Rek. 312301043619536, alamat Dusun Kajar RT 001 RW 006, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
- 47) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan dan rekening koran Bank BRI periode Juni 2022 s.d. Juni 2024 atas nama Ngadiono, No. Rek. 312301043596534, alamat Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
- 48) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama Ngadiono Alamat Dusun Kajar, Desa Pandanrejo;
- 49) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan dan rekening koran Bank BRI atas nama Soni Sandoyo, No. Rek. 312301043849539, alamat Dusun Kajar RT 002 RW 006, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu; dan
- 50) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama Sony. S., Alamat : Desa Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu;
- 51) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan dan rekening koran Bank BRI periode Juli 2022 s.d. Juni 2024 atas nama Agus Prasetyo , No. Rek. 312301043768539, alamat JL. Wukir RT 005/ RW 004 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- 52) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan rekening koran periode September 2021 sampai dengan Juni 2024 atas nama Anis Mutoharoh, No. Rek. 312301035070536, alamat Jl. Patimura Gg. V RT 005 RW 006, Kelurahan Temas, Kec. Batu, Kota Batu;
- 53) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama Ngadiono Alamat Patimura, Kelurahan Temas, Kec. Batu, Kota Batu;
- 54) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, ATM Bank BRI dan rekening koran periode Oktober 2021 sampai dengan Juni 2024 atas nama Titik Wijayanti,

Hal 176 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek. 312301041378532, alamat Jl. Wukir RT.003 RW.004, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu , Kota Batu;

- 55) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama Titik, alamat Jl. Wukir RT.003 RW.004 , Kelurahan Temas, Kecamatan Batu , Kota Batu;
- 56) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan rekening koran periode Juli 2022 sampai dengan Juni 2024 atas nama Tri Putranto Adi Prabowo, No. Rek. 312301043752538, alamat Jl. Raya Pandanrejo, Dusun Kajar, RT 001 RW 006, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu
- 57) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan rekening koran periode Maret 2023 sampai dengan Maret 2024 atas Reno Rolando Putra, No. Rek. 312301045299536, alamat Jl. Indrokilo RT 04 RW 06 Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
- 58) Asli 1 (satu) bendel rekening koran periode April 2022 sampai dengan Juni 2024 atas nama Bella Safitri, No. Rek. 312301042801538, alamat Jl. Wukir RT 003 RW 004 Desa Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 59) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama Sulikanah, alamat Jl. Wukir RT.003 RW.004 , Kelurahan Temas, Kecamatan Batu , Kota Batu.
- 60) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, ATM Bank BRI, dan rekening koran periode Juni 2022 sampai dengan Juni 2024 atas Arnia Mitra Fanty, No. Rek. 312301042828530, alamat Dusun Kajar RT 001 RW 006, Kelurahan Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- 61) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan BRI atas nama Yusuf Bagus Wantoro, No. Rek. 312301043737538, Jl. Panderman 43 Kelurahan Sisir , Kecamatan Batu , Kota Batu;
- 62) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode Desember 2021 sampai dengan Juli 2024 atas nama Urfi Hunafa Yusdha Papararida, No. Rek. 312301041932530, Jl. Hasanudin Junrejo, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- 63) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama Urfi Hunafa
- 64) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode November 2021 sampai dengan Juli 2024 atas nama Siti Aisyah Afifi, No. rek. 312301041783533, alamat : Jl. Tirtosari No. 5 RT.002 RW.007 Desa Landungsari Kec. Dau Kab. Malang;

Hal 177 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima BPKB Q-01849478 YUKI FITRIA tanggal 24 November 2021 dan Tanda Terima Hutang SPH No. 88182112/3123/11/21 tanggal 24 November 2021.
- 66) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Omah Khita Bersama atas nama Nur Wachid
- 67) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode September 2021 sampai dengan Juli 2024 atas nama Suliadi, No. rek. 312301041259534, alamat : Dusun Klerek RT 01 RW 02 Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- 68) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode September 2021 sampai dengan Juli 2024 atas nama Nur Wachid, No. rek. 312301041195536, alamat : Jl. Simpang Sulfat Utara VII / C-27 RT 5 RW 5 kelurahan pandanwangi Kec Belimbing;
- 69) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode Juli 2022 sampai dengan Juli 2024 atas nama Putri Oktaviana, No. rek. 312301043724535, alamat : Jl. Sawahan RT 04 RW 05 Desa Beji Kec. Junrejo Kota Batu.
- 70) Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama Putri Oktaviana;
- 71) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode Januari 2023 sampai dengan Juli 2024 atas nama Janji Puromo, No. rek. 312301043711532, alamat : Jl. KH. Agus Salim GG. II, RT 002 RW 001, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 72) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI atas nama Hartono, No. Rek. 312301043915534, alamat : Jl. Brantas No 92, RT 002 RW 012, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 73) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran Periode Juni 2022 sampai dengan April 2024 atas nama Iwan Suryanto, No. Rek. 312301043677534, alamat : Jl. Anjasmoro Dalam Rt/Rw 007/011 Desa Sisir Kec. Batu Kota Batu.
- 74) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode Oktober 2022 sampai dengan Juli 2024 atas nama Karlin Susanti, No. rek. 312301044453535, alamat : Jl. Dewi Sartika GG.3K RT 004 RW 009 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 75) Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima AJB NO 658/BATU/XII/1997 Karlin Susanti tanggal 14 Oktober 2022 dan Tanda Terima Hutang SPH No. 96695707/3123/10/22 tanggal 14 Oktober 2022.
- 76) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode April 2022 sampai dengan Juli 2024 atas nama Kuswati, No. rek.

Hal 178 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



312301042784532, alamat : Jl. Rambutan RT.02 RW.01 Songgoriti
Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu Kota Batu;

- 77) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran periode Desember 2022 sampai dengan Juli 2024 atas nama Evi Fitriani, No. rek. 312301044787536, alamat : Jl. Kopral Kasdi RT. 004 RW. 001 Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
- 78) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode Januari 2024 atas nama Erista Nur Sofiana, No. rek. 312301041250530, alamat : Jl. Semeru II No.26 RT. 003 RW.007 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- 79) Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi dari M. Herdin kepada Erista Nur Sofiana pada tanggal 24 September 2021 uang sejumlah Rp. 50.000.000.- untuk pembayaran pinjaman ke BRI atas nama Rista yang diberikan (dipinjam) pada M. Herdin CA. Dimana setiap bulannya akan di angsur oleh Herdin setiap bulannya Rp. 1.521.100 selama 36 bulan;
- 80) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode Oktober 2021 sampai dengan periode Juli 2024 atas nama Fanny La Wahyu Cahyani, No. rek. 312301041490538, alamat : Jl. Dewi Sartika GG. 3 Block O, RT/RW 002/010, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 81) Asli 1 (satu) Rekening Koran periode September 2021 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Sumari, No. rek. 312301041152538, alamat: Jl. Patimura Gg V RT 05 RW 06 Kel. Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 82) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode September 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Wari Suwarno, No. rek. 312301044359537, alamat : Jl. Slamet Dusun Ngujung RT.015 RW.003, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
- 83) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran periode Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Sri Mawarni, No. Rek. 312301044468530, alamat : Jl. Dewi Sartika 5 Gg.III RT 003 RW 009, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 84) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran periode Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Maria Irianto Rado, No. Rek. 312301044490537, alamat : Jl. Dewi Sartika 5 Gg.III RT 003 RW 009, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 85) Asli 1 (satu) bendel buku tabungan BRI dan Rekening Koran periode September 2022 sampai dengan Juli 2024 atas nama Mochamad Yahya,

Hal 179 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Rek. 312301044306534, alamat : Kajar RT.001 RW.006, Kelurahan Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- 86) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI atas nama Ricky Kurniawan, No. rek. 312301043870530, alamat : Jl. Bulutangkis No. 35, RT. 005 RW.003 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 87) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI atas nama Sulistiyono, No. rek. 312301041736536, alamat : Jl. Kenanga RT. 02 RW. 06 Dusun Krajan, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 88) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Akhmad Nurwanto, No. Rek. 312301044475537, alamat : JL. KH Agus Salim RT. 6 RW. 1 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 89) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran periode November 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Agung Sutrisno, No. Rek. 312301044664534, alamat : Jl. Lesti Utara RT 008 RW 003 Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 90) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode Januari 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Anik Fidya Sriyuanita, No. Rek. 312301036737539, alamat : Dusun Dresel RT. 001 RW. 008 Desa Oro – Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 91) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI atas nama Dony Suherman, No. Rek. 312301041130536, alamat : Jl. Arjuno RT 001 RW 012 Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
- 92) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Jaminan dari Dony Suherman berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-07456030 Atas Nama Farida.
- 93) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran periode November 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Vivin Agus Trianingsih, No. Rek. 312301044738537, alamat : Dusun Kekep RT/RW 002/004, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- 94) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode Desember 2021 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Eko Prasetyo, No. Rek. 312301041923531, Alamat : Dusun Sabrangbendo RT. 051 RW. 008 Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
- 95) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode Desember 2021 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Andhika

Hal 180 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Veri Wicaksono, No. Rek. 312301041926539, Alamat : Dusun Sabrangbendo, Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu
- 96) Tanda Terima dari Omah Khita Bersama atas nama Andhika sejumlah Rp.10.000.000,00.
- 97) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode November 2022 Sampai dengan Agustus 2024 atas nama Elsi Ritamala, No. rek. 312301044729538, alamat : JL. Dewi Sartika Gg.III H RT. 010 RW. 010 Kel. Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 98) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode November 2022 Sampai dengan Agustus 2024 atas nama Sunami, No. rek. 312301044507538, alamat : Dusun Kajar RT 001/RW 006 Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- 99) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode April 2022 Sampai dengan Agustus 2024 atas nama Erren Vitaloka, No. rek. 312301042881538, alamat : Jl Damun RT 03 RW 06 Kelurahan Beji, Kecamatan-Junrejo, Kota Batu
- 100) 1 (satu) bendel bukti pembayaran angsuran pinjaman dari Erren Vitaloka.
- 101) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran periode Oktober 2022 sampai dengan Juni 2024 atas nama Tutik Wati, No. Rek. 312301044465532, Alamat : Dusun Kajar RT. 002 RW. 006 , Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu
- 102) print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2023 atas nama Rizky Fitria Anggraini;
- 103) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Iwan Suryanto;
- 104) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Bambang Edo Setiawan;
- 105) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Lu'lu'ul Masnunah;
- 106) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Muhammad Ilham Hasibuan;

Hal 181 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Yusuf Bagus Wantoro;
- 108) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Janji Purnomo;
- 109) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Andik Sudiantoro;
- 110) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Panji Putra Wijaya;
- 111) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Hartono;
- 112) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Erista Nur Sofiana;
- 113) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Lis Karyawarti;
- 114) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Suni Rahayu;
- 115) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun atas 2022 nama Akhmad Nurwanto;
- 116) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Ricky Kurniawan;
- 117) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Sintia Septiani;
- 118) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Deya Murti Nasuha;

Hal 182 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Yekti;
- 120) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Revin Hana Putri;
- 121) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Trio Rizal Primadi;
- 122) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Suliati;
- 123) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Tutik;
- 124) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Rosita Ervina Safitri;
- 125) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Joko Prasetyo;
- 126) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Maskur Rosidi;
- 127) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Jumadi;
- 128) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Sumari;
- 129) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Ganesha Hari Wahono;
- 130) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Titik Wijayanti;

Hal 183 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Azei Adi Pamungkas;
- 132) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Prasetyono;
- 133) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Bella Safitri;
- 134) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Sri Winarsih;
- 135) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Anis Mutoharoh;
- 136) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Ayati;
- 137) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Agus Prasetyo;
- 138) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun atas nama Choirul Wahyudi;
- 139) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Karlin Susanti;
- 140) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Fanny La Wahyu Cahyani;
- 141) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Eko Bagus Pramudya Santoso;
- 142) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2023 atas nama Mochamad Soleh;

Hal 184 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Sri Mawarni;
- 144) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Maria Irianto Rado;
- 145) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Elsi Ritamala;
- 146) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2023 atas nama Danesa Prisica;
- 147) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Kristianto;
- 148) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Eko Prasetyo;
- 149) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Andika Veri Wicaksono;
- 150) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Mistina;
- 151) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Imam Syafi'i;
- 152) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Hanifa;
- 153) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Supriyadi;
- 154) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Edo Andi Saputro;

Hal 185 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Denny Indra Permana;
- 156) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Ngadiono;
- 157) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Soni Sandoyo;
- 158) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Arnia Mitra Fanty;
- 159) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Tri Putranto Adi Prabowo;
- 160) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Wari Suwarno;
- 161) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Tutik Wati;
- 162) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Sumariyono;
- 163) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Mochamad Yahya;
- 164) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Theresia Olivia Anik Aningtjas;
- 165) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Nina Susi Puspita;
- 166) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Sunami;

Hal 186 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Fransiskus Xaverius Bastian Veron;
- 168) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Martarena Kristiani;
- 169) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Urfi Hunafa Yusdha Papararida;
- 170) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Suprpto;
- 171) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Katinah ;
- 172) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Putri Oktaviana;
- 173) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Erren Vitaloka;
- 174) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Lihayyidzil Habibi;
- 175) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Sugeng Harianto;
- 176) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Kristianti ;
- 177) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Mukawi;
- 178) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Nur Ahmad Fauzi;

Hal 187 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Sulistiyono;
- 180) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Anik Fidia Sriyuanita;
- 181) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Eko Juni Purwanto;
- 182) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Aisyah Adiningsih;
- 183) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Endra Susanto;
- 184) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Agus Setiawanto;
- 185) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Nur Yasin;
- 186) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Johan Gunawan;
- 187) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Sutriani;
- 188) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Rizky Anang Sumantri;
- 189) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Devan Harin Egi Johana;
- 190) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Lukman Zaenuri;

Hal 188 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Vivin Agus Trianingsih;
- 192) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Suliadi;
- 193) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Ninik Yustaviroh;
- 194) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Heri Supriyanto;
- 195) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Fauluddina Nur Islamiyah;
- 196) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Edy Siswanto ;
- 197) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Kuswati;
- 198) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Sulastri;
- 199) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Agung Sutrisno;
- 200) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Nur Hayati;
- 201) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2023 atas nama Reno Rolando Putra;
- 202) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Yulianto Sigit Purnomo;

Hal 189 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Tanti Wulandari;
- 204) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Evi Fitriani;
- 205) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Dony Suherman;
- 206) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Sugeng Fiadi ;
- 207) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Agung Priyanto;
- 208) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Siti Aisyah;
- 209) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Yuki Fitria;
- 210) (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Ida Nursanti ;
- 211) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Nur Wachid;
- 212) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode September 2021 Sampai dengan Oktober 2024 atas nama Ninik Yusvitaroh, No. rek. 312301041129535, alamat : Dusun Klerek RT. 003 RW. 002 Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu
- 213) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Rizky Fitria Anggraini;
- 214) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Iwan Suryanto;
- 215) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Bambang Edo Setiawan;

Hal 190 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Lu'lu'ul Masnunah;
- 217) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Muhammad Ilham Hasibuan;
- 218) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Yusuf Bagus Wantoro;
- 219) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Janji Purnomo;
- 220) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Andik Sudiantoro;
- 221) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Panji Putra Wijaya;
- 222) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Hartono;
- 223) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Erista Nur Sofiana;
- 224) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Lis Karyawarti;
- 225) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Suni Rahayu;
- 226) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static nama Akhmad Nurwanto;
- 227) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Ricky Kurniawan;
- 228) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sinta Septiani;
- 229) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Deya Murti Nasuha;
- 230) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Yekti;
- 231) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Revin Hana Putri;
- 232) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Trio Rizal Primadi;
- 233) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Suliati;

Hal 191 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 234) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Tutik;
- 235) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Rosita Ervina Safitri;
- 236) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Joko Prasetyo;
- 237) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Maskur Rosidi;
- 238) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Jumadi;
- 239) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sumari;
- 240) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Ganesha Hari Wahono;
- 241) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Titik Wijayanti;
- 242) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Azei Adi Pamungkas;
- 243) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Prasetyono;
- 244) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Bella Safitri;
- 245) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sri Winarsih;
- 246) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Anis Mutoharoh;
- 247) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Ayati;
- 248) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Agus Prasetyo;
- 249) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Choirul Wahyudi;
- 250) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Karlin Susanti;
- 251) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Fanny La Wahyu Cahyani;

Hal 192 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 252) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Eko Bagus Pramudya Santoso;
- 253) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Mochamad Soleh;
- 254) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sri Mawarni;
- 255) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Maria Irianto Rado;
- 256) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Elsi Ritamala;
- 257) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Danesa Prisica;
- 258) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Kristianto;
- 259) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Eko Prasetyo;
- 260) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Andika Veri Wicaksono;
- 261) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Mistina;
- 262) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Imam Syafi'i;
- 263) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Hanifa;
- 264) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Supriyadi;
- 265) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Edo Andi Saputro;
- 266) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Denny Indra Permana;
- 267) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Ngadiono;
- 268) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Soni Sandoyo;
- 269) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Arnia Mitra Fanty;

Hal 193 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Tri Putranto Adi Prabowo;
- 271) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Wari Suwarno;
- 272) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Tutik Wati;
- 273) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sumariyono;
- 274) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Mochamad Yahya;
- 275) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Theresia Olivia Anik Aningtijas;
- 276) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Nina Susi Puspita;
- 277) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sunami;
- 278) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Fransiskus Xaverius Bastian Veron;
- 279) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Martarena Kristiani;
- 280) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Urfi Hunafa YUSDHA Papparida;
- 281) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Suprpto;
- 282) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Katinah ;
- 283) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Putri Oktaviana;
- 284) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Erren Vitaloka;
- 285) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Lihayidzil Habibi;

Hal 194 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 286) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sugeng Harianto;
- 287) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Kristianti ;
- 288) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Mukawi;
- 289) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Nur Ahmad Fauzi;
- 290) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sulistiyono;
- 291) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Anik Fidria Sriyuanita;
- 292) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Eko Juni Purwanto;
- 293) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Aisyah Adiningsih;
- 294) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Endra Susanto;
- 295) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Agus Setiawanto;
- 296) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Nur Yasin;
- 297) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Johan Gunawan;
- 298) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sutriani;
- 299) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Rizky Anang Sumantri;
- 300) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Devan Harin Egi Johana;
- 301) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Lukman Zaenuri;
- 302) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Vivin Agus Trianingsih;
- 303) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Suliadi;

Hal 195 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 304) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Ninik Yustaviroh;
- 305) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Heri Supriyanto;
- 306) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Fauluddina Nur Islamiyah;
- 307) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Edy Siswanto ;
- 308) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Kuswati;
- 309) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sulastri;
- 310) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Agung Sutrisno;
- 311) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Nur Hayati;
- 312) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Reno Rolando Putra;
- 313) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Yulianto Sigit Purnomo;
- 314) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Tanti Wulandari;
- 315) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Evi Fitriani;
- 316) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Dony Suherman;
- 317) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sugeng Fiadi ;
- 318) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Agung Priyanto;
- 319) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Siti Aisyah;
- 320) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Yuki Fitria;
- 321) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Ida Nursanti ;

Hal 196 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 322) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Nur Wachid;
- 323) Fotocopy 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : 299/KW-XVI/HC/10/2017 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Malang;
- 324) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Nomor : R.3072.e-KW-XVI/SDM/07/2021, perihal Mutasi Pekerja Kantor Wilayah BRI Malang.
- 325) Asli 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI periode Juli 2021 s.d. Mei 2023 atas nama Justinus Willy Prabowo, No. Rek. 752401000066508, alamat Jl. Sulfat Agung XII/9 RT 002 RW 021, Kel. Blimbing Kota Malang.
- 326) Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima Jaminan BPKB No N-03786558 AN Rudy Kurniawan Wijayanto..
- 327) Asli 1 (satu) buku tabungan BRI dan 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI periode Desember 2022 sampai dengan Maret 2024 atas nama Yulianto Sigit Purnomo, No. Rek. 312301044781530, Alamat: Jl. Melati No. 1, RT 003/RW 003, Desan Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- 328) Asli 1 (satu) buku tabungan, Kartu ATM, dan 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI periode Januari 2022 sampai dengan Januari 2025 atas nama Lu'lu'ul Masnunah, No. Rek. 312301042146530, Alamat : Jl. Anjasmoro Dalam RT. 007/RW. 011, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 329) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode 23 September 2022 Sampai 30 September 2022 atas nama Nur Yasin, No. rek. 312301044341534, alamat : Dusun Santrean RT 002 RW 004 Desa Sumberejo Kecamatan Batu.
- 330) Copy 1 (satu) Surat Keputusan Nokep : S.172.e-KW-XVI/SDM/07/2021 tentang Mutasi Atas Permintaan Sendiri (APS) Pekerja Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang.
- 331) Copy 1 (satu) Surat Pengunduran Resign atas nama Justinus Willy Prabowo sebagai Mantri pada BRI Unit Batu 1 tanggal 14 Maret 2023.
- 332) Copy 1 (satu) Surat Nomor : R.1196.e-RO-MLG/RHC/04/2023 tanggal 12 April 2023, Perihal : Pemutusan Hubungan Kerja karena Atas Permintaan Sendiri (APS) a/n Justinus Willy Prabowo.
- 333) Copy 1 (satu) Surat Keputusan Nokep : 140/KC-XVI/SDM/01/2023 tentang Penetapan Wilayah Kerja Mantri BRI Unit Cabang Malang Soekarno Hatta tanggal 02 Januari 2023.
- 334) Print-out 1 (satu) Data Penilaian Kinerja atas nama Justinus Willy Prabowo tahun 2018 s/d 2023 dari Sistem BRIHC.

Hal 197 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 335) Copy 1 (satu) Surat Keputusan Nokep : 329 – DIR/MBD/03/2022 tentang Penetapan Pemenang Program Sistem Insentif Pelampauan Kinerja (SIPK) Tahun 2021.
- 336) Print-out 1 (satu) Dokumen SIPK Unit Batu I Tahun 2021.
- 337) Copy 1 (satu) Laporan Hasil Audit pada BRI Unit Batu I Branch Office Malang Soekarno Hatta Periode Kejadian bulan September 2021 s/d April 2023 yang ditandatangani oleh Dany Yulianto selaku Team Leader Regional Audit Office PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Malang.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tercatat dan relefan dalam berita acara persidangan, diambil alih dan dianggap termuat serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar yang awalnya bekerja sebagai pedagang roti mengajak Rubianto selaku Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Lawas Batu untuk membentuk Koperasi Omah Khita Bersama (selanjutnya cukup disebut Koperasi OKB) guna membantu permodalan para pedagang di lingkungan Pasar Lawas Batu yang kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sehingga terbentuk Koperasi OKB, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: AHU-0011937. AH.01.26. Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Omah Khita Bersama, dan Akta Pendirian No 08 tanggal 30 Agustus 2021 yang beralamat di Jl. Wukir No.125, RT.001, RW.004, Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu.
- Bahwa Justinus Willy Prabowo selaku Associate Mantri 1 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Batu 1 Kantor Cabang Malang - Soekarno Hatta, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 April 2023, berdasarkan SK Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk. Malang Nomor: S.172.e-KW-XVI/SDM/07/2021 tentang Mutasi Atas Permintaan Sendiri (APS) Pekerja Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang, yang wilayah kerjanya di daerah Pasar Batu, sesuai Surat Keputusan Nomor: 140/KC-XVI/SDM/01/2023 tentang Penetapan Wilayah Kerja Mantri BRI Unit Cabang Malang Soekarno Hatta.

Hal 198 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Justinus Willy Prabowo selaku mantri/pemrakarsa dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia (selanjutnya cukup disebut kredit KUR BRI) Unit Batu 1, adalah:
 1. Mencari dan memastikan calon debitur dan atau menindaklanjuti permohonan kredit sesuai dengan Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Resiko yang Dapat Diterima (KRD) yang telah ditetapkan;
 2. Melakukan pemeriksaan semua data/informasi awal dari calon debitur;
 3. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
 4. Meneliti dan melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku dan lengkap;
 5. Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit;
 6. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Justinus Willy Prabowo selaku mantri / pemrakarsa dalam proses penyaluran kredit KUR BRI, adalah:
 1. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit;
 2. Bertanggungjawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit;
 3. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah;
 4. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat.
- Bahwa awal bulan Juli 2021, Justinus Willy Prabowo berkanalan dengan Rubianto dan Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar melalui Imam Wahyudi (Kepala Unit BRI Batu 1 Cabang Malang). Dalam kesempatan itu Justinus Willy Prabowo menawarkan produk pinjaman BRI berupa kredit KUR.
- Bahwa sampai dengan tahun 2023, koperasi OKB mempunyai sekitar 700 (tujuh ratus) anggota (diantaranya yaitu Nurul Astyawati, Arif Santoso dan Achmad Zaenuri), serta beberapa orang pegawai, sehingga dipercaya sebagai agen BRILink dan mendapatkan mesin EDC dari BRI untuk membantu meningkatkan layanan transaksi.

Hal 199 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Justinus Willy Prabowo mendapat target kinerja per hari sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Untuk memenuhi target tersebut Justinus Willy Prabowo berkerja sama dengan pengurus Koperasi OKB yang berperan sebagai perantara/*referral*, yaitu: Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan Achmad Zaenuri yang bertugas mencari calon debitur KUR.
- Bahwa syarat menjadi anggota koperasi OKB, para anggota diwajibkan membayar biaya pendaftaran Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya kemitraan, Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) untuk simpanan pokok, dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk simpanan wajib. Selanjutnya anggota koperasi akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan masa waktu pengembalian secara angsuran selama 6 (enam) bulan, ditambah bagi hasil / keuntungan seikhlasnya.
- Bahwa untuk anggota koperasi atau para calon nasabah debitur yang telilit hutang, Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar menawarkan kredit KUR BRI sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Koperasi OKB, meskipun calon nasabah debitur membutuhkan dana tidak sebesar itu, mereka dapat menggunakan pinjaman sesuai kebutuhan saja, sedangkan sisanya disimpan di Koperasi OKB untuk dipergunakan sewaktu-waktu dan dibuat dana cadangan apabila nasabah debitur kesulitan bayar angsuran.
- Bahwa dalam menawarkan kredit KUR, Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan Achmad Zaenuri menyampaikan kepada para calon debitur bahwa mereka dapat membantu pengajuan Kredit KUR meskipun para calon debitur tidak memiliki agunan / jaminan, karena Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar yang akan menyediakan agunan/jaminan dan membantu penyiapan lapak/lokasi usaha di sekitar Pasar Batu sesuai wilayah kerja Justinus Willy Prabowo.
- Bahwa untuk keperluan survey, Justinus Willy Prabowo bersama-sama Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan/atau Achmad Zaenuri mengkondisikan agar para calon debitur didokumentasikan seolah-olah memiliki tempat usaha sesuai Surat Keterangan Usaha berlokasi di Pasar Batu yang sebenarnya bukan tempat usaha calon debitur, selanjutnya Justinus Willy Prabowo mensurvey dengan cara mengunjungi rumah dan tempat usaha para calon debitur tersebut,

Hal 200 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan wawancara tidak sebagaimana mestinya dan mengambil foto rumah dan tempat usaha para calon debitur.

- Bahwa dalam memprakarsai pengajuan kredit KUR dari para nasabah melalui Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan Achmad Zaenuri, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Justinus Willy Prabowo memproses permohonan KUR dari para nasabah yang senyatanya tidak memiliki usaha, dan/atau memiliki usaha kurang dari 6 (enam) bulan dan tidak produktif.
 - Justinus Willy Prabowo mengisi form analisa dan evaluasi kredit berdasarkan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Terhadap nasabah yang tidak mempunyai usaha, form analisa dan evaluasi kreditnya dikarang oleh Justinus Willy Prabowo, serta mengisi analisis usaha (finansial laba rugi) yang terdiri dari omzet penjualan, biaya HPP, pendapatan netto, dan laba rugi tidak sesuai keadaan yang sebenarnya.
 - Justinus Willy Prabowo bersama-sama dengan Terdakwa Muhamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan/atau Ahmad Zaenuri mengarahkan calon nasabah yang tidak memiliki usaha untuk berfoto di lapak milik orang lain di Pasar Batu, sesuai wilayah kerja Justinus Willy Prabowo.
 - Justinus Willy Prabowo juga mengetahui para calon nasabah tidak memiliki usaha, dipinjam nama saja untuk pencairan KUR, sebagian uang KUR yang cair dipergunakan oleh OKB.
 - Justinus Willy Prabowo meminta kepada Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, agar calon debitur menyiapkan agunan/ jaminan dengan alasan agar permohonan KUR nya cepat disetujui.

Hal tersebut, mengakibatkan para calon nasabah debitur terlihat memenuhi syarat sebagai penerima kredit KUR, selanjutnya mengajukan hasil analisis dan evaluasinya kepada Kepala BRI Unit Batu 1 selaku pejabat pemutus untuk mendapatkan persetujuan realisasi kredit.

- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan kredit, Justinus Willy Prabowo memberitahu Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati atau Achmad Zaenuri agar calon debitur datang ke kantor BRI Unit Batu 1 untuk melakukan realisasi kredit KUR.
- Bahwa sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan April 2023 Justinus Willy Prabowo telah memprakarsai kredit KUR sebanyak 110 (seratus sepuluh) nasabah debitur, dengan perhitungan nilai kredit, realisasi

Hal 201 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai sendiri oleh debitur dan yang dipakai oleh perantara, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Tanggal Realisasi	Nilai Kredit	Pengguna		
				Debitur	Pihak Lain/ non perantara	Perantara
1	Ninik Yusvitaroh	09/09/2021	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
2	Dony Suherman	09/09/2021	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
3	Sumari	13/09/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
4	Yuki Fitria	16/09/2021	50,000,000	38,000,000	-	12,000,000
5	Nur Wachid	16/09/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
6	Sinta Septiani	21/09/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
7	Erista Nur Sofiana	23/09/2021	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
8	Suliadi	24/09/2021	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
9	Lihayyidzil Habibi	04/10/2021	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
10	Martarena Kristiani	06/10/2021	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
11	Mulyanto Prastyono	08/10/2021	50,000,000	19,000,000	-	31,000,000
12	Deya Murti Nasuha	12/10/2021	50,000,000	-	-	50,000,000
13	Revin Hana Putri	14/10/2021	50,000,000	-	-	50,000,000
14	Maulidina Tutik	18/10/2021	50,000,000	-	23,400,000	26,600,000
15	Suliat	18/10/2021	50,000,000	50,000,000	-	-
16	Supriyadi	21/10/2021	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
17	Agung Prianto	25/10/2021	50,000,000	-	15,000,000	35,000,000
18	Joko Prasetyo	27/10/2021	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
19	Rosita Ervina Safitri	05/11/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
20	Rizky Anang Sumantri	10/11/2021	50,000,000	-	-	50,000,000
21	Trio Rizal Primadi	09/11/2021	50,000,000	-	25,000,000	25,000,000
22	Sulistiyono	18/11/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
23	Sugeng Fiadi	19/11/2021	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
24	Kristianto	19/11/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
25	Mukawi	19/11/2021	50,000,000	23,400,000	-	26,600,000

Hal 202 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Hanifa	23/11/2021	50,000,000	5,000,000	-	45,000,000
27	Siti Aisyah Afifi	24/11/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
28	Devan Harin Egi	01/12/2021	50,000,000	-	20,000,000	30,000,000
29	Johana	03/12/2021	50,000,000	23,400,000	-	26,600,000
30	Bambang Edo	06/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
31	Setiawan	08/12/2021	50,000,000	35,000,000	-	15,000,000
32	Sulastri	08/12/2021	50,000,000	36,850,000	-	13,150,000
33	Eko Prasetyo	08/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
34	Andika Veri	09/12/2021	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
35	Wicaksono	10/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
36	Edo Andi Saputro	10/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
37	Urfi Hunafa YUSDHA	10/12/2021	50,000,000	5,000,000	-	45,000,000
38	Papalarida	23/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
39	Heri Supriyanto	23/12/2021	50,000,000	5,000,000	-	45,000,000
40	Edi Siswanto	28/12/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
41	Fransiskus Xaverius	11/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
42	Bastian Veron	13/04/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
43	Ida Nursanti	12/04/2022	100,000,000	22,000,000	-	78,000,000
44	Tanti Wulandari	14/04/2022	50,000,000	-	20,000,000	30,000,000
45	Panji Putra Wijaya	20/04/2022	50,000,000	-	13,000,000	37,000,000
46	Lu'lu'ul Masnunah	21/04/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
47	Titik Wijayanti	26/04/2022	50,000,000	-	-	50,000,000
48	Kuswati	10/05/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
49	Bella Safitri	19/05/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
50	Azei Adi Pamungkas	23/05/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
	Sri Winarsih		50,000,000	-	-	50,000,000
	Andik Sudiantoro		50,000,000	-	-	50,000,000
	Ayati		100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
	Ganesha Hari		100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
	Wahono		100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
	Anis Mutoharoh		50,000,000	25,000,000	-	25,000,000

Hal 203 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	Ngadiono	14/06/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
52	Denny Indra Permana	16/06/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
53	Arnia Mitra Fanty	17/06/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
54	Iwan Suryanto	29/06/2022	40,000,000	20,000,000	-	20,000,000
55	Janji Purnomo	08/07/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
56	Putri Oktaviana	11/07/2022	100,000,000	37,000,000	-	63,000,000
57	Yusuf Bagus Wantoro	13/07/2022	40,000,000	-	10,000,000	30,000,000
58	Fauluddina Nur Islamiyah	15/07/2022	35,000,000	-	20,000,000	15,000,000
59	Tri Putranto Adi Prabowo	15/07/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
60	Agus Prasetyo	19/07/2022	35,000,000	15,000,000	-	20,000,000
61	Jumadi	22/07/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
62	Muhamad Ilham Hasibuan	26/07/2022	70,000,000	-	-	70,000,000
63	Maskur Rosidi	05/08/2022	50,000,000	5,000,000	-	45,000,000
64	Soni Sandoyo	08/08/2022	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
65	Choirul Wahyudi	10/08/2022	100,000,000	-	20,000,000	80,000,000
66	Ricky Kurniawan	12/08/2022	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
67	Endra Susanto	23/08/2022	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
68	Hartono	23/08/2022	100,000,000	17,000,000	-	83,000,000
69	Lis Karyawati	24/08/2022	75,000,000	20,000,000	-	55,000,000
70	Sumariyono	05/09/2022	40,000,000	20,000,000	-	20,000,000
71	Nur Ahmad Fauzi	16/09/2022	50,000,000	9,400,000	-	40,600,000
72	Mochamad Yahya	20/09/2022	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
73	Nur Yasin	23/09/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
74	Wari Suwarno	27/09/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
75	Sugeng Harianto	29/09/2022	100,000,000			50,000,000

Hal 204 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				50,000,000	-	
76	Imam Syafi'i	04/10/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
77	Suni Rahayu	05/10/2022	100,000,000	25,000,000	-	75,000,000
78	Karlin Susanti	14/10/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
79	Fanny La Wahyu Cahyani	15/10/2021	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
80	Tutik Wati	17/10/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
81	Katinah	19/10/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
82	Sri Mawarni	19/10/2022	50,000,000	18,000,000	-	32,000,000
83	Akhmad Nurwanto	19/10/2022	100,000,000	24,000,000	-	76,000,000
84	Agus Setiawanto	21/10/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
85	Maria Irianto Rado	21/10/2022	50,000,000	-	18,000,000	32,000,000
86	Eko Bagus Pramudya	26/10/2022	50,000,000	-	-	50,000,000
87	Nur Hayati	30/10/2022	50,000,000	18,174,000	-	31,826,000
88	Sunami	24/10/2022	50,000,000	-	-	50,000,000
89	Aisyah Adiningsih	08/11/2022	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
90	Agung Sutrisno	18/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
91	Eko Juni Purwanto	18/11/2022	50,000,000	-	20,000,000	30,000,000
92	Sutriani	19/11/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
93	Kristanti	20/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
94	Yekti	22/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
95	Elsi Ritamala	28/11/2022	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
96	Vivin Agus Trianingsih	30/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
97	Mistina	25/11/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
98	Johan Gunawan	07/12/2022	50,000,000	30,000,000	-	20,000,000
99	Yulianto Sigit Purnomo	07/12/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
100	Evi Fitriani	07/12/2022				

Hal 205 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101	Suprpto	13/12/2022	100,000,000	44,000,000	-	56,000,000
			50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
102	Nina Susi Puspita	21/12/2022	100,000,000	25,000,000	-	75,000,000
103	Theresia Olivia Anik Aningtijas	13/12/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
104	Erren Vitaloka	15/12/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
105	Lukman Zaenuri	23/12/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
106	Anik Fidia Sriyuanita	30/12/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
107	Reno Rolando Putra	09/03/2023	50,000,000	-	15,000,000	35,000,000
108	Mochamad Soleh	20/03/2023	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
109	Danesa Prisica	04/04/2023	50,000,000	-	-	50,000,000
110	Risky Fitria Anggraini	14/04/2023	50,000,000	-	15,000,000	35,000,000
	Jumlah		6,235,000,000			

- Bahwa setelah menerina uang pinjaman kredit KUR, maka sesuai permintaan Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan/atau Achmad Zaenuri, debitur menyerahkan sebagian dan/atau seluruh uang pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan/atau Achmad Zaenuri dengan alasan untuk disimpan di koperasi OKB sesuai arahan Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar.
- Bahwa dengan tercapainya target kinerja Justinus Willy Prabowo sebagai mantri BRI Unit Batu I pada tahun 2021 untuk penilaian tahun 2020 mendapatkan penilaian dari Kantor Cabang Malang Baik, pada tahun 2022 untuk penilaian tahun 2021 mendapat penilaian Baik dan pada tahun 2023 untuk penilaian tahun 2022 mendapatkan penilaian Istimewa, sehingga pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Justinus Willy Prabowo mendapat bonus 7 sampai 8 kali gaji yang jika dinominalkan sejumlah Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sampai Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), termasuk terealisasikannya KUR pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023.
- Bahwa perbuatan Justinus Willy Prabowo bersama-sama dengan Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan Achmad Zaenuri telah menguntungkan Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar

Hal 206 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sejumlah Rp3.354.742.013,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh empat tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga belas rupiah), Arif Santoso sejumlah Rp100.046.716,00 (seratus juta empat puluh enam ribu tujuh ratus enam belas rupiah), Nurul Astiyawati sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Achmad Zaenuri sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

- Bahwa pada akhir April 2023 Justinus Willy Prabowo sudah tidak bekerja lagi di BRI Unit Batu 1, berikutnya diketahui bahwa angsuran para nasabah debitur kelolaannya tidak lancar dan macet. Sehingga dilakukan audit terkait pelaksanaan pemberian kredit KUR Mikro BRI Unit Batu 1 periode tahun 2021 s/d tahun 2023, berdasarkan Surat Perintah Spesial Audit di BRI Unit Batu 1, Branch Office Malang Soekarno Hatta Tahun 2023 Nomor: R.17.e-RA-MLG/AT4/07/2023 tanggal 3 Juli 2023, untuk melakukan special audit terkait dengan KUR BRI Batu 1 yang direalisasikan oleh Justinus Willy Prabowo;
- Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan Nomor: 03/AI/KAP BWP/AP.1419/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batu I Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta Periode Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp4.066.481.674,00 (empat milyar enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai pencairan KUR kepada 110 Debitur	6.235.000.000,00
2	Nilai Pokok kredit yang telah dilunasi dan/atau diangsur	2.168.518.326,00
3	Nilai kerugian keuangan negara	4.066.481.674,00

- Bahwa Justinus Willy Prabowo, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan Achmad Zaenuri telah dilakukan penuntutan secara terpisah, masing-masing diperiksa dalam perkara Nomor: 76/Pid.Sus/TPK/2025/PN. Sby, Nomor: 78/Pid.Sus/TPK/2025/PN. Sby, Nomor: 79/Pid.Sus/TPK/2025/PN.Sby, dan Nomor: 80/Pid.Sus/TPK/2025/PN.Sby

Hal 207 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurul Astiyawati telah mengembalikan keuntungan yang diperolehnya dengan menitipkan uang ke Kejaksaan Negeri Batu, masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2025.
- Bahwa Achmad Zaenuri telah mengembalikan keuntungan yang diperolehnya dengan menitipkan uang ke Kejaksaan Negeri Batu, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2025.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur secara melawan hukum.
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Hal 208 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang.”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang pengertian setiap orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*), sehingga pelaku sebagai subjek hukum yang dimaksud sebagai *norm adreesaat* atau *subject norm* dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang adalah untuk memastikan bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan benar-benar sebagai subjek hukum yang dituju, agar tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*).

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dengan identitas lengkap sesuai surat dakwaan. Pada awal persidangan telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta pula sesuai keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa lah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, telah mengerti isi surat dakwaan, dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dan mampu menyampaikan tanggapan atau pendapatnya secara lancar, maka menurut hukum terhadap diri Terdakwa dapat dipandang sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, unsur setiap orang terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum.”

Menimbang berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Hal 209 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa meskipun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, namun Mahkamah Agung RI berdasarkan *doctrine* “*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*” dan Yurisprudensi tetap berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi positif dan negatif. Hal tersebut sesuai:

- Putusan Nomor: 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006, an. Terdakwa Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA.
- Putusan Nomor: 2608 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, an. Terdakwa ACHMAD ROJADI, S. Sos.

Hal 210 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, demi terbinanya konsistensi hukum dan penerapan putusan dalam perkara korupsi, Majelis Hakim tetap berpedoman pada makna perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil maupun materiil, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, serta nilai-nilai hukum dan keadilan;

Menimbang bahwa dihadapkannya Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara *aquo* berkaitan dengan proses pencairan kredit usaha rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu 1 (selanjutnya cukup disebut Kredit KUR) kepada 110 (seratus sepuluh) orang debitur pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Hal mana, terhadap proses pencairan tersebut telah dilakukan audit/pemeriksaan oleh Team Leader Auditor Regional Malang Internal Bank BRI serta auditor Kantor Akuntan Publik sebagaimana ternyata dalam alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Pencairan Pengajuan Pinjaman KUR Mikro BRI Unit Batu I Tahun 2021 s/d 2023 Nomor: 03/AI/KAPBWP/AP.1419/ XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp4.066.481.674,00 (empat milyar enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Menimbang bahwa terhadap fakta dan keadaan demikain, terlebih dulu Majelis Hakim akan memeriksa kasualitas perbuatan Terdakwa berkaitan dengan proses pencairan kredit KUR tersebut, yang dapat dipandang sebagai penyebab atas timbulnya kerugian keuangan negara. Selanjutnya, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan secara malawan hukum.

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan, proses pencairan KUR Mikro kepada 110 (seratus sepuluh) debitur sebesar Rp6.235.000.000,00 (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) didasarkan pada data, dokumen atau informasi yang tidak benar, yang telah dikondisikan atau direayasa seolah-olah benar dan memenuhi syarat, antara lain: kepemilikan usaha/bidang usaha debitur tidak sesuai, identitas debitur yang dipinjam namanya, plafon pinjaman yang dimaksimalkan untuk kepentingan pihak lain, penggunaan dana KUR tidak sesuai ketentuan (kebutuhan konsumtif, kredit tempilan dan topengan, untuk membayar hutang, dan keperluan lainnya yang tidak produktif). Hal tersebut menyebabkan penyaluran KUR Mikro tidak tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat guna sehingga tujuan penyaluran kredit KUR tidak tercapai

Hal 211 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada akhirnya menjadi kredit bermasalah dan mengakibatkan kerugian. Terhadap hal tersebut, majelis sependapat dengan keterangan ahli Rudy Pujiyanto, S.H dan Sumardana, SE, MH, Ak bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 03/AI/ KAP.BWP/AP.1419/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 (pada hal. 8 dan 9) yang menyatakan hal tersebut sebagai penyebab kerugian keuangan negara.

Menimbang bahwa lebih lanjut majelis akan memeriksa apakah perbuatan Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar yang bertindak selaku perantara/referral berkaitan dengan proses pencairan kredit KUR kepada 110 (seratus sepuluh) orang debitur, telah sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Rubianto, Imam Wahyudi, Justinus Willy Prabowo bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar awalnya bekerja sebagai pedagang roti mengajak Rubianto selaku ketua perkumpulan pedagang Pasar Lawas Batu untuk membentuk Koperasi Omah Khita Bersama (selanjutnya cukup disebut Koperasi OKB) bertujuan membantu permodalan para pedagang di lingkungan Pasar Lawas Batu yang kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sehingga terbentuk Koperasi OKB, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: AHU-0011937. AH.01.26. Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Omah Khita Bersama, dan Akta Pendirian No. 8 tanggal 30 Agustus 2021 yang beralamat di Jl. Wukir No.125, RT.001, RW.004, Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu. Hal mana, sampai dengan tahun 2023, koperasi OKB mempunyai sekitar 700 (tujuh ratus) anggota (diantaranya yaitu Nurul Astyawati, Arif Santoso dan Achmad Zaenuri), serta beberapa orang pegawai sehingga dipercaya sebagai agen BRILink dan mendapatkan mesin EDC dari kantor cabang BRI untuk membantu meningkatkan layanan transaksi. Selanjutnya, pada awal bulan Juli 2021, Justinus Willy Prabowo berkanalan dengan Rubianto dan Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar melalui Imam Wahyudi (Kepala Unit BRI Batu 1 Cabang Malang). Dalam kesempatan itu Justinus Willy Prabowo menawarkan produk pinjaman BRI berupa kredit KUR.

Menimbang bahwa Kredit KUR adalah program pemerintah untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja dan/atau investasi kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan / agunannya belum cukup. Program ini bertujuan meningkatkan akses pembiayaan, daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karenanya,

Hal 212 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian Kredit KUR harus benar-benar ditujukan kepada pelaku usaha yang produktif (bukan konsumtif) dengan tetap memperhatikan asas *prudential* (pinsip kehati-hatian perbankan) yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Condition*, dan *Collateral* berdasarkan hasil *pre screening* dan *on the spot*.

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan, Justinus Willy Prabowo selaku mantri/pemrakarsa berkerja sama dengan pengurus Koperasi Omah Khita Bersama (OKB) yang berperan sebagai *referral*/perantara, yaitu Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan Achmad Zaenuri yang bertugas mencari calon nasabah debitur KUR. Selanjutnya atas peran perantara tersebut yang mencari dan menyampaikan kepada para calon debitur bahwa mereka dapat membantu pengajuan kredit KUR meskipun para calon debitur tidak memiliki agunan/jaminan, karena Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar yang menyediakan agunan / jaminan, sedangkan syarat pengajuan cukup melengkapi identitas calon debitur (KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah/ Keterangan Belum Menikah), dengan plafon kredit yang dapat dimaksimalkan (melebihi kebutuhan calon debitur), dan calon debitur dapat menggunakan dana kredit KUR sesuai kebutuhannya serta membayar angsuran sesuai jumlah uang yang digunakan, sedangkan sisa uangnya akan diberikan kepada Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar untuk disimpan di Koperasi OKB dan dapat diambil sewaktu-waktu jika membutuhkan atau untuk membantu debitur jika kesulitan membayar angsuran.

Menimbang bahwa oleh karena wilayah kerja Justinus Willy Prabowo di Pasar Batu maka para calon debitur diarahkan membuat surat keterangan usaha (SKU) yang menerangkan punya usaha di lokasi Pasar Batu dan sekitarnya. Jika para calon debitur sedang menerima kredit lain, maka diarahkan menggunakan nama orang lain. Lebih lanjut, dalam memprakarsai pengajuan Kredit KUR melalui para perantara, Justinus Willy Prabowo melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Justinus Willy Prabowo memproses permohonan kredit KUR dari para nasabah yang tidak memiliki usaha atau usahanya tidak sesuai SKU, dan/atau memiliki usaha kurang dari 6 (enam) bulan dan tidak produktif.
- Justinus Willy Prabowo mengisi form analisa dan evaluasi kredit berdasarkan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Terhadap nasabah yang tidak mempunyai usaha, form analisa dan evaluasi kreditnya dikarang, Justinus Willy Prabowo juga mengisi analisis usaha (finansial laba rugi) yang terdiri dari omzet penjualan, biaya HPP, pendapatan netto, dan laba rugi tidak sesuai keadaan yang sebenarnya.

Hal 213 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Justinus Willy Prabowo bersama-sama Terdakwa dan/atau para perantara lain mengarahkan calon nasabah yang tidak memiliki usaha untuk berfoto di lapak milik orang lain di Pasar Batu, sesuai wilayah kerjanya.
- d. Justinus Willy Prabowo mengetahui para calon nasabah tidak memiliki usaha, dipinjam nama saja untuk pencairan KUR, sebagaimana uang KUR yang cair dipergunakan oleh OKB melalui Terdakwa.
- e. Justinus Willy Prabowo meminta kepada Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, agar calon debitur menyiapkan agunan/ jaminan dengan alasan agar permohonan KUR nya cepat disetujui.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan para calon nasabah debitur terlihat memenuhi syarat menerima Kredit KUR, selanjutnya Justinus Willy Prabowo mengajukan hasil analisis dan evaluasi kepada Kepala Unit BRI Unit Batu 1 selaku pejabat pemutus untuk mendapatkan persetujuan kredit, yang sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan April 2023 Justinus Willy Prabowo telah memprakarsai Kredit KUR sebanyak 110 (seratus sepuluh) debitur, yaitu:

No	Nama Debitur	Tanggal Realisasi	Nilai Kredit	Pengguna		
				Debitur	Pihak Lain/ non perantara	Perantara
1	Ninik Yusvitaroh	09/09/2021	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
2	Dony Suherman	09/09/2021	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
3	Sumari	13/09/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
4	Yuki Fitria	16/09/2021	50,000,000	38,000,000	-	12,000,000
5	Nur Wachid	16/09/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
6	Sinta Septiani	21/09/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
7	Erista Nur Sofiana	23/09/2021	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
8	Suliadi	24/09/2021	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
9	Lihayyidzil Habibi	04/10/2021	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
10	Martarena Kristiani	06/10/2021	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
11	Mulyanto Prastyono	08/10/2021	50,000,000	19,000,000	-	31,000,000
12	Deya Murti Nasuha	12/10/2021	50,000,000	-	-	50,000,000
13	Revin Hana Putri Maulidina	14/10/2021	50,000,000	-	-	50,000,000

Hal 214 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Tutik	18/10/2021	50,000,000	-	23,400,000	26,600,000
15	Suliat	18/10/2021	50,000,000	50,000,000	-	
16	Supriyadi	21/10/2021	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
17	Agung Prianto	25/10/2021	50,000,000		15,000,000	35,000,000
18	Joko Prasetyo	27/10/2021	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
19	Rosita Ervina Safitri	05/11/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
20	Rizky Anang Sumantri	10/11/2021	50,000,000	-	-	50,000,000
21	Trio Rizal Primadi	09/11/2021	50,000,000	-	25,000,000	25,000,000
22	Sulistiyono	18/11/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
23	Sugeng Fiadi	19/11/2021	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
24	Kristianto	19/11/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
25	Mukawi	19/11/2021	50,000,000	23,400,000	-	26,600,000
26	Hanifa	23/11/2021	50,000,000	5,000,000	-	45,000,000
27	Siti Aisyah Afifi	24/11/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
28	Devan Harin Egi Johana	01/12/2021	50,000,000	-	20,000,000	30,000,000
29	Bambang Edo Setiawan	03/12/2021	50,000,000	23,400,000	-	26,600,000
30	Sulastri	06/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
31	Eko Prasetyo	08/12/2021	50,000,000	35,000,000	-	15,000,000
32	Andika Veri Wicaksono	08/12/2021	50,000,000	36,850,000	-	13,150,000
33	Edo Andi Saputro	08/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
34	Urfa Hunafa Yusdha Papararida	09/12/2021	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
35	Heri Supriyanto	10/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
36	Edi Siswanto	10/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
37	Fransiskus Xaverius Bastian Veron	10/12/2021	50,000,000	5,000,000	-	45,000,000
38	Ida Nursanti	23/12/2021	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
39	Tanti Wulandari	23/12/2021			-	

Hal 215 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			50,000,000	5,000,000		45,000,000
40	Panji Putra Wijaya	28/12/2021	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
41	Lu'lu'ul Masnunah	11/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
42	Titik Wijayanti	13/04/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
43	Kuswati	12/04/2022	100,000,000	22,000,000	-	78,000,000
44	Bella Safitri	14/04/2022	50,000,000	-	20,000,000	30,000,000
45	Azei Adi Pamungkas	20/04/2022	50,000,000	-	13,000,000	37,000,000
46	Sri Winarsih	21/04/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
47	Andik Sudiantoro	26/04/2022	50,000,000	-	-	50,000,000
48	Ayati	10/05/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
49	Ganesha Hari Wahono	19/05/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
50	Anis Mutoharoh	23/05/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
51	Ngadiono	14/06/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
52	Denny Indra Permana	16/06/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
53	Arnia Mitra Fanty	17/06/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
54	Iwan Suryanto	29/06/2022	40,000,000	20,000,000	-	20,000,000
55	Janji Purnomo	08/07/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
56	Putri Oktaviana	11/07/2022	100,000,000	37,000,000	-	63,000,000
57	Yusuf Bagus Wantoro	13/07/2022	40,000,000	-	10,000,000	30,000,000
58	Fauluddina Nur Islamiyah	15/07/2022	35,000,000	-	20,000,000	15,000,000
59	Tri Putranto Adi Prabowo	15/07/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
60	Agus Prasetyo	19/07/2022	35,000,000	15,000,000	-	20,000,000
61	Jumadi	22/07/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
62	Muhamad Ilham Hasibuan	26/07/2022	70,000,000	-	-	70,000,000
63	Maskur Rosidi	05/08/2022	50,000,000	5,000,000	-	45,000,000
64	Soni Sandoyo	08/08/2022				

Hal 216 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
65	Choirul Wahyudi	10/08/2022	100,000,000	-	20,000,000	80,000,000
66	Ricky Kurniawan	12/08/2022	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
67	Endra Susanto	23/08/2022	50,000,000	40,000,000	-	10,000,000
68	Hartono	23/08/2022	100,000,000	17,000,000	-	83,000,000
69	Lis Karyawati	24/08/2022	75,000,000	20,000,000	-	55,000,000
70	Sumariyono	05/09/2022	40,000,000	20,000,000	-	20,000,000
71	Nur Ahmad Fauzi	16/09/2022	50,000,000	9,400,000	-	40,600,000
72	Mochamad Yahya	20/09/2022	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
73	Nur Yasin	23/09/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
74	Wari Suwarno	27/09/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
75	Sugeng Harianto	29/09/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
76	Imam Syafi'i	04/10/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
77	Suni Rahayu	05/10/2022	100,000,000	25,000,000	-	75,000,000
78	Karlin Susanti	14/10/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
79	Fanny La Wahyu Cahyani	15/10/2021	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
80	Tutik Wati	17/10/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
81	Katinah	19/10/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
82	Sri Mawarni	19/10/2022	50,000,000	18,000,000	-	32,000,000
83	Akhmad Nurwanto	19/10/2022	100,000,000	24,000,000	-	76,000,000
84	Agus Setiawanto	21/10/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
85	Maria Irianto Rado	21/10/2022	50,000,000	-	18,000,000	32,000,000
86	Eko Bagus Pramudya	26/10/2022	50,000,000	-	-	50,000,000
87	Nur Hayati	30/10/2022	50,000,000	18,174,000	-	31,826,000
88	Sunami	24/10/2022	50,000,000	-	-	50,000,000
89	Aisyah Adiningsih	08/11/2022			10,000,	

Hal 217 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			50,000,000	-	000	40,000,000
90	Agung Sutrisno	18/11/2022	50,000,000	10,000,000		40,000,000
91	Eko Juni Purwanto	18/11/2022	50,000,000	-	20,000,000	30,000,000
92	Sutriani	19/11/2022	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
93	Kristanti	20/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
94	Yekti	22/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
95	Elsi Ritamala	28/11/2022	50,000,000	20,000,000	-	30,000,000
96	Vivin Agus Trianingsih	30/11/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
97	Mistina	25/11/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
98	Johan Gunawan	07/12/2022	50,000,000	30,000,000	-	20,000,000
99	Yulianto Sigit Purnomo	07/12/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
100	Evi Fitriani	07/12/2022	100,000,000	44,000,000	-	56,000,000
101	Suprpto	13/12/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
102	Nina Susi Puspita	21/12/2022	100,000,000	25,000,000	-	75,000,000
103	Theresia Olivia Anik Aningtjas	13/12/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
104	Erren Vitaloka	15/12/2022	50,000,000	15,000,000	-	35,000,000
105	Lukman Zaenuri	23/12/2022	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
106	Anik Fidias Sriyuanita	30/12/2022	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
107	Reno Rolando Putra	09/03/2023	50,000,000	-	15,000,000	35,000,000
108	Mochamad Soleh	20/03/2023	50,000,000	10,000,000	-	40,000,000
109	Danesa Prisica	04/04/2023	50,000,000	-	-	50,000,000
110	Risky Fitria Anggraini	14/04/2023	50,000,000	-	15,000,000	35,000,000
	Jumlah		6,235,000,000			

Menimbang bahwa terhadap fakta dan keadaan demikian, menurut majelis perbuatan Terdakwa selaku perantara bersama Justinus Willy Prabowo tidak memperhatikan asas *prudential*, dengan menerapkan *Character, Capacity*,

Hal 218 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Capital, Condition, dan Collateral dalam melakukan *pre screening* dan *on the spot* kepada 110 (seratus sepuluh) nasabah debitur KUR. Hal tersebut sesuai keterangan para saksi nasabah debitur, keterangan saksi Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan Achmad Zaenuri serta keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan keterangan ahli Rudy Pujianto, S.H dan Sumardana, SE, MH, Ak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Justinus Willy Prabowo tidak memeriksa secara cermat kapasitas calon nasabah debitur benar-benar sebagai pelaku usaha yang sudah berjalan 6 (enam) bulan, dan kualitas calon nasabah debitur yang usahanya masih produktif (bukan konsumtif), yang merupakan syarat atau jaminan utama bagi pencairan dan kelancaran angsuran kredit KUR.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat:
 - Bab I Ketentuan Umum
Pasal 1, ayat (1), Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
 - Bab III Penyaluran Kur,
Bagian Ketiga: Penyaluran KUR Mikro, Pasal 22,
Ayat (8), Calon penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro:
 - IV. Syarat dan Ketentuan Kredit
 1. Persyaratan Umum Calon Debitur
Huruf a. Mempunyai usaha produktif dan layak;
 3. Calon debitur KUR Mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan minimal 6 bulan. Khusus calon debitur pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah mempunyai usaha minimal 3 bulan;

Hal 219 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



5. Calon debitur memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pelayanan KUR harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur.

- VI. Kebijakan Prosedur Kredit

4. Analisis Kredit

a. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro PKL (Pejabat Kredit Lini) harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko dengan menggunakan analisis 5c's dan *Credit Risk Scoring (CRS)*.

3. Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: PP-16-DIR/KRD/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Mikro BRI).

- Bab II. PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT

F. Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan

Semua pejabat yang terkait dengan perkreditan harus melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama, yakni:

1. Wajib memahami Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) BRI, Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK BM) dan petunjuk pelaksanaan perkreditan yang berlaku bagi BRI Unit;
2. Setiap pemberian Kredit kepada peminjam manapun harus benar-benar didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
3. Persetujuan pemberian kredit harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dan analisis kredit yang obyektif serta tidak boleh dipengaruhi oleh permintaan- permintaan dari pihak manapun.

- Bab III. Organisasi Dan Manajemen Perkreditan.

E. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Perkreditan Bisnis Mikro

1. Pejabat Pemrakarsa

c. Tugas Pejabat Pemrakarsa

Hal 220 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- i. Mencari dan memastikan debitur dan atau menindaklanjuti permohonan kredit sesuai dengan Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD) yang telah ditetapkan;
 - ii. Melakukan pemeriksaan atas semua data dan informasi awal dari calon debitur;
 - iii. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
 - iv. Meneliti dan melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku dan lengkap;
 - v. Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit;
 - vi. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- d. Tanggung jawab Pejabat Pemrakarsa
- i. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit.
 - ii. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah;
 - iii. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
 - iv. Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah.

- Bab VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KREDIT

- 1.a. Pengawasan pada tahap calon Debitur mengajukan permohonan kredit, huruf iii, bahwa untuk pendaftaran yang dilakukan melalui *referral*, Mantri memastikan data yang diinput telah lengkap dan sesuai dengan dokumen sumber.
- 1.b. Pengawasan pada tahap Pemeriksaan Permohonan Kredit, Huruf i, pemeriksaan dilakukan oleh Mantri, bahwa Pemeriksaan harus dilakukan di tempat usaha/rumah debitur/calon debitur dan pemeriksaan agunan.

Hal 221 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



1.f. Pengawasan saat pencairan kredit, huruf ii, bahwa kredit dibayarkan kepada debitur yang berhak.

4. Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan menggunakan Aplikasi BRISpot Nomor JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019.

2. Wewenang dan tanggungjawab

3.14 Mantri

5. Memastikan data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah.
8. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat.
9. Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit yang bermasalah.
11. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
12. Meneliti dan melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku dan lengkap.
13. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa dalam proses pemberian kredit KUR tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat kompleks, maka unsur secara melawan hukum terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan memperkaya adalah perbuatan dimaksud sengaja dilakukan agar Terdakwa atau pihak lain menjadi lebih kaya yang dilakukan dengan berbagai macam cara secara melawan hukum. Untuk dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memperkaya adalah setelah pelaku atau Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari hasil tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa frasa kaya menggambarkan keadaan seseorang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya sehingga memperkaya berarti bahwa orang tersebut menjadi semakin bertambah kekayaannya (baik fisik maupun

Hal 222 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



non fisik), sehingga keadaannya menjadi kaya dan/atau semakin kaya dari keadaan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan menilai suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan bertambahnya kekayaan Terdakwa itu sendiri, bertambahnya kekayaan orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan suatu unsur pidana tidak dapat dipisahkan dari unsur lainnya karena setiap unsur pidana tidak dapat berdiri sendiri-sendiri tetapi saling berkaitan dengan unsur-unsur yang lain. Jika dikaitkan antara adanya suatu perbuatan secara melawan hukum dan adanya keadaan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal ini menggambarkan perbuatan secara melawan hukum tersebut mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ataupun dapat pula gabungan antara pelaku, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan memperhatikan seluruh alat bukti dan barang bukti yang diajukan, ternyata tidak ada yang dapat membuktikan tentang jumlah kekayaan dan tentang keadaan bertambahnya kekayaan seseorang, baik diri Terdakwa, orang lain ataupun korporasi, baik sebelum terjadinya tindak pidana maupun setelah terjadinya tindak pidana yang dapat menggambarkan bertambahnya harta kekayaan dimaksud. Dengan demikian, unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal 223 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair adalah sama pengertiannya dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair. Maka dengan memperhatikan unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair. Dengan demikian, *mutatis mutandis* unsur setiap orang, terpenuhi;

ad.2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa secara harfiah makna dengan "tujuan" sama artinya dengan "maksud atau kehendak" (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia). Dalam doktrin Hukum Pidana "niat atau kehendak" untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan perbuatan itu selesai atau tidak, sehingga "dengan tujuan" mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Hal 224 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang. Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*) (Prof. DR. Andi Hamzah “Azas-Azas Hukum Pidana” Yarsif Watampone, 2005);

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut HB. Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*), kesadaran mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud.
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan menimbulkan dua akibat, akibat pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh sipelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi, dan;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar disadari Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, frasa menguntungkan berarti mendatangkan laba, menjadikan beruntung, atau memberikan keuntungan (baik dalam bentuk faedah, manfaat, dll) (*vide*, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan,

Hal 225 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI). Sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, atau faedah dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku. Perolehan keuntungan secara materiil harus terjadi, namun tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” bersifat alternatif, karena menggunakan kata penghubung “atau”. Oleh karenanya kualitas unsur subyek berupa “diri sendiri”, “orang lain”, atau “korporasi” adalah sama, artinya apabila perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu sub unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsur subyek yang memperoleh keuntungan dibuktikan semua;

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan, berdasar keterangan saksi Imam Wahyudi, Erwin Hadiano bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Justinus Willy Prabowo mendapatkan target pencapaian kinerja per hari sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Untuk memenuhi target kinerja tersebut, Justinus Willy Prabowo sengaja menjalin kerja sama dengan pengurus Koperasi Omah Khita Bersama (OKB) yang berperan sebagai *referral* / perantara, yaitu Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan Achmad Zaenuri yang masing-masing berbagi peran mencari calon debitur KUR.

Menimbang bahwa atas kontribusi para perantara tersebut sampai terealisasinya Kredit KUR *aquo*, maka sebagian dana KUR diterima dan dikelola oleh para *referral*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mohamad Herdin Cahyadi Ashar yang mengatas namakan koperasi OKB. Terhadap dana kredit KUR yang tidak dipakai dan/atau dipakai sebagian oleh nasabah debitur, telah dipinjamkan kepada para anggota koperasi OKB serta untuk biaya operasional koperasi OKB sejumlah Rp3.354.742.013,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh empat tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga belas rupiah), dengan rincian:

No	Nama Debitur	Nilai Kredit	Pemakai		Baki Debet	Uang Pengganti
			Debitur	OKB		
1	SUMARI	50.000.000	25.000.000	25.000.000	22.978.497	22.978.497

Hal 226 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	YUKI FITRIA	50.000.000	38.000.000	12.000.000	12.023.209	12.000.000
3	NUR WACHID	50.000.000	10.000.000	40.000.000	24.854.808	24.854.808
4	SINTA SEPTIANI	50.000.000	10.000.000	40.000.000	24.818.199	24.818.199
5	ERISTA NUR SOFIANA	50.000.000	40.000.000	10.000.000	-	-
6	SULIADI	50.000.000	20.000.000	30.000.000	24.813.657	24.813.657
7	LIHAYYIDZIL HABIBI	50.000.000	40.000.000	10.000.000	20.679.681	10.000.000
8	MARTARENA KRISTIANI MUYANTO	50.000.000	40.000.000	10.000.000	12.617.367	10.000.000
9	PRASTYONO	50.000.000	19.000.000	31.000.000	22.074.987	22.074.987
10	SULIATI	50.000.000	50.000.000	-	19.550.362	-
11	SUPRIYADI	50.000.000	20.000.000	30.000.000	18.725.583	18.725.583
12	JOKO PRASETYO	50.000.000	20.000.000	30.000.000	26.164.108	26.164.108
13	ROSITA ERVINA SAFITRI	50.000.000	25.000.000	25.000.000	21.940.778	21.940.778
14	SULISTIYONO	50.000.000	25.000.000	25.000.000	22.074.952	22.074.952
15	SUGENG FIADI	50.000.000	20.000.000	30.000.000	27.600.462	27.600.462
16	KRISTIANTO	50.000.000	25.000.000	25.000.000	9.187.767	9.187.767
17	MUKAWI	50.000.000	23.400.000	26.600.000	22.013.748	22.013.748
18	HANIFA	50.000.000	5.000.000	45.000.000	23.449.873	13.449.873*
19	SITI AISYAH AFIFI	50.000.000	25.000.000	25.000.000	26.177.952	25.000.000
20	BAMBANG EDO SETIAWAN	50.000.000	23.400.000	26.600.000	28.963.291	26.600.000
21	SULASTRI	50.000.000	10.000.000	40.000.000	25.173.838	25.173.838
22	EKO PRASETYO	50.000.000	35.000.000	15.000.000	3.051.972	3.051.972
23	ANDIKA VERI WICAKSONO	50.000.000	36.850.000	13.150.000	20.611.905	13.150.000
24	EDO ANDI SAPUTRO	50.000.000	10.000.000	40.000.000	24.846.861	24.846.861

Hal 227 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	HERI SUPRIYANTO	50.000.000	10.000.000	40.000.000	28.462.898	28.462.898
26	EDI SISWANTO	50.000.000	10.000.000	40.000.000	28.830.092	28.830.092
27	PANJI PUTRA WIJAYA	50.000.000	25.000.000	25.000.000	28.896.386	25.000.000
28	LU'LU'UL MASNUNAH	50.000.000	10.000.000	40.000.000	30.264.236	30.264.236
29	TITIK WIJAYANTI	50.000.000	25.000.000	25.000.000	33.038.673	25.000.000
30	KUSWATI	100.000.000	22.000.000	78.000.000	74.747.972	74.747.972
31	SRI WINARSIH	50.000.000	25.000.000	25.000.000	33.050.960	25.000.000
32	AYATI	100.000.000	50.000.000	50.000.000	68.786.828	50.000.000
33	GANESHA HARI WAHONO	100.000.000	50.000.000	50.000.000	53.423.713	50.000.000
34	ANIS MUTOHAROH	50.000.000	25.000.000	25.000.000	27.116.587	25.000.000
35	NGADIONO	50.000.000	25.000.000	25.000.000	28.281.049	25.000.000
36	ARNIA MITRA FANTY	50.000.000	15.000.000	35.000.000	30.772.185	30.772.185
37	IWAN SURYANTO	40.000.000	20.000.000	20.000.000	29.247.133	20.000.000
38	JANJI PURNOMO	100.000.000	50.000.000	50.000.000	55.245.784	50.000.000
39	PUTRI OKTAVIANA	100.000.000	37.000.000	63.000.000	76.732.063	63.000.000
40	TRI PUTRANTO ADI PRABOWO	50.000.000	10.000.000	40.000.000	33.958.831	33.958.831
41	AGUS PRASETYO	35.000.000	15.000.000	20.000.000	23.125.063	20.000.000
42	JUMADI	50.000.000	15.000.000	35.000.000	37.035.747	35.000.000
43	MASKUR ROSIDI	50.000.000	5.000.000	45.000.000	39.619.098	39.619.098
44	SONI SANDOYO	50.000.000	20.000.000	30.000.000	31.862.673	30.000.000
45	RICKY KURNIAWAN	50.000.000	20.000.000	30.000.000	34.386.604	30.000.000
46	HARTONO	100.000.000	17.000.000	83.000.000	79.197.573	79.197.573
47	LIS KARYAWATI	75.000.000	20.000.000	55.000.000	59.384.243	55.000.000

Hal 228 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	SUMARIYONO	40.000.000	20.000.000	20.000.000	29.416.530	20.000.000
49	SUGENG HARIANTO	100.000.000	50.000.000	50.000.000	81.798.237	50.000.000
50	LUKMAN ZAENURI	50.000.000	10.000.000	40.000.000	42.296.880	40.000.000
51	ANIK FIDIA SRIYUANITA	50.000.000	25.000.000	25.000.000	40.670.163	25.000.000
52	MOCHAMAD SOLEH	50.000.000	10.000.000	40.000.000	43.606.335	40.000.000
53	NUR AHMAD FAUZI	50.000.000	9.400.000	40.600.000	40.590.684	40.590.684
54	SUNI RAHAYU	100.000.000	25.000.000	75.000.000	79.297.665	75.000.000
55	KARLIN SUSANTI	100.000.000	50.000.000	50.000.000	83.945.102	50.000.000
56	KATINAH	50.000.000	10.000.000	40.000.000	37.248.815	37.248.815
57	SRI MAWARNI	50.000.000	18.000.000	32.000.000	42.296.816	32.000.000
58	AKHMAD NURWANTO	100.000.000	24.000.000	76.000.000	85.407.083	76.000.000
59	NUR HAYATI	50.000.000	18.174.000	31.826.000	39.102.715	31.826.000
60	AGUNG SUTRISNO	50.000.000	10.000.000	40.000.000	43.599.916	40.000.000
61	YEKTI	50.000.000	10.000.000	40.000.000	43.599.948	40.000.000
62	ELSI RITAMALA	50.000.000	20.000.000	30.000.000	43.561.701	30.000.000
63	MISTINA	50.000.000	25.000.000	25.000.000	39.677.584	25.000.000
64	YULIANTO SIGIT PURNOMO	50.000.000	25.000.000	25.000.000	42.309.718	25.000.000
65	EVI FITRIANANI	100.000.000	75.000.000	25.000.000	86.905.728	25.000.000*
66	SUPRAPTO	50.000.000	10.000.000	40.000.000	39.703.581	39.703.581
67	NINA SUSI PUSPITA	100.000.000	25.000.000	75.000.000	88.367.729	75.000.000
68	ERREN VITALOKA	50.000.000	15.000.000	35.000.000	42.904.399	35.000.000
69	FRANSISKUS XAVERIUS BASTIAN VERON	50.000.000	5.000.000	45.000.000	27.744.321	27.744.321
70	IDA NURSANTI	50.000.000	10.000.000	40.000.000	28.972.696	28.972.696

Hal 229 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	TANTI WULANDARI	50.000.000	5.000.000	45.000.000	24.626.539	24.626.539
72	DENNY INDRA PERMANA	50.000.000	10.000.000	40.000.000	34.387.029	34.387.029
73	ENDRA SUSANTO	50.000.000	40.000.000	10.000.000	16.369.913	10.000.000
74	NUR YASIN	100.000.000	50.000.000	50.000.000	78.452.072	50.000.000
75	WARI SUWARNO	50.000.000	25.000.000	25.000.000	32.828.022	25.000.000
76	IMAM SYAFI'I	50.000.000	15.000.000	35.000.000	35.755.214	35.000.000
77	TUTIK WATI	50.000.000	15.000.000	35.000.000	37.051.324	35.000.000
78	AGUS SETIAWANTO	50.000.000	10.000.000	40.000.000	39.445.516	39.445.516
79	SUTRIANI	100.000.000	50.000.000	50.000.000	84.403.361	50.000.000
80	KRISTANTI	50.000.000	10.000.000	40.000.000	38.943.901	38.943.901
81	JOHAN GUNAWAN	50.000.000	30.000.000	20.000.000	42.309.718	20.000.000
82	THERESIA OLIVIA ANIK ANINGTIJAS	50.000.000	15.000.000	35.000.000	43.606.335	35.000.000
83	VIVIN AGUS TRIANINGSIH	50.000.000	10.000.000	40.000.000	40.931.583	40.000.000
84	NINIK YUSVITAROH	50.000.000	10.000.000	40.000.000	20.610.821	20.610.821
85	DONY SUHERMAN	50.000.000	10.000.000	40.000.000	24.854.808	24.854.808
86	TUTIK	50.000.000	23.400.000	26.600.000	24.814.808	24.814.808
87	AGUNG PRIANTO	50.000.000	15.000.000	35.000.000	26.203.704	26.203.704
88	TRIO RIZAL PRIMADI	50.000.000	25.000.000	25.000.000	25.264.212	25.000.000
89	DEVAN HARIN EGI JOHANA	50.000.000	20.000.000	30.000.000	28.978.815	28.978.815
90	URFI HUNAFYA YUSDHA PAPARARIDA	50.000.000	10.000.000	40.000.000	28.230.121	28.230.121
91	BELLA SAFITRI	50.000.000	20.000.000	30.000.000	33.050.960	30.000.000
92	AZEI ADI PAMUNGKAS	50.000.000	13.000.000	37.000.000	33.672.060	33.672.060
93	YUSUF BAGUS WANTORO	40.000.000	10.000.000	30.000.000	26.453.588	26.453.588
94	FAULUDDINA NUR				17.288.62	

Hal 230 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ISLAMIYAH	35.000.000	20.000.000	15.000.000	6	15.000.000
95	CHOIRUL WAHYUDI	100.000.000	20.000.000	80.000.000	76.062.063	76.062.063
96	FANNY LA WAHYU CAHYANI	50.000.000	10.000.000	40.000.000	26.230.991	26.230.991
97	MARIA IRIANTO RADO	50.000.000	18.000.000	32.000.000	42.309.718	32.000.000
98	EKO JUNI PURWANTO	50.000.000	20.000.000	30.000.000	42.303.299	30.000.000
99	RISKY FITRIA ANGGRAINI	50.000.000	15.000.000	35.000.000	44.896.533	35.000.000
100	MOCHAMAD YAHYA	50.000.000	10.000.000	40.000.000	34.664.872	34.664.872
101	AISYAH ADININGSIH	50.000.000	10.000.000	40.000.000	39.400.904	39.400.904
102	RENO ROLANDO PUTRA	50.000.000	15.000.000	35.000.000	44.446.533	35.000.000
103	DEYA MURTI NASUHA	50.000.000	-	50.000.000	20.523.554	20.523.554
104	REVIN HANA PUTRI MAULIDINA	50.000.000	-	50.000.000	-	-
105	RIZKY ANANG SUMANTRI	50.000.000	-	50.000.000	27.614.021	23.614.021*
106	ANDIK SUDIANTORO	50.000.000	-	50.000.000	34.352.826	34.352.826
107	DANESA PRISICA	50.000.000	-	50.000.000	37.043.102	37.043.102
108	MUHAMAD ILHAM HASIBUAN	70.000.000	-	70.000.000	54.046.716	-
109	SUNAMI	50.000.000	-	50.000.000	38.908.004	13.908.004*
110	EKO BAGUS PRAMUDYA	50.000.000	-	50.000.000	42.260.894	17.260.894*
TOTAL						3.354.742.013

- 2) Arif Santoso sejumlah Rp100.046.716,00 (seratus juta empat puluh enam ribu tujuh ratus enam belas rupiah), berasal dari pencairan para nasabah debitur KUR, yaitu:
- Muhammad Ilham Hasibuan, sebesar Rp Rp54.046.716,00 (lima puluh empat juta empat puluh enam ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
 - Eko Bagus Pramudya, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan
 - Evi Fitriani, sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

Hal 231 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Nurul Astiyawati sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), berasal dari pencairan nasabah debitur Hanifa, dan
- 4) Achmad Zaenuri sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), yang diperoleh melalui nasabah debitur Rizky Anang Sumantri sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Eko Bagus Pramudya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan Achmad Zaenuri, telah menerima keuntungan dana kredit KUR dalam perkara *aquo* yang digunakan untuk kepentingan pribadi, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan. Maka berdasarkan ajaran *deautonomie van het materiele strafrecht*, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya. Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH. MH, memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapat Prof. Jean Rivero dan Prof Waline dalam kaitannya “*detournement de pouvoir*” dengan “*Freis Ermessen*” (Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;

Hal 232 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah pelaku yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan;

Menimbang bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan suatu perbuatan-perbuatan tertentu. Prof. Dr.H. Abdul Latif, SH.MH menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan yang dimaksud dalam pasal 3 UUPTK adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Prof. Dr.H. Abdul Latif, SH.MH, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Edisi Pertama 2014, halaman 45 dan 46).

Hal 233 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara *aquo* berkaitan erat dan saling berhubungan dengan perkara Nomer: 76/Pid.Sus/TPK/PN. Sby atas nama Terdakwa Justinus Willy Prabowo yang telah diperiksa dan diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karenanya, dalam dalam mempertimbangkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam perkara *aquo* tidak bisa dilepaskan dari kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada diri Justinus Willy Prabowo dalam jabatan atau kedudukannya selaku Mantri atau pemrakarsa kredit KUR, mengingat fungsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai perluasan perbuatan atau jembatan penghubung atas beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan saling berkontribusi mewujudkan delik secara sempurna dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa sesuai keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa bersesuaian dengan barang bukti berupa Surat Keputusan Nokep: S.172.e-KW-XVI/SDM/07/2021 tentang Mutasi Atas Permintaan Sendiri (APS) Pekerja Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang, Justinus Willy Prabowo merupakan pegawai BRI yang sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 April 2023 selaku Associate Mantri 1 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Batu 1 Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta. Hal mana, sesuai barang bukti berupa SK Nomor: 140/KC-XVI/SDM/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Wilayah Kerja Mantri BRI Unit Cabang Malang Soekarno Hatta, wilayah kerja Justinus Willy Prabowo adalah di daerah Pasar Batu dan sekitarnya.

Menimbang bahwa tugas Justinus Willy Prabowo selaku mantri atau pejabat pemrakarsa diatur secara limitatif dalam SK Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: PP-16-DIR/KRD/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Mikro BRI). yaitu sebagai berikut:

1. Mencari dan memastikan calon debitur dan atau menindaklanjuti permohonan kredit sesuai dengan Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Resiko yang Dapat Diterima (KRD) yang telah ditetapkan;
2. Melakukan pemeriksaan atas semua data atau informasi awal dari calon debitur;

Hal 234 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
4. Meneliti dan melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku dan lengkap;
5. Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit;
6. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan;
7. Dalam hal terdapat lebih dari satu pemrakarsa, maka :
 - a. Pemrakarsa (selain Mantri) dapat melakukan pemeriksaan ulang apabila dianggap meragukan dengan/tanpa didampingi Mantri;
 - b. Memberikan rekomendasi pada aplikasi atas hasil pemeriksaan/analisa yang dilakukan Mantri disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
 - c. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara pejabat pemrakarsa maka harus dilakukan pemeriksaan ulang secara bersama-sama, dari hasil pemeriksaan ulang harus ada kesepakatan dari para pejabat pemrakarsa untuk diajukan kepada pemutus.

Sedangkan tanggung jawab Justinus Willy Prabowo selaku Pejabat Pemrakarsa, yaitu :

1. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit;
2. Bertanggungjawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit;
3. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah;
4. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat.

Menimbang bahwa dengan demikian, Justinus Willy Prabowo dalam kapasitasnya selaku mantri atau pejabat pemrakarsa memiliki kewenangan dalam proses pemberian Kredit KUR BRI Unit Batu 1 Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta.

Menimbang bahwa dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Justinus Willy Prabowo bekerja sama dengan Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan Achmad Zaenuri. Dengan demikian, *mutatis mutandis* Terdakwa mempunyai kesempatan atau sarana

Hal 235 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yang dimiliki oleh Justinus Willy Prabowo dalam mencari dan memastikan calon nasabah debitur KUR mempunyai kapasitas sebagai pelaku usaha dan kualitas usahanya masih produktif, sebagai syarat penerima kredit KUR.

Menimbang bahwa memperhatikan fakta persidangan, Justinus Willy Prabowo selaku pejabat pemrakarsa dalam pencairan kredit KUR kepada 110 (seratus sepuluh) melalui para *referral* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Memproses permohonan KUR dari para nasabah yang senyatanya tidak memiliki usaha, dan/atau memiliki usaha kurang dari 6 (enam) bulan dan tidak produktif.
- b. Justinus Willy Prabowo mengisi form analisa dan evaluasi kredit berdasarkan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Terhadap nasabah yang tidak mempunyai usaha, form analisa dan evaluasi kreditnya dikarang dengan mengisi analisis usaha (finansial laba rugi) yang terdiri dari omzet penjualan, biaya HPP, pendapatan netto, dan laba rugi tidak sesuai keadaan yang sebenarnya.
- c. Justinus Willy Prabowo bersama-sama dengan Terdakwa mengarahkan calon nasabah yang tidak memiliki usaha untuk berfoto di lapak milik orang lain di Pasar Batu, sesuai wilayah kerja Justinus Willy Prabowo.
- d. Justinus Willy Prabowo meminta kepada Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, agar calon debitur menyiapkan agunan/ jaminan dengan alasan agar permohonan KUR nya cepat disetujui.

Menimbang bahwa perbuatan tersebut senyatanya diinsyafi dan dikehendaki oleh Terdakwa dan Justinus Willy Prabowo agar para calon nasabah debitur yang diprakarsai terlihat memenuhi syarat sebagai penerima kredit KUR, memberikan hasil analisis dan evaluasi kepada Kepala BRI Unit Batu 1 selaku pejabat pemutus melalui aplikasi BRI Spot guna mendapatkan persetujuan realisasi kredit.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut majelis proses pengajuan sampai dengan pencairan kredit KUR tersebut telah menyimpang dari maksud dan tujuan kredit KUR sebagai kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan yang produktif. Lebih lanjut, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Justinus Willy Prabowo dalam memproses pengajuan kredit KUR tersebut tidak memperhatikan prinsip *prudential* (pinsip kehati-hatian), bahkan sengaja mengabaikan *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition*, dan *Collateral* para nasabah debitur ketika

Hal 236 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *pre screening* dan *on the spot*, baik di rumah maupun tempat usaha para calon nasabah debitur. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat:

- Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1, ayat (1), Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

- Bab III Penyaluran Kur,

Bagian Ketiga: Penyaluran KUR Mikro, Pasal 22,

Ayat (8), Calon penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro:

- IV. Syarat dan Ketentuan Kredit

1. Persyaratan Umum Calon Debitur

Huruf a. Mempunyai usaha produktif dan layak;

3. Calon debitur KUR Mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan minimal 6 bulan. Khusus calon debitur pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah mempunyai usaha minimal 3 bulan;

5. Calon debitur memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pelayanan KUR harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur.

- VI. Kebijakan Prosedur Kredit

Analisis Kredit

Hal 237 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro PKL (Pejabat Kredit Lini) harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko dengan menggunakan analisis 5c's dan *Credit Risk Scoring (CRS)*.
3. Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: PP-16-DIR/KRD/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Mikro BRI).

- Bab II. PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT

F. Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan

Semua pejabat yang terkait dengan perkreditan harus melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama, yakni:

4. Wajib memahami Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) BRI, Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK BM) dan petunjuk pelaksanaan perkreditan yang berlaku bagi BRI Unit;
5. Setiap pemberian Kredit kepada peminjam manapun harus benar-benar didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
6. Persetujuan pemberian kredit harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dan analisis kredit yang obyektif serta tidak boleh dipengaruhi oleh permintaan- permintaan dari pihak manapun.

- Bab III. Organisasi Dan Manajemen Perkreditan.

F. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Perkreditan Bisnis Mikro

1. Pejabat Pemrakarsa

Tugas Pejabat Pemrakarsa

- i. Mencari dan memastikan debitur dan atau menindaklanjuti permohonan kredit sesuai dengan Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD) yang telah ditetapkan;
- ii. Melakukan pemeriksaan atas semua data dan informasi awal dari calon debitur;
- iii. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
- iv. Meneliti dan melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku dan lengkap;

Hal 238 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit;
- vi. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- e. Tanggung jawab Pejabat Pemrakarsa
 - vii. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit.
 - viii. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah;
 - ix. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
 - x. Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah.

- Bab VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KREDIT

- 1.a. Pengawasan pada tahap calon Debitur mengajukan permohonan kredit, huruf iii, bahwa untuk pendaftaran yang dilakukan melalui *referral*, Mantri memastikan data yang diinput telah lengkap dan sesuai dengan dokumen sumber.
- 1.b. Pengawasan pada tahap Pemeriksaan Permohonan Kredit, Huruf i, pemeriksaan dilakukan oleh Mantri, bahwa Pemeriksaan harus dilakukan di tempat usaha/rumah debitur/calon debitur dan pemeriksaan agunan.
- 1.f. Pengawasan saat pencairan kredit, huruf ii, bahwa kredit dibayarkan kepada debitur yang berhak.
- 4. Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan menggunakan Aplikasi BRISLOT Nomor JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019.
- 2. Wewenang dan tanggungjawab
- 3.14 Mantri
 - 5. Memastikan data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah.
 - 8. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat.
 - 9. Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit yang bermasalah.
 - 11. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.

Hal 239 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Meneliti dan melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku dan lengkap.
13. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, Bab IV. Syarat dan Ketentuan Kredit, yang mengatur:
 1. Persyaratan Umum Calon Debitur
 - Huruf a. Mempunyai usaha produktif dan layak;
 3. Calon debitur KUR Mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan minimal 6 bulan. Khusus calon debitur pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah mempunyai usaha minimal 3 bulan;
 5. Calon debitur memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelayanan KUR harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur.

Serta bab VI. Kebijakan Prosedur Kredit, yang mengatur:

5. Analisis Kredit.
 - a. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro PKL (Pejabat Kredit Lini) harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5c's dan *Credit Risk Scoring (CRS)*.

Menimbang bahwa terhadap hal demikian, kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang yang seharusnya dilakukan. Hal mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan penyebab atas timbulnya akibat berupa cairnya kredit KUR yang seharusnya tidak cair. Dengan demikian, unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", terpenuhi.

Hal 240 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang bahwa oleh karena ada kata hubung “atau” pada unsur ini sehingga bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terpenuhi. Cukup salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pengertian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Hal 241 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 25/PUPP-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa penerapan unsur merugikan kerugian keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan pada adanya akibat, bukan lagi pada perbuatan. Dengan kata lain, kerugian keuangan negara adalah implikasi dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang bahwa perkara *aquo* berkaitan dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batu I Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta, oleh karenanya majelis terlebih dulu memeriksa apakah keuangan dalam pemberian kredit KUR tersebut terkualifikasi sebagai keuangan negara.

Menimbang bahwa PT Bank Rakyat Indonesia ([Persero](#)) Tbk atau biasa disingkat BRI, adalah sebuah [badan usaha milik negara](#) (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan, yang mayoritas sahamnya (> 51%) berasal dari Pemerintah Indonesia berupa kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karenanya, berpedoman pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka keuangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batu I Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta, termasuk ruang lingkup keuangan negara.

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam mempertimbangkan unsur ini, sebagai pengejawantahan sifat kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, mejelis akan memeriksa bentuk atau keadaan dan besarnya kerugian keuangan negara, dengan memperhatikan kasualitas perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan unsur-unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang telah dinyatakan terpenuhi. Menurut

Hal 242 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis perbuatan Terdakwa sebagai perantara/referral yang mencari dan mengkondisikan para calon debitur sehingga seolah-olah calon debitur telah memenuhi syarat untuk menerima kredit KUR, merupakan orang yang berkontribusi atas keluarnya uang negara (ic. Bank BRI) dalam proses penyaluran kredit KUR. Hal mana, menurut Majelis keadaan uang negara yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar merupakan bentuk atau keadaan kerugian keuangan negara. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai penyebab timbulnya perkara *aquo*.

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan bahwa sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar telah mengajukan 55 (lima puluh lima) calon nasabah debitur kepada Justinus Willy Prabowo dengan jumlah pencairan dana kredit KUR sebesar Rp3.065.000.000,00 (tiga milyar enam puluh lima juta rupiah), namun yang digunakan oleh para debitur KUR sebesar Rp1.019.650.000 (satu milyar sembilan belas juta rupiah) dan telah ada angsuran sebesar Rp196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar bersama-sama dengan Justinus Willy Prabowo menimbulkan kerugian sebesar Rp1.848.950.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nilai Kredit	Pengguna		
			Debitur	Pihak Lain/non perantara	Perantara
1	Ninik Yusvitaroh	50.000.000		10.000.000	40.000.000
2	Dony Suherman	50.000.000		10.000.000	40.000.000
3	Sumari	50.000.000	25.000.000		25.000.000
4	Yuki Fitria	50.000.000	38.000.000		12.000.000
5	Nur Wachid	50.000.000	10.000.000		40.000.000
6	Sinta Septiani	50.000.000	10.000.000		40.000.000
7	Erista Nur Sofiana	50.000.000	40.000.000		10.000.000
8	Suliadi	50.000.000	20.000.000		30.000.000
9	Lihayyidzil Habibi	50.000.000	40.000.000		10.000.000
10	Martarena Kristiani Mulyanto	50.000.000	40.000.000		10.000.000
11	Prastyono	50.000.000	19.000.000		31.000.000
12	Deya Murti Nasuha	50.000.000			50.000.000
13	Revin Hana Putri Maulidina	50.000.000			50.000.000

Hal 243 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Tutik	50.000.000		23.400.000	26.600.000
15	Suliat	50.000.000	50.000.000		
16	Agung Prianto	50.000.000		15.000.000	35.000.000
17	Joko Prasetyo	50.000.000	20.000.000		30.000.000
18	Rosita Ervina Safitri	50.000.000	25.000.000		25.000.000
19	Trio Rizal Primadi	50.000.000		25.000.000	25.000.000
20	Sulistiyono	50.000.000	25.000.000		25.000.000
21	Sugeng Fiadi	50.000.000	20.000.000		30.000.000
22	Kristianto	50.000.000	25.000.000		25.000.000
23	Mukawi	50.000.000	23.400.000		26.600.000
24	Siti Aisyah Afifi	50.000.000	25.000.000		25.000.000
25	Devan Harin Egi Johana	50.000.000		20.000.000	30.000.000
26	Bambang Edo Setiawan	50.000.000	23.400.000		26.600.000
27	Sulastr	50.000.000	10.000.000		40.000.000
28	Eko Prasetyo	50.000.000	35.000.000		15.000.000
29	Andika Veri Wicaksono	50.000.000	36.850.000		13.150.000
30	Panji Putra Wijaya	50.000.000	25.000.000		25.000.000
31	Lu'lu'ul Masnunah	50.000.000	10.000.000		40.000.000
32	Titik Wijayanti	50.000.000	25.000.000		25.000.000
33	Kuswati	100.000.000	22.000.000		78.000.000
34	Bella Safitri	50.000.000		20.000.000	30.000.000
35	Azei Adi Pamungkas	50.000.000		13.000.000	37.000.000
36	Sri Winarsih	50.000.000	25.000.000		25.000.000
37	Andik Sudiantoro	50.000.000			50.000.000
38	Ayati	100.000.000	50.000.000		50.000.000
39	Ganesha Hari Wahono	100.000.000	50.000.000		50.000.000
40	Anis Mutoharoh	50.000.000	25.000.000		25.000.000
41	Iwan Suryanto	40.000.000	20.000.000		20.000.000
42	Janji Purnomo	100.000.000	50.000.000		50.000.000
43	Putri Oktaviana	100.000.000	37.000.000		63.000.000
44	Yusuf Bagus Wantoro	40.000.000		10.000.000	30.000.000
45	Fauluddina Nur Islamiyah	35.000.000		20.000.000	15.000.000
46	Jumadi	50.000.000	15.000.000		35.000.000

Hal 244 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



47	Maskur Rosidi	50.000.000	5.000.000		45.000.000
48	Choirul Wahyudi	100.000.000		20.000.000	80.000.000
49	Ricky Kurniawan	50.000.000	20.000.000		30.000.000
50	Sugeng Harianto	100.000.000	50.000.000		50.000.000
51	Fanny La Wahyu Cahyani	50.000.000		10.000.000	40.000.000
52	Agus Setiawanto	50.000.000	10.000.000		40.000.000
53	Lukman Zaenuri	50.000.000	10.000.000		40.000.000
54	Mochamad Soleh	50.000.000	10.000.000		40.000.000
55	Danesa Prisica	50.000.000			50.000.000
	Jumlah	3.065.000.000	1.019.650.000	196.400.000	1.848.950.000

Menimbang bahwa peran Terdakwa yang mengatas namakan koperasi OKB juga berperan dalam proses pencairan dan penggunaan dana kredit KUR hasil referensi oleh pihak lain (Arif Santoso, Nurul Asetyawati dan Achmad Zaenuri), dengan rincian sebagai berikut:

1. Arif Santoso, berperan mengajukan 22 (dua puluh dua) calon nasabah debitur, dengan jumlah pencairan dana kredit KUR sebesar Rp1.395.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), namun yang digunakan oleh para debitur KUR sebesar Rp383.574.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan telah ada angsuran sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta), sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Justinus Willy Prabowo dan Arif Santoso menimbulkan kerugian sebesar Rp958.426.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nilai Kredit	Pengguna		
			Debitur	Pihak Lain/non perantara	Perantara
1	Muhamad Ilham Hasibuan	70.000.000			70.000.000
2	Lis Karyawati	75.000.000	20.000.000		55.000.000
3	Nur Ahmad Fauzi	50.000.000	9.400.000		40.600.000
4	Suni Rahayu	100.000.000	25.000.000		75.000.000
5	Karlin Susanti	100.000.000	50.000.000		50.000.000
6	Katinah	50.000.000	10.000.000		40.000.000
7	Sri Mawarni	50.000.000	18.000.000		32.000.000
8	Akhmad Nurwanto	100.000.000	24.000.000		76.000.000

Hal 245 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



		0	0		000
9	Maria Irianto Rado	50.000.00		18.00	32.000.000
		00		0.000	
10	Nur Hayati	50.000.00	18.174.00		31.826.000
		00	0		
11	Agung Sutrisno	50.000.00	10.000.00		40.000.000
		00	0		
12	Eko Juni Purwanto	50.000.00		20.00	30.000.000
		00		0.000	
13	Yekti	50.000.00	10.000.00		40.000.000
		00	0		
14	Elsi Ritamala	50.000.00	20.000.00		30.000.000
		00	0		
15	Mistina	50.000.00	25.000.00		25.000.000
		00	0		
16	Yulianto Sigit Purnomo	50.000.00	25.000.00		25.000.000
		00	0		
17	Evi Fitriani	100.000.00	44.000.00		56.000.000
		0	0		
18	Suprpto	50.000.00	10.000.00		40.000.000
		00	0		
19	Nina Susi Puspita	100.000.00	25.000.00		75.000.000
		0	0		
20	Erren Vitaloka	50.000.00	15.000.00		35.000.000
		00	0		
21	Anik Fidia Sriyuanita	50.000.00	25.000.00		25.000.000
		00	0		
22	Risky Fitria Anggraini	50.000.00		15.00	35.000.000
		00		0.000	
	Jumlah	1.395.000.000	383.574.00	53.00	958.426.000
			0	0.000	

2. Nurul Astiyawati, berperan mengajukan 29 (dua puluh sembilan) nasabah debitur, dengan jumlah pencairan kredit KUR sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun yang digunakan oleh para debitur KUR sebesar Rp457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan telah ada angsuran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Justinus Willy Prabowo dan Nurul Astiyawati menimbulkan kerugian sebesar Rp1.088.000.000,00 (satu milyar delapan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nilai Kredit	Pengguna		
			Debitur	Pihak Lain/non perantara	Perantara
1	Supriyadi	50.000.00	20.000.00		30.000.00
		00	0		00
2	Hanifa	50.000.00	5.000.00		45.000.00
		00	0		00
3	Edo Andi Saputro	50.000.00	10.000.00		40.000.00
		00	0		00
4	Urfi Hunafa Yusdha Papararida	50.000.00		10.00	40.000.00
		00		0.000	00
5	Heri Supriyanto	50.000.00	10.000.00		40.000.00
		00	0		00
6	Edi Siswanto	50.000.00	10.000.00		40.000.00
		00	0		00



7	Fransiskus Xaverius Bastian Veron	50.000.000	5.000.000		45.000.000
8	Ida Nursanti	50.000.000	10.000.000		40.000.000
9	Tanti Wulandari	50.000.000	5.000.000		45.000.000
10	Ngadiono	50.000.000	25.000.000		25.000.000
11	Denny Indra Permana	50.000.000	10.000.000		40.000.000
12	Arnia Mitra Fanty	50.000.000	15.000.000		35.000.000
13	Tri Putranto Adi Prabowo	50.000.000	10.000.000		40.000.000
14	Agus Prasetyo	35.000.000	15.000.000		20.000.000
15	Soni Sandoyo	50.000.000	20.000.000		30.000.000
16	Endra Susanto	50.000.000	40.000.000		10.000.000
17	Hartono	100.000.000	17.000.000		83.000.000
18	Sumariyono	40.000.000	20.000.000		20.000.000
19	Mochamad Yahya	50.000.000		10.000.000	40.000.000
20	Nur Yasin	100.000.000	50.000.000		50.000.000
21	Wari Suwarno	50.000.000	25.000.000		25.000.000
22	Imam Syafi'i	50.000.000	15.000.000		35.000.000
23	Tutik Wati	50.000.000	15.000.000		35.000.000
24	Sunami	50.000.000			50.000.000
25	Aisyah Adiningsih	50.000.000		10.000.000	40.000.000
26	Sutriani	100.000.000	50.000.000		50.000.000
27	Kristanti	50.000.000	10.000.000		40.000.000
28	Johan Gunawan	50.000.000	30.000.000		20.000.000
29	Theresia Olivia Anik Aningtjas	50.000.000	15.000.000		35.000.000
	Jumlah	1.575.000.000	457.000.000	30.000.000	1.088.000.000

3. Achmad Zaenuri, berperan mengajukan 4 (empat) nasabah debitur, dengan jumlah pencairan dana kredit KUR sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun yang benar-benar digunakan oleh para debitur KUR sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan telah ada angsuran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Justinus Willy Prabowo dan Achmad Zaenuri menimbulkan kerugian sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nilai Kredit	Pengguna
----	--------------	--------------	----------

Hal 247 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



			Debitur	Pihak Lain/non perantara	Perantara
1	Rizky Anang Sumantri	50.000.000			50.000.000
2	Eko Bagus Pramudya	50.000.000			50.000.000
3	Vivin Agus Trianingsih	50.000.000	10.000.000		40.000.000
4	Reno Rolando Putra	50.000.000		15.000.000	35.000.000
	Jumlah	200.000.000	10.000.000	15.000.000	175.000.000

Menimbang bahwa berdasar fakta persidangan, sesuai keterangan saksi Revin Hana Putri Maulidina, Arif Santoso, Nurul Astiyawati, Achmad Zaenuri, keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan ahli Sumardana SE, MH, Ak, serta alat bukti surat berupa Laporan Akuntan Publik atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan Nomor: 03/AI/KAPBWP/AP.1419/ XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah ada pembayaran angsuran (uang masuk) ke Bank BRI sebesar Rp2.168.518.326,00 (dua milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang dilakukan oleh Revin Hana Putri Maulidina dan pegawai koperasi OKB lainnya atas perintah Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, maka uang masuk tersebut dapat dipergunakan sebagai pengurang atas kerugian keuangan negara, sehingga kerugian keuangan negara secara *nett loss* sejumlah Rp4.066.481.674,00 (empat milyar enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai pencairan KUR kepada 110 Debitur	6.235.000.000,00
2	Nilai Pokok kredit yang telah dilunasi dan/atau diangsur	2.168.518.326,00
3	Nilai kerugian keuangan negara (1-3)	4.066.481.674,00

Dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, terpenuhi.

Ad. 5 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tentang penyertaan (*deelneming*).

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Jadi, yang

Hal 248 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipidana sebagai “pelaku tindak pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan atau *deelneming* ini secara teoritis terdapat dua pandangan yang melihat *deelneming* sebagai alasan memperluas dapat dipidananya orang dan sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan tertentu. Dasar memperluas dapat dipidananya orang berdasarkan kepada alasan bahwa penyertaan dipandang sebagai masalah pertanggung-jawaban pidana dan penyertaan bukan merupakan suatu delik karena dianggap sebagai delik yang tidak sempurna, sedangkan pandangan yang mendasarkan penyertaan sebagai alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan mendasarkan *deelneming* dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana dan penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa (Prof.Dr.HC (AIMS) HM. Rasyid Ariman, SH.MH, dan Fahmi Raghib, SH., MH., ADV, Hukum Pidana, Setara Press, Malang 2015);

Menimbang bahwa terdapat perbedaan antara *pleger* dengan pembuat tunggal (*dader*), perbedaan itu adalah seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik secara psikis atau secara fisik. Seorang *pleger* memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain untuk mewujudkan tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai *doenplegen* paling sedikit harus ada dua orang di mana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doenplegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (*instrument*) belaka dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan (Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3), Jakarta: Rajawali Press, 2014);

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan dalam hal penyertaan (*deelneming*) selalu terdapat seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger* / *mededader*) dalam kapasitas masing-masing pelaku, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No.1/1995/M.Pid menguraikan turut serta sebagai berikut:

Hal 249 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama (pelaku-pelaku lain) sama-sama sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang bahwa berangkat dari pengertian tersebut, dihubungkan dengan fakta persidangan, Justinus Willy Prabowo selaku mantri/pemrakarsa berkerja sama dengan pengurus Koperasi OKB yang berperan sebagai perantara / *referrral*, yaitu: Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan Achmad Zaenuri untuk mencari calon debitur KUR. Para perantara tersebut menyampaikan kepada para calon debitur bahwa mereka dapat membantu pengajuan Kredit KUR meskipun para calon debitur tidak memiliki agunan / jaminan, karena Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar yang akan menyediakan agunan/jaminan dan membantu penyiapan lapak/lokasi usaha di sekitar Pasar Batu sesuai wilayah kerja Justinus Willy Prabowo.

Menimbang bahwa untuk keperluan survey, Justinus Willy Prabowo bersama-sama Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan/atau Achmad Zaenuri mengkondisikan agar para calon debitur didokumentasikan seolah-olah memiliki tempat usaha sesuai Surat Keterangan Usaha berlokasi di Pasar Batu yang sebenarnya bukan tempat usaha calon debitur. Perbuatan *aquo*, dilakukan Justinus Willy Prabowo besama-sama dengan para *referral* dengan cara sebagai berikut:

- a. Justinus Willy Prabowo memproses permohonan KUR dari para nasabah atas referensi Terdakwa Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan/atau Achmad Zaenuri, yang senyatanya tidak memiliki usaha, dan/atau memiliki usaha kurang dari 6 (enam) bulan dan tidak produktif.
- b. Justinus Willy Prabowo mengisi form analisa dan evaluasi kredit berdasarkan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Terhadap nasabah yang tidak mempunyai usaha, form analisa dan evaluasi kreditnya dikarang, serta mengisi analisis usaha (finansial laba rugi) yang

Hal 250 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



terdiri dari omzet penjualan, biaya HPP, pendapatan netto, dan laba rugi tidak sesuai fakta dan keadaan yang sebenarnya.

- c. Justinus Willy Prabowo bersama-sama para *referral* (Terdakwa Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan/atau Achmad Zaenuri) mengarahkan calon nasabah yang tidak memiliki usaha untuk berfoto di lapak milik orang lain di Pasar Batu, sesuai wilayah kerjanya.
- d. Justinus Willy Prabowo dan para *referral* (Terdakwa Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan/atau Achmad Zaenuri) juga mengetahui para calon nasabah tidak memiliki usaha, dipinjam nama saja untuk pencairan KUR, sebagaimana uang KUR yang cair dipergunakan oleh OKB.
- e. Justinus Willy Prabowo meminta kepada Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, agar calon debitur menyiapkan agunan / jaminan dengan alasan agar permohonan KUR nya cepat disetujui.

Hal tersebut, mengakibatkan para calon nasabah debitur terlihat memenuhi syarat untuk menerima kredit KUR, dan mengajukan hasil analisis dan evaluasi kepada Kepala BRI Unit Batu 1 selaku pejabat pemutus (ic. Imam Wahyudi) untuk mendapatkan persetujuan realisasi kredit.

Menimbang bahwa setelah mendapatkan persetujuan kredit, Justinus Willy Prabowo memberitahu Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati ataupun Achmad Zaenuri agar calon debitur datang ke kantor BRI Unit Batu 1 untuk melakukan realisasi kredit KUR Mikro. Hal mana, sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan April 2023 telah memprakarsai Kredit KUR sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang debitur hasil referensi para *referral* masing-masing sebagai berikut:

1. Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, berperan mengajukan 55 (lima puluh lima) calon nasabah debitur, dengan jumlah pencairan dana kredit KUR sebesar Rp3.065.000.000,00 (tiga milyar enam puluh lima juta rupiah), namun yang digunakan oleh para debitur KUR sebesar Rp1.019.650.000 (satu milyar sembilan belas juta rupiah) dan telah ada angsuran sebesar Rp196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar bersama-sama dengan Justinus Willy Prabowo menimbulkan kerugian sebesar Rp1.848.950.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nilai Kredit	Pengguna
----	--------------	--------------	----------

Hal 251 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Debitur	Pihak Lain/non perantara	Perantara
1	Ninik Yusvitaroh	50.000.00		10.000.000	40.000.00
2	Dony Suherman	50.000.00		10.000.000	40.000.00
3	Sumari	50.000.00	25.000.00		25.000.00
4	Yuki Fitria	50.000.000	38.000.000		12.000.000
5	Nur Wachid	50.000.000	10.000.000		40.000.000
6	Sinta Septiani	50.000.00	10.000.00		40.000.00
7	Erista Nur Sofiana	50.000.00	40.000.00		10.000.00
8	Suliadi	50.000.00	20.000.00		30.000.00
9	Lihayyidzil Habibi	50.000.00	40.000.00		10.000.00
10	Martarena Kristiani Mulyanto	50.000.00	40.000.00		10.000.00
11	Prastyono	50.000.00	19.000.00		31.000.00
12	Deya Murti Nasuha	50.000.00			50.000.00
13	Revin Hana Putri Maulidina	50.000.00			50.000.00
14	Tutik	50.000.00		23.400.000	26.600.00
15	Suliati	50.000.00	50.000.00		
16	Agung Prianto	50.000.00		15.000.000	35.000.00
17	Joko Prasetyo	50.000.00	20.000.00		30.000.00
18	Rosita Ervina Safitri	50.000.00	25.000.00		25.000.00
19	Trio Rizal Primadi	50.000.00		25.000.000	25.000.00
20	Sulistiyono	50.000.00	25.000.00		25.000.00
21	Sugeng Fiadi	50.000.00	20.000.00		30.000.00
22	Kristianto	50.000.00	25.000.00		25.000.00
23	Mukawi	50.000.00	23.400.00		26.600.00
24	Siti Aisyah Afifi	50.000.00	25.000.00		25.000.00
25	Devan Harin Egi Johana	50.000.00		20.000.000	30.000.00
26	Bambang Edo Setiawan	50.000.00	23.400.00		26.600.00
27	Sulastri	50.000.00	10.000.00		40.000.00
28	Eko Prasetyo	50.000.00	35.000.00		15.000.00
29	Andika Veri Wicaksono	50.000.00	36.850.00		13.150.00
30	Panji Putra Wijaya	50.000.00	25.000.00		25.000.00
31	Lu'lu'ul Masnunah	50.000.00	10.000.00		40.000.00
32	Titik Wijayanti	50.000.00	25.000.00		25.000.00

Hal 252 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



33	Kuswati	100.000.00 0	22.000.0 00		78.000.0 00
34	Bella Safitri	50.000.0 00		20.000. 000	30.000.0 00
35	Azei Adi Pamungkas	50.000.0 00		13.000. 000	37.000.0 00
36	Sri Winarsih	50.000.0 00	25.000.0 00		25.000.0 00
37	Andik Sudiantoro	50.000.0 00			50.000.0 00
38	Ayati	100.000.00 0	50.000.0 00		50.000.0 00
39	Ganesha Hari Wahono	100.000.00 0	50.000.0 00		50.000.0 00
40	Anis Mutoharoh	50.000.0 00	25.000.0 00		25.000.0 00
41	Iwan Suryanto	40.000.0 00	20.000.0 00		20.000.0 00
42	Janji Purnomo	100.000.00 0	50.000.0 00		50.000.0 00
43	Putri Oktaviana	100.000.00 0	37.000.0 00		63.000.0 00
44	Yusuf Bagus Wantoro	40.000.0 00		10.000. 000	30.000.0 00
45	Fauluddina Nur Islamiyah	35.000.0 00		20.000. 000	15.000.0 00
46	Jumadi	50.000.0 00	15.000.0 00		35.000.0 00
47	Maskur Rosidi	50.000.0 00	5.000.0 00		45.000.0 00
48	Choirul Wahyudi	100.000.00 0		20.000. 000	80.000.0 00
49	Ricky Kurniawan	50.000.0 00	20.000.0 00		30.000.0 00
50	Sugeng Harianto	100.000.000	50.000.0 00		50.000.0 00
51	Fanny La Wahyu Cahyani	50.000.0 00		10.000. 000	40.000.0 00
52	Agus Setiawanto	50.000.0 00	10.000.0 00		40.000.0 00
53	Lukman Zaenuri	50.000.0 00	10.000.0 00		40.000.0 00
54	Mochamad Soleh	50.000.0 00	10.000.0 00		40.000.0 00
55	Danesa Prisica	50.000.0 00			50.000.0 00
	Jumlah	3.065.000.000	1.019.650.00 0	196.400. 000	1.848.950.00 0

2. Arif Santoso, berperan mengajukan 22 (dua puluh dua) calon nasabah debitur, dengan jumlah pencairan dana kredit KUR sebesar Rp1.395.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), namun yang digunakan oleh para debitur KUR sebesar Rp383.574.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan telah ada angsuran sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta), sehingga akibat perbuatan Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar bersama-sama dengan Justinus Willy Prabowo dan Arif Santoso menimbulkan kerugian sebesar Rp958.426.000,00 (sembilan ratus

Hal 253 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nilai Kredit	Pegguna		
			Debitur	Pihak Lain/non perantara	Perantara
1	Muhamad Ilham Hasibuan	70.000.000			70.000.000
2	Lis Karyawati	75.000.000	20.000.000		55.000.000
3	Nur Ahmad Fauzi	50.000.000	9.400.000		40.600.000
4	Suni Rahayu	100.000.000	25.000.000		75.000.000
5	Karlin Susanti	100.000.000	50.000.000		50.000.000
6	Katinah	50.000.000	10.000.000		40.000.000
7	Sri Mawarni	50.000.000	18.000.000		32.000.000
8	Akhmad Nurwanto	100.000.000	24.000.000		76.000.000
9	Maria Irianto Rado	50.000.000		18.000.000	32.000.000
10	Nur Hayati	50.000.000	18.174.000		31.826.000
11	Agung Sutrisno	50.000.000	10.000.000		40.000.000
12	Eko Juni Purwanto	50.000.000		20.000.000	30.000.000
13	Yekti	50.000.000	10.000.000		40.000.000
14	Elsi Ritamala	50.000.000	20.000.000		30.000.000
15	Mistina	50.000.000	25.000.000		25.000.000
16	Yulianto Sigit Purnomo	50.000.000	25.000.000		25.000.000
17	Evi Fitriani	100.000.000	44.000.000		56.000.000
18	Suprpto	50.000.000	10.000.000		40.000.000
19	Nina Susi Puspita	100.000.000	25.000.000		75.000.000
20	Erren Vitaloka	50.000.000	15.000.000		35.000.000
21	Anik Fidia Sriyuanita	50.000.000	25.000.000		25.000.000
22	Risky Fitria Anggraini	50.000.000		15.000.000	35.000.000
Jumlah		1.395.000.000	383.574.000	53.000.000	958.426.000

3. Nurul Astiyawati, berperan mengajukan 29 (dua puluh sembilan) nasabah debitur, dengan jumlah pencairan kredit KUR sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun yang digunakan oleh para debitur KUR sebesar Rp457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan telah ada angsuran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sehingga akibat perbuatan Terdakwa Mohamad Herdin

Hal 254 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyadi Ashar bersama-sama dengan Justinus Willy Prabowo dan Nurul Astiyawati menimbulkan kerugian sebesar Rp1.088.000.000,00 (satu milyar delapan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nilai Kredit	Pengguna		
			Debitur	Pihak Lain/non perantara	Perantara
1	Supriyadi	50.000.000	20.000.000		30.000.000
2	Hanifa	50.000.000	5.000.000		45.000.000
3	Edo Andi Saputro	50.000.000	10.000.000		40.000.000
4	Urfi Hunafa Yusdha Papararida	50.000.000		10.000.000	40.000.000
5	Heri Supriyanto	50.000.000	10.000.000		40.000.000
6	Edi Siswanto	50.000.000	10.000.000		40.000.000
7	Fransiskus Xaverius Bastian Veron	50.000.000	5.000.000		45.000.000
8	Ida Nursanti	50.000.000	10.000.000		40.000.000
9	Tanti Wulandari	50.000.000	5.000.000		45.000.000
10	Ngadiono	50.000.000	25.000.000		25.000.000
11	Denny Indra Permana	50.000.000	10.000.000		40.000.000
12	Arnia Mitra Fanty	50.000.000	15.000.000		35.000.000
13	Tri Putranto Adi Prabowo	50.000.000	10.000.000		40.000.000
14	Agus Prasetyo	35.000.000	15.000.000		20.000.000
15	Soni Sandoyo	50.000.000	20.000.000		30.000.000
16	Endra Susanto	50.000.000	40.000.000		10.000.000
17	Hartono	100.000.000	17.000.000		83.000.000
18	Sumariyono	40.000.000	20.000.000		20.000.000
19	Mochamad Yahya	50.000.000		10.000.000	40.000.000
20	Nur Yasin	100.000.000	50.000.000		50.000.000
21	Wari Suwarno	50.000.000	25.000.000		25.000.000
22	Imam Syafi'i	50.000.000	15.000.000		35.000.000
23	Tutik Wati	50.000.000	15.000.000		35.000.000
24	Sunami	50.000.000			50.000.000
25	Aisyah Adiningsih	50.000.000		10.000.000	40.000.000
26	Sutriani	100.000.000	50.000.000		50.000.000
27	Kristanti	50.000.000	10.000.000		40.000.000

Hal 255 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



28	Johan Gunawan	50.000.000	30.000.000	20.000.000
29	Theresia Olivia Anik Aningtjas	50.000.000	15.000.000	35.000.000
	Jumlah	1.575.000.000	457.000.000	1.088.000.000

4. Achmad Zaenuri, berperan mengajukan 4 (empat) nasabah debitur, dengan jumlah pencairan dana kredit KUR sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun yang benar-benar digunakan oleh para debitur KUR sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan telah ada angsuran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sehingga akibat perbuatan Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar bersama-sama dengan Justinus Willy Prabowo dan Achmad Zaenuri menimbulkan kerugian sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nilai Kredit	Pengguna		
			Debitur	Pihak Lain/ non perantara	Perantara
1	Rizky Anang Sumantri	50.000.000			50.000.000
2	Eko Bagus Pramudya	50.000.000			50.000.000
3	Vivin Agus Trianingsih	50.000.000	10.000.000		40.000.000
4	Reno Rolando Putra	50.000.000		15.000.000	35.000.000
	Jumlah	200.000.000	10.000.000	15.000.000	175.000.000

Menimbang bahwa terwujudnya tindak pidana korupsi *aquo* tidak bisa dilepaskan dari para perantara/ *referral* yaitu Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan/atau Achmad Zaenuri yang berperan aktif mencari dan mengkondisikan 110 (seratus sepuluh) nasabah debitur agar terlihat memenuhi syarat dalam pemberian kredit KUR. Begitu pula Justinus Willy Prabowo selaku pemrakarsa yang tidak selektif dan sengaja tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan informasi, data dukung dan menganalisa kualitas para nasabah debitur KUR, hingga permohonan kredit KUR tersebut disetujui oleh Imam Wahyudi selaku pejabat pemutus kredit. Hal mana, menurut majelis perbuatan tersebut merupakan mata rantai penyebab atas keluarnya uang negara berkaitan pencairan kredit KUR yang tidak memenuhi syarat.

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan, sebagian besar dana kredit KUR 110 (seratus sepuluh) nasabah dikelola oleh Terdakwa dengan mengatas namakan koperasi OKB dalam bentuk simpanan, yang kemudian

Hal 256 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dikelola Terdakwa dalam bentuk pinjaman kepada para anggota koperasi OKB, yang sampai saat ini belum tertagih. Oleh karenanya, menurut Majelis Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar adalah orang yang menikmati sebagian besar dari hasil tindak pidana *aquo* selain yang dinikmati oleh Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan Achmad Zaenuri, yang akan diuraikan kemudian dalam pertimbangan unsur uang pengganti.

Menimbang dengan demikian, terbukti peran Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar menjadi pelaku (*pleger*) bekerja sama dengan Arif Santoso, Nurul Astiyawati dan/atau Achmad Zaenuri sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*). Dengan demikian, unsur penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Menimbang bahwa oleh karena mejelis telah mempertimbangkan tiap-tiap unsur pasal dakwaan yang telah dinyatakan terpenuhi, hal tersebut *mutatis mutandis* sebagai tanggapan atas pembelaan Penasehat Hukum. Sehingga terhadap pembelaan lain dan selebihnya yang tidak berdasar menurut hukum, patut dikesampingkan.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda. Oleh karena besaran kerugian keuangan negara diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka kepada Terdakwa layak dijatuhi pidana penjara dan denda yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Hal 257 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang juga di *junto* kan dalam pasal dakwaan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang pengertian pembebanan uang pengganti sesuai Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”. Oleh karenanya, terlebih dulu harus dipastikan apakah Terdakwa benar-benar memperoleh uang atau harta benda sebagai hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Menimbang bahwa adanya kerjasama antara BRI dengan koperasi OKB yang diwakili oleh Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar dengan memberikan mesin EDC (*electronic data capture*) untuk memudahkan layanan transaksi BRI, sehingga mesin EDC tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, telah cukup membuktikan bahwa Terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab atas segala transaksi berkaitan dengan sisa pinjaman 110 (seratus sepuluh) nasabah debitur yang tidak dipakai.

Menimbang bahwa mengulang pertimbangan hukum pada unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut diatas yang telah dinyatakan terpenuhi, menurut Majelis Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar yang mengatas namakan koperasi OKB telah menggunakan dana kredit KUR yang dipinjamkan kepada para anggota koperasi OKB yang sampai saat ini belum tertagih dan/atau terbayar lunas, serta untuk biaya operasional koperasi OKB sejumlah Rp3.354.742.013,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh empat tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga belas rupiah). Dengan demikian kepada Terdakwa layak dibebani pembayaran uang pengganti yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Hal 258 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp4.066.481.674,00 (empat milyar enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) termasuk dalam katagori sedang (vide Pasal 6 ayat (2) huruf c Perma Nomor 1 Tahun 2020).
- Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa dalam perkara *aquo*, pada pokoknya termasuk dalam katagori rendah (vide Pasal 10 Perma Nomor 1 tahun 2020).

Menimbang bahwa berdasarkan nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang masuk katagori sedang, dihubungkan dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa yang masuk dalam katagori rendah. Maka, Majelis Hakim memilih rentang penjatuhan pidana sebagaimana angka romawi V yang tercantum dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perma RI Nomor 1 Tahun 2020, yaitu penjatuhan pidana penjara dalam rentang waktu antara 6 (enam) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun, dan pidana denda antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, serta memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI Nmomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh

Hal 259 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, berpedoman pada Pasal 46 ayat (2) KUHAP serta memperhatikan beberapa perkara yang dilakukan penuntutan terpisah (*splitsing*), maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk diperlukan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu Indonesia mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi covid-19.
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara pidana umum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;

Hal 260 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Mohamad Herdin Cahyadi Ashar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.354.742.013,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga belas rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama Aisyah Adiningsih No. rek. 312301044578539 Santrean Rt/Rw 004/004 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu;
 - 2) Asli 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial No. rek. 312301044578539 atas nama Aisyah Adiningsih Santrean Rt/Rw 004/004 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu, periode transaksi bulan November 2022 sampai dengan Januari 2024;
 - 3) Asli 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama NURHAYATI No. rek. 312301044540536 Jl. Gelatik No. 9A RT. 005 RW. 004 Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
 - 4) Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI No. rek. 312301044540536 atas nama NURHAYATI, periode : 1/01/00 – 18/09/23, alamat : Jl. Gelatik No. 9 A , RT. 005 RW. 004, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu tanggal 18 September 2023;
 - 5) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode Oktober 2021 sampai dengan Maret 2024 atas nama Edy

Hal 261 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siswanto, No. rek. 312301041942535, alamat : Jl. Trunojoyo Gg.01 Songgokerto Kota Batu;
- 6) Asli 1 (satu) bendel Buku Angsuran Omah Khita Bersama warna hijau atas nama Edy Siswanto;
 - 7) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Omah Khita Bersama warna ungu atas nama Edy Siswanto;
 - 8) Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima Jaminan BPKB F-8579401J BINA IBRAHIM BRI Unit Batu 1;
 - 9) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode September 2021 sampai dengan Maret 2024 atas nama Sinta Septiani, No. rek. 312301041231536, alamat : Jl. Wukir Gg.04 RT.04 RW.11 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu;
 - 10) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode Desember 2021 sampai dengan Maret 2024 atas nama Sulastri, No. rek. 312301041887531, alamat : Jl. Lesti 4, RT.004, RW.002, Kel. Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu;
 - 11) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode November 2021 sampai dengan Maret 2024 atas nama Sugeng Fiadi, No. rek. 312301041747537;
 - 12) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode Desember 2021 sampai dengan Maret 2024 atas nama Heri Supriyanto, No. rek. 312301041947535, alamat : Jl. Lahor No.17, RT.001, RW.012, Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu;
 - 13) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Pinjaman KUR ke-2 tanggal 20-04-22;
 - 14) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Omah Khita Bersama warna ungu atas nama Heri Supriyanto;
 - 15) Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima Jaminan BPKB L-12184804 FITRIANI BRI Unit Batu 1;
 - 16) Asli 4 (empat) lembar Bukti Pembayaran Angsuran ke Omah Khita Bersama atas nama Heri Supriyanto;
 - 17) Asli 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama FAULUDDINA NUR ISLAMIYAH No. rek. 312301043751532 Jl. Suropati Gg IX Ds Pesanggrahan Rt 03 Rw 07 Pesanggrahan;
 - 18) Asli 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial No. rek. 312301043751532 atas nama FAULUDDINA NUR ISLAMIYAH, alamat:

Hal 262 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jl. Suropati Gg IX Ds Pesanggrahan Rt 03 Rw 07 Pesanggrahan, periode transaksi bulan Juli 2022 sampai dengan Desember 2023.
- 19) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode November 2021 sampai dengan April 2024 atas nama Hanifa, No. rek. 312301041776536, alamat : Dusun Kajar Rt.001 Rw. 006, Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu;
 - 20) Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima Jaminan BPKB NO N-09234573 AN ZAINUR ARIFIN ASHARI BRI Unit Batu 1;
 - 21) Asli 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama Johan Gunawan No. rek. 312301044784538, alamat: Jl. Indragiri Gg.16 Rt 003 Rw 004 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu;
 - 22) Asli 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial No. rek. 312301044784538 atas nama Johan Gunawan alamat: Jl. Indragiri Gg. 16 Rt 003 Rw 004 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu, periode transaksi bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2024;
 - 23) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, rekening koran periode November 2022 sampai dengan Januari 2024 atas nama Kristanti, No. rek. 312301044690535, alamat : Jl. Nurhadi RT.05 RW.01 Kel. Bulukerto Kec. Bumiaji Kota Batu;
 - 24) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima BPKB Nomor : L-12706955 atas nama Rohmad Zainal Arifin;
 - 25) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Hutang dan Kartu Angsuran atas nama Kristanti.
 - 26) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan rekening koran periode Agustus 2022 sampai dengan Januari 2024 atas nama Endra Susanto, No. rek. 312301043917536, alamat : Sumberejo Rt/Rw 05/02 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu.
 - 27) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan rekening koran periode April 2022 sampai dengan Januari 2024 atas nama Yekti, No. rek. 312301044688538, alamat : Jl. Dewi Sartika Gg.01 No.10 RT.01 RW.09 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu;
 - 28) Asli 1 (satu) bendel Akta Pendirian Koperasi Pemasaran Omah Khita Bersama, Nomor : 8, tanggal 30-08-2021 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh satu) dihadapan notaris Tjoa Chaly, SH., M,Kn;
 - 29) Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011937.AH.01.26.Tahun

Hal 263 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Pemasaran Omah Khita Bersama, tanggal 31 Agustus 2021;
- 30) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Koperasi Omah Khita Bersama atas nama Trio Rizal / Rokhani;
- 31) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan rekening koran periode Oktober 2022 sampai dengan Januari 2024 atas nama Agus Setiawanto, No. rek. 312301044486538, alamat : Jl. Indragiri Rt.003 Rw.004 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu;
- 32) Asli 1 Asli 1 (satu) buah Buku Tabungan, kartu ATM Bank BRI, dan rekening koran periode Oktober 2021 sampai dengan April 2024 atas nama Deya Murti Nasuha No. rek. 312301041411534, alamat: Jl. Patimura G 2 Rt 001 Rw 001 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu.
- 33) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan dan kartu ATM Bank Mandiri, no. rek. 1440021969230 atas nama Revin Hana Putri, alamat : Jl. Wukir Rt.001 Rw.004 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu;
- 34) Asli 1 (satu) bendel Print Out Mutasi No. rek. 1440021969230, periode September 2022 sampai dengan mei 2023;
- 35) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran BCA, no rek. 0190970213, periode September 2022 sampai dengan mei 2023, atas nama Revin Hana Putri, alamat : Jl. Wukir Rt.001 Rw.004 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu;
- 36) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan dan ATM Bank BRI atas nama Supriyadi, No. rek. 312301041525537, alamat : Dusun Kajar RT.005 RW.006 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu;
- 37) Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima BPKB K-07291796 SOEBANDI tanggal 21 Oktober 2021 dan Tanda Terima Hutang SPH No. 87170588/3123/10/21 tanggal 21 Oktober 2021;
- 38) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, ATM Bank BRI dan rekening koran periode November 2021 sampai dengan Januari 2024 atas nama KRISTIANTO No. rek. 312301041746531, alamat: Dsn Sabrangbendo RT 049 RW 007 Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
- 39) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, Kartu ATM BRI dan rekening koran periode Oktober 2021 sampai dengan Mei 2024 atas nama SULIATI No. rek. 312301041509531, alamat: Jl Dewi sartika III Blok N 002 010, Temas Batu Kota Batu.
- 40) Asli 1 (satu) bendel rekening koran periode Desember 2021 sampai dengan Mei 2024 atas nama Edo Andi Saputro No. rek.

Hal 264 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 312301041928531, alamat: Dusun Kajar RT 001 RW 006, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu
- 41) Asli 1 (satu) bendel buku tabungan anggota Nomor OKB-00698 atas nama Ida Nursanti;
- 42) Asli 1 (satu) bendel rekening koran periode Desember 2021 sampai dengan Mei 2024 atas nama Ida Nursanti No. rek. 312301042034539, alamat: Dusun Kapru RT 011 RW 008, Desa Gunungsari, Kec. Bumiaji, Kota Batu.
- 43) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, ATM Bank BRI dan rekening koran periode Oktober 2021 sampai dengan Mei 2024 atas nama Lihayyidzil Habibi, No. rek. 312301041321535, alamat : Dusun Genengan RT 025 RW 006, Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
- 44) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, ATM Bank BRI dan rekening koran periode September 2021 sampai dengan Juni 2024 atas nama Yuki Fitria, No. rek. 312301041178534, alamat : Dawuhan RT.016 RT.005, Kelurahan Te-galgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
- 45) Asli 2 (dua) lembar print out bukti transfer.
- 46) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan dan 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI periode Juni 2022 s.d. Juni 2024 atas nama Denny Indra Permana, No. Rek. 312301043619536, alamat Dusun Kajar RT 001 RW 006, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
- 47) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan dan rekening koran Bank BRI periode Juni 2022 s.d. Juni 2024 atas nama Ngadiono, No. Rek. 312301043596534, alamat Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
- 48) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama Ngadiono Alamat Dusun Kajar, Desa Pandanrejo;
- 49) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan dan rekening koran Bank BRI atas nama Soni Sandojo, No. Rek. 312301043849539, alamat Dusun Kajar RT 002 RW 006, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu; dan
- 50) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama Sony. S., Alamat : Desa Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu;
- 51) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan dan rekening koran Bank BRI periode Juli 2022 s.d. Juni 2024 atas nama Agus Prasetyo , No. Rek. 312301043768539, alamat JL. Wukir RT 005/ RW 004 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu;

Hal 265 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 52) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan rekening koran periode September 2021 sampai dengan Juni 2024 atas nama Anis Mutoharoh, No. Rek. 312301035070536, alamat Jl. Patimura Gg. V RT 005 RW 006, Kelurahan Temas, Kec. Batu, Kota Batu;
- 53) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama Ngadiono Alamat Patimura, Kelurahan Temas, Kec. Batu, Kota Batu;
- 54) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, ATM Bank BRI dan rekening koran periode Oktober 2021 sampai dengan Juni 2024 atas nama Titik Wijayanti, No. Rek. 312301041378532, alamat Jl. Wukir RT.003 RW.004, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- 55) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama Titik, alamat Jl. Wukir RT.003 RW.004, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- 56) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan rekening koran periode Juli 2022 sampai dengan Juni 2024 atas nama Tri Putranto Adi Prabowo, No. Rek. 312301043752538, alamat Jl. Raya Pandanrejo, Dusun Kajar, RT 001 RW 006, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu
- 57) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan rekening koran periode Maret 2023 sampai dengan Maret 2024 atas Reno Rolando Putra, No. Rek. 312301045299536, alamat Jl. Indrokilo RT 04 RW 06 Desa Puntan, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
- 58) Asli 1 (satu) bendel rekening koran periode April 2022 sampai dengan Juni 2024 atas nama Bella Safitri, No. Rek. 312301042801538, alamat Jl. Wukir RT 003 RW 004 Desa Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 59) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama Sulikanah, alamat Jl. Wukir RT.003 RW.004, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 60) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan, ATM Bank BRI, dan rekening koran periode Juni 2022 sampai dengan Juni 2024 atas Arnia Mitra Fanty, No. Rek. 312301042828530, alamat Dusun Kajar RT 001 RW 006, Kelurahan Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- 61) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan BRI atas nama Yusuf Bagus Wantoro, No. Rek. 312301043737538, Jl. Panderman 43 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;

Hal 266 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 62) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode Desember 2021 sampai dengan Juli 2024 atas nama Urfi Hunafa Yusdha Papararida, No. Rek. 312301041932530, Jl. Hasanudin Junrejo, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- 63) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama Urfi Hunafa
- 64) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode November 2021 sampai dengan Juli 2024 atas nama Siti Aisyah Afifi, No. rek. 312301041783533, alamat : Jl. Tirtosari No. 5 RT.002 RW.007 Desa Landungsari Kec. Dau Kab. Malang;
- 65) Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima BPKB Q-01849478 YUKI FITRIA tanggal 24 November 2021 dan Tanda Terima Hutang SPH No. 88182112/3123/11/21 tanggal 24 November 2021.
- 66) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Omah Khita Bersama atas nama Nur Wachid
- 67) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode September 2021 sampai dengan Juli 2024 atas nama Suliadi, No. rek. 312301041259534, alamat : Dusun Klerek RT 01 RW 02 Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- 68) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode September 2021 sampai dengan Juli 2024 atas nama Nur Wachid, No. rek. 312301041195536, alamat : JL. Simpang Sulfat Utara VII / C-27 RT 5 RW 5 kelurahan pandanwangi Kec Belimbing;
- 69) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode Juli 2022 sampai dengan Juli 2024 atas nama Putri Oktaviana, No. rek. 312301043724535, alamat : Jl. Sawahan RT 04 RW 05 Desa Beji Kec. Junrejo Kota Batu.
- 70) Buku Tabungan Anggota Omah Khita Bersama atas nama Putri Oktaviana;
- 71) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode Januari 2023 sampai dengan Juli 2024 atas nama Janji Puromo, No. rek. 312301043711532, alamat : Jl. KH. Agus Salim GG. II, RT 002 RW 001, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 72) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI atas nama Hartono, No. Rek. 312301043915534, alamat : Jl. Brantas No 92, RT 002 RW 012, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.

Hal 267 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 73) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran Periode Juni 2022 sampai dengan April 2024 atas nama Iwan Suryanto, No. Rek. 312301043677534, alamat : Jl. Anjasmoro Dalam Rt/Rw 007/011 Desa Sisir Kec. Batu Kota Batu.
- 74) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode Oktober 2022 sampai dengan Juli 2024 atas nama Karlin Susanti, No. rek. 312301044453535, alamat : Jl. Dewi Sartika GG.3K RT 004 RW 009 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 75) Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima AJB NO 658/BATU/XII/1997 Karlin Susanti tanggal 14 Oktober 2022 dan Tanda Terima Hutang SPH No. 96695707/3123/10/22 tanggal 14 Oktober 2022.
- 76) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode April 2022 sampai dengan Juli 2024 atas nama Kuswati, No. rek. 312301042784532, alamat : Jl. Rambutan RT.02 RW.01 Songgoriti Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu Kota Batu;
- 77) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran periode Desember 2022 sampai dengan Juli 2024 atas nama Evi Fitriani, No. rek. 312301044787536, alamat : Jl. Kopral Kasdi RT. 004 RW. 001 Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
- 78) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode Januari 2024 atas nama Erista Nur Sofiana, No. rek. 312301041250530, alamat : Jl. Semeru II No.26 RT. 003 RW.007 Kelurahan Sisir , Kecamatan Batu , Kota Batu;
- 79) Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi dari M. Herdin kepada Erista Nur Sofiana pada tanggal 24 September 2021 uang sejumlah Rp. 50.000.000.- untuk pembayaran pinjaman ke BRI atas nama Rista yang diberikan (dipinjam) pada M. Herdin CA. Dimana setiap bulannya akan di angsur oleh Herdin setiap bulannya Rp. 1.521.100 selama 36 bulan;
- 80) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode Oktober 2021 sampai dengan periode Juli 2024 atas nama Fanny La Wahyu Cahyani, No. rek. 312301041490538, alamat : Jl. Dewi Sartika GG. 3 Block O, RT/RW 002/010, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 81) Asli 1 (satu) Rekening Koran periode September 2021 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Sumari, No. rek. 312301041152538, alamat: Jl. Patimura Gg V RT 05 RW 06 Kel. Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.

Hal 268 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 82) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode September 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Wari Suwarno, No. rek. 312301044359537, alamat : Jl. Slamet Dusun Ngujung RT.015 RW.003, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
- 83) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran periode Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Sri Mawarni, No. Rek. 312301044468530, alamat : Jl. Dewi Sartika 5 Gg.III RT 003 RW 009, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 84) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran periode Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Maria Irianto Rado, No. Rek. 312301044490537, alamat : Jl. Dewi Sartika 5 Gg.III RT 003 RW 009, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 85) Asli 1 (satu) bendel buku tabungan BRI dan Rekening Koran periode September 2022 sampai dengan Juli 2024 atas nama Mochamad Yahya, No. Rek. 312301044306534, alamat : Kajar RT.001 RW.006, Kelurahan Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- 86) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI atas nama Ricky Kurniawan, No. rek. 312301043870530, alamat : Jl. Bulutangkis No. 35, RT. 005 RW.003 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 87) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI atas nama Sulistiyono, No. rek. 312301041736536, alamat : Jl. Kenanga RT. 02 RW. 06 Dusun Krajan, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 88) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Akhmad Nurwanto, No. Rek. 312301044475537, alamat : JL. KH Agus Salim RT. 6 RW. 1 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 89) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran periode November 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Agung Sutrisno, No. Rek. 312301044664534, alamat : Jl. Lesti Utara RT 008 RW 003 Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 90) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode Januari 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Anik Fidia Sriyuanita, No. Rek. 312301036737539, alamat : Dusun Dresel RT. 001 RW. 008 Desa Oro – Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu.

Hal 269 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI atas nama Dony Suherman, No. Rek. 312301041130536, alamat : Jl. Arjuno RT 001 RW 012 Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
- 92) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Jaminan dari Dony Suherman berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-07456030 Atas Nama Farida.
- 93) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran periode November 2022 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Vivin Agus Trianingsih, No. Rek. 312301044738537, alamat : Dusun Kekep RT/RW 002/004, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- 94) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode Desember 2021 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Eko Prasetyo, No. Rek. 312301041923531, Alamat : Dusun Sabrangbendo RT. 051 RW. 008 Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
- 95) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode Desember 2021 sampai dengan Agustus 2024 atas nama Andhika Veri Wicaksono, No. Rek. 312301041926539, Alamat : Dusun Sabrangbendo, Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu
- 96) Tanda Terima dari Omah Khita Bersama atas nama Andhika sejumlah Rp.10.000.000,00.
- 97) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode November 2022 Sampai dengan Agustus 2024 atas nama Elsi Ritamala, No. rek. 312301044729538, alamat : JL. Dewi Sartika Gg.III H RT. 010 RW. 010 Kel. Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 98) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode November 2022 Sampai dengan Agustus 2024 atas nama Sunami, No. rek. 312301044507538, alamat : Dusun Kajar RT 001/RW 006 Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- 99) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI periode April 2022 Sampai dengan Agustus 2024 atas nama Erren Vitaloka, No. rek. 312301042881538, alamat : Jl Damun RT 03 RW 06 Kelurahan Beji, Kecamatan-Junrejo, Kota Batu
- 100) 1 (satu) bendel bukti pembayaran angsuran pinjaman dari Erren Vitaloka.
- 101) Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran periode Oktober 2022 sampai dengan Juni 2024 atas nama Tutik Wati, No. Rek. 312301044465532,

Hal 270 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Kajar RT. 002 RW. 006 , Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu

- 102) print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2023 atas nama Rizky Fitria Anggraini;
- 103) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Iwan Suryanto;
- 104) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Bambang Edo Setiawan;
- 105) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Lu'lu'ul Masnunah;
- 106) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Muhammad Ilham Hasibuan;
- 107) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Yusuf Bagus Wantoro;
- 108) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Janji Purnomo;
- 109) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Andik Sudiantoro;
- 110) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Panji Putra Wijaya;
- 111) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Hartono;
- 112) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Erista Nur Sofiana;

Hal 271 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Lis Karyawarti;
- 114) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Suni Rahayu;
- 115) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Akhmad Nurwanto;
- 116) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Ricky Kurniawan;
- 117) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Sinta Septiani;
- 118) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Deya Murti Nasuha;
- 119) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Yekti;
- 120) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Revin Hana Putri;
- 121) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Trio Rizal Primadi;
- 122) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Suliati;
- 123) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Tutik;
- 124) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Rosita Ervina Safitri;

Hal 272 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Joko Prasetyo;
- 126) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Maskur Rosidi;
- 127) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Jumadi;
- 128) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Sumari;
- 129) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Ganesha Hari Wahono;
- 130) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Titik Wijayanti;
- 131) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Azei Adi Pamungkas;
- 132) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Prasetyono;
- 133) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Bella Safitri;
- 134) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Sri Winarsih;
- 135) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Anis Mutoharoh;
- 136) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Ayati;

Hal 273 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Agus Prasetyo;
- 138) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun atas nama Choirul Wahyudi;
- 139) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Karlin Susanti;
- 140) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Fanny La Wahyu Cahyani;
- 141) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Eko Bagus Pramudya Santoso;
- 142) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2023 atas nama Mochamad Soleh;
- 143) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Sri Mawarni;
- 144) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Maria Irianto Rado;
- 145) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Elsi Ritamala;
- 146) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2023 atas nama Danesa Prisica;
- 147) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Kristianto;
- 148) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Eko Prasetyo;

Hal 274 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Andika Veri Wicaksono;
- 150) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Mistina;
- 151) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Imam Syafi'i;
- 152) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Hanifa;
- 153) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Supriyadi;
- 154) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Edo Andi Saputro;
- 155) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Denny Indra Permana;
- 156) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Ngadiono;
- 157) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Soni Sandoyo;
- 158) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Arnia Mitra Fanty;
- 159) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Tri Putranto Adi Prabowo;
- 160) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Wari Suwarno;

Hal 275 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Tutik Wati;
- 162) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Sumariyono;
- 163) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Mochamad Yahya;
- 164) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Theresia Olivia Anik Aningtijas;
- 165) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Nina Susi Puspita;
- 166) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Sunami;
- 167) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Fransiskus Xaverius Bastian Veron;
- 168) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Martarena Kristiani;
- 169) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Urfi Hunafa Yusdha Papararida;
- 170) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Suprpto;
- 171) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Katinah ;
- 172) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Putri Oktaviana;

Hal 276 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Erren Vitaloka;
- 174) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Lihayyidzil Habibi;
- 175) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Sugeng Harianto;
- 176) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Kristianti ;
- 177) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Mukawi;
- 178) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Nur Ahmad Fauzi;
- 179) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Sulistiyono;
- 180) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Anik Fidia Sriyuanita;
- 181) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Eko Juni Purwanto;
- 182) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Aisyah Adiningsih;
- 183) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Endra Susanto;
- 184) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Agus Setiawanto;

Hal 277 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Nur Yasin;
- 186) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Johan Gunawan;
- 187) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Sutriani;
- 188) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Rizky Anang Sumantri;
- 189) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Devan Harin Egi Johana;
- 190) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Lukman Zaenuri;
- 191) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Vivin Agus Trianingsih;
- 192) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Suliadi;
- 193) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Ninik Yustaviroh;
- 194) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Heri Supriyanto;
- 195) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Fauluddina Nur Islamiyah;
- 196) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Edy Siswanto ;

Hal 278 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 197) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Kuswati;
- 198) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Sulastri;
- 199) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Agung Sutrisno;
- 200) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Nur Hayati;
- 201) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2023 atas nama Reno Rolando Putra;
- 202) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Yulianto Sigit Purnomo;
- 203) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Tanti Wulandari;
- 204) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2022 atas nama Evi Fitriani;
- 205) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Dony Suherman;
- 206) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Sugeng Fiadi ;
- 207) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Agung Priyanto;
- 208) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Siti Aisyah;

Hal 279 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Yuki Fitria;
- 210) (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Ida Nursanti ;
- 211) 1 (satu) bendel dokumen print out dari aplikasi BRISpot terkait pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI pada BRI Unit Batu I Tahun 2021 atas nama Nur Wachid;
- 212) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode September 2021 Sampai dengan Oktober 2024 atas nama Ninik Yusvitaroh, No. rek. 312301041129535, alamat : Dusun Klerek RT. 003 RW. 002 Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu
- 213) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Rizky Fitria Anggraini;
- 214) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Iwan Suryanto;
- 215) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Bambang Edo Setiawan;
- 216) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Lu'lu'ul Masnunah;
- 217) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Muhammad Ilham Hasibuan;
- 218) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Yusuf Bagus Wantoro;
- 219) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Janji Purnomo;
- 220) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Andik Sudiantoro;
- 221) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Panji Putra Wijaya;
- 222) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Hartono;
- 223) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Erista Nur Sofiana;

Hal 280 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Lis Karyawarti;
- 225) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Suni Rahayu;
- 226) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static nama Akhmad Nurwanto;
- 227) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Ricky Kurniawan;
- 228) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sinta Septiani;
- 229) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Deya Murti Nasuha;
- 230) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Yekti;
- 231) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Revin Hana Putri;
- 232) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Trio Rizal Primadi;
- 233) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Suliati;
- 234) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Tutik;
- 235) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Rosita Ervina Safitri;
- 236) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Joko Prasetyo;
- 237) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Maskur Rosidi;
- 238) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Jumadi;
- 239) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sumari;
- 240) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Ganesha Hari Wahono;
- 241) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Titik Wijayanti;

Hal 281 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Azei Adi Pamungkas;
- 243) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Prasetyono;
- 244) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Bella Safitri;
- 245) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sri Winarsih;
- 246) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Anis Mutoharoh;
- 247) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Ayati;
- 248) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Agus Prasetyo;
- 249) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Choirul Wahyudi;
- 250) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Karlin Susanti;
- 251) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Fanny La Wahyu Cahyani;
- 252) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Eko Bagus Pramudya Santoso;
- 253) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Mochamad Soleh;
- 254) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sri Mawarni;
- 255) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Maria Irianto Rado;
- 256) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Elsi Ritamala;
- 257) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Danesa Prisica;
- 258) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Kristianto;

Hal 282 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 259) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Eko Prasetyo;
- 260) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Andika Veri Wicaksono;
- 261) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Mistina;
- 262) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Imam Syafi'i;
- 263) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Hanifa;
- 264) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Supriyadi;
- 265) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Edo Andi Saputro;
- 266) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Denny Indra Permana;
- 267) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Ngadiono;
- 268) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Soni Sandoyo;
- 269) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Arnia Mitra Fanty;
- 270) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Tri Putranto Adi Prabowo;
- 271) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Wari Suwarno;
- 272) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Tutik Wati;
- 273) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sumariyono;
- 274) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Mochamad Yahya;
- 275) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Theresia Olivia Anik Aningtijas;

Hal 283 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 276) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Nina Susi Puspita;
- 277) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sunami;
- 278) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Fransiskus Xaverius Bastian Veron;
- 279) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Martarena Kristiani;
- 280) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Urfi Hunafa Yusdha Papararida;
- 281) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Suprpto;
- 282) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Katinah ;
- 283) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Putri Oktaviana;
- 284) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Erren Vitaloka;
- 285) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Lihayidzil Habibi;
- 286) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sugeng Harianto;
- 287) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Kristianti ;
- 288) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Mukawi;
- 289) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Nur Ahmad Fauzi;
- 290) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sulistiyono;
- 291) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Anik Fidya Sriyuanita;
- 292) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Eko Juni Purwanto;

Hal 284 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 293) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Aisyah Adiningsih;
- 294) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Endra Susanto;
- 295) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Agus Setiawanto;
- 296) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Nur Yasin;
- 297) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Johan Gunawan;
- 298) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sutriani;
- 299) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Rizky Anang Sumantri;
- 300) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Devan Harin Egi Johana;
- 301) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Lukman Zaenuri;
- 302) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Vivin Agus Trianingsih;
- 303) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Suliadi;
- 304) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Ninik Yustaviroh;
- 305) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Heri Supriyanto;
- 306) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Fauluddina Nur Islamiyah;
- 307) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Edy Siswanto ;
- 308) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Kuswati;
- 309) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sulastri;

Hal 285 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 310) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Agung Sutrisno;
- 311) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Nur Hayati;
- 312) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Reno Rolando Putra;
- 313) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Yulianto Sigit Purnomo;
- 314) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Tanti Wulandari;
- 315) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Evi Fitriani;
- 316) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Dony Suherman;
- 317) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Sugeng Fiadi ;
- 318) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Agung Priyanto;
- 319) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Siti Aisyah;
- 320) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Yuki Fitria;
- 321) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Ida Nursanti ;
- 322) 1 (satu) bendel rekening koran periode 01 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024, BI Code, payoff, dan data static atas nama Nur Wachid;
- 323) Fotocopy 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : 299/KW-XVI/HC/10/2017 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Malang;
- 324) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Nomor : R.3072.e-KW-XVI/SDM/07/2021, perihal Mutasi Pekerja Kantor Wilayah BRI Malang.
- 325) Asli 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI periode Juli 2021 s.d. Mei 2023 atas nama Justinus Willy Prabowo, No. Rek. 752401000066508, alamat Jl. Sulfat Agung XII/9 RT 002 RW 021, Kel. Blimbing Kota Malang.

Hal 286 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 326) Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima Jaminan BPKB No N-03786558 AN Rudy Kurniawan Wijayanto..
- 327) Asli 1 (satu) buku tabungan BRI dan 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI periode Desember 2022 sampai dengan Maret 2024 atas nama Yulianto Sigit Purnomo, No. Rek. 312301044781530, Alamat: Jl. Melati No. 1, RT 003/RW 003, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- 328) Asli 1 (satu) buku tabungan, Kartu ATM, dan 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI periode Januari 2022 sampai dengan Januari 2025 atas nama Lu'lu'ul Masnunah, No. Rek. 312301042146530, Alamat : Jl. Anjasmore Dalam RT. 007/RW. 011, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- 329) Asli 1 (satu) bendel Buku Tabungan Bank BRI dan Rekening Koran periode 23 September 2022 Sampai 30 September 2022 atas nama Nur Yasin, No. rek. 312301044341534, alamat : Dusun Santrean RT 002 RW 004 Desa Sumberejo Kecamatan Batu.
- 330) Copy 1 (satu) Surat Keputusan Nokep : S.172.e-KW-XVI/SDM/07/2021 tentang Mutasi Atas Permintaan Sendiri (APS) Pekerja Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang.
- 331) Copy 1 (satu) Surat Pengunduran Resign atas nama Justinus Willy Prabowo sebagai Mantri pada BRI Unit Batu 1 tanggal 14 Maret 2023.
- 332) Copy 1 (satu) Surat Nomor : R.1196.e-RO-MLG/RHC/04/2023 tanggal 12 April 2023, Perihal : Pemutusan Hubungan Kerja karena Atas Permintaan Sendiri (APS) a/n Justinus Willy Prabowo.
- 333) Copy 1 (satu) Surat Keputusan Nokep : 140/KC-XVI/SDM/01/2023 tentang Penetapan Wilayah Kerja Mantri BRI Unit Cabang Malang Soekarno Hatta tanggal 02 Januari 2023.
- 334) Print-out 1 (satu) Data Penilaian Kinerja atas nama Justinus Willy Prabowo tahun 2018 s/d 2023 dari Sistem BRIHC.
- 335) Copy 1 (satu) Surat Keputusan Nokep : 329 – DIR/MBD/03/2022 tentang Penetapan Pemenang Progam Sistem Insentif Pelampauan Kinerja (SIPK) Tahun 2021.
- 336) Print-out 1 (satu) Dokumen SIPK Unit Batu I Tahun 2021.
- 337) Copy 1 (satu) Laporan Hasil Audit pada BRI Unit Batu I Branch Office Malang Soekarno Hatta Periode Kejadian bulan September 2021 s/d April 2023 yang ditandatangani oleh Dany Yulianto selaku Team Leader Regional Audit Office PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Malang.

Hal 287 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 78/Pid.Sus-TPK/2025/PN. Sby atas nama Terdakwa Arif Santoso.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 23 September 2025, oleh I Made Yuliada, SH., MH selaku Hakim Ketua, dan Hakim *Ad hoc* Tindak Pidana Korupsi yaitu Manambus Pasaribu, S.H., M.H. dan Lujianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 September 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rizky Wirianto, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Silfana Chairini, SH., MH. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manambus Pasaribu, S.H., M.H.

I Made Yuliada, SH., MH

Lujianto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, SH

Hal 288 dari 288 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby